



جامعة الأزهر
قطاع الشريعة والقانون

أصول الفقه لغير الحنفية

مقرر مادة أصول الفقه للفرقة الأولى

إعداد

أ.د/ علي حسين علي عبد النبي
أستاذ أصول الفقه المتفرغ بكلية الشريعة
والقانون بالقاهرة وعضو مجمع البحوث
الإسلامية وعضو اللجنة العلمية الدائمة

أ.د/ عبد الحكي عزب عبد العال
أستاذ أصول الفقه المتفرغ بكلية الشريعة
والقانون بالقاهرة ورئيس الجامعة الأسبق

أ.د/ عبد الله عبد اللطيف عبد الغفار
أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

الطبعة الأولى

١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا.

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبداً لله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليفه، أرسله ربه رحمة للعالمين، وهداية للناس أجمعين
وبعد...

فهذه بحوث في أصول الفقه لغير الحنفية، نقدمها في طبعها الأولى لإخواننا وأبنائنا طلاب الفرقة الأولى بكلية الشريعة والقانون (قسم الإسلامية، وقسم الشريعة والقانون)، وفق المنهج المقرر.
وقد توخينا في ذلك أن يكون سهلا في عباراته، سلسا في أسلوبه، مبسطا في موضوعاته.
وقصدنا من ذلك أن تصل معانيه إلى الدارسين، وطلاب المعرفة في سهولة ويسر.

والله نسأل أن تكون في هذه الدراسة النفع والكفاية للطالب.

والله الموفق والمستعان.

أ.د/ عبد الله عبد اللطيف عبد الغفار
أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة
والقانون بالقاهرة

أ. د. علي حسين علي عبد النبي
أستاذ أصول الفقه المتفرغ بكلية
الشريعة والقانون بالقاهرة

مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه

تعريف علم أصول الفقه

عرف الأصوليون علم أصول الفقه باعتبارين:

الأول: باعتباره مركباً إضافياً مكوناً من كلمتين (أصول، وفقه).

والثاني: باعتباره لقباً على علم مستقل، وأصبح حقيقة عرفية دون النظر إلى أجزائه المركب منها.

وسوف نقوم بتعريف أصول الفقه بهذين الاعتبارين، ثم نقوم ببيان موضوعه وفائدته.

أولاً: تعريف علم أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً

أصول الفقه مركب إضافي مؤلف من كلمتين، وهما (أصول، وفقه)، ولا بد من فهم معنى كل كلمة على حدة لفهم المعنى العام لأصول الفقه.

تعريف الأصول

فالأصول: جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره، سواء كان البناء حسيّاً كبناء الحائط على الجدار، أو معنوياً كبناء الحكم على الدليل^(١).

أما في الاصطلاح: فالأصل يطلق بإطلاقات^(٢):

(١) المصباح المنير ١/١٦، وتقريب الوصول ص ١٢٨.

(٢) نهاية السؤل ص ٨، و البحر المحيط للزركشي ١/٢٦، وشرح الكوكب المنير ١/٣٩، وإرشاد الفحول ص ١٧.

الأول: المقيس عليه، وذلك مثل قياس النبيذ على الخمر، فالخمر أصل أي: مقيس عليه، والنبيذ فرع له.

الثاني: الراجع، مثل: الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز، أي: الراجع.

الثالث: المستصحب، أي: استمرار الحكم السابق، مثل: الأصل الطهارة لمن كان متيقناً منها، ويشك في الحدث، أي تستصحب الطهارة حتى يثبت العكس.

الرابع: القاعدة المستمرة، كقول النحاة: الأصل في الفاعل الرفع، وفي المفعول النصب، أي: القاعدة المستمرة في الفاعل هي الرفع، وفي المفعول هي النصب.

الخامس: الأصل: بمعنى الدليل، وهو ما تعارف عليه الفقهاء وعلماء الأصول، مثل قولهم: أصل هذا الحكم من الكتاب آية كذا، ومن السنة حديث كذا.

وهذا المعنى الأخير هو المقصود والمراد، فيكون معنى أصول الفقه: أدلته^(١).

تعريف الفقه

الفقه لغة: الفهم مطلقاً، وهو إدراك معنى الكلام، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾^(٢)، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ

(١) البحر المحيط للزركشي ٢٦/١.

(٢) سورة طه: ٢٧، ٢٨.

يُرد الله به خيراً يُفقهه في الدين^(١).

وفي الاصطلاح، هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية^(٢).

شرح التعريف

فالعلم: هنا هو مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، وهو جنس في التعريف يشمل كل علم سواء كان بالذوات أو بالصفات أو بالأفعال أو بالأحكام. قال الزركشي: (فالعلم جنس، والمراد به الصناعة، كما تقول: علم النحو أي: صناعته، وحينئذ فيندرج فيه الظن واليقين، وعلى هذا فلا يرد سؤال الفقه من باب الظنون، ومن أورده فهو اختيار منه لاختصاص العلم بالقطعي)^(٣).

والأحكام: جمع حكم، وهو لغة: القضاء والمنع، وعند الأصوليين هو: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالافتضاء أو التخيير أو الوضع، وعرف الفقهاء الحكم بأنه أثر هذا الخطاب، كوجوب الصوم؛ فإنه حكم ثبت من الآية الكريمة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾^(٤)، ويكون العلم بالأحكام هو التصديق بكيفية تعلق الأحكام بأفعال المكلفين.

والأحكام قيد في التعريف يخرج العلم بذات الله تعالى وصفاته

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: العلم، باب: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، ٢٥/١ ح رقم ٧١، ومسلم في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: النهي عن المسألة ٧١٩/٢ ح رقم ١٠٣٧.

(٢) البحر المحيط للزركشي ٢٤/١.

(٣) المرجع السابق.

(٤) سورة البقرة آية رقم (١٨٣).

وأفعاله؛ فإنها تدخل في علم التوحيد والعقيدة، ويخرج العلم بالأدلة الكلية وبالقواعد والضوابط؛ فإنها تدخل في علم الأصول.

والشرعية: أي الأحكام التي تتوقف على الشرع، وهو قيد في التعريف أيضا يخرج العلم بالأحكام العقلية مثل: الواحد نصف الاثنين، والأحكام اللغوية مثل: الفاعل مرفوع، والأحكام الحسية مثل: النار محرقة.

والعملية: وهي صفة للأحكام، أي: تقتضي عملاً، سواء كان من عمل القلب كوجوب النية، أو من عمل اللسان كالقراءة والكلام، أو من عمل الجوارح كالعبادات والجهاد.

والعملية قيد في التعريف يخرج الأحكام الاعتقادية التي لا تتعلق بكيفية عمل، وإنما قصد منها الاعتقاد فقط، مثل العلم بأن الله واحد، والأحكام النظرية في علم الأصول كالعلم بأن الإجماع حجة.

والمكتسب: صفة للعلم فيقرأ بالرفع على أنه صفة للعلم، فلا يصح أن يكون صفة للأحكام؛ لأن الأحكام جمع، والمكتسب مفرد؛ ولأن الأحكام مؤنثة، والمكتسب مذكر، فلا يصح أن يكون للأحكام؛ لأن الصفة تأخذ حكم الموصوف أفراداً وتذكيراً.

ومعنى المكتسب الحاصل بعد أن لم يكن، والمكتسب قيد خرج به علم الله تعالى بالأحكام؛ لأن علمه بالأحكام ليس مكتسباً، وإنما أزلي قائم بذاته تعالى؛ ولأنه ليس حاصلاً بعد أن لم يكن؛ لأن ذلك يستدعي سبق الجهل، وهو محال عليه تعالى.

ومن أدلتها: جار ومجرور متعلق بصفة العلم، أي العلم الناشئ من الأدلة، وهو قيد في التعريف يخرج العلم المكتسب من غير الأدلة كعلم

رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإن علمه مأخوذ من الوحي، لا من الأدلة، وعلم جبريل، فإنه حاصل من اللوح المحفوظ ومأخوذ منه، فهو ضروري لا كسبي، وعلم الصحابة بالأحكام التي تلقوها من الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مباشرة، فإنه مأخوذ بالتلقي والتلقين لا بطريق الاكتساب من الأدلة، وعلم المقلد؛ لأنه ليس مكتسباً من الدليل التفصيلي.

والتفصيلية: وهي الأدلة التفصيلية التي تتعلق بمسألة معينة كوجوب الصلاة في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾^(١)، وتحريم أكل مال اليتيم في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾^(٢).

وبناء على ما سبق:

يمكن تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً بأنه: العلم بأدلة الأحكام، ومعرفة وجوه دلالتها عليها من حيث الجملة.

(١) سورة يونس آية رقم (٨٧).

(٢) سورة الأنعام آية رقم (١٥٢).

ثانياً: تعريف علم أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا العلم

عرف ابن الحاجب أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا العلم بأنه:

"العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية"^(١)

بينما عرفه القاضي ناصر الدين البياضوي بأنه:

"معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد"^(٢)

وهذا التعريف من أفضل التعريفات؛ لأنه يشمل جميع موضوعات ومسائل هذا العلم، ولذا سوف أتناوله بالشرح والتفصيل.

شرح التعريف

فالمعرفة: مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، وهي كالجنس في التعريف، فيشمل معرفة الأدلة ومعرفة الأحكام ومعرفة غيرهما، وقد عبر القاضي البياضوي بلفظ المعرفة دون لفظ العلم؛ لمناسبتها للمسائل الأصولية، إذ يكفي فيها الدليل الظني فيكون التصديق بها أعم من أن يكون قطعياً أو ظنياً، بخلاف العلم فالغالب إطلاقه على الدليل القطعي.

ودلائل: جمع دليل، وهو في اللغة: المرشد إلى الشيء، والكاشف عن حقيقته.

وفي الاصطلاح: هو ما يمكن بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.

(١) مختصر ابن الحاجب ٢٠١/١.

(٢) منهاج الوصول للقاضي البياضوي ومعه نهاية السؤل ٧/١.

الفقه: لغةً الفهم، واصطلاحاً: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وقد سبق شرحه، وإضافة الدلائل للفقه تفيد العموم، لأنه جمع مضاف، فيعم جميع الأدلة سواء كانت متفقاً في حجيتها كالكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ أو مختلفاً في حجيتها كالاستحسان، وقول الصحابي، والمصالح المرسلة وغيرها.

و"دلائل الفقه" قيد في التعريف يخرج معرفة غير الأدلة كمعرفة الفقه والخلاف ونحوه، ويخرج معرفة أدلة غير الفقه، كأدلة النحو والقانون، ويخرج أيضاً معرفة بعض أدلة الفقه كالباب الواحد من أصول الفقه، فلا تدخل في موضوعنا^(١).

إجمالاً: حال من الدلائل، أي دلائل الفقه الإجمالية الكلية، التي يدخل تحتها جزئيات كثيرة، مثل: كون الإجماع حجة، وأن الأمر للوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه عن ذلك.

فلا يدخل في علم أصول الفقه الدليل التفصيلي للأحكام الجزئية في علم الفقه وعلم الخلاف، مثل: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا وصية لوارث)^(٢)، فهو دليل على نسخ الوصية للوارث.

وكيفية الاستفادة منها: أي معرفة كيفية استنباط الأحكام الفقهية من تلك الدلائل الإجمالية، ومعرفة كيفية الاستفادة واستنباط الأحكام من

(١) نهاية السؤل ٨/١.

(٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الوصايا، باب: في الوصية للوارث ٤/٤٩٢ ح رقم ٢٨٧٠، والترمذي في سننه، أبواب: الوصايا، باب: ما جاء لا وصية لوارث ٣/٥٠٤ ح رقم ٢١٢٠، وقال: "حديث حسن".

تلك الأدلة تتوقف على أمور لا بد من توافرها منها: معرفة شرائط الاستدلال كتقديم النص على الظاهر، وكقديم الحديث المتواتر على الحديث الآحاد، وغير ذلك فلا بد إذا من معرفة تعارض الأدلة، ومعرفة الأسباب التي يترجح بها بعض الأدلة على بعض.

وحال المستفيد: المستفيد هو طالب الحكم من الدليل والذي يطلب الحكم من الدليل هو المجتهد، فلا بد من معرفة الاجتهاد وشروطه، وصفات المجتهد، وهذا هو المعنى المراد من حال المستفيد^(١).

(١) ينظر في شرح التعريف: نهاية السؤل ٧/١، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ٤، أصول الفقه نشأته وتطوره للدكتور/ شعبان إسماعيل ص ١٠، ١١.

موضوع علم أصول الفقه

المراد بموضوع علم أصول الفقه: تعيين ما به يتميز هذا العلم في نفسه عن العلوم الأخر حتى يحصل له اسم واحد على الانفراد، فإن تمايز العلوم في ذواتها ليس إلا بحسب تمايز الموضوعات^(١).

هذا وقد تباينت آراء علماء الأصول في تحديد المسائل الأصلية التي يتناولها موضوع أصول الفقه، واختلفوا على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: ويرى أن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة من حيث إثبات الأحكام الشرعية بها، فالموضوع هو الأدلة، وهذا هو رأي الجمهور^(٢).

يقول الآمدي في الإحكام: (أما موضوع أصول الفقه، فاعلم أن موضوع كل علم هو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن أحواله العارضة لذاته. ولما كانت مباحث الأصوليين في علم الأصول لا تخرج عن أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية المبحوث عنها فيه وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استثمار الأحكام الشرعية عنها على وجه كلي كانت هي موضوع علم الأصول)^(٣).

المذهب الثاني: ويرى أن موضوع علم أصول الفقه هو الأحكام التي تثبت بالأدلة، فالموضوع هو الأحكام الشرعية، ولكن معرفة الحكم الشرعي

(١) التعبير شرح التحرير ١٤٢/١.

(٢) تيسير التحرير ١٨/١، إرشاد الفحول ٢٣/١، حاشية الآيات البيّنات لابن قاسم العبادي ٧٠/١.

(٣) الإحكام للآمدي ٧/١.

يتوقف على معرفة المصادر أو الأدلة، فتكون دراسة الأدلة مقدمة ووسيلة لدراسة الأحكام، وهو رأي بعض الحنفية^(١).

المذهب الثالث: ويرى أن موضوعه هو الأدلة والأحكام معاً، الأدلة من حيث إثباتها للأحكام، والأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة. وهو رأي صدر الشريعة من الحنفية^(٢).

ونتج عن الاختلاف السابق اختلافهم في ترتيب المباحث الأصولية، فبعضهم يقدم الحكم الشرعي، ثم يتبعه بالأدلة، وبعضهم يبدأ بالأدلة ثم بالأحكام.

والواقع أن مباحث الأصول متفق عليها، ولكن الاختلاف في اعتبار أحد الأبواب أصلاً، والآخر تبعاً، أو أن أحدها جوهر والآخر تقديم له، أو أن بعضها يدرس من الناحية الذاتية، والآخر من الناحية العرضية، وهكذا^(٣).

ولذا نقل ابن قاسم العبادي عن المولى التفتازاني قوله: (وظني أنه لا خلاف في المعنى؛ لأن من جعل الموضوع الأدلة جعل المباحث المتعلقة بالأحكام من حيث الثبوت راجعة إلى أحوال الأدلة من حيث الإثبات تقليلاً لكثرة الموضوع بالذات فإنه أليق بوحدة العلم من الوحدة بالحيثيات كما جعل المباحث المتعلقة بأحوال الأدلة من حيث الإثبات راجعة إلى أحوال الأحكام من حيث الثبوت من جعل الموضوع هو الأحكام على ما قال

(١) تيسير التحرير ١٨/١.

(٢) التوضيح مع التلويح ٣٧/١.

(٣) الوجيز في أصول الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور/ محمد مصطفى الزحيلي ٣١/١.

الإمام الغزالي في كتاب معيار العلوم أن موضوع أصول الفقه هو الأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة، ومن جعل الموضوع كلا الأمرين أراد التوضيح والتفصيل^(١).



(١) حاشية الآيات البيئات لابن قاسم العبادي ٧٠/١.

استمداد علم أصول الفقه

علم أصول الفقه مستمد من ثلاثة علوم: علم الكلام، واللغة العربية، والأحكام الشرعية.

أما استمداده من علم الكلام: فلتوقف الأدلة على معرفة الباري تعالى بقدر الممكن من ذاته وصفاته وأفعاله. ومعرفة صدق رسوله، ويتوقف ثبوته على أن المعجزة تدل على دعوى الرسالة. وذلك كله مبين في علم الكلام.

وأما استمداده من اللغة العربية: فلأن الأدلة جاءت بلسان العرب، وهي تشتمل على ثلاثة فنون:

علم النحو: وهو علم مجاري^(١) أواخر الكلم رفعاً، ونصباً، وجراً، وجزماً.

وعلم اللغة: وهو تحقيق مدلولات الألفاظ العربية في ذواتها.

وعلم الأدب: وهو علم نظم الكلام، ومعرفة مراتبه على مقتضى الحال.

وأما استمداده من الأحكام الشرعية فلأن الناظر في هذا العلم إنما ينظر في أدلة الأحكام الشرعية، فلا بد أن يكون عالماً بحقائق الأحكام ليتصور القصد إلى إثباتها ونفيها، وأن يتمكن بذلك من إيضاح المسائل بضرب الأمثلة وكثرة الشواهد، ويتأهل بالبحث فيها للنظر والاستدلال^(٢).

(١) أي الأحوال التي تجري عليه أواخر الكلمات.

(٢) الإحكام للآمدي ٨/١، البحر المحيط للزركشي ٤٥/١، إرشاد الفحول ٢٤/١.

أهمية علم أصول الفقه

علم أصول الفقه له من الفوائد العظيمة والآثار الحميدة، منها ما ترجع إلى المجتهد نفسه وهو من يستنبط الأحكام الفقهية من الأدلة التفصيلية، ومنها ما ترجع إلى المقلد وهو من يأخذ تلك الأحكام من المجتهد، وبيانها كالتالي:

الفائدة الأولى:

وهي التي ترجع إلى المجتهد وهي قدرته على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية.

قال الإمام الآمدي: (وأما غاية علم الأصول، فالوصول إلي معرفة الأحكام الشرعية التي هي مناط السعادة الدنيوية والأخروية)^(١).

والمجتهد متى كان عالماً بأحوال الأدلة الكلية، مثل علمه بأن الأمر للوجوب إذا لم تقم قرينة على خلاف ذلك، وأن النهي للتحريم ما لم تقم قرينة على الكراهة استطاع أن يستنبط وجوب الصلاة من قوله تعالى: ﴿وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ﴾ وتحريم الزنا من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ﴾ فيقول: أقيموا الصلاة، أمر، والأمر للوجوب، فأقيموا الصلاة يفيد الوجوب، ولا تقربوا الزنى نهى، والنهي للتحريم، فلا تقربوا الزنى للتحريم، فالمقدمة الأولى في كل من الدليلين عرفها المجتهد من اللغة، والمقدمة الثانية في كل منهما عرفها من الأصول، فلولا معرفته لأصول الفقه، ما استطاع أن يستنبط هذين الحكمين، فأصول الفقه جعله قادراً على استنباط هذين الحكمين من دليلهما، ومثل ذلك يقال في غيرهما من

(١) الإحكام للآمدي ١/ ٧.

الأحكام.

الفائدة الثانية:

وهي ترجع إلى المقلد فأصول الفقه يجعله يقف على مدارك الأئمة ومستنداتهم في الأحكام التي استنبطوها، وبذلك تطمئن نفسه لهذه الأحكام، ولاشك أن الاطمئنان باعث على العمل والطاعة والامتثال، ويكون أيضا عنده القدرة التي تمكنه من الدفاع عن وجهة إمامه فيما استنبطه من الأحكام الشرعية^(١).

الفائدة الثالثة:

أن أصول الفقه من أكبر الوسائل لحفظ الدين، وصون أدلته وحججه من شبه المتحليلين وتضليل الملحددين، ومن أعظم الحواجز التي تدفع طعن الطاعنين، وتمنع التأثير بتشكيك المخالفين، وتمكن من الرد على المنكرين لحجية السنة، وكذلك على المنكرين لحجية الإجماع والقياس، والرد على غيرهم.

الفائدة الرابعة:

أن أصول الفقه يمكن من المقارنة الدقيقة بين مختلف الآراء المذهبية وترجيح الأقوى دليلا منها، ولاشك أن المقارنة المذهبية أصبحت من الأهمية بمكان في عصرنا الحاضر، سواء في مجال الشريعة في شتى مذاهبها، أو بينها وبين القوانين الوضعية، وفي كلا المجالين لا يمكن إهمال قواعد الأصول، وبهذا تظهر فائدة وأهمية دراسة أصول الفقه

(١) أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي ص ٣٠.

للمقلد ليتمكن من الموازنة بين أدلة مذهبه وأدلة مذهب غيره^(١).

فأصول الفقه من العلوم الضرورية لكل مجتهد وكل مفت وكل طالب علم يهمله أن يعرف كيف استنبطت الأحكام، وإنما الذي لا يحتاج إليه هم العامة الذين يكفيهم أن تنتقل إليهم الأقوال، ولا يطالبون بدليل ولا برهان، وليس كل الناس يرضون أن يكونوا كذلك.

فالعالم: هو من لا يكتفي بتلقي الأحكام عن الأئمة وأخذها قضية مسلمة، وإنما يبحث عن أدلة كل حكم، ثم يخرج من بحثه متمرنا ممارسا للاجتهاد مما يفيد في معرفة أحكام الحوادث والوقائع الجديدة.



(١) أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي ص ٣١.

الأسئلة

السؤال الأول: عرف أصول الفقه باعتباره لقبا، مع شرح التعريف بالتفصيل.

السؤال الثاني: اذكر مذاهب الأصوليين في موضوع علم الأصول؟

السؤال الثالث: مم يستمد علم الأصول، وما أهميته؟

نشأة علم أصول الفقه

تمهيد:

أصول الفقه وجد منذ أن وجد الفقه، فما دام هناك فقه لزم حتما وجود أصول وضوابط وقواعد له وهذه هي مقومات علم الأصول وحقيقته، ولكن الفقه سبق الأصول في التدوين وإن قارنه في الوجود، بمعنى أن الفقه دون وهذبت مسأله قبل تدوين قواعد أصول الفقه وتهذيبها، وهذا لا يعني أنه لم ينشأ إلا منذ تدوينه وأنه لم يكن موجودا قبل ذلك أو أن الفقهاء ما كانوا يجرون في استنباطهم للأحكام على قواعد معينة ومناهج ثابتة، فالواقع أن قواعد هذا العلم ومناهجه كانت مستقرة في نفوس المجتهدين وكانوا يسировون في ضوئها وإن لم يصرحوا بها.

فأصول الفقه إذن صاحب الفقه ولازمه منذ نشأته بل كان موجودا قبل نشأة الفقه؛ لأنه قوانين للاستنباط وموازين للآراء، ولكن لم تظهر الحاجة في بادئ الأمر إلى تدوينه، ولكي نعرف كيف نشأ هذا العلم لا بد من الإشارة إلى العصور الإسلامية السابقة ابتداء من عصر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحتى عصر تدوينه وهو عصر الأئمة المجتهدين الأربعة فتقول:

أولا: عصر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ففي زمن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما كان هناك حاجة للكلام عن قواعد هذا العلم فضلا عن تدوينه؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان هو مرجع الفتيا وبيان الأحكام فما كان هناك من داع للاجتهاد والفقه، وحيث لا

اجتهاد فلا مناهج للاستنباط ولا حاجة إلى قواعده^(١).

ومن هذا نعلم أن عصر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان خالياً من أصول الفقه كعلم مستقل بذاته، وإن ظهرت بعض القواعد والمسائل في عهده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرفت فيما بعد بعلم أصول الفقه وإن لم يصرح بها، من ذلك:

١- أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للرجل حين سأله عن الحج عن أبيه: (أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق)^(٢).

فهذا عمل للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالقياس حيث قاس دين الله وهو الحج على دين العباد، بجامع وجوب الأداء في كل، فدين العبد إذا لم يؤدي حال حياته وجب قضاؤه، فكذاك دين الله إذا لم يؤدي حال الحياة يجب قضاؤه.

٢- أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعمر حين سأله عن تقبيل امرأته وهو صائم: (أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يفسد صومك؟ فقال عمر: لا، قال: ففيم)^(٣).

فقد قاس النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقبيل الرجل زوجته في نهار رمضان

(١) تاريخ أصول الفقه للأستاذ الدكتور علي جمعة ص ٣٠.

(٢) أخرجه النسائي في سننه الصغرى، كتاب: مناسك الحج، باب: تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين ١١٨/٥ ح رقم (٢٦٣٩).

(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الصوم، باب: القبلة للصائم ٦٠/٤ ح رقم ٢٣٨٥، والنسائي في سننه، كتاب: الصيام، باب: المضمضة للصائم ٢٩٣/٣ ح رقم ٣٠٣٦.

على المضمضة بالماء في عدم إفساد الصوم، بجامع عدم الوصول إلى المقصود في كل، فكما أن المضمضة لا تفسد الصوم؛ لعدم وصوله إلى الجوف، فكذا القبله بلا شهوة لا تفسد الصوم لعدم حصول الشهوة والإنزال.

ثانيا: عصر الصحابة:

لما لحق الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالرفيق الأعلى ظهرت وقائع وأحداث كان لابد من مواجهتها بالاجتهاد واستنباط أحكامها من الكتاب والسنة إلا أن فقهاء الصحابة لم يكونوا بحاجة إلى الكلام عن قواعد الاجتهاد ومسالك الاستدلال، وذلك لأنهم كانوا على معرفة تامة باللغة العربية وأساليبها، ووجوه دلالة ألفاظها، وعبارتها على معانيها، وكانوا على علم تام بأسباب نزول الآيات وورود الأحاديث وكانوا أكثر الناس معرفة بمقاصد الشريعة وما ترمي إليه من مصالح شرعت من أجلها الأحكام، وذلك لصحبتهم للرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعاشرتهم له مدة حياته.

هذا بالإضافة إلى ما طبعوا عليه واختصوا به من صفاء الخاطر، وحدة الذهن، وجودة الفهم، فكان نهجهم في الاستنباط أنهم كانوا إذا وردت عليهم الواقعة التمسوا حكمها في كتاب الله، فإن لم يجدوا الحكم في كتاب الله رجعوا إلى السنة فإن لم يجدوا في السنة اجتهدوا في ضوء ما عرفوا من مقاصد الشريعة، فإذا استنبطوا حكما نقل عنهم وأضيف إلى الأحكام المعروفة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^(١).

وما وصل إلينا عن الصحابة يدل على أنهم كانوا على علم بكثير من

(١) تاريخ أصول الفقه للأستاذ الدكتور علي جمعة ص ٣١.

قواعد الأصول، وعلى أن بعضهم أخذوا بأنواع معينة من الأدلة، لكن لا بأسمائهم الاصطلاحية بل بمسمياتها ومفاهيمها

فها هو الإمام علي بن أبي طالب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حكم على شارب الخمر بحد القذف، وهو ثمانون جلدة، وعلل ذلك بأن (الرجل إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون)^(١).

فهذا تقرير منه لقاعدة سد الذرائع وهي قاعدة أصولية، وقد كانت موجودة في طبعه راسخة في ذهنه^(٢).

وعبدالله بن مسعود الصحابي الفقيه كان يقول إن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع حملها مستدلاً بقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾^(٣) مع قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾^(٤) ويقول في استدلاله: (أشهد أن سورة النساء الصغرى -يعني سورة الطلاق- نزلت بعد سورة النساء الكبرى-يعني سورة البقرة)^(٥)، وهو بهذا يشير إلى قاعدة من قواعد الأصول وهي قاعدة التخصيص.

(١) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ٨٤٢/٢، والبيهقي في سننه، كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في عدد حد الخمر ٥٥٦/٨ ح رقم ١٧٥٤٣.

(٢) أصول الفقه للبرديسي ص ٨.

(٣) سورة الطلاق آية (٤).

(٤) سورة البقرة آية (٢٣٤).

(٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: تفسير القرآن، باب: ﴿وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...﴾ [البقرة: ٢٣٤] ٣٠/٦ ح رقم ٤٥٣٢.

وقد أدرك علي بن أبي طالب دلالة الإشارة في قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾^(١) مع قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾^(٢) أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، مع أن المقصود من سياق الآيتين غير هذا الناتج.

ومما سبق يتبين لنا أن عصر الصحابة وإن كان خالياً من علم أصول الفقه بمعناه الآن ولم يدون، إلا أن الصحابة طبقوا قواعده في أحكامهم، ولم يصرحوا أنها من أصول الفقه.

ثالثاً: عصر التابعين:

لو نظرنا إلى عصر التابعين لوجدناهم لم يفعلوا أكثر مما فعل الصحابة فقد ساروا على منهاجهم واقتفوا آثارهم، فكانوا يلجأون إلى كتاب الله وسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفتاوى الصحابة، ولكنهم إذا لم يجدوا نصاً يتعلق بأحد الجزئيات، فمنهم من يلجأ إلى المصلحة، ومنهم من يلجأ إلى القياس، ومن هنا اختلف استنباطهم عند افتقاد النص:

فابن المسيب كان يراعي المصلحة فيعمل بها، والنخعي يتجه ناحية القياس فيستخرج العلة في المسألة التي ورد نص بحكمها، ويطبقها على الفروع المختلفة التي تشترك معها في العلة.

هذا إلى جانب كونهم لا يقلون شأنًا عن الصحابة في فهم أسرار الشريعة ومقاصدها وما ترمي إليه، ولذلك كانوا يصدرون أحكامهم من الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة، وهذه مصادر غنية بالأحكام الدينية

(١) سورة الأحقاف آية (١٥).

(٢) سورة البقرة آية (٢٣٣).

والدنيوية، فلم يكونوا في حاجة وضع قواعد جديدة يسيرون على ضوئها في استنباط الأحكام من مصادرها فهذه المصادر عربية، وهم عرب والعرب أعرف الناس بفهم لغتهم.

إذاً فعلم أصول الفقه وإن كان موجودا في هذا العصر على هيئة قواعد متفرقة، إلا أن معظمها لم يكن مصرحا بها كما هو الحال في عصر الصحابة.

رابعاً: عصر الأئمة المجتهدين:

بعد انقراض عصر التابعين اتسعت رقعة الدولة الإسلامية واختلط العرب بالعجم ودخل اللغة العربية كثير من المفردات والأساليب غير العربية، وفقدت الملكة اللسانية سلامتها، وكثرت الاشتباهات والاحتمالات في فهم النصوص واحتدام الجدل والشقاق بين أهل الحديث وأهل الرأي، فكان من أجل ذلك كله أن أحس الفقهاء بالحاجة إلى وضع قواعد وقوانين وضوابط للاجتهاد، يرجع إليها المجتهدون عند الاختلاف، وتكون موازين للفقه وللرأي الصواب.

وقد استمدت تلك القواعد وهذه القوانين باستقراء الاستعمالات الشرعية والأساليب العربية، ومما عرف من مقاصد الشريعة الإسلامية وأسرارها ومراعاتها للمصالح، وما كان عليه الصحابة من نهج في الاستدلال، ومن مجموع هذه القواعد والبحوث تكون علم أصول الفقه.

وقد بدأ علم أصول الفقه بصورته المدونة وليداً على شكل قواعد متناثرة في ثنايا كلام الفقهاء وبيانهم للأحكام، فقد كان الفقيه يذكر الحكم ودليله ووجه الاستدلال به، كما أن الخلاف بين الفقهاء كان يعضد

بقواعد أصولية يعتمد عليها كل فقيه لتقوية وجهة نظره وتعزيز مذهبه وبيان مأخذه في الاجتهاد^(١).

ف نجد الإمام أبا حنيفة يحدد طرق استنباطه الأساسية بالكتاب، فالسنة، فتاوى الصحابة يأخذ ما يجمعون عليه، وما يختلفون فيه يتخير من آرائهم ولا يخرج عنها، ولا يأخذ برأي التابعين لأنهم رجال مثله. والإمام مالك كان يسير على منهج أصولي واضح وظاهر في احتجاجه بعمل أهل المدينة.

فهذا كله يدل على أن هؤلاء الأئمة كانوا يسرون على قواعد أصولية واضحة في استنباط الأحكام الشرعية التي ذهبوا إليها، ولكنهم لم يقوموا بتدوين هذه القواعد وجمعها في كتاب واحد.

الخلاصة

أن القواعد الأصولية عرف النذر اليسير منها في عصر الصحابة، ثم سار على هذه القواعد التابعون، ثم اتسعت القواعد الأصولية، ولم يكتف بالمعروف منها في عصر الصحابة، وكان ذلك في القرن الثاني الهجري - أيام الأئمة المجتهدين الأربعة - وأصبح لكل إمام قواعد اعتمدها في الاجتهاد، وعول عليها في استنباط أحكامه وفتاواه، وهذه القواعد مبنوثة في ثنايا ما كتب عنهم تلاميذهم من الفقه، وليس أصول الفقه إلا هذه القواعد.

(١) تاريخ أصول الفقه للأستاذ الدكتور علي جمعة ص ٣١.

تدوين علم أصول الفقه وأسبابه

لقد اختلفت الروايات في أول من كتب في أصول الفقه، فقد قيل: إن أول من كتب في أصول الفقه هو: أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، لكنه لم يصل إلينا شيء من كتبه.

وقيل: إن جعفر الصادق هو أول من ألف في الأصول، ولم يصل إلينا شيء أيضاً^(١).

والحق عند العلماء والمشهور بينهم أن أول من دون هذا العلم هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة ٢٠٤هـ، فقد ألف فيه رسالته الأصولية المشهورة.

يقول ابن خلدون: (وكان أول من كتب فيه الشافعي، أملى فيه رسالته المشهورة، تكلم فيها عن الأوامر والنواهي، والبيان، والخبر، والنسخ، وحكم العلة المنصوصة من القياس)^(٢).

وتتلخص الأسباب التي دفعت الإمام الشافعي إلى تدوين قواعد هذا العلم فيما يأتي^(٣):

١- بعد العهد بين زمن الرسول ﷺ وبين زمن الإمام الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - .

٢- وجود الجدل بين أصحاب الاتجاهات المختلفة في المسائل الفقهية التي

(١) المرجع السابق.

(٢) مقدمة ابن خلدون ص ١٣٠.

(٣) أصول الفقه للبرديسي ص ٩، وما بعدها، وغاية الوصول للدكتور/ جلال الدين عبدالرحمن ص ١٠٩، وما بعدها.

دونها وعكف على دراستها، فقد وجد النقاش قائماً على أشده بين
فقه المدينة وفقه العراق فكانت تلك المناقشات دافعا له على أن يدون
قواعد أصول الفقه؛ ليتبين الناس على ضوءها الخطأ من الصواب في
الاجتهاد.

٣- فساد اللسان العربي الناتج عن اختلاط العرب بالعجم الأمر الذي
يجعل استنباط الحكم الشرعي من مصدره عسيرا.

٤- الاحتياج الشديد إلى القياس، فقد وجدت وقائع ونوازل لا سبيل إلى
استخراج أحكامها مباشرة من القرآن الكريم أو السنة النبوية، بل لا
وصول إلى حكمها إلا عن طريق وجود علة الحكم المنصوص عليه في
الواقعة التي وجدت.

كل هذه الأسباب حملت الإمام الشافعي ودفعته إلى أن يبين منهجه
في استنباط الأحكام من أدلتها، وأن يبين القواعد التي بنى عليها مذهبه؛
ليسترشد بها من رضيها في الإفتاء والقضاء، فوضع رسالته الأصولية
المشهورة ببغداد، ثم أعاد تصنيفها بمصر.

ولم يقتصر تصنيف الشافعي في أصول الفقه على تلك الرسالة بل
صنف غيرها: أحكام القرآن، واختلاف الحديث، وإبطال الاستحسان،
وجماع العلم.

طرق التدوين في أصول الفقه بعد عصر الإمام الشافعي

سبق وأن ذكرنا أن الإمام الشافعي كان له فضل السبق في تدوين علم أصول الفقه، غير أن الشافعي لم يصل بأصول الفقه إلى حد الكمال، ولذلك تتابع العلماء من بعده في تدوين مسائل هذا العلم، وقد اختلفت طريقة العلماء في إعداد كتب الأصول وذلك نظرا لاختلاف الهدف الذي يرمي إليه كل منهم، فنتج عن ذلك ثلاثة طرق في التدوين لكل طريقة طابعها ومميزاتها، وهي كالآتي^(١):

أ - طريقة الشافعية أو المتكلمين.

ب - طريقة الحنفية أو الفقهاء.

ج - طريقة المتأخرين.

(١) تنظر هذه الطرق في: أصول الفقه للبرديسي ص ١١، الوجيز في أصول الفقه للدكتور/ وهبة الزحيلي ص ١٧، غاية الوصول للدكتور/ جلال الدين عبدالرحمن ص ١٢١، وتاريخ أصول الفقه للدكتور/ علي جمعة ص ٣٣.

أولاً: طريقة الشافعية أو المتكلمين:

عرفت هذه الطريقة بطريقة الشافعية؛ لأن الشافعي أول من نهجها، والشافعية هم الذين سبقوا للكتابة عليها، كما عرفت أيضاً بطريقة المتكلمين؛ لأنهم استمدوا مناهج دراستهم من علم الكلام ولأن أكثر الكتّاب فيها من علماء الكلام، فاتجهوا اتجاهها منطقياً نظرياً كثرت فيه الفروض النظرية فأخذوا يجردون صور تلك المسائل عن الفقه ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم، فأثبتوا ما أيده البرهان من القواعد الأصولية بعد دراستها وفحصها، فلم تكن وجهتهم تطبيق هذه القواعد على ما استنبطه الأئمة المجتهدون من الأحكام ولا ربطها بتلك الفروع، بل كانت وجهتهم هي الوصول إلى أقوى القواعد وأضبطها، فما أيده العقل وقام عليه البرهان هو الأصل الشرعي عندهم سواء وافق هذا الأصل مذهباً من المذاهب أم جاء مخالفاً له فأخضعوا الفروع للقواعد، ولم يخضعوا القواعد للفروع.

وقد تميزت هذه الطريقة بما يلي:

- ١- تحقيق المسائل وتمحيص الخلافات.
 - ٢- الميل الشديد إلى الاستدلال العقلي.
 - ٣- عدم أخذ القواعد الأصولية من الفروع الفقهية.
- وبطريقة المتكلمين التزم جمهور علماء الشافعية، والمالكية، والحنابلة وإن كان بعضهم قد كتبوا على منهج الحنفية.

أهم الكتب المؤلفة على هذه الطريقة:

لقد اشتهر من الكتب التي ألفت على طريقة المتكلمين أربعة:

١- كتاب العمدة للقاضي عبد الجبار المعتزلي.

٢- كتاب المعتمد لأبي الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي.

٣- كتاب البرهان لإمام الحرمين عبد المالك بن محمد بن عبد الله الجويني.

٤- كتاب المستصفى لأبي حامد محمد الغزالي.

ولخص هذه الكتب الأربعة -والتي هي أصول هذه الطريقة- فحلان من المتكلمين المتأخرين وهما الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي في كتاب "المحصل"، وسيف الدين الآمدي في كتاب "الإحكام في أصول الأحكام".

وقد عني العلماء من بعدهما بهذين الكتابين، وتتابعت الاختصارات لهما، فاختصر كتاب "المحصل" كل من الإمام تاج الدين الأرموي في كتابه "الحاصل"، والإمام سراج الدين الأرموي في كتابه "التحصيل".

ثم جاء الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي وألف كتابه المسمى "منهاج الوصول إلى علم الأصول" من كتابي "الحاصل والمحصل"، وحرر فيه المسائل ودللها بأدلة واضحة صحيحة.

وأما كتاب "الإحكام في أصول الأحكام للآمدي" فقد اختصره الإمام أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب المالكي في كتاب سماه "منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل"، وهو المعروف بـ

"المختصر الكبير"، ثم اختصر هذا الكتاب في كتاب آخر سماه: "مختصر المنتهى"، وهو المعروف بـ "المختصر الصغير" وقد شرحه كثير من العلماء الذين من خيرتهم القاضي عضد الدين الإيجي.



ثانياً: طريقة الحنفية أو الفقهاء:

عرفت هذه الطريقة بطريقة الحنفية؛ لأن فقهاءهم هم الذين التزموا التأليف بها كما عرفت بطريقة الفقهاء بسبب أنها نتاج كتاباتهم. وقد تميزت هذه الطريقة بالغوص على النكت الفقهية والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن.

والسر في سلوك علماء الحنفية هذه الطريقة أن أئمتهم لم يتركوا لهم قواعد مدونة مجموعة كالتى تركها الإمام الشافعي لتلاميذه، وإنما تركوا لهم فروعاً ومسائل فقهية كثيرة متنوعة، وبعض قواعد منثورة في ثنايا هذه الفروع، فعمدوا إلى تلك الفروع، وجمعوا المتشابه منها بعضه إلى بعض واستخلصوا منها القوانين والقواعد وجعلوها أصولاً لمذهبهم، ليؤيدوا بها الفروع الفقهية المنقولة عن أئمتهم؛ ولتكون سلاحاً لهم في مقام الجدل والمناظرة، وعونا لهم على استنباط أحكام الحوادث الجديدة التي لم يتعرض لها أئمتهم في اجتهاداتهم السابقة.

وقد أدى بهم ذلك إلى أنهم كانوا يقررون القواعد الأصولية على مقتضى الفروع المنقولة عن أئمة المذهب، وإذا قرروا قاعدة ثم وجدوها تتعارض مع بعض الفروع المقررة في المذهب عدّلوها وشكّلوها بالشكل الذي يتفق مع ذلك الفرع الفقهي، ولذا نجد أبا بكر الجصاص -من الحنفية- يقرر القاعدة الأصولية، ويقول: على هذا دلت فروع أصحابنا.

مثال ذلك: أن الحنفية قرروا في أصولهم: "أن المشترك لا يعم" والمراد بالمشترك اللفظ الذي وضع لمعنى، ثم وضع لغيره واحداً كان أو أكثر، كلفظ "المولى" فإنه يطلق على السيد الذي يعتق عبده ويطلق على

العبد العتيق، فكلاهما يقال له مولى إلا أن الأول يقال له مولى أعلى، والثاني مولى أسفل؛ للتمييز بينهما، وكلفظ "القرء" فإنه موضوع لكل من الحيض والطهر بوضع خاص.

فلفظ المولى والقرء وأمثالهما لا يصح أن يستعمل في عبارة واحدة إلا في معنى واحد من معانيه.

فقال الحنفية في الوصية: لو أوصى شخص لمواليه وكان للموصي موال أعلن وموال أسفلون، ثم مات الموصي قبل أن يبين مراده، بطلت الوصية، فإن هذا البطالان إنما جاء نتيجة لجهالة الموصي له، وهذه الجهالة لا تأتي إلا من ناحية أن لفظ "المولى" مشترك بين المعتقين "بكسر التاء" ويقال لهم: موال أعلن وبين المعتقين "بفتح التاء"، ويقال لهم: موال أسفلون، ولم يحمل على النوعين جميعاً في هذه المسألة، بل المراد أحدهما فقط وهو غير معلوم. ففهم العلماء من ذلك أن المشترك لا يعم عند أئمتهم، وجعلوها قاعدة أصولية، وعندما رأى بعض علماء الحنفية أن القاعدة بهذا الشكل تخالف بعض الفروع الفقهية الأخرى المقررة في المذهب، كقولهم في مسائل الأيمان: لو قال شخص لآخر والله لا أكرم مولاك، وكان للمخاطب موال أعلن، وموال أسفلون، فإنه لا يبر في يمينه إلا إذا امتنع عن كلام الجميع، فلو كلم أي واحد من النوعين حنث في يمينه.

فالحكم بالحنث بكلام أي واحد من موالي لا يكون إلا إذا أريد بلفظ "الموالي" النوعين معاً، وهو يفيد عموم المشترك، وهذا يخالف القاعدة المقررة في المشترك وهو أنه لا يعم، لما رأى بعضهم هذا أعاد تشكيلها

بإدخال الاستثناء عليها، فقيدها بقيد يخرج مثل هذا الفرع، فقال: المشترك لا يعم إلا إذا كان بعد النفي فيعم، ولا شك أن لفظ "الموالي" في هذا الفرع واقع بعد النفي، فلهذا صح أنه يراد منه معناه جميعا في عبارة واحدة.

مميزات هذه الطريقة:

١- أن القواعد الأصولية فيها تابعة للفروع المنقولة عن أئمة المذهب فما كان من القواعد موافقا لما نقل عن الأئمة أقروه وما كان مخالفا هجروه.

٢- كثرت الفروع والأمثلة والشواهد الفقهية في الكتب المؤلفة على هذه الطريقة وهو أمر كان له الفضل في إبراز فروع المذهب وتخرجها تخريجا علميا دقيقا.

٣- إن المؤلفين على هذه الطريقة قد يجعلون من فرع فقهي قاعدة قائمة بذاتها.

الكتب المؤلفة على هذه الطريقة:

من أهم الكتب التي صنفت على طريقة الحنفية ما يلي:

- ١- كتاب أصول الكرخي لأبي الحسن الكرخي المتوفى سنة ٣٤٠هـ.
- ٢- كتاب أصول أبي بكر الرازي المشهور بالجصاص المتوفى سنة ٣٧٠هـ.
- ٣- كتاب تقويم الأدلة لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي المتوفى سنة ٤٣٠هـ.
- ٤- كتاب "تمهيد الفصول في الأصول" لشمس الأئمة السرخسي المتوفى

سنة ٤٢٨ هـ، المشهور بأصول السرخسي.

٥- كتاب الأصول لفخر الإسلام علي بن محمد البزودي المتوفى سنة ٤٨٢ هـ، وقد شرحه عبدالعزيز بن أحمد البخاري في كتاب سماه "كشف الأسرار".

وقد نهج على طريقة الفقهاء بعض الشافعية والمالكية فوضعوا مصنفات أصولية على طريقتهم كان من أبرز هذه المصنفات "تخريج الفروع على الأصول" لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني الشافعي، و"التمهيد" لجمال الدين الإسنوي الشافعي، و"مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول" لأبي عبدالله التلمساني المالكي.



ثالثاً: طريقة المتأخرين:

تتكون هذه الطريقة من بعض علماء الحنفية، وبعض علماء الشافعية، وتمتاز هذه الطريقة بالجمع بين طريقتي المتكلمين والحنفية؛ لأنها عُنيت بتحقيق القواعد الأصولية وإقامة البراهين والأدلة عليها كما هي طريقة المتكلمين، كما عُنيت بتطبيق هذه القواعد على الفروع الفقهية وربطها بها كما هي طريقة الحنفية.

فجاءت التصانيف على هذه الطريقة جامعة للفائدتين:

- فائدة خدمة الفقه.

- وفائدة تمحيص الأدلة والبحث في مذهب المتكلمين.

الكتب المؤلفة على هذه الطريقة:

من أشهر الكتب التي ألفت على طريقة المتأخرين ما يأتي:

١- كتاب "بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام" لمظفر الدين أحمد بن علي المشهور بابن الساعاتي الحنفي المتوفى سنة ٦٩٤ هـ، فقد جمع فيه بين كتاب الإحكام للآمدي، وكتاب كنز الوصول للإمام البزدوي.

٢- كتاب "تنقيح الأصول" وشرحه المسمى "التوضيح" وهما لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفي البخاري المتوفى سنة ٧٤٧ هـ، وقد لخص في كتابه هذا أصول البزدوي، والمحصول للرازي والمختصر لابن الحاجب.

٣- كتاب "جمع الجوامع" لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي

الشافعي المتوفى سنة ٧٧١ هـ.

٤- كتاب " التحرير " للكمال بن الهمام المتوفى سنة ٨٦١ هـ، وعليه شرحان أحدهما: يسمى "التقرير والتحبير " لمحمد بن أمير الحاج، والثاني: يسمى "تيسير التحرير" لمحمد أمين المشهور بأمير بادشاه الحنفي.

٥- كتاب "مسلم الثبوت" لمحب الدين عبدالشكور الحنفي المتوفى سنة ١١١٩هـ، وقد شرحه محمد نظام الدين الأنصاري في كتاب سماه "فواتح الرحموت".

ثم كثرت المؤلفات في الأصول، وتوالت في الظهور شارحة وموضحة للكتب المتقدمة، ومن هذه المؤلفات:

١- كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة ١٢٥٥ هـ

٢- كتاب أصول الفقه للشيخ محمد الخضري المتوفى سنة ١٣٤٥ هـ

٣- كتاب تسهيل الوصول إلى علم الأصول للشيخ محمد عبدالرحمن المحلاوي.

٤- كتاب علم أصول الفقه للشيخ عبدالوهاب خلاف.

٥- كتاب أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة المتوفى سنة ١٩٧٤م.

الأسئلة

السؤال الأول: تكلم بالتفصيل عن نشأة علم أصول الفقه؟

السؤال الثاني: من هو أول من دون علم الأصول، وما هي الأسباب التي دفعته إلى تدوينه؟

السؤال الثالث: من طرق تدوين علم الأصول: طريقة الفقهاء أو الحنفية، بين بالتفصيل مميزات هذه الطريقة، وأهم الكتب التي ألفت على منوالها؟

السؤال الرابع: من طرق تدوين علم الأصول: طريقة المتكلمين أو الشافعية، بين بالتفصيل مميزات هذه الطريقة، وأهم الكتب التي ألفت على منوالها؟

السؤال الخامس: من طرق تدوين علم الأصول: الجمع بين الطريقتين، اذكر أهم الكتب التي ألفت على منوالها؟

مباحث الأحكام

الناظر في علم أصول الفقه يجد أن مباحث أحكامه أربعة، وهي:

(١) الحكم: وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالافتضاء أو التخيير أو الوضع.

(٢) الحاكم: وهو ما صدر عنه الحكم.

(٣) المحكوم فيه: وهو فعل المكلف الذي تعلق به الحكم.

(٤) المحكوم عليه: وهو المكلف الذي تعلق الحكم بفعله.

وسوف أتناول هذه الأمور الأربعة بشيء من التفصيل في المباحث

التالية:

المبحث الأول في الحكم الشرعي

وذلك في مطلبين:

المطلب الأول: تعريف الحكم الشرعي.

المطلب الثاني: أقسامه.

المطلب الأول

في تعريف الحكم الشرعي

تعريف الحكم في اللغة:

الحكم في اللغة: هو القضاء، ويطلق على الحكمة، وأصله المنع، يقال: حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقتدر على الخروج من ذلك^(١).

تعريف الحكم في اصطلاح الأصوليين:

عرف الأصوليون الحكم الشرعي بأنه: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالافتضاء أو التخيير أو الوضع^(٢).

تعريف الحكم عند الفقهاء:

الحكم عند الفقهاء أثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالافتضاء أو التخيير أو الوضع.

فالفارق بين اصطلاح علماء الأصول واصطلاح الفقهاء: أن الحكم عند علماء الأصول نفس النص الشرعي، وعند الفقهاء فهو الأثر الذي يتطلبه ذلك النص، فقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾^(٣) حكم عند الأصوليين، أما عند الفقهاء فهو أثر هذا الخطاب أي ما تضمنه هذا النص الشرعي وهو: وجوب الصلاة.

(١) مختار الصحاح ص ٧٨، ولسان العرب ١٢/١٤٤.

(٢) بيان المختصر ١/٣٢٥، والتمهيد للإسنوي ص ٤٨، ونهاية السؤل ١/١٦، وشرح التلويح على التوضيح ١. ٢٠/، وغاية الوصول ص ٦.

(٣) سورة البقرة [٤٣].

شرح تعريف الحكم عند الأصوليين:

قوله: "خطاب": الخطاب في اللغة: توجيه الكلام نحو الغير للإفهام^(١).

والخطاب اصطلاحاً: يطلق على الكلام الذي يصح توجيهه للإفهام، سواء أفهم بالفعل أم لا، فهو من شأنه الإفهام، والمراد في التعريف المعنى الاصطلاحي؛ لأنهم يريدون به كلام الله النفسي، وهو في الأزل موصوف بكونه صالحاً للتوجيه بالفعل إذا وجد المكلف بصفات التكليف^(٢).

ولما كان الكلام النفسي خفياً على المكلفين لا اطلاع لهم عليه؛ لأنه صفة من صفات الله تعالى أقام الشارع ما يوصلهم إليه ويعرفهم به، وهو الكتاب والسنة وغيرهما من الأدلة، ولهذا سميت أدلة؛ لأنها تدل الناس وتوصلهم إلى معرفة الأحكام الخفية^(٣).

ولفظ الخطاب جنس في التعريف يشمل خطاب الله تعالى، وخطاب الإنس والجن والملائكة، وإضافة لفظ الجلالة إلى الخطاب قيد أول خرج به خطاب الإنس والجن والملائكة، فإن ذلك لا يعتبر حكماً شرعياً.

وقوله: (المتعلق بأفعال المكلفين) أي: المرتبط بأفعالهم على وجه يبين صفتها من كونها مطلوبة الفعل، أو الترك، أو مخيراً فيها، فقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾^(٤) حكم؛ لأنه خطاب ارتبط بفعل المكلف الذي هو الوفاء بالعقود على وجه يبين صفته، وهو مطلوب الفعل، وقوله تعالى:

(١) المصباح المنير ١/١٧٣، مختار الصحاح ص ٧٦.

(٢) تيسير التحرير ٢/١٣٠، وما بعدها.

(٣) أصول الفقه لزكي الدين شعبان ص ٢٢٠.

(٤) سورة المائدة من الآية ١.

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ﴾^(١) حكم؛ لأنه خطاب ارتبط بفعل هو الزنا على وجه يبين صفته وهو أنه مطلوب الترك.

"والأفعال": جمع فعل، وهو ما يدخل تحت قدرة المكلف ويتمكن من تحصيله، فيشمل كل ما يتعلق بالأفعال كالقيام والركوع والسجود في الصلاة، وما يتعلق بالأقوال: كقراءة الفاتحة في الصلاة، وما يتعلق كذلك بالاعتقاد مثل: اعتقاد الوجدانية لله تعالى.

فأفعال المكلف تعم هذه الثلاثة: عمل القلب، واللسان، والجوارح.

وقوله: "المكلفين" جمع مكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب، وهو قيد ثان خرج به فعل غير المكلف، وهو الذي لم تتوافر فيه شروط التكليف كالصبي، أو أقام به مانع من موانعه كالمجنون، فإنه لا يتعلق به خطاب تكليف.

وقوله: "بأفعال المكلفين" قيد ثالث خرج به خطاب الله المتعلق بذاته، كقوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾^(٢) والخطاب المتعلق بصفاته، كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾^(٣)، والخطاب المتعلق بفعله تعالى، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(٤) وكذا الخطاب المتعلق بالجمادات، كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نُسِيرُ الْجِبَالَ﴾^(٥)، فهذه الخطابات لا تعتبر أحكاماً شرعية؛ لعدم تعلقها بأفعال

(١) سورة الإسراء من الآية (٣٢).

(٢) سورة آل عمران من الآية (١٨).

(٣) سورة آل عمران من الآية (٤).

(٤) سورة يس من الآية (٨٢).

(٥) سورة الكهف من الآية (٤٧).

المكلفين.

وقوله: "بالاقتضاء" الاقتضاء معناه: الطلب، والطلب قد يكون طلب فعل، أو طلب ترك، وطلب الفعل إن كان جازماً فهو الإيجاب، وإن كان غير جازم فهو النذب، وطلب الترك إن كان جازماً فهو التحريم، وإن كان غير جازم فهو الكراهة، وعلى هذا فلفظ "الاقتضاء" يشمل أنواعاً أربعة من الحكم هي: الإيجاب، والنذب، والتحريم، والكراهة.

وقوله: "بالاقتضاء" قيد رابع جئ به ليخرج خطابات الله تعالى المتعلقة بأفعال المكلفين على سبيل القصص المبينة لأحوال المكلفين، والأخبار المتعلقة بأعمالهم، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾^(١)، وقوله: ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾^(٢)، فهذه خطابات يصدق عليها أنها خطاب من الشارع تتعلق بأفعال المتكلفين لما فيها من نص على أن عمل المكلف مخلوق لله تعالى، لكنها خرجت بهذا القيد؛ لعدم وجود الطلب.

وقوله: "أو التخيير" التخيير معناه التسوية بين الفعل والترك، ويسمى الإباحة^(٣).

وقوله: "أو الوضع" الوضع معناه: خطاب الله تعالى الوارد بجعل شئ سبباً لشئ أو شرطاً له، أو مانعاً منه، أو صحيحاً، أو فاسداً. وستأتي أمثلة ذلك.

و"أو" هنا للتقسيم والتنويع، فهي تبين أقسام المحدود، وهو الحكم.

(١) سورة الصافات من الآية (٩٦).

(٢) سورة غافر من الآية ٦٣.

(٣) نهاية السؤل للإسنوي ١٧/١، وأصول الفقه للشيخ أبي النور زهير ٣٦/١.

حيث ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الحكم التكليفي.

والقسم الثاني: الحكم الوضعي.

المطلب الثاني

في أقسام الحكم الشرعي

من خلال التعريف السابق للحكم الشرعي يتبين أن خطاب الله تعالى إما أن يتعلق بفعل المكلف على جهة الاقتضاء أو التخيير أو يتعلق به على جهة الوضع، وقد اصطلح الأصوليون على تسمية الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير بالحكم التكليفي، وعلى تسمية الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الوضع بالحكم الوضعي.

وبناء على هذا ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين:

الأول: الحكم التكليفي: وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.

وسمي الحكم التكليفي بهذا الاسم؛ لما فيه من الكلفة والمشقة، حيث يتضمن تكليف الإنسان بالفعل أو الترك أو تخييره بين الفعل والترك^(١).

الثاني: الحكم الوضعي: وهو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل شئ سببا لشيء آخر أو شرطاً له، أو مانعاً منه، أو صحيحاً أو فاسداً.

وسمي الحكم الوضعي بهذا الاسم؛ لأن الشارع وضع الأسباب والشروط والموانع علامات لأحكام تكليفية، وجوداً وانتفاءً، بمعنى أنه يقول: إذا زالت الشمس مثلاً فقد وضعت وجوب الصلاة، وإذا تم النصاب والحوال فقد وضعت وجوب الزكاة، وإذا حصل الحيض فقد وضعت سقوط الصلاة

(١) مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص ١١، وأصول الفقه للدكتور/ عبدالكريم زيدان

والصوم وقس على هذا^(١).

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:

يشترك الحكم التكليفي، والحكم الوضعي في أن كلا منهما خطاب الشارع ويختلفان في أمور منها:

الأمر الأول: أن الحكم التكليفي يقصد به التكليف بالفعل أو الترك، أو التخيير بينهما، بخلاف الحكم الوضعي، فلا تكليف ولا تخيير فيه، بل هو خطاب بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه.

الأمر الثاني: أن الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف بالفعل وأن يكون في مقدوره واستطاعته كالصلاة والزكاة، فلا يصح التكليف بالمجهول، وبما ليس في قدرة المكلف واستطاعته، أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه العلم كالتأثم يتلف شيئاً حال نومه، فإنه يضمن وإن لم يعلم، ولا يشترط فيه القدرة، فالحكم الوضعي قد يكون في مقدور المكلف، كالسرقة التي هي سبب في القطع، فإن السرقة من فعل المكلف وفي مقدوره، وقد يكون غير مقدور له: كدلوك الشمس الذي هو سبب في وجوب الصلاة؛ لأن الدلوك ليس من فعل الإنسان، فلا قدرة له عليه.

الأمر الثالث: أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف، أما الوضعي فقد يتعلق بفعل المكلف، وقد يتعلق بفعل غير المكلف، فلو أتلّفت الدابة أو الصبي شيئاً ضمن صاحب الدابة، والولي في مال الصبي،

(١) إرشاد الفحول ٢٦/١، ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص ٤٨.

وليس هذا من باب التكليف، وإنما من قبيل ربط الأحكام بالمسببات^(١).

فائدة:

قال ابن النجار الحنبلي: (قد يجتمع خطاب التكليف وخطاب الوضع في شيء واحد، كالزنا، فإنه حرام، وسبب للحد. وقد ينفرد خطاب الوضع، كأوقات العبادات وكون الحيض مانعا من الصلاة والصوم ونحوهما. وكون البلوغ شرطاً للتكليف، وحولان الحول شرطاً لوجوب الزكاة.

وأما انفراد خطاب التكليف: فقال في "شرح التنقيح": لا يتصور، إذ لا تكليف إلا له سبب، أو شرط أو مانع. قال الطوفي في "شرحه": هو أشبه بالصواب^(٢).

(١) التمهيد للإسنوي ص ١١٦، والبحر المحيط للزركشي ١/١٧١.

(٢) شرح الكوكب المنير ١/٣٤٣.

الأسئلة

السؤال الأول: عرف الحكم الشرعي، مبينا الفرق بين تعريفه عند الأصوليين والفقهاء؟

السؤال الثاني: ما هي أقسام الحكم الشرعي، وما هي أوجه الفرق بينها؟

السؤال الثالث: ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟

أقسام الحكم التكليفي

ينقسم الحكم التكليفي باعتبارات:

الأول: باعتبار ذات الخطاب.

الثاني: باعتبار الفعل الذي تعلق به الخطاب.

الثالث: باعتبار موافقته للدليل ومخالفته له.

وإليك بيان هذه الأقسام

أولاً: أقسام الحكم التكليفي باعتبار ذات الخطاب:

ينقسم الحكم التكليفي باعتبار ذات الخطاب إلى خمسة أقسام، هي: الإيجاب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة.

ووجه هذا التقسيم:

أنه سبق وقد ذكرنا أن الحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالافتضاء أو التخيير، والافتضاء هو الطلب، والطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الفعل: إما يكون على سبيل الجزم أو لا، فالأول هو الإيجاب، والثاني هو الندب، وطلب الترك إما أن يكون على سبيل الجزم، أو لا، فإن كان الأول فهو التحريم وإن كان الثاني فهو الكراهة، وأما المخير بين طلب الفعل وطلب الترك فهو الإباحة^(١).

الأول: الإيجاب: وهو خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلباً جازماً.

شرح التعريف:

(فالخطاب) جنس في التعريف يشمل كل خطاب سواء أكان طالباً للفعل أم للترك، أم كراهة، أم إباحة.

(الطالب)، قيد في التعريف خرج به الإباحة، فإنها لا طلب فيها أصلاً.

(للفعل) قيد خرج به التحريم والكراهة، فالطلب فيهما طلب ترك للفعل.

(١) إرشاد الفحول ٢٥/١، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ١٠.

(جازما) قيد خرج به النذب، فإن الطلب فيه غير جازم^(١).

ومثاله: قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾^(٢) فهو خطاب طالب لفعل الصلاة طلبا جازما.

الثاني: النذب: وهو خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلباً غير جازم.

وشرح هذا التعريف يعرف من شرح تعريف الإيجاب.

ومثاله:

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾^(٣) فهذا خطاب من الله تعالى يتضمن طلب كتابة الدين لا على سبيل الجزم، وإنما على سبيل النذب.

ويمكن التمثيل للنذب بكل نص شرعي أمر للمكلف بفعل من الأفعال، ووجدت قرينة تصرفه عن الوجوب إلى النذب.

الثالث: التحريم: وهو خطاب الله تعالى الطالب للترك طلبا جازما.

ومثاله:

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ﴾^(٤) فهو خطاب من الله تعالى طالب لترك الفعل تركا جازما.

ويمكن التمثيل للتحريم بكل نص شرعي فيه نهي للمكلف عن فعل

(١) أصول الفقه لأبي النور زهير ٤٥/١.

(٢) سورة البقرة من الآية ١١٠.

(٣) سورة البقرة من الآية ٢٨٣.

(٤) سورة الإسراء من الآية ٣٢.

من الأفعال، ولم توجد قرينة تصرفه عن التحريم إلى غيره.

الرابع: الكراهة: وهي خطاب الله تعالى الطالب للترك طلباً غير جازم.

وذلك مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾^(١)، فهو خطاب من الله تعالى طالب للترك الفعل تركاً غير جازم.

الخامس: الإباحة: وهي خطاب الله تعالى المخير بين الفعل والترك.

مثاله: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٢) فطلب الانتشار في الأرض بعد أداء صلاة الجمعة خطاب من الله تعالى ليس على سبيل الإلزام، وإنما هو طلب مخير بين الفعل والترك.



(١) سورة المائدة آية ١٠١.

(٢) سورة الجمعة آية (١٠).

الأسئلة

السؤال الأول: يتقسم الحكم التكليفي باعتبار ذات الخطاب إلى خمسة أقسام، بين وجه هذا التقسيم؟

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (x) أمام العبارة الخطأ مع التعليل فيما يأتي:

- ١- الإيجاب هو خطاب الله تعالى الطالب للترك طلباً جازماً.
- ٢- الإباحة هي خطاب الله تعالى المقتضي للتخيير بين الفعل والترك.

ثانياً: أقسام الحكم التكليفي باعتبار الفعل الذي تعلق به الخطاب:

ذكرنا سابقاً أن الحكم التكليفي ينقسم باعتبار ذاته إلى خمسة أقسام، وهي: الإيجاب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة، وهذا الحكم الذي تعلق به خطاب الشارع له متعلقات؛ لأن فعل المكلف الذي يتعلق به الإيجاب يسمى واجبا، والذي يتعلق به الندب يسمى مندوبا، والذي يتعلق به التحريم يسمى حراما، والذي يتعلق به الكراهة يسمى مكروها، والذي يتعلق به الإباحة يسمى مباحاً.

فهذه أقسام خمسة: وهي ليست أقساما للحكم التكليفي نفسه وإنما هي أقسام للفعل الذي يتعلق به الحكم. وهذا التقسيم هو الذي جرى عليه جمهور الأصوليين.

أما الحنفية: فقد زادوا قسمين، وهما: الفرض، والمكروه تحريماً.

وسبب ذلك: أن الحنفية لاحظوا حال الدليل الذي يدل على الحكم من حيث القطعية أو الظنية، فما طلب الشارع فعله طلباً جازماً بدليل قطعي، كالكتاب أو الحديث المتواتر، فهو الفرض، مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، وما طلب الشارع فعله طلباً جازماً بدليل ظني، كالخبر الآحاد، أو القياس فهو الواجب، مثل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)^(١).

وما طلب الشارع تركه طلباً جازماً بدليل قطعي فهو الحرام، مثل

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها... ١٥١/١ ح رقم (٧٥٦).

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنى﴾، وما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني فهو المكروه تحريما: كأكل لحم الضب، وترك صلاة الوتر.

وعلى ذلك فأقسام الحكم عند الحنفية سبعة، وهي:

- | | | |
|-----------|-------------------|--------------------------|
| ١- الفرض | ٢- الواجب | ٣- المندوب |
| ٤- الحرام | ٥- المكروه تحريما | ٦- المكروه تنزيها |
| | | ٧- المباح ^(١) |

(١) تيسير التحرير ١٣٥/٢، وأصول الفقه للبرديسي ص ٥٨، وما بعدها.

القسم الأول: الواجب

تعريف الواجب:

الواجب في اللغة: الساقط والثابت، تقول: وجب يجب وجبة، أي: سقط، ووجبت الشمس وجبا ووجوبا، أي: غابت.

ويأتي بمعنى: لزم وثبت، يقال: وجب الحق والبيع، أي: لزم وثبت^(١).

وأما الواجب في الاصطلاح:

فهو الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، وهذا ما اختاره البيضاوي^(٢).

شرح التعريف:

(الذي يذم) أي: الفعل الذي يذم فالفعل جنس للأحكام التكليفية الخمسة، وقوله: يذم احتراز عن المندوب والمكروه والمباح لأنه لا ذم فيها.

(شرعا) إشارة إلى أن الذم لا يثبت إلا بالشرع.

(تاركه) احتراز عن الحرام فإنه يذم شرعا فاعله.

والمراد: يذم تاركه أن يرد في كتاب الله تعالى، أو في سنة رسوله، أو إجماع الأمة ما يدل على أنه بحالة لو تركه لكان مستنقضا وملوما بحيث ينتهي الاستنقاص واللوم إلى حد يصلح لترتب العقاب.

و (قصدا) أتى به لبيان أن المكلف لا يذم على ترك الواجب إلا إذا

(١) المصباح المنير ٦٤٨/٢، ومختار الصحاح ص ٣٣٣.

(٢) نهاية السؤل مع المنهاج ص ٢١.

قصد الترك، وإلا فلا ذم، فيخرج به النائم والناسي، فلا ذم على الترك حينئذ.

(مطلقا) أي: الترك في جميع الأوقات بالنسبة للواجب الموسع، والترك لجميع الخصال بالنسبة للواجب المخير، والترك من جميع المكلفين بالنسبة للواجب الكفائي^(١).

أساليب الواجب:

يرد الواجب بالصيغ الآتية:

- ١- فعل الأمر، نحو قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾^(٢).
- ٢- صيغة المصدر، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾^(٣).
- ٣- الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، نحو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾^(٤).
- ٤- اسم فعل الأمر، نحو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾^(٥).

وهناك ألفاظ عديدة تدل على الأمر بمدلولها لا بلفظها، نحو قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ

(١) نهاية السؤل ص ٢٢، وأصول الفقه لأبي النور زهير ٤٧/١.

(٢) سورة الكوثر آية رقم (٢).

(٣) سورة النساء آية رقم (٩٢).

(٤) سورة الطلاق آية رقم (٧).

(٥) سورة المائدة آية رقم (١٠٥).

لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١﴾،
وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (٢).

حكم الواجب:

أنه يلزم الإتيان به، ويثاب فاعله، ويعاقب تاركه، ويكفر من أنكره إذا
ثبت بدليل قطعي (٣).

الفرض والواجب:

الفرض والواجب مترادفان عند جمهور الأصوليين، وهو ما طلب
الشارع فعله طلبا جازما، سواء أكان ذلك الطلب بدليل قطعي أم كان بدليل
ظني.

بينما ذهب الحنفية إلى التفريق بينهما، حيث قالوا: الفرض ما ثبت
بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني (٤).

قال الإسنوي في التمهيد: (الفرض والواجب عندنا مترادفان. وقالت
الحنفية: إنهما متباينان، فقالوا: إن ثبت التكليف بدليل قطعي كالكتاب
والسنة المتواترة فهو الفرض كالصلوات الخمس، وإن ثبت بدليل ظني كخبر
الواحد والقياس المظنون فهو الواجب ومثلوه بالوتر) (٥).

وقد رتب الحنفية بناء على هذه التفرقة كثيرا من الآثار الفقهية،

(١) سورة البقرة آية رقم (٢١٦).

(٢) سورة آل عمران آية رقم (٩٧). وينظر: أصول الفقه للبرديسي ص ٦١.

(٣) أصول الفقه لزكي الدين شعبان ص ٢١٨.

(٤) التمهيد للإسنوي ص ٥٨، والبحر المحيط للزركشي ٢٤٠/١.

(٥) التمهيد للإسنوي ص ٥٨.

منها: قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عندهم، وقراءة ما تيسر من القرآن فيها فرض، وهذه التفرقة جاءت من ناحية أن دليل قراءة الفاتحة في الصلاة، وهو قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)^(١) ظني؛ لأنه خبر آحاد، أما دليل قراءة بعض القرآن في الصلاة وهو قوله تعالى: ﴿فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾^(٢) قطعي، فإذا ترك المصلي قراءة الفاتحة فصلاته صحيحة، أما إذا ترك المصلي قراءة ما تيسر من القرآن فصلاته باطلة ولزمه إعادتها^(٣).

أقسام الواجب:

لِلوَجِبِ أَقْسَامٌ كَثِيرَةٌ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ:

- ١- فينقسم باعتبار ذاته، أو باعتبار تعيين المطلوب وعدم تعيينه إلى: واجب معين، وواجب مخير.
- ٢- وينقسم باعتبار وقت أدائه إلى: واجب مطلق، وواجب مقيد.
- ٣- وينقسم باعتبار فاعله إلى: واجب عيني، وواجب كفائي.
- ٤- وينقسم باعتبار تقديره وعدم تقديره إلى: واجب محدد، وواجب غير محدد^(٤).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها... ١٥١/١ ح رقم (٧٥٦)، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.. ٢٩٥/١ ح رقم (٣٩٤).

(٢) سورة المزمل آية رقم (٢٠).

(٣) أصول الفقه للبرديسي ص ٦٠.

(٤) البحر المحيط للزركشي ٢٤٦/١.

وبيان هذه الاقسام كالتالي:

التقسيم الأول:

تقسيم الواجب باعتبار ذاته، أو باعتبار تعيين المطلوب وعدم تعيينه
يتقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى قسمين: واجب معين، وواجب
مخير.

الواجب المعين:

هو ما طلبه الشارع طلباً جازماً بعينه من غير تخير بين أفراد
المختلفة.

مثاله: الصلاة، والزكاة، وأداء ثمن المشتري، وأجر المستأجر،... وأكثر
الواجبات من هذا النوع^(١).

يقول الطوفي: (الواجب، إما أن يكون معيناً، كإعتاق هذا العبد، مثل
أن ينذر عتق هذا العبد المعين، أو عتق زيد من عبده، فيكون مخاطباً
بعتقه على التعيين، وكذلك من نذر الصدقة بمال بعينه، كهذه الدنانير، أو
الإبل أو الخيل ونحوه، كان مخاطباً بالصدقة به بعينه حسب ما التزمه
بالنذر. وكذا لو فرض أن الله تعالى أوجب التكفير على عباده أو بعضهم،
في كفارة اليمين أو غيرها، بخصلة معينة من خصال الكفارة المشروعة،
كالإعتاق أو الإطعام أو الكسوة، وجبت تلك الخصلة بعينها)^(٢).

(١) أصول الفقه للبرديسي ص ٦٧.

(٢) شرح مختصر الروضة ٢٧٩/١.

وحكم هذا الواجب: أنه لا تبرأ ذمة المكلف إلا بفعله وأدائه بعينه^(١).

الواجب المخير:

هو ما طلبه الشارع طلباً جازماً لا بعينه من أشياء معلومة معينة^(٢).

مثاله:

١- كفارة اليمين في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ...﴾^(٣)، فالله تعالى أوجب على من حنث في يمينه واحد من ثلاثة أمور: أن يطعم عشرة مساكين، أو يكسوهم، أو يعتق رقبة، فالواجب أي واحد من هذه الأمور الثلاثة، والخيار للمكلف في تخصيص واحد بالفعل^(٤).

٢- فدية الأذى في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكِ﴾^(٥)، فقد أوجب الله تعالى الفدية على الحاج الذي يحلق رأسه لمرض أو أذى قبل بلغو الهدى محله، وخيره بين الصيام أو الصدقة أو النسك أي ذبح شاة، فالواجب أي واحد من هذه الأمور الثلاثة، وإذا فعله سقط عنه

(١) أصول الفقه للشيخ خلاف ص ١١١، وأصول الفقه للبرديسي ص ٦٧.

(٢) شرح مختصر الروضة ٢٧٩/١.

(٣) سورة المائدة آية رقم (٨٩).

(٤) أصول الفقه للشيخ خلاف ص ١١١.

(٥) سورة البقرة آية رقم (١٩٦).

غيره^(١).

حكم الواجب المخير:

لزوم الإتيان بأحد الخصال المخير فيها على الجملة، وبراءة ذمته منه إذا أتى بأحد هذه الخصال، فإن لم يأت بواحدة منها كان آثماً مستحقاً للعقاب^(٢).

التقسيم الثاني:

تقسيم الواجب باعتبار وقت أدائه

ينقسم الواجب المقيد بهذا الاعتبار إلى قسمين: واجب مطلق، وواجب

مقيد

الواجب المطلق:

هو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً ولم يعين وقتاً لفعله.

مثاله:

١- كفارة اليمين، فمن حنث في يمين حلف بها إن شاء كفر عقب الحنث مباشرة، وإن شاء تأخر عن ذلك إلى الوقت الذي يختار؛ وذلك لأن النص الذي أوجب كفارة اليمين مطلق عن الوقت، قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ

(١) شرح مختصر الروضة ٢٨٤/١.

(٢) أصول الفقه للشيخ خلاف ص ١١١، وأصول الفقه للبرديسي ص ٦٧.

أَيَّمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ... ﴿١﴾

٢- النذر المطلق: كما لو نذر المكلف أن يصوم ثلاثة أيام - مثلاً - فإنه يجب عليه أداء ما نذر، غير أن هذا الأداء لا يتقيد بزمن معين^(٢).

حكم الواجب المطلق:

أنه يجوز للمكلف أن يفعله في أي وقت شاء، ولا إثم عليه إذا أداه في أي وقت^(٣).

الواجب المقيد:

هو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً في وقت معين، بحيث لا يجوز الأداء قبله ويأثم المكلف بالتأخير عنه.

مثاله:

١- الصلوات الخمس، فلا تجب قبل وقتها، ويأثم المكلف إن أخرها عنه بغير عذر.

٢- صوم رمضان، فلا يجب الصوم قبل رؤية الهلال، ولا يجوز تأخيره بعد فوات الشهر إلا لعذر، ومثله كل واجب عين الشارع له وقتاً^(٤).

حكم الواجب المقيد:

أنه يجب أدائه في الوقت الذي حدده الشارع، فلا يجوز الأداء قبل

(١) سورة المائدة آية رقم (٨٩).

(٢) أصول الفقه للشيخ الخضري ص ٣٩، وأصول الفقه للزحيلي ص ٤٩.

(٣) أصول الفقه للزحيلي ص ٤٩.

(٤) أصول الفقه للشيخ الخضري ص ٣٩، وأصول الفقه للزحيلي ص ٤٩.

هذا الوقت، ويأثم المكلف بالتأخير عنه.

قال الشاطبي: (ما حدَّ له الشارع وقتاً محدوداً من الواجبات أو المندوبات؛ فإيقاعه في وقته لا تقصير فيه شرعاً، ولا عتب، ولا ذم، وإنما العتب والذم في إخراجهِ عن وقته)^(١).

فالواجب المؤقت في الحقيقة واجباً فعل الواجب وفعله في وقته، فمن فعل الواجب بعد وقته فقد فعل أحد الواجبين وهو الفعل المطلوب، وترك الواجب الآخر وهو فعله في وقته، فيأثم بترك هذا الواجب بغير عذر^(٢).

أقسام الواجب المقيد:

ينقسم الواجب المقيد إلى ثلاثة أقسام:

واجب موسع، وواجب مضيق، وواجب ذو شبهين

أولاً: الواجب الموسع:

هو الذي يتسع وقته لفعله ويتسع لفعل غيره من جنسه.

مثاله: صلاة الظهر، فإن وقتها يتسع لها ويتسع لغيرها مما هو من جنسها من الصلوات الأخرى، فلا ينصرف الفعل إلى المقصود إلا بالنية المعينة له، فلو صلى إنسان في وقت الظهر أربع ركعات ونوى أداء فرض الظهر كانت صلاته أداءً له، ولو نوى بصلاته التطوع كانت صلاته تطوعاً^(٣).

(١) الموافقات ١/٢٤٠.

(٢) أصول الفقه للشيخ خلاف ص ١٠٨.

(٣) تقريب الوصول لابن جزي ص ١٧٠، وأصول الفقه للبرديسي ص ٦٣.

حكم الواجب الموسع:

أنه يجوز للمكلف فعله في أي جزء من أجزاء الوقت، في أوله وآخره ووسطه، وما بين ذلك منه، ولا يَأْثَمُ المكلف إلا إذا ترك فعله في جميع الوقت^(١).

لكن إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة الموسعة تضيقت عليه العبادة، ولا يجوز إخراجها عن الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده؛ لأن التكليف في الفروع دائر مع الظن^(٢).

ثانياً: الواجب المضيق:

ويقال له المساوي وهو الذي يكون وقته المحدد له يسعه ولا يسع غيره من جنسه، أي أن وقته مساوياً لفعله لا يزيد عنه ولا ينقص.

مثاله: صوم رمضان، فإن وقته لا يتسع إلا للصيام المفروض فقط، ولا يسع غيره، ولذلك يصح أداء صوم رمضان بمطلق النية، ويصح بنية غيره؛ لأن كل صوم أدى في رمضان يقع عن صوم رمضان^(٣).

حكم الواجب المضيق:

أنه يجب أدائه في الوقت الذي حدده الشارع لأدائه، ولا يجوز أن يؤدي في الوقت المضيق غير الواجب الذي حُدِّدَ هذا الوقت لأدائه فيه^(٤).

(١) الإحكام للآمدي ١/١٠٥، وشرح مختصر الروضة ١/٣١٢، وأصول الفقه لأبي النور زهير ٤٧/١، وأصول الفقه للزحيلي ص ٥٢.

(٢) التمهيد للإسنوي ص ٦٤.

(٣) شرح مختصر الروضة ١/٣١٢، والإبهاج ٢/٢٥٩، وأصول الفقه للبرديسي ص ٦٣.

(٤) أصول الفقه للزحيلي ص ٥٠.

ثالثاً: الواجب ذو الشبهين:

وهو الذي لا يتسع وقته لأداء غيره من جهة ويتسع لغيره من جهة أخرى، أي: يكون موسعاً من جهة ومضيقاً من جهة أخرى.

مثاله: الحج، فإنه لا يتسع وقته -وهو: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة- لغيره من جنسه من جهة أن المكلف لا يؤدي في العام إلا حجا واحداً، ويتسع لغيره من جنسه من جهة أن مناسك الحج لا تستغرق كل أشهره، فلو فعل أنسان في أشهر الحج أعمالاً أخرى من جنس أعمال الحج لا يعتبرها الشارع حجا آخر؛ لأن الحج عمل يجب أن تتصل أجزاؤه بعضها ببعض في خلال وقت الحج دون أن يتخلله شيء آخر من جنسه على أنه عمل من أعمال حج آخر، فمن جهة عدم اعتبار هذه الأعمال واجب مضيق، ومن جهة اتساع وقت الحج لهذه الأعمال واجب موسع^(١).

فرع:

الواجب المقيد قد يوصف بالأداء، أو القضاء، أو الإعادة، أو التعجيل؛ وذلك لأن الواجب إن وقع في وقته المعين ولم يسبق بأداء مختل فأداء، وإلا فإعادة، وإن وقع بعد وقته المعين فإنه يكون قضاء، وإن وقع قبل وقته المعين بإجازة الشارع فتعجيل، وبيان كل مصطلح كالتالي:

والأداء: هو فعل الواجب في وقته المقدر له شرعاً، وذلك كمن صلى الظهر أو العصر في وقته المحدد، فإنه يسمى أداء.

والقضاء: هو فعل الواجب بعد خروج وقته المقدر له شرعاً، وذلك

(١) أصول الفقه للبرديسي ص ٦٣.

كمن صلى الصبح بعد طلوع الشمس، أو صلى الظهر بعد دخول وقت العصر.

والإعادة: هي فعل الواجب في وقته بعد تقدم إيقاعه لخلل واقع في الفعل الأول، وذلك كمن صلى الظهر، ثم حصل خلل في الأداء بأن كان غير مستوف لأركانه وشروطه، فإنه يفعلها ثانيا في هذا الوقت مستوفيا لأركانه وشروطه، وهذا الفعل هو الإعادة.

والتعجيل: هو فعل الواجب قبل وقته المحدد له شرعا حيث جوزه الشارع، وذلك كإخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان^(١).

التقسيم الثالث:

تقسيم الواجب باعتبار فاعله

ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى قسمين:

١- واجب عيني. ٢- واجب كفائي.

الواجب العيني:

هو ما طلب الشارع حصوله من كل فرد من أفراد المكلفين، ولا يجزئ قيام مكلف به عن آخر.

مثاله: الصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، وبر الوالدين، وترك شرب الخمر، والكف عن الزنا.

سبب تسميته بهذا الاسم:

(١) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٦٠/٣، وروضة الناظر ص ١٨٤، ومذكرة في أصول الفقه ص ٥٥، وأصول الفقه للزحيلي ص ٥٦.

وسمي الواجب عينياً؛ لأن كل مكلف يتوجه إليه الخطاب ولا تبرأ ذمته إلا بفعله حتى لو أداه جميع المكلفين دونه لا يسقط التكليف عنه.

حكمه:

أنه يلزم الإتيان به من كل واحد من المكلفين ولا يسقط طلبه بفعل بعض المكلفين دون بعض^(١).

الواجب الكفائي:

هو ما طلب الشارع حصوله من مجموع المكلفين لا من جميعهم، بحيث إذا قام به بعض المكلفين فقد أدى الواجب وسقط الإثم والخرج عن الباقيين، وإذا لم يقم به أي فرد من أفراد المكلفين أثموا جميعاً.

مثاله: الجهاد في سبيل الله، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصلاة على الموتى.

فهذه الواجبات وما يماثلها لم يطلب الشارع حصولها من جميع المكلفين، وإنما طلب حصولها في الأمة من غير نظر إلى الشخص الذي يفعلها؛ لأن المصلحة تتحقق بوجودها من بعض المكلفين دون توقف على قيام كل مكلف بها.

حكم الواجب الكفائي:

أنه إذا أتى أحد المكلفين به سقط الطلب عن الباقيين، وارتفع الإثم عن الجميع، وإذا لم يأت به أحد أثم الجميع^(٢).

(١) أصول الفقه للزحيلي ص ٦٠، وأصول الفقه للبرديسي ص ٦٥.

(٢) أصول الفقه للزحيلي ص ٦٠، وأصول الفقه للبرديسي ص ٦٥.

الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي:

بعد أن ذكرنا تعريف الواجب العيني والواجب الكفائي يتبين لنا أن القصد في الواجب الكفائي وقوع الفعل نفسه؛ لما يترتب عليه من جلب مصلحة أو درء مفسدة بقطع النظر عن فاعله، أما الواجب العيني فقصد الشارع فيه توجه الخطاب إلى الفاعل نفسه حتى إذا عجز عن القيام به لم يطلب الشارع تحصيله من غيره؛ لأن هدف الشارع هو المكلف وليس فعله^(١).

قال الزركشي: (المقصود من فرض الكفاية وقوع الفعل من غير نظر إلى فاعله، بخلاف فرض العين فإن المقصود منه الفاعل، وجعله بطريق الأصالة)^(٢).

التقسيم الرابع:

باعتبار تقديره وعدم تقديره

ينقسم الواجب باعتبار تقديره وتحديد من الشارع وعدم تقديره إلى قسمين:

القسم الأول: واجب محدد.

القسم الثاني: واجب غير محدد.

(١) البحر المحيط للزركشي ٣٢١/١، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ٢٨، وأصول الفقه للبرديسي ص ٦٥.

(٢) البحر المحيط للزركشي ٣٢١/١.

أولاً: الواجب المحدد:

هو الذي عين الشارع له مقداراً معلوماً، بحيث لا تبرأ ذمة المكلف من هذا الواجب إلا إذا أداه على الوجه الذي عينه الشارع وبالمقدار الذي حدده.

مثاله: الصلوات الخمس، والزكاة، والديون المالية، فكل فريضة من الصلوات الخمس تنشغل بها ذمة المكلف ولا تبرأ منها حتى تؤدي بعدد ركعاتها وأركانها وشروطها، وزكاة كل مال واجبة فيه الزكاة مشغولة بها ذمة المكلف حتى تؤدي بمقدارها في مصرفها، وكذلك ثمن المشتري وأجر المستأجر وكل واجب يجب مقداراً معلوماً بحدود معينة.

ويدخل في الواجب المحدد من نذر أن يتبرع بمبلغ معين لمشروع خيري فالواجب عليه بالنذر واجب محدد^(١).

حكم الواجب المحدد:

أنه يجب ديناً في ذمة المكلف، وتصح المطالبة به من غير توقف على القضاء أو الرضا، ولا تبرأ ذمته منه إلا بأدائه على الوجه الشرعي^(٢).

ثانياً: الواجب غير المحدد:

هو الذي لم يعين الشارع مقداره بل طلبه من المكلف من غير تحديد وتقدير.

مثاله: الإنفاق في سبيل الله تعالى، والتعاون على البر والتقوى،

(١) أصول الفقه للشيخ خلاف ص ١١٠، وأصول الفقه للبرديسي ص ٦٨.

(٢) أصول الفقه للزحيلي ص ٥٩.

والتصدق على الفقراء إذا وجب بالندى، وإطعام الجائع وإغاثة الملهوف.. وغير ذلك من الواجبات التي لم يحددها الشارع؛ لأن المقصود بها سد الحاجة، ومقدار ما تسد به الحاجة يختلف باختلاف الحاجات والمحتاجين والأحوال.

حكم الواجب غير المحدد:

أنه لا يثبت ديناً لا يجب ديناً في الذمة ولا تجوز المقاضاة به، لأن الذمة لا تشغل إلا بمعين والمقاضاة لا تكون إلا بمعين، حتى يتمكن المكلف من القيام به وإبراء ذمته منه^(١).



(١) أصول الفقه للشيخ خلاف ص ١١٠، أصول الفقه للزحيلي ص ٥٩.

الأسئلة

السؤال الأول: اذكر بإيجاز أقسام الحكم التكليفي باعتبار الفعل الذي

تعلق به الخطاب، مبينا وجهة نظر الحنفية في هذا التقسيم؟

السؤال الثاني: ما المقصود بالواجب المخير، والواجب المضيق، مع التمثيل

لما تذكر؟

السؤال الثالث: بين أقسام الواجب باعتبار تقديره وعدم تقديره، مع

التعريف والتمثيل لكل قسم؟

القسم الثاني: المندوب

تعريف المندوب:

المندوب في اللغة: مأخوذ من النذب، وهو الدعاء إلى أمر مهم، يقال: ندبه لأمر: دعاه وحثه^(١).

وفي الاصطلاح: ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم، وقيل: ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه، وهو اختيار البيضاوي^(٢).

أسماء المندوب:

من أسماء المندوب: السنة، والنافلة، والمرغب في، والمستحب، والنفل، والتطوع، والإحسان.

وهذه الأسماء مترادفة عند أكثر الشافعية وجمهور الأصوليين.

وفرق القاضي حسين من الشافعية بينها فقال: السنة: ما واطب عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والمستحب: ما فعله مرة أو مرتين، والتطوع: ما ينشئه الإنسان باختياره.

وأما المالكية قالوا: السنة ما واطب عليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على فعله مظهراً له، والنافلة أنزل رتبة من الفضيلة التي هي أنزل رتبة من السنة^(٣).

هل المندوب مأمور به؟

اختلف الأصوليون في ذلك على قولين:

(١) المصباح المنير ٥٩٧/٢، ومختار الصحاح ص ٣٠٧.

(٢) تقريب الوصول ص ١٦٩، ونهاية السؤل مع المنهاج ص ٢٤، والإبهاج ١٤١/٢.

(٣) الإبهاج ١٥٧/٢، والبحر المحيط للزركشي ٣٧٧/١.

القول الأول: أن المندوب مأمور به، وبه قال الإمام الشافعي، وأحمد، وأكثر أتباعهما، واختاره المحققون من الحنفية، وهو وجه عند المالكية.

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: أن فعل المندوب يسمى طاعة باتفاق، وذلك لما فيه من الامتثال لأمر الشارع، والامتثال للأمر يسمى طاعة، فالمندوب امتثال للأمر فهو مأمور به.

الدليل الثاني: أن الأمر ينقسم لغة إلى قسمين: أمر إيجاب، وأمر ندب، وكما أن الواجب مأمور به، فكذلك يكون المندوب مأموراً به^(١).

القول الثاني: أن المندوب غير مأمور به حقيقة، وإنما هو مأمور به مجازاً، وبه قال أبو الحسن الكرخي، والجصاص من الحنفية، وأبو إسحاق الشيرازي، وأبو حامد الإسفراييني، ونقل عن أكثر الشافعية، وهو وجه للمالكية.

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: لو كان المندوب مأموراً به حقيقة لكان تركه معصية، والمعصية معاقب عليها لمخالفة الأمر، مع أن العلماء اتفقوا على أن ترك المندوب لا يكون معصية، وأن التارك لا يعاقب فاعله، ولا يذم -كما سبق في حكمه- فكان المندوب مأموراً به مجازاً فقط.

(١) المستصفى للغزالي ص ٦٠، وبيان المختصر ٣٩٢/١، والبحر المحيط للزركشي ٣٨٠/١، والوجيز في أصول الفقه لمحمد الزحيلي ص ٣٣٨.

وأجيب عن هذا الدليل:

بأن الندب اقتضاء لا تخيير فيه؛ لأن التخيير عبارة عن تسوية بين أمرين، فإذا رجح جهة الفعل بربط الثواب به ارتفعت التسوية والتخيير، والله تعالى يقتضي من عباده ما فيه صلاحهم، ويقتضي بالندب لنيل الثواب، وأما القول بأن تاركه لا يسمى عاصياً فسببه أن العصيان اسم ذم مختص بمخالفة أمر الإيجاب، وقد أسقط الذم عن المندوب، ويسمى تاركه مخالفاً وغير ممتثل، كما يسمى فاعله موافقاً ومطيعاً.

الدليل الثاني: أن الأمر حقيقة في لفظ "افعل"، وهذا اللفظ حقيقة في الإيجاب فقط، فالأمر حقيقة في الإيجاب، ولا يكون حقيقة في الندب^(١).

هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه، بل الإنسان مخير بين إتمامه أو قطعه، وبه قال الشافعية، والحنابلة، واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر)^(٢)، فأجاز النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع صيام النفل بدون

(١) البحر المحيط للزركشي ٣٨١/١، والوجيز في أصول الفقه لمحمد الزحيلي ص ٣٣٩.

(٢) أخرجه الترمذي في سننه، أبواب: الصوم، باب: ما جاء في إفطار الصائم المتطوع ١٠١/٢ ح رقم (٧٣٢)، وقال: (حديث أم هانئ في إسناده مقال، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وغيرهم: أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه، إلا أن يحب أن يقضيه).

إثم ولا قضاء، فيدل على أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه.

الدليل الثاني: أنه لو صار النفل بالشروع فيه واجبا لترتب عليه ثواب الواجبات دون النوافل؛ إذ ثواب الواجبات أضعاف ثواب النفل، وهذا لم يقل به أحد^(١).

القول الثاني: أن المندوب يلزم بالشروع فيه، فإذا شرع المكلف في أداء المندوب، فإنه يجب عليه إتمامه، وإذا لم يتمه وجب عليه القضاء، وبه قال الحنفية والمالكية^(٢).

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾^(٣)، وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى عن إبطال الأعمال مطلقا، وهذا يعم الأعمال الواجبة والأعمال المندوبة، والنهي المطلق يفيد التحريم، فيكون الإبطال حرام، وترك الحرام واجب، فيكون إتمام ما شرعنا فيه واجبا، سواء كان واجبا أصلاً أم مندوباً.

الدليل الثاني: أن النفل يتقلب واجبا بالنذر ويجب أدائه، والنذر صار لله تعالى بطريق القول، أما النفل الذي يشرع فيه فإنه صار لله تعالى بطريق الفعل، وما صار بطريق الفعل أولى مما صار بطريق القول^(٤).

(١) المحصول للرازي ٢/٢١١، وحاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع ١/١٢٧،

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع ١/٢٦٤، وأصول الفقه للزحيلي ص ٧٩.

(٢) المراجع السابقة.

(٣) سورة محمد آية رقم (٣٣).

(٤) المحصول للرازي ٢/٢١٠، وحاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع ١/١٢٩،

وأصول الفقه للزحيلي ص ٨٠.

القسم الثالث: الحرام

تعريف الحرام:

الحرام في اللغة: الممنوع من فعله، يقال: حرم فلان الشيء حرماناً، وحرّم الشيء حرمة: امتنع، وحرّم الشيء عليه، أو على غيره أي: جعله حراماً^(١).

والحرام في الاصطلاح:

هو ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً سواء أكان دليل الطلب قطعياً أم ظنياً، وقد عرفه البيضاوي: بأنه ما يذم شرعاً فاعله ويمدح تاركه^(٢).

الصيغ الدالة على الحرمة:

يعرف الفعل بكونه حراماً بعدة أمور، منها^(٣):

١- صيغة التحريم، وما يشتق منها، مثل: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾^(٤).

٢- صيغة النهي المقترن بما يدل على أن الترك لازم، مثل: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي

(١) مختار الصحاح ص ٧١، والمصباح المنير ١/١٣١.

(٢) الإبهاج في شرح المنهاج ٢/١٥٩، وشرح مختصر الروضة ١/٣٥٩، والبحر المحيط للزركشي ١/٣٣٦.

(٣) أصول الفقه للبرديسي ص ٧٦.

(٤) سورة المائدة آية رقم (٣).

حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١﴾ .

٣- استعمال لفظ لا يحل، مثل: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا..﴾ (٢) .

٤- ترتيب الشارع العقوبة على الفعل، مثل: قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٣) .

أنواع الحرام:

قسم الحنفية الحرام إلى قسمين:

القسم الأول: الحرام لعينه: وهو ما يكون منشأ حرمة عين ذلك المحل، وذلك كفعل الزنا، وأكل الميتة، وشرب الخمر، والسرقة، وبيع الميتة، وزواج إحدى المحارم مع العلم بالحرمة.

فالحرمة في هذه الأشياء وردت ابتداءً ومن أول الأمر على ذات الفعل؛ لما يشتمل عليه الفعل من المضار والمفاسد.

حكمه:

الحرام لعينه غير مشروع أصلاً، فلا يترتب عليه حكم شرعي؛ لأنه لا يصلح أن يكون سبباً شرعياً، فإذا فعله المكلف وقع باطلاً ولا يترتب عليه أثر محمود أو منفعة مقصودة، فالزنا لا يترتب عليه ثبوت النسب والإرث،

(١) سورة الأنعام آية رقم (١٥١).

(٢) سورة النساء آية رقم (١٩).

(٣) سورة المائدة آية رقم (٣٨).

والسرقة لا يترتب عليها الملك، وبيع الميتة لا يترتب عليه ما يترتب على البيع الصحيح من انتقال ملكية المبيع إلى المشتري وتملكه لها، وانتقال الثمن إلى البائع وانتفاعه به^(١).

القسم الثاني: الحرام لغيره: وهو ما كان منشأ الحرمة غير ذلك المحل، فهو مشروع في الأصل لكن اقترن به وصف عارض اقتضى تحريمه.

مثاله:

١- صوم يوم العيد، فالصيام في ذاته مشروع بحسب الأصل، لكن عرض له ما يقتضي تحريمه بحسب الوصف، وهو كونه في يوم العيد؛ لأن العباد في هذا اليوم المبارك ضيوف عند الله تعالى وفي الصيام إعراض عن ضيافة الله عزَّجَلَّ.

٢- الصلاة في الأرض المغصوبة، فالصلاة في ذاتها مشروعة، وتحريمها في الأرض المغصوبة ليس لذاتها بل لكونها في ملك الغير.

٣- زواج المرأة على عمتها أو خالتها، فالزواج في ذاته مشروع، لكن عرض له ما يقتضي تحريمه، وهو أدائه إلى البغض والنزاع بين الأقارب المؤدي إلى مفسدة تقطيع الأرحام.

٤- البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، فالبيع في ذاته مشروع، لكن عرض له ما يقتضي تحريمه، وهو كونه في وقت صلاة الجمعة.

(١) شرح التلويح على التوضيح ٢٥١/٢، وأصول الفقه للبرديسي ص ٧٨، وأصول الفقه للزحيلي ص ٨١.

حكمه:

الحرام لغيره مشروع باعتبار أصله وذاته، وغير مشروع باعتبار وصفه، فيصلح أن يكون سبباً شرعياً تترتب عليه الآثار الشرعية، لأن التحريم عارض وليس ذاتياً، فالصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة ومجزئة، وكذلك عقد البيع المشتمل على الربا والمقترن بشرط فاسد يعتبر من قبيل العقود الفاسدة لا الباطلة (عند الحنفية)، وذلك على العكس من النوع الأول وهو الحرام لذاته فهو غير مشروع باعتبار ذاته فلا يترتب عليه أثر شرعي؛ لأنه لا يصلح أن يكون سبباً شرعياً^(١).



(١) المراجع السابقة.

القسم الرابع: المكروه

تعريف المكروه:

المكروه في اللغة: ضد المحبوب، أخذاً من الكراهة، وقيل: من الكريهة وهي الشدة في الحرب^(١).

وأصل هذه الكلمة في اللغة مأخوذة من التنفير، ومعنى قوله تعالى: ﴿وَكَرِهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾^(٢)، أي نفركم عنه وبغضكم فيه^(٣).

والمكروه في الاصطلاح هو: ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم، وقيل: ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله^(٤).

حكم المكروه:

أن فاعله لا يستحق العقاب ولا الذم، وقد يستحق اللوم والعتاب، وتاركه يمدح ويثاب إذا قصد بتركه امتثال نهي الشارع^(٥).

صيغ المكروه:

للمكروه صيغ كثيرة، منها:

١- صيغة النهي: "لا تفعل" إذا اقترن بها ما يدل على الكراهة، مثل: قوله

(١) مختار الصحاح ص ٢٦٩، والمصباح المنير ٥٣٢/٢.

(٢) سورة الحجرات آية رقم (٨).

(٣) إيضاح المحصول ص ٢٤٣.

(٤) شرح مختصر الروضة ٣٨٢/١، وشرح الكوكب المنير ٤١٣/١، وأصول الفقه للشيخ خلاف ص ١١٤.

(٥) أصول الفقه للزحيلي ص ٨٤.

تعالى: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ﴾^(١)، فإن النهي في قوله: "لا تسألوا" للكرهية، وليس للتحريم، والقرينة التي صرفت النهي من دلالة على التحريم إلى الكراهية هي قوله تعالى في نفس الآية: ﴿وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾.

٢- صيغة "كره" وما يشتق منها، مثل: ما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: (إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال)^(٢).

٣- صيغة "بغض" وما يشتق منها، ومنه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)^(٣).

المكروه عند الحنفية:

قسم الحنفية المكروه إلى قسمين:

القسم الأول: المكروه كراهة تحريمية:

وهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني كخبر الواحد، والقياس.

مثاله: الخطبة على الخطبة، والبيع على بيع الغير، فإن هذا وذو

(١) سورة المائدة آية رقم (١٠٢).

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: قول الله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣] وكلم الغنى، ١٢٤/٢ ح رقم (١٤٧٧)، ومسلم في صحيحه، كتاب: الأقضية، باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة...، ١٣٤١/٣ ح رقم (٥٩٣).

(٣) أصول الفقه للبرديسي ص ٨٢، وأصول الفقه للزحيلي ص ٨٣، والحديث أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الطلاق، باب: في طلاق السنة، ٥٠٥/٣ ح رقم (٢١٧٨).

طلب الشارع من المكلف تركهما بدليل ظني، وهو قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض)^(١)، فهذا الحديث خبر آحاد، وخبر الآحاد دليل ظني.

حكمه: يمدح تاركه ويذم فاعله، مع استحقاقه للعقاب كفاعل الحرام، إلا أن عقابه أقل من العقاب على الحرام، ومنكره لا يعد كافرا.

القسم الثاني: المكروه كراهة تنزيهية:

وهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم.

مثاله: الوضوء من سؤر سباع الطير، وأكل لحوم الخيل، وأكل ما له رائحة كريهة كالثوم والبصل لمن يذهب للصلاة في المسجد.

حكمه: أن فاعله لا يعاقب ولا يذم، ويثاب تاركه أدنى ثواب.

وهذا التقسيم للمكروه انفرد به الحنفية تمشيا مع مسلكهم في التفرقة بين الفرض والواجب، فقد نظروا إلى الفعل المطلوب تركه، فإن كان الدليل المقتضي الترك قطعيا كان الفعل حراما، وإن كان الدليل ظنيا كان الفعل مكروها، وهذا المكروه الذي ثبتت كراهيته بدليل ظني إن كان إلى الحرام أقرب فهو المكروه تحريما، وإن كان إلى الحل أقرب فهو المكروه تنزيها^(٢).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه،...، ٦٩/٣ ح رقم

(٢١٤٠)، ومسلم في صحيحه، كتاب: النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حتى

يأذن أو يترك، ١٠٣٢/٢ ح رقم (١٤١٢).

(٢) شرح التلويح على التوضيح ٢/٢٥٢، وأصول الفقه للبرديسي ص ٨٠، وما بعدها.

القسم الخامس: المباح

تعريف المباح:

المباح في اللغة:

مشتق من الإباحة، وهي الإظهار، يقال: باح بسرّه، إذا: أظهره، وقيل: من باحة الدار وهي ساحتها^(١).

قال المازري: (أصل هذه اللفظة مأخوذ من التوسعة، ومنه قولهم: باحة الدار، يعنون وسطها والموضع المتسع منها، فلما وسع على الإنسان أن يفعل أو يترك سمي هذا المعنى إباحة لما فيه من التوسعة)^(٢).

المباح في الاصطلاح:

هو ما خير الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك، وقيل: هو ما لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم^(٣).

حكمه:

أنه لا يتعلق بفعله ثواب ولا بتركه عقاب بل فعله وتركه سواء.

صيغ المباح:

يعرف المباح بأمور، منها^(٤):

١- صيغة الأمر المقترنة بقرينة تدل على الإباحة، مثل: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا

(١) مختار الصحاح ص ٤١، والمصباح المنير ٦٥/١، وشرح مختصر الروضة ٣٨٦/١.

(٢) إيضاح المحصول ص ٢٤٥.

(٣) شرح مختصر الروضة ٣٨٦/١، ونهاية السؤل ص ٢٥، وإرشاد الفحول ص ٢٦.

(٤) أصول الفقه للبرديسي ص ٨٤.

قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴿١﴾، فالأمر بالانتشار في الأرض لطلب الرزق ليس للوجوب كما هي حقيقة الأمر بل هو للإباحة، وذلك لوجود قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الإباحة، وهذه القرينة هي المنع من الانتشار ثم الأمر به مرة ثانية، فالمنع من الفعل ثم الأمر به دليل إباحته.

٢- النص على نفي الحرج، مثل: قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾^(٢).

٣- النص على نفي الإثم، مثل: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٣).

٤- النص على نفي الجناح، مثل: قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ﴾^(٤).



(١) سورة الجمعة آية رقم (١٠).

(٢) سورة النور آية رقم (٦١).

(٣) سورة البقرة آية رقم (١٧٣).

(٤) سورة البقرة آية رقم (٢٣٥).

الأسئلة

السؤال الأول: عرف المندوب، وما هي أسماؤه، وهل يلزم بالشروع فيه، بين أقوال الفقهاء بالتفصيل؟

السؤال الثاني: اختلف الأصوليون في مسألة هل المندوب مأمور به؟ اذكر آراء العلماء في هذه المسألة مع ذكر دليل لكل رأي؟

السؤال الثالث: اذكر تعريف الحرام لغة واصطلاحاً، وما هي الصيغ التي تدل على الحرمة؟

السؤال الرابع: من أقسام الحرام: الحرام لعينه، و الحرام لغيره، اذكر تعريف كل نوع، وحكمه، ومثال واحد لكل نوع؟

السؤال الخامس: ما هو الفرق بين التحريم والكرهية التحريمية، مع التمثيل؟

السؤال السادس: عرف المباح، مبيناً حكمه، وصيغته؟

ثالثا: أقسام الحكم التكليفي باعتبار موافقته للدليل ومخالفته له:

ينقسم الحكم بهذا الاعتبار إلى قسمين:

القسم الأول: العزيمة.

القسم الثاني: الرخصة.

قبل أن نشرع في تعريف العزيمة والرخصة ينبغي أن نشير إلى أن جمهور الأصوليين على أن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم، إلا أنهم اختلفوا هل هما من أقسام الحكم التكليفي أم من أقسام الحكم الوضعي على قولين:

القول الأول: أن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي؛ لما فيهما من معنى الاقتضاء، فالعزيمة اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم، والرخصة: اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفا وتيسيرا على المكلفين، والطلب والإباحة من أقسام الحكم التكليفي، وقال بهذا القول جماعة من الأصوليين كابن السبكي، والإسنوي، وصدر الشريعة، والزركشي^(١).

القول الثاني: أن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الوضعي؛ لأن العزيمة ترجع إلى أن الشارع جعل الأحوال العادية للناس سببا لاستمرار الأحكام الأصلية العامة، والرخصة ترجع إلى أن الشارع جعل الأحوال

(١) الإبهاج ٨١/١، ونهاية السؤل ص ٣٣، والتلويح على التوضيح ٢٥٣/٢، والبحر المحيط ٣٣/٢،

وأصول الفقه للبرديسي ص ٩٠، ٩٣.

الطارئة للناس كالسفر، والمرض سببا للتخفيف عنهم، والسبب من أقسام الحكم الوضعي، وبهذا القول قال جماعة من الأصوليين كالآمدي، والشاطبي، وابن الساعاتي^(١).

تعريف العزيمة:

العزيمة في اللغة: القصد المؤكد على أمر من الأمور، مصدر عزم على الأمر عزمًا وعزيمة، وذلك إذا قصد إليه قصدًا مؤكدًا، ومنه قوله تعالى: ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾^(٢).

العزيمة في الاصطلاح:

عرف الأصوليون العزيمة بتعريفات كثيرة، منها تعريف البيضاوي حيث عرفها بأنها: الحكم الثابت على وفق الدليل أو على خلاف الدليل لغير عذر^(٣).

شرح التعريف:

(الحكم) جنس في التعريف يشمل الرخصة والعزيمة.
(الثابت) قصد به الإشارة إلى أن العزيمة لا بد أن تكون ثابتة بدليل، فهو قيد لبيان الواقع.

(على وفق الدليل) قيد في التعريف يخرج به الرخصة؛ لأنها حكم ثبت على خلاف الدليل.

(١) الإحكام للآمدي ١/١٣١، والمواصفات ١/٤٦٤، وبديع النظام ١/١٩٠، والبحر المحيط للزركشي ٣٣/٢، وأصول الفقه للبرديسي ص ٩٠، ٩٣.

(٢) سورة طه آية رقم (١١٥)، وانظر: مختار الصحاح ص ٢٠٨، والقاموس المحيط ١/ ١١٣٧.

(٣) نهاية السؤل ص ٣٥.

(أو على خلاف الدليل لغير عذر) قيد في التعريف قصد به إدخال بعض أنواع العزيمة، مثل: وجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم وغيرها من التكاليف، فإنها أحكام شرعت على خلاف الدليل، وهو الأصل، ولكن تلك المخالفة ليست لعذر؛ لأن المراد من العذر هو الحاجة والمشقة، وهذه التكاليف لم تشرع للحاجة أو المشقة وإنما شرعت للابتلاء^(١).

أنواع العزيمة:

من خلال التعريف السابق يتبين أن العزيمة نوعان:

النوع الأول: أحكام ثابتة على وفق الدليل، مثل: إباحة الأكل والشرب والنوم.

النوع الثاني: أحكام ثابتة على خلاف الدليل لكن لغير عذر، مثل: وجوب الصلاة والزكاة والصوم وغيرها من التكاليف.

أقسام العزيمة:

العزيمة عند البيضاوي تنقسم إلى خمسة أقسام:

- ١- الإيجاب، مثل: وجوب الصلاة والزكاة والصيام.
- ٢- الندب، مثل: صلاة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها.
- ٣- التحريم، مثل: تحريم الزنا، والربا، وشرب الخمر.
- ٤- الكراهة، مثل: الصلاة في مرايض الإبل، أو التنفل بعد صلاة العصر.

(١) أصول الفقه لأبي النور زهير ٧٥/١.

٥- الإباحة، مثل: إباحة الأكل أو الشرب أو النوم^(١).

أما غير البيضاوي من الأصوليين، فمنهم من جعل العزيمة خاصة بالإيجاب والندب، فلا يدخل فيها التحريم ولا الكراهة ولا الإباحة كالقرافي، فقد عرفها بأنها: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي^(٢).

ولا شك أن طلب الفعل يشمل الإيجاب والندب، فلا يدخل التحريم والكراهة في العزيمة، أما الإباحة فقد خرجت لأنه لا طلب فيها.

ومن الأصوليين من خص العزيمة بالواجب فقط كالغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، ولذلك عرفوا العزيمة بأنها: فعل لزم العباد بإيجاب الله تعالى. فالمندوب والمحرم والمكروه والمباح ليست من العزيمة عند هؤلاء^(٣).

تعريف الرخصة:

الرخصة في اللغة: بتسكين الخاء عبارة عن التيسير والتسهيل، ومنه: رخص السعر -بضم الخاء- إذا تيسر وتراجع وسهل الشراء، ورخص بفتح الخاء عبارة عن الأخذ بالرخص^(٤).

الرخصة في الاصطلاح:

عرفها البيضاوي بأنها: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر^(٥).

(١) أصول الفقه لأبي النور زهير ٧٦/١.

(٢) شرح تنقيح الفصول ص ٨٥.

(٣) المستصفى ص ٧٨، والإحكام للآمدي ١٣١/١، وبيان المختصر ٤١٢/١، ونهاية السؤل ص

٣٥، ونشر البنود على مراقبي السعود ٥٨/١.

(٤) مختار الصحاح ص ١٢٠، والمصباح المنير ٢٢٣/١.

(٥) نهاية السؤل ص ٣٣.

شرح التعريف:

(الحكم) جنس في التعريف يتناول الرخصة والعزيمة.

(الثابت) قيد في التعريف قصد به بيان الواقع وهو أن الترخيص لا بد وان له دليل يدل عليه، فإذا لم يكن له دليل يدل عليه ترتب ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض، وهو باطل لذا أتى بكلمة الثابت ولأنه لو لم يكن للحكم دليل يدل عليه لم يكن ثابتاً بل يكون الثابت غيره.

(على خلاف الدليل) قيد في التعريف يخرج به الحكم الثابت على وفق الدليل، مثل: إباحة الأكل والشرب وغير ذلك؛ لأنه لم يقم على المنع من هذا المباح دليل حتى تكون إباحته ثابتة على خلاف هذا الدليل، فمثل هذه الأحكام لا تسمى رخصة بل عزيمة، كما يخرج به الحكم الثابت بدليل ناسخ لحكم ثبت بدليل منسوخ فإن المنسوخ لا يعد دليلاً، مثل: إيجاب ثبات الواحد من المسلمين أمام اثنين من الكفار في الحرب، فهذا لا يسمى رخصة، كما يخرج به أيضاً الحكم الثابت بدليل راجح في مقابلة حكم ثبت بدليل مرجوح فالمرجوح لا يسمى دليلاً وكذا الثابت بالدليل الراجح لا يسمى رخصة؛ لأنه لم يثبت على خلاف الدليل.

(لعذر) العذر: ما تتحقق معه مشروعية الحكم، مثل: الضرورة أو الحاجة أو المشقة، فلا يدخل المانع في العذر؛ لأن المشروعية لا تتحقق معه، ومن ثم لا يسمى إسقاط الصلاة عن الحائض رخصة؛ لأن الحيض مانع من المشروعية، وهو قيد في التعريف يخرج به التكاليف كلها، مثل: الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك فإنها أحكام ثابتة بأدلتها الخاصة بها على خلاف الدليل الأصلي لكن لا لعذر، فهي لا تسمى رخصة؛ لأنها لم تكن

لعذر، بل كانت للابتلاء والاختبار^(١).

أقسام الرخصة:

تنقسم الرخصة عند الشافعية ومن وافقهم إلى أربعة أقسام:

- ١- الإيجاب، مثل: أكل الميتة للمضطر، فقد ثبت هذا الحكم بدليل، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾^(٢)، مع قوله تعالى: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾^(٣)، فوجوب أكل الميتة للمضطر رخصة؛ لأنه حكم ثبت على خلاف دليل آخر لعذر، وهو الاضطرار إلى الأكل لحفظ الحياة.
- ٢- النذب، مثل: قصر الصلاة الرباعية في السفر إذا توافرت شروطه، فإن هذا الحكم ثبت بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)^(٤)، فنذب القصر رخصة؛ لأنه حكم ثبت على خلاف دليل آخر لعذر، وهو مشقة السفر.
- ٣- الإباحة، مثل: إباحة العرايا، فإن إباحة العرايا حكم ثبت بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وأرخص في العرايا)، وهو مخالف للدليل الدال على حرمة الربا، وهذه المخالفة لعذر وهو حاجة الفقراء.
- ٤- خلاف الأولى، مثل: الفطر في نهار رمضان بالنسبة للمسافر الذي لا

(١) نهاية السؤل ص ٣٣، وأصول الفقه لأبي النور زهير ٧٣/١.

(٢) سورة البقرة آية رقم (١٩٥).

(٣) سورة البقرة آية رقم (١٧٣).

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها، ٤٧٨/١ ح رقم (٦٨٦).

يتضرر بالصوم، فهذا الحكم ثابت بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾^(١)، وهذا الدليل مخالف لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾^(٢)، وهذه المخالفة لعذر، وهو مشقة السفر، وإنما كان الفطر لمن لا يتضرر بالصوم خلاف الأولى؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾^(٣).

أسباب الرخصة:

للرخصة أسباب كثيرة، منها:

- ١- الضرورة: فأشرف الإنسان على الهلاك بسبب شدة الجوع يعتبر ضرورة يتسبب عنها رخصة الأكل المضطر من الميتة كي يحافظ على حياته، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٤).
- ٢- رفع الحرج والضيق: وهذا السبب يأتي بعد السبب الأول في الأهمية، فالصوم في رمضان واجب ومع كونه كذلك فإنه يباح تركه للمريض والمسافر، وهذا الترخيص من الشارع لرفع الحرج والضيق عن الناس؛ إذ لو لم يباح للمريض والمسافر الفطر في رمضان لتحرج الناس وضاقوا بصيامهم^(٥).

(١) سورة البقرة آية رقم (١٨٤).

(٢) سورة البقرة آية رقم (١٨٥).

(٣) سورة البقرة آية رقم (١٨٤)، وانظر: (نهاية السؤل ص ٣٤، وأصول الفقه لأبي النور زهير ٧٤/١).

(٤) سورة البقرة آية رقم (١٧٣).

(٥) أصول الفقه للبرديسي ص ٩٢.

الأسئلة

السؤال الأول: عرف الرخصة لغة واصطلاحاً، مع بيان وجه كونها من

أقسام الحكم التكليفي؟

السؤال الثاني: عرف العزيمة اصطلاحاً، مع شرح التعريف، وما

أقسامها؟

ثانياً: الحكم الوضعي

لما كان قد يشق على الخلق معرفة خطاب الله تعالى في كل حال، لا سيما بعد انقطاع الوحي، أظهر الله سبحانه وتعالى خطابه لخلقه بأمور محسوسة، نصبها أسباب لأحكامه وجعلها موجبة ومقتضية للأحكام على مثال اقتضاء العلة الحسية معلولها، وجعل من مجموعها الحكم الوضعي.

تعريف الحكم الوضعي: هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباً لشيء آخر، أو شرطاً له أو مانعاً منه. وقد الحق بعضهم الصحة والفساد بخطاب الوضع، لأنهما من الأحكام، فليسا داخليين في الاقتضاء والتخيير ونفاهما البعض فهما محل خلاف^(١) وبناء على هذا قسم جمهور الأصوليين. غير الحنفية - متعلقات الحكم الوضعي إلى خمسة أقسام:^(٢) السبب - الشرط - المانع - الصحيح - الباطل.

أما الحنفية: فإنهم يرون أن ما يترتب عليه الحكم ان كان داخلياً فيه، يسمى ركناً، وإن لم يكن داخلياً فيه، فإن ك يدرك العقل تأثيره، فيسمونه علة، وإن كان لا يدرك العقل تأثيره، ولا يكون بصنع المكلف يسمونه سبباً، وإن توقف يسمونه شرطاً، وإن دل على وجوده يسمى عليه وجوده، علامة،

(١) عد بعض الأصوليين كالآمدي الصحة والفساد من أقسام الحكم الوضعي فصارت الأحكام الوضعية عندهم خمسة بناء على أن الحكم بصحة العبادة وبطلانها، وصحة المعاملة وبطلانها، ولا يفهم منه اقتضاء ولا تخيير، فكانا من خطاب الوضع، وذهب ابن الحاجب وجماعة إلى أن الصحة والبطلان أمر عقلي غير مستفاد من الشرع فلا يكونا داخليين في الحكم الشرعي، مختصر ابن الحاجب ٥٧/٢، الإحكام للآمدي ١٧٦/١، وما بعدها، شرح الكوكب المنير ١٤٦، التقرير والتخيير ٨٧/٢.

(٢) المراجع السابقة، شرح الجلال المحلى ٩٤/١، معراج المنهاج ٦٠/١.

فانحصرت متعلقات الحكم عندهم في خمسة^(١).

الركن - العلة - السبب - الشرط - العلامة

أما الصحيح والباطل فلم بعدهما الحنفية من أقسام الحكم الوضعي، لأنه بعد ورود أمر الشارع بالفعل، فكون الفعل موافقا للأمر أو مخالفا، وكون ما فعل تمام الواجب، حتى يكون مسقطا للقضاء وعدمه، ولا يحتاج إلى توقيف من الشارع بل يعرف بمجرد العقل^(٢) وهذا معناه: أن كون الفعل صحيحاً أو باطلاً لا يحتاج إلى توقيف من الشارع بل العقل يستطيع إدراك صحة الشيء إذا فعله المكلف مستجمعا لأركانه وشروطه أو إدراك بطلائه إذا فعله مع فقد شرط أو ركن.

أقسام الحكم الوضعي:

قسم الجمهور - غير الحنفية - الحكم الوضعي إلى خمسة أقسام كما سبق وسأشير إشارة موجزة لكل قسم من هذه الأقسام موضحا ما خالف فيه الحنفية من هذه الأقسام.

(٣) شرح التوضيح ١٣٠/٢، حاشية الرهاوى ٨٩٨، أنوار الحلك على المنار ٨٩٨، فتح

الغفار ٦٤/٣، وما بعدها، نسمات الأسحار ٢٤١.

(١) حاشية التفتازاني على المختصر ٨/٢.

القسم الأول: السبب

السبب في اللغة: كل شي يتوصل به إلى غيره، وفي المصباح: السبب: الحبل، وكل شي يتوصل به إلى أمر من الأمور، فقال: هذا سبب، وهذا مسبب عن هذا^(١)

والسبب عند الأصوليين هو: الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع معرفا لحكم شرعي هو مسببه^(٢).

وفائدة نضبه سببا معرفا للحكم، عسر وقوف المكلفين على خطاب الشرع في كل واقعة من الوقائع بعد انقطاع الوحي، ما را من تعطيل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية.

مثاله: زوال الشمس جعل سببا لوجوب الظهر، والضمان جعل سببا لمطالبة الضامن بالدين، وكذا الجنايات فإنها جعلت سببا لوجوب القصاص.

حكمه: إذا وجد السبب مستوفيا لشروطه خاليا من الموانع ترتب عليه الحكم، سواء قصد المكلف ترتب هذا الحكم عليه، أو لم يقصد، لأن المسبب لا يتخلف عن سببه شرعا.

(١) مختار الصحاح ٢٨١، المصباح المدير ٣٥٦/١، التعريفات ١٠٣.

(٢) شرح الجلال المحلى ٩٥/١ - ٩٦، شرح مختصر ابن الحاجب ٧/٢، الإحكام للآمدي ١٨١/١،

شرح الكوكب المنبر ١٣٩، غاية الوصول ص ١٣، أصول البرديسي ٩٧.

القسم الثاني: الشرط

الشرط في اللغة: العلامة، والجمع أشراف ومنه أشراف الساعة، قال تعالى: ﴿فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرافها﴾^(١) أي علامتها^(٢).

والشرط عند الأصوليين هو: وصف ظاهر منضبط يلزم، من عدمه عدم الحكم، أو عدم السبب لحكمة في عدمه: حكمه الحكم أو السبب (٣). تنافي حكمه الحكم أو السبب^(٤)

مثاله: القدرة على التسليم، فالشرط في هذا المثال ينافي حكمه الحكم، فإن عدمها ينافي حكم البيع، وهو إباحة الانتفاع.

ومثال الشرط الذي ينافي حكمة السبب: الطهارة للصلاة، فإن عدمها ينافي تعظيم الباري، وهو السبب لوجود الصلاة.

حكمه: ما شرط الشارع له شرطا، فإن وجوده الشرعي لا يتحقق إلا إذا وجدت شروطه، ويعتبر شرعا معدوما إذا فقدت شروطه.

هذا وللشرط عدة أقسام عند الحنفية راجعها إن شئت^(٥).

(١) من الآية رقم ١٨ من سورة محمد.

(٢) المصباح المنير ٤٢١/١، المعجم الوسيط ٤٩٨/١، التعريفات ص ١١١.

(٣) إرشاد الفحول ص ٦، شرح العضد ٧/٢، الإحكام للآمدي ١٨٥/١، شرح الكوكب المنير

١٤١/١، غاية الوصول ص ١٣، أصول الفقه للشيخ زكريا البرديسي ١٠٢ وما بعدها، أصول

الفقه الزكي الدين شعبان ٢٤٣، أصول الفقه العباس حمادة ٣٢٤.

(٤) شرح المنار وحواشيه ٩٢١، شرح التلويح على التوضيح ١٤٥/٢، حاشية نسمات الأسعار

٢٤٧، أصول البرديسي ١٠٥ - ١٠٦.

القسم الثالث: المانع

المانع في اللغة: منع الشيء منعا، حرمة إياه، ومانع الشيء نازعه إياه، والمانع: الحائل بين الشيئين^(١).

والمانع عند الأصوليين هو: وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته^(٢).

أقسام المانع: قسمان: مانع للحكم - مانع للسبب.

الأول: المانع للحكم: وهو ما استلزم حكمة تقتضي نقيض الحكم مع بقاء حكمة السبب.

مثاله: الأبوة في القصاص مع القتل العمد العدوان، وهو كون الأب سببا لوجود الولد، فلا يحسن كونه سببا لعدمه، فينتفي الحكم مع وجود مقتضيه وهو القتل.

الثاني: المانع للسبب وهو: وصف يخل وجوده بحكمة السبب.

مثاله: الدين الذي لا يتم مع وجود ملك النصاب بالنسبة لوجوب الزكاة، فالدين مانع من تحقق السبب، وهو ملك النصاب، لأن المدين المالك للنصاب، لا يعد غنيا، فلا يتحقق السبب الموجب للزكاة^(٣).

(١) المعجم الوسيط ٩٢٤/٢، أصول الشيخ البرديسي ص ١٠٧.

(٢) إرشاد الفحول ص ٦، شرح الجلال المجلى ومعه حاشية البنانى ٩٨/١ شرح الكوكب ١٤٣/١، تقرير الشربيني على جمع الجوامع ٩٨/١، أصول الفقه للدكتور / عبد المجيد مطلوب ص ٣٨١.

(٣) قد قسم الحنفية المانع إلى خمسة أقسام:

١- مانع يمنع انعقاد السبب لبيع الحر، والمانع هو انتفاء المحلية.

القسم الرابع: الصحيح

الصحيح في اللغة: السليم من العيوب والأمراض وجمعه: أصحاء، وصح الشيء يصح من باب ضرب، غير صحيح، والصحيح من الأقوال: ما يعتمد عليه^(١).

والصحيح عند الأصوليين هو: ما ترتب المقصود من الفعل عليه^(٢) أو هو ما استجمع أركانه وشرائطه بحيث يكون معتبرا شرعا في حق الحكم، فيقال: صلاة صحيحة وبيع صحيح إذا وجد أركانه وشروطه

وعرفه صاحب نشر البنود بأنه: (ما كان الفعل ذا الوجهين موافقا لإذن الشارع مطلقا)^(٣) والوجهان: موافقة الشرع ومخالفته، أي الفعل الذي

-
- ٢- ما يمنع تمام السبب في حق غير العاقد كبيع ما يملكه الغير.
 - ٣- ما يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط للبائع يمنع الملك للبيع في حق المشتري، وإن انعقد البيع في حقهما.
 - ٤- ما يمنع تمام الحكم كخيار الرؤية، فإنه لا يمنع ثبوت الملك. ولكنه لم يتم معه، ولهذا يتمكن من له الخيار من فسخ العقد بدون قضاء أو رضا.
 - ٥- ما يمنع من لزوم الحكم كخيار العيب، فإنه لا يمنع ثبوت الملك ولا تمامه حتى يتمكن المشتري من التصرف في المبيع، ولا يتمكن من الفسخ بدون قضاء أو رضا، ولكنه يمنع لزومه، لأن له ولاية الرد والفسخ، فلا يكون لازما.
- راجع: أصول البزدوي بهامش كشف الأسرار ٣٤/٤، شرح الكوكب المنير ص ١٤٥، كشف الأسرار للنسفي ومعه شرحه نور الأنوار ٣١٧/٢، التوضيح مع التلويح ٨٧/٢ - ٨٨، فتح الغفار ٤٠/٣، جامع الأسرار ٩١٩/٣، نسمات الأسحار ص ٢٢٧، أصول البرديسي ص ١٠٨ - ١٠٩.

(١) المصباح المنير ٤٥٤/١، المعجم الوسيط ٥٢٧/١، التعريفات ص ١١٦.

(٢) تيسير التحرير ٣٤/٢، كشف الأسرار ٢٥٩/١.

(٣) نشر البنود على مراقبي السعود ٣٨/١.

يقع تارة موافقا للشرع، وتارة مخالفا له، عيادة كان كصلاة، أو غيرها كبيع، فصحته موافقة الشرع^(١).

وقد وقع الخلاف بين المتكلمين والفقهاء في صحة العبادات أو في مفهوم الغاية من العبادات، قال الفقهاء: الصحة في العبادات: موافقة الأمر على وجه يندفع به القضاء^(٢) ومعنى يدافع به القضاء، عدم المطالبة بالفعل مرة ثانية في الوقت أو بعده، وقال المتكلمون: الصحة في العبادات: موافقة أمر الشارع نظراً لظن المكلف، لا نظراً إلى ما في نفس الأمر، وهذا معناه: أن يقع الفعل موافقاً لأمر الشارع سواء سقط القضاء أم لا، وهذا أعم من تعبير الفقهاء.

وتظهر فائدة الخلاف: من صلى على ظن الطهارة وهو محدث، فصلاته صحيحة عند المتكلمين، لأن الله تعالى أمين أن يصلى صلاة، يغلب على ظنه طهارته فيها، وقد فعل فهو موافق للأمر، وباطلة عند الفقهاء، لكونها لم تمنع من ترتب القضاء^(٣).

وأما المعاملات: لم يرد خلاف بين الأصوليين في الغاية منها، فجميعهم متفقون على أن معنى الصحة في المعاملات. هو ترتب آثارها

(١) وهذا بخلاف ما لا يقع إلا موافقا للشرع، كمعرفة الله تعالى، فلا توصف بالصحة، لأن معرفة الله تعالى، إدراكه على ما هو به، فلو وقعت مخالفة للشرع لكان الواقع جهلا لا معرفة، فلا يسمى الموافق له صحيحا (شرح الجلال المحلى ٩٩/١، نشر البنود ٢٩/١).

(٢) المراد بالقضاء هنا: فعل العادة لكنها في الوقت أو خارجه، وليس لمراد به القضاء الاصطلاحي القابل للأداء، حانية البناي ١٠٠/١

(٣) تنقيح الفصول للقرافي ص ٣٦، شرح الكوكب المنير ١٤٦، شرح الجلال المحلى ١٠٠/١، مناهج العقول ٥٧/١، الإحكام للآمدي ١٨٦/١، غاية الوصول ص ١٤، حاشية التفتازاني ٧/٢.

عليها شرعا، لأن العقد لم يوضع إلا لإفادة مقصود كمال النفع في البيع، وملك البضع في النكاح، فإذا أفاد مقصوده، فهو صحيح، وحصول مقصوده، هو ترتب حكمه عليه، لأن العقد مؤثر لحكمه وموجب له^(١).

وذهب البعض إلى أن الخلاف في المسألة لفظي، لاتفاقهم على أنه في صلاته المذكورة موافق للأمر، وأنه يثاب عليها، وأنه يجب القضاء إن تبين حدثه وإلا فلا^(٢).



(١) المراجع السابقة

(٢) المستصفى ٩٥/١، نشر البنود ٣٩/١، حاشية الجوهري على غاية الوصول ص ١٥.

القسم الخامس: الباطل

الباطل في اللغة: ضد الحق، والجمع أباطيل على غير قياس، وهو ما يقابل الصحة يقال: جلس فلان بإزاء فلان واجزائه أى مقابله^(١).

والباطل عند الأصوليين هو: كون الشيء لم يستتبع غايته، أو هو الفعل الذي لا يترتب عليه الأثر المقصود منه.

مثاله: الصلاة إذا أتى بها المكلف، وقد اشتملت على نوع من الخلل في الأركان والشروط، فإنها تكون باطلة وفاسدة، ولا يترتب عليها أثرها، بل تبقى ذمته مشغولة بها ويطالب بقضائها.

وكذا البيع إذا صدر من غير أهله، أو مع فقد ركن من الأركان، أو شرط من الشروط، فإنه يكون باطلا وفاسدا ولا يترتب عليه الأثر المقصود منه^(٢).

الفرق بين الباطل والفاسد:

ذهب الشافعية ومن وافقهم: إلى أن الباطل والفاسد لفظان مترادفان معناهما واحد، ولم يفرقوا بينهما، فالباطل والفاسد عندهم، يتحقق بفوات ركن أو شرط، سواء كان ذلك في العبادات أم في المعاملات

(١) مختار الصحاح ٥٦، نهاية السؤل ٥٨/١ - ٩٥.

(٢) راجع: الباطل والفاسد في: المحصول ٢٦/١، تيسير التحرير ٢٣٦/٢ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١٨٧/١، شرح العضد على المختصر ٨/٢، شرح التلويح ١٢٣/٢، شرح الجلال المحلى ١٠٥/١ وما بعدها، شرح الكوكب المنير ١٤٩، المستصفي ٩٥/١، التمهيد للإستوى ٥٩. غاية الوصول للأنصارى ص ١٦، مناهج العقول ٥٨/١، التقرير والتحبير ٧٨/٢، حاشية البناي ١٠٧/١، أصول البرديسي ١١٢ وما بعدها، أصول الفقه لزكى الدين شعبان ص

إلا في مسائل الحج والعارية والكتلة والخلع، فإنهم فرقوا بينهما، والحنفية مع الجمهور في التفريق بين الباطل والفاقد في هذه المسائل^(١).

أما العقود والمعاملات فقد فرق الحنفية بين الباطل والفاقد فيها... فجعلوا الفاسد قسما وسطا بين الصحيح والباطل.

أولا: الباطل عند الحنفية: عرف الحنفية الباطل بأنه: ما لم يشرع بأصله ولا وصفه.

مثاله: بيع الأجنة في بطون أمهاتها، فإن هذا البيع غير مشروع من حيث الأصل، لانعدام ركن البيع، وهو المبيع، لأن عدم التيقن بوجوده بمنزلة عدمه، كما أنه غير مشروع من حيث الوصف، لاستلزام انتفاء الذات، انتفاء الصفة. ومنها القدرة على التسليم والقبض وهما منتفيتين.

حكمه: الباطل عند الحنفية لا يعتد به أصلا، ولا تترتب عليه ثمرته المقصودة منه، كالمالك وحل الانتفاع، لذا قالوا: إن بيع الأجنة في المثال السابق يفسخ متى اطلع عليه.

ثانيا: الفاسد عند الحنفية: عرف الحنفية الفاسد كان مشروعاً بأصله دون وصفه، أي: ما، أي أنه وقع مستوفيا الأركان، والخلل وقع في شرط من الشروط المكملة للعقد.

مثاله: البيع الربوي بجنسه مع الزيادة في أحد العوضين كدراهم بدرهمين، فإن البيع باعتبار ذاته مشروع، فإن الدراهم قابلة للبيع،

(١) أي في هذه المسائل الأربعة - الحج والعارية والكتابة والخلع.

ولكنه غير مشروع من حيث الوصف الذى اشتمل عليه، وهو الزيادة في أحد الجانبين بدون مقابل.

حكمه: الفاسد عند الحنفية صحيح وتترتب عليه آثاره مع الإثم، فبيع الدرهم بالدرهمين في المثال السابق، يفيد الملك مع الإثم، ولذا لو طرحت الزيادة صح العقد بلا تجديد، وزال الإثم.

وأرى: أن دعوى الترادف بين الباطل والفساد مطلقا ممنوعة، لأن الشافعية ومن وافقهم فرقوا بين الباطل والفساد في مسائل كثيرة كما سبق.

وبعد: هذه أقسام متعلقات الحكم الوضعي عند الجمهور - وهي السبب والشرط والمانع والصحيح والباطل.

ولكن الحنفية أضافوا إلى هذه الأقسام الركن، والعلة، والعلامة، وسأذكر نبذة موجزة لكل قسم منها.



القسم السادس: الركن

الركن في اللغة: ركن الشيء جانبه الأقوى، يقال: يأوي إلى ركن شديد، أي إلى عزة ومنعه^(١) وفي الاصطلاح: ما يقوم به الشيء ويكون داخلًا فيه.

مثاله: الركوع والسجود بالنسبة للصلاة، فإنها أمور متعلقة بالصلاة وداخلة في حقيقتها^(٢)



(١) مختار الصحاح ٢٥٥، المصباح المنير ١/٣٢٣.

(٢) شرح التلويح ١/١٣٠، عوارض الأهلية للأستاذ الدكتور / صبرى محمد معارك ص ٤٥

القسم السابع: العلة

العلة في اللغة: معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل بلا اختيار، ومنه يسمى المرض علة، لأنه بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف^(١).

وفي الاصطلاح: الأمر الخارج المؤثر الذي يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء.

مثالها: البيع المطلق علة لملك الرقبة، والنكاح علة لثبوت الحل^(٢).



(١) المعجم الوسيط ٦٤٨/٢، التعريفات ١٣٤.

(٢) شرح التلويح ٣٠/٢، شرح المنار ٩٠٨، فتح الغفار ٦٧/٣.

القسم الثامن: العلامة

العلامة في اللغة: ما ينصب في الطريق فيهدي به وأعلمت الثوب، جعلت له علماً من طراز وغيره، وتجمع على علامات^(١)
وفي الاصطلاح: ما يعرف به وجوب الحكم من غير أن يتعلق به وجوب ولا وجود.

مثالها: التكبير في الصلاة والإحصان في الزنا^(٢)
وبعد: أكون قد انتهيت في عجلة سريعة من تعريف الحكم عند الأصوليين وتقسيماته بصورة موجزة والله الموفق.



(١) المعجم الوسيط ٦٤٧/٢

(٢) شرح المنار ٩٢٦، حاشية نسمات الأسفار ٢٤٨.

الأسئلة

السؤال الأول: عرف الحكم الوضعي مع الشرح والتمثيل؟

السؤال الثاني: وضّح أقسام الحكم الوضعي مع تعريف كل قسم؟

السؤال الثالث: عرف المانع، وما هي أقسامه مع التعريف والتمثيل؟

المبحث الثاني

في الحاكم

اتفق علماء المسلمين سلفاً وخلفاً على أن الحاكم، منشئ الحكم ومصدره، هو الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه بأمر وينهى، ويوجب ويحرم، ويشيب ويعاقب، بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾^(٢) وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾^(٣)، وأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مبلغ عن الله تعالى حكمه، وأن المجتهدين يستنبطون هذا الحكم من الأدلة التي نصبها الشارع لمعرفة حكم الله تعالى.

ولذلك: فقد عقد الأصوليون مبحثاً خاصاً للحاكم، أكدوا فيه بالإجماع: أن الحاكم بمعنى منشئ الحكم، ومشرعه هو الله سبحانه وتعالى^(٤).

يقول شارح مسلم الثبوت: "لا حكم إلا من الله تعالى بإجماع الأمة، لا كما في كتب بعض المشايخ، أن هذا عندنا، وعند المعتزلة " الحاكم العقل،

(١) من الآية ٥٧ من سورة الأنعام.

(٢) من الآية رقم ١٢ من سورة غافر

(٣) الآية رقم ٣٦ من سورة الأحزاب

(٤) نهاية السؤل ١/١١٥، شرح العضد على المختصر ١/١٩٩، شرح الجلال المحلى على جمع

الجوامع ١/٥٤، الإحكام للآمدى ١/١١٣، التقرير والتحرير ٢/٨٩، إرشاد الفحول ص ٦،

شرح الكوكب المنير ص ٩٦، غاية الوصول ص ٧.

فإن هذا مما لا يجترئ عليه أحد ممن يدعى الإسلام، بل إنما يقولون: إن العقل معرف البعض الأحكام الإلهية، سواء ورد به الشرع أم لا^(١).

وبعد اتفاق الأصوليين على أن منشئ الحكم ومشرعه هو الله سبحانه وتعالى، اختلفوا في معرف هذا الحكم ومظهره، أهم الرسل الذين أرسلوا لهداية الخلق، أم هو العقل؟

ومنشأ هذا الخلاف: هل العقل يدرك في الأفعال حسنا وقبحا، أولا يدرك شيئا من ذلك، ومسألة الحسن والقبح من المسائل التي أكثر الفقهاء والمتكلمون الجدل والنقاش حولها، فتعددت فيها الآراء، وتنوعت المذاهب، وأدخلها علماء الأصول في أبحاثهم فأدخلها علماء الشافعية في موضوع الحاكم، أما الحنفية فقد وردت عندهم مسألة الحسن والقبح عند كلامهم عن المأمور به، والمنهى عنه^(٢).

وقبل الخوض في هذا الموضوع لابد من تحرير محل النزاع في الحسن والقبح الذي هو محل الخلاف.

(١) مسلم الثبوت وشرحه ٢٥/١

(٢) شرح التلويح على التوضيح ١٧٣/١، شرح المنار ١٩٢، فتح الغفار ٥٣/١ وما بعدها.

إطلاقات الحسن والقبح:

يطلق كل من الحسن والقبح بإطلاقات ثلاثة، وإليك بيانها.

الأول: كون الشيء ملائماً للطبع، ومنافراً له، كقولنا: إنقاذ الغريق حسن واتهام البرئ قبيح، وعلى هذا الا لإطلاق الحسن ما كان ملائماً للطبع، والقبيح ما كان منافراً له والأفعال بهذا الاعتبار تختلف باختلاف الناس، بل قد تختلف باختلاف الشخص الواحد وأحواله.

الثاني: كون الشيء صفة كمال، فيستحق المدح والثناء عاجلاً، كقولنا: العلم حسن، وصفة نقصان، فيستحق النعم واللوم عاجلاً: كقولنا: الجهل قبيح، والحسن والقبح بهذان الإطلاقان، يستقل العفل بإدراكهما من غير توقف على الشرع، وهذا مما لا نزاع فيه بين العلماء^(١).

الثالث: الحسن: بمعنى ترتب المدح على الفعل عاجلاً والثواب عليه آجلاً. والقبح بمعنى ترتب الذم عليه عاجلاً، والعقاب آجلاً.

والحسن والقبح بهذا الإطلاق هو محل النزاع بين العلماء، وهاك مذاهب العلماء فيه.

أولاً: مذهب الأشاعرة:

الأشاعرة ومن وافقهم ذهبوا: إلى أن الحسن والقبح لا يدركان بالعقل، بل ادراكهما يكون من جهة الشرع، فالفعل الذي أمر الله به حسن، لأن الشارع هو الذي جعله مناطاً للثواب والمدح، ولا يدرك ذلك العقل، وكذا

(١) نهاية السؤل ١١٥/١، شرح التلويح ١٧٣/١، مسلم الثبوت وشرحه ٢٥/١، شرح المنار ١٩٢ - ١٩٣، شرح الكوكب المنير ص ٩٥، غاية الوصول ص ٧.

الفعل الذى نهى الله عنه، قبيح، لأن الشاعر نهى عنه وجعله مناطا للوم، والعقاب، فلا يستقل بدركه العقل، لأن العقول متفاوتة، وكثيرا ما تختلف اختلافا بينا في حكمها على الفعل الواحد، فالحاكم وكثيرا ما. ا ما يغلب عليها الهوى، فيحكم العقل بمقتضاه. بالسن والقبح والموجب له هو الشرع، ولا دخل للعقل فيه، وإنما هو آلة لفهم الخطاب الشرعي، ولا يعنون بهذا أن العقل لا حكم له في شئ أصلاً، إذ أحكامه في الأشياء أكثر من أن تحصى، وإنما يعنون به أن العقل لا يحكم بأن الفعل حسن أو قبيح، لأنه ليس في ذات الفعل أو صفاته ما يدرك به العقل حسن الفعل أو قبحه^(١).

ثانياً: مذهب المعتزلة:

ذهب المعتزلة ومن وافقهم^(٢): أن الحاكم بالحسن والقبح في الأفعال هو العقل، بمعنى أن العقل له صلاحية الكشف عنها، فالحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل، والن لا يفتقر إلى الوقوف على أحكام الله تعالى إلى ورود الشرائع لاعتقادهم وجوب مراعاة المصالح والمفاسد، وإنما الشرائع مؤكدة لحكم العقل ومبينة للأحكام التي لم يدركها.

(١) شرح المنار وحواشيه ١٩٤، شرح التلويح على التوضيح ١٧٣/١، شرح الكوكب المنير ٩٦، التقرير والتحبير ٨٩/٢، مسلم الثبوت وشرحه ٢٥/١، مناهج العقول ١١٥/١، حاشية نسمات الأسحار ٤٥، حاشية الجرجاني على شرح المختصر ١/٢٠٠، تقرير الشريبي على جمع الجوامع ٥٥/١، أصول الفقه للشيخ زكريا البرديسي ١٦١ وما بعدها، غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول للأستاذ الدكتور / جلال الدين عبد الرحمن ص ١٩٧، عوارض الأهلية عند الأصوليين للأستاذ الدكتور / صبرى محمد معارك ٩٦ وما بعدها.

(٢) وافق المعتزلة على مذهبيهم: الخوارج، والكرامية، والبراهمة، والثنوية، ومن الشافعية أبو بكر الصيرفي وأبو حامد المروزي، وأبو بكر القفال الشاسي وغيرهم، كشف الأسرار

وقد قسم المعتزلة الحسن والقبح إلى ثلاثة أقسام:

الأول: قسم يدرك بضرورة العقل، كحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار.

الثاني: قسم يدرك بنظر العقل، كحسن الكذب النافع، وقبح الكذب الضار.

الثالث: قسم لا يدرك إلا بالشرع، كحسن صوم آخر يوم من رمضان، وقبح صوم أول يوم من شهر شوال، ومقادير العبادات والعقوبات وغيرها مما لا يدرك العقل حسنه، وإنما طريق حسنه أو قبحه هو الشرع، فإدراك الحسن والقبح في هذا القسم، موقوف على كشف الشرع عن الحسن والقبح بأمره ونهيه، وأما كشفه عنهما في القسمين الأولين، فهو مؤيد لحكم العقل، إما بالضرورة أو النظر.

ومقتضى هذا المذهب: أن يكون الناس مثابين ومعاقبين بناء على ما أدركته عقولهم قبل نزول الشرائع، وإرسال الرسل، فعليهم أن يفعلوا ما تستحسنه عقولهم، وأن يتركوا ما تستقبحه عقولهم^(١).

وهذا المذهب أورد الآمدي وغيره حجج أصحابه، وأجاب عنها، وبين ما فيها من ضعف مما يدل على بطلانها^(٢).

ثالثا: مذهب الماتريدية:

أما مذهب الماتريدية: فقد جاء وسطا بين مذهب الأشاعرة الذين

(١) المراجع السابقة، شرح الجلال المحلي ١/٥٩، إرشاد الفحول ص ٧.

(٢) الإحكام للآمدي ١١٤/١ وما بعدها، شرح طلعت الشمس ٢٣٨/٢، التقرير والتحبير ١٤/٢ -

٩٦، إرشاد الفحول ٧ - ٨.

ضيقوا نطاق حكم العقل - بل عطلوه في هذه المسألة - وبين مذهب المعتزلة الذين جعلوا العقل حاكماً وقد وافقهم - الماتريدية. جمهور الحنفية وملخص هذا المذهب: أن للعقل مدخلاً في معرفة حسن بعض الأشياء وقبحها قبل ورود الشرع، ولكنه ليس بحاكم، بل الحاكم هو الله تبارك وتعالى^(١) وجميع المأمورات بها حسن آخر ثبت بكونه مأموراً به، وهو لا ينافي الحسن الثابت قبل الأمر، وكذا الأمر بالنسبة للقبح.

ولا يفهم من هذا: أن هذا المذهب قد يتفق مع قول الأشاعرة أو المعتزلة، بل الفرق بين هذا المذهب وغيره واضح، وأبينه في الآتي:
أولاً: الفرق بين مذهب الماتريدية والأشاعرة:

الحسن والقبح عند الأشاعرة لا يعرفان إلا بعد كتاب ونبي، أما على مذهب الماتريدية: فقد يعرفهما العقل بخلق الله تعالى علماً ضرورياً بهما، إما بلا كسب، كحسن تصديق النبي ﷺ وقبح الكذب الضار، وإما مع كسب كالحسن والقبح المستفادين من النظر في الأدلة وترتيب المقدمات، وقد لا يعرفان إلا بالكتاب والنبي كأكثر أحكام الشرع.

ثانياً: الفرق بين مذهب الماتريدية والمعتزلة:

يتفق مذهب الماتريدية مع المعتزلة في أن العقل يمكن أن يدرك ما في الأفعال من حسن أو قبح، بناء على ما يدركه من نفعها أو ضررها بدون توقف على ورود الشرع، ويخالف يدرك ما في مذهب المعتزلة في

(١) من الحنفية من قال: إن العقل قد يستقل في إدراك بعض أحكامه تعالى فأوجب الإيمان وحرم الكفر، وكل ما لا يليق بجنابه تعالى على كل أحد بلغه دعوة رسول أم لا مسلم الثبوت وشرحه ٢٨/١).

أمرين:

الأمر الأول: أن العقل عند المعتزلة حاكم مطلق بالحسن والقبح على الله تعالى، وعلى العباد، أما على الله، فلأن الأصلح للعباد واجب على الله بالعقل، فيكون تركه حراما على الله، والحكم بالوجوب والحرمة يكون حكما بالحسن والقبح ضرورة.

وأما على العباد: فلأن العقل عندهم يوجب الأفعال عليهم، ويبيحها ويحرمها من غير أن يحكم الله فيها بشيء من ذلك.

وعند الماتريدية ومن وافقهم من الحنفية: الحاكم بالحسن والقبح هو الله، وهو متعال عن أن يحكم عليه غيره، وعن أن يجب عليه شيء، وهو خالق أفعال العباد بعضها حسن وبعضها قبيح، وله في كل قضية كلية أو جزئية حكم معين، وقضاء مبين وإحاطة بظواهرها وبواطنها، وقد وضع ما وضع فيها من خير أو شر، ومن نفع أو ضرر، ومن حسن أو قبح.

الأمر الثاني: أن العقل عند المعتزلة موجب للعلم بالحسن والقبح بطريق التوليد^(١) بأن يولد العقل العلم بالنتيجة عقب النظر الصحيح.

وعند الماتريدية: العقل آلة لمعرفة بعض من ذلك، إذ كثير مما يحكم الله بحسنه أو قبحه لم يطلع العقل على شيء منه بل معرفته موقوفة على تبليغ الرسل، لكن البعض منه قد وقف الله العقل عليه - على أنه غير مولد للعلم - بل أجرى عاداته أنه خلق بعضه من غير كسب، وبعضه بعد الكسب بأن يهديه الله تعالى إلى ترتيب المقدمات ترتيبا صحيحا، ثم يخلق

(١) التوليد: معناه: أن يحصل الفعل عن فاعله بتوسط فعل آخر، كحركة المفتاح

له العلم بذلك المعلوم عقب ذلك الترتيب خلقا عاديا^(١).

أخلص من هذا العرض السريع إلى أن الرأي الراجح، هو ما ذهب إليه الماتريدية لتوسطه، فلم يهدر العقل بالكلية كما ذهب الأشاعرة، ولم يجعله حاكما مطلقا كما ذهب المعتزلة.

يقول الشوكاني: وبالجملـة فالكلام في هذا البحث يطول وإنكار مجرد إدراك العقل لكون الفعل حسنا أو قبيحا مكابرة ومباهتة، وأما إدراكه كون ذلك الفعل الحسن متعلقا للثواب: وكون ذلك الفعل القبيح متعلقا للعقاب فغير مسلم، وغاية ما تدركه العقول: أن هذا الفعل الحسن يمدح فاعله، وهذا الفعل القبيح يذم فاعله، ولا تلازم بين هذا وبين كونه متعلقا للثواب والعقاب^(٢).

هذا، ولكل مذهب من المذاهب أدلة ومناقشات لا داعى لذكرها منعاً للتطويل^(٣) والله أعلم.

(١) شرح التوضيح ١٩٠/١ - ١٩١، فتح الغفار ١/٤٥، حاشية الرهولى. ١٩٥

(٢) إرشاد الفحول ص ٨

(٣) راجع في ذلك: الإحكام للآمدي ١١٤/١ وما بعدها، شرح الكوكي المنير ص ٩٦ - ٩٧، فتح الغفار ١/٥٤، كشف الأسرار البخاري ٢٣٠/٤، إرشاد الفحول ص ٧، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ٤٥٠، التقرير والتحبير ٩٠/٢ - ٩١، حاشية نسمات الأسحار، ٤٥، معراج المنهاج ٥٦/١ - ٥٧، شرح طلعت الشمس ٢٣٦/٢.

الأسئلة

السؤال الأول: حرر محل النزاع في مسألة التحسين والتقيح العقلين؟

السؤال الثاني: بين أقوال الأصوليين بالتفصيل في مسألة التحسين والتقيح العقلين؟

المبحث الثالث

في المحكوم فيه

تمهيد:

عبر بعض الأصوليين، ومنهم: الآمدي والكمال: ابن الهمام بالمحكوم فيه^(١)، وعبر بعض آخر البيضاوي وصدر الشريعة بالمحكوم به^(٢).

وقد اخترت التعبير بلفظ المحكوم فيه، لأنه غير قال للاعتراض، فإن التعبير بالمحكوم به قد يلتبس بالمحكوم عليه، لأنه قد يقال: إذا قال الشارع الصلاة واجبة، فالمحكوم عليه هو الصلاة لا المكلف، والمحكوم به الوجوب لا فعل المكلف^(٣).

وبعد: فالكلام في هذا المبحث يشتمل على خمسة مطالب:

المطلب الأول: في تعريف المحكوم فيه وشروطه.

المطلب الثاني: في حصول الشرط الشرعي.

المطلب الثالث: في أقسام المحكوم فيه باعتبار ذاته.

المطلب الرابع: في أقسام الفعل باعتبار ما يتعلق به من الحقوق.

المطلب الخامس: في أقسام المحكوم فيه باعتبار الأصالة والخلفية.

(١) الإحكام للآمدي ١/١٩١، التقرير والتحرير ٢/١١٣.

(٢) منهاج الوصول ومعه شرحه نهاية السؤل ١/١١٤، شرح التوضيح ٢/١٥٠، شرح طلعت الشمس ٢/٢٤٠.

(٣) التقرير والتحرير ٢/١٣٢، تيسير التحرير ٢/١٨٤.

المطلب الأول

في تعريف المحكوم فيه وشروطه

أولاً: تعريفه:

المحكوم فيه هو: ما تعلق به خطاب الله تعالى، وهو عبارة عن فعل المكلف إن تعلق به الحكم التكليفي، كالصلاة، فإنها فعل للمكلف تعلق به الإيجاب، وكالقتل العمد العدوان فهو فعل للمكلف تعلق به التحريم، وكأكل الطيبات من الرزق الذي تعلقت به الإباحة.

أما المحكوم فيه الذي تعلق به الحكم الوضعي، فقد يكون فعلاً للمكلف، وقد لا يكون.

فمثال الأول: الطهارة فإنها فعل للمكلف، وقد وضعها الشارع، وجعلها شرطاً لصحة الصلاة، والزنا فإنه فعل للمكلف، وقد جعله الشارع سبباً لوجوب الحد، والقتل الذي جعله الشارع مانعاً من استحقاق الإرث.

ومثال الثاني: دلك الشمس، فإنه ليس فعلاً للمكلف، وقد جعله الشارع سبباً لوجوب الصلاة، والحيض والنفاس جعلها الشارع مانعاً من صحة العبادة^(١).

ثانياً: شروط المحكوم فيه:

لا يتعلق التكليف بفعل المكلف إلا إذا تحققت فيه شروط أربعة^(٢):

(١) شرح الكوكب المنير ص ١٥٢، شرح التلويح على التوضيح ١٥٠/٢، شرح طلعت الشمس

٢٤٠/٢، الموجز في أصول الفقه لنخبة من كلية الشريعة ص ٢٢

(٢) المستصفي ٨٦/١، شرح الكوكب المنير ١٥٤، روضة الناظر ومعها شرحها نزهة

الشرط الأول:

أن تكون حقيقة الفعل المكلف به معلومة للمكلف لأن المكلف إذا لم يكن عالماً بحقيقة ما كلف به، لم يتوجه قصد إليه حتى يأتي به، وإذا لم يتوجه قصده إليه لم يصح وجوده منه لأن توجه القصد إلى الفعل من لوازم إيجاده، فإذا انتفى اللازم الذي هو القصد، انتفى الملزوم، وهو الإيجاد.

مثاله: المأمور بالصلاة يجب عليه أولاً أن يعلم حقيقتها، وأنها جملة أفعال من قيام وركوع وسجود وجلوس، ويتخللها أذكار مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، حتى يصح قصده لهذه الأفعال، ويشرع فيها شيئاً بعد شيء، فلو لم يعلم حقيقة الصلاة، لم يدر في أي فعل يشرع من أنواع الأفعال، فيكون تكليفه بفعل ما لم يعلم حقيقتها، تكليفاً بما لا يطاق والله تعالى يقول: ﴿لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا﴾^(١).

الشرط الثاني:

أن يعلم المكلف أن الفعل مأمور به، وأنه من الله تعالى: لأنه إن لم يعلم ذلك، فلا يتصور منه قصد الطاعة والامتثال بفعله، وإذا لم يتصور منه قصد الطاعة فلا يكفي مجرد حصول الفعل منه، من غير قصد الامتثال بفعله، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إنما الأعمال بالنيات)^(٢) ويلاحظ: أن

الخاطر ١٤٩/١ وما بعدها، أصول الفقه لعباس حمادة ٢٣٨، أصول الفقه للشيخ زكريا البرديسي ١١٦ وما بعدها، أصول الفقه للدكتور / عبد المجيد مطلوب ٣٩٥، عوارض بعدها. الأهلية عند الأصوليين للأستاذ الدكتور / صبرى محمد معارك ١٨

(١) من الآية ٢٨٦ من سورة البقرة.

(٢) أخرجه البخارى باب ما جاء أن الأعمال بالنية بلفظ (إنما الأعمال بالنيات ٣٠/١،

هذا الشرط مختص بتكليف يجب به قصد الطاعة والامتثال، بخلاف رد الودائع والمغصوب وسائر الحقوق.

الشرط الثالث:

أن يكون الفعل المكلف به معدوما، لم يقع قبل ذلك من المكلف، فإذا كان قد أداه ووقع في الوجود صحيحا، فلا يصح التكليف به مرة أخرى في وقته، وإلا لما فرغ من الأداء أبدا، فيكون تكليفا بما لا يطاق ولا يحتمل.

الشرط الرابع:

أن يكون الفعل المكلف به ممكنا في بيانه: أنه يشترط إمكان المكلف به، لأن حصوله مطلوب الشرع، وكل ما كان مطلوب الحصول يجب أن يكون متصور، فالمكلف به يجب أن يكون متصور الوقوع، وهو الوقوع معنى كونه ممكنا.

وينبني على هذا الشرط ما يأتي:

أ- لا يصح التكليف بالمستحيل سواء كان مستحيلا لذاته أم لغيره، فالمستحيل بالنظر إلى ذاته: هو الذي لا يدرك وجوده كالجمع بين الضدين، وإيجاب الشيء وتحريمه على شخص واحد في وقت واحد. والمستحيل لغيره: هو ما يتصور العقل وجوده، ولكن لم تجر العادة، ولا سنة الكون بوجوده، كالكتابة من فاقد اليدين، وطيран إنسان في الهواء بدون طيارة، وإنما لم يحصل التكليف بهذين المستحيلين، لأن ما لا يتصور العقل وجوده عقلا أو عادة، لا يمكن المكلف أن يفعله، يدل على

ذلك المنقول والمعقول.

أما المنقول: فقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾^(١) وقوله جل شأنه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾^(٢) وغير ذلك من النصوص، التي وردت عن الشارع دالة على أن الله تعالى لا يكلف عباده إلا بما يستطيعون فعله، والقيام به.

وأما المعقول: فهو أن المقصود من التكليف الامتثال، فإذا كان المكلف به خارجا عن طاقة المكلف، تعذر عليه الامتثال، وحينئذ يكون التكليف عبثا، والشارع منزله عن العبث.

ب- لا يصح التكليف بالأمر الطبيعية التي لا تخضع لإرادة الإنسان، ولا كسب له فيها، كالغضب والحزن والفرح والحب والبغض، فهذه الأمور وأمثالها لا يصح التكليف بها عند وجود أسبابها ودواعيها، لأنها ليست خاضعة لإرادة الإنسان واختياره، بل هي خارجة عن قدرته، يقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين كان يقسم بين نسائه: (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك)^(٣) يعني: المحبة، فهذا يدل على أن المحبة لا مؤاخذة عليها، فلا يكلف الإنسان بها، لأنها من الأمور التي لا تخضع لإرادة الإنسان، فإذا وردت عن الشارع نصوص تدل بظاهرها على أن الله كلفنا بما ليس في مقدورنا كانت مصروفة عن ظاهرها، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ

(١) من الآية رقم ٢٨٦ من سورة البقرة.

(٢) من الآية رقم ٧ من سورة الطلاق.

(٣) أخرجه الترمذي في سننه حديث رقم ١١٤٠، نيل الأوطار ٢١٧/٦

مُسْلِمُونَ^(١)، فإن ظاهر النص يفيد تكليف الإنسان بعدم الموت عند عدم الإسلام، وفعل الموت أمر غير مقدور للإنسان أن يفعله، لأنه لا يأتي حسب اختيار الشخص ورغبته، ولهذا: فالآية مؤولة ومصروفة عن ظاهرها إلى ما يمكن للمكلف أن يفعله وهو فعل المقدمات التي تسبق الموت، كالمبادرة إلى الإسلام، والمحافظة عليه من عوامل الشرك، حتى إذا أدرك الإنسان الموت، كان مسلماً، فالمقدمات: هى المطلوبة من المكلف وهى مقدورة له.

ولكن يجب أن يلاحظ: أن الفعل المقدور للمكلف لا يشترط فيه: أن يكون خالياً من المشقة، إذ لا منافاة بين كون الفعل مقدوراً للمكلف وبين كونه شاقاً إذ كل ما يكلف به الإنسان يحمل بين طياته نوع مشقة، لأن التكليف: إلزام ما فيه كلفة.

غير أن المشقة نوعان:

النوع الأول: مشقة محتملة في حدود الطاقة البشرية، لا يترتب عليها أذى إن داوم الناس عليها، وهى أشبه ما تكون بالمشقات التي يتحملها الموظفون في أداء وظائفهم وواجباتهم.

وهذه لا بد منها في التكاليف الشرعية، فالصلاة والزكاة والصوم والحج كل أولئك يحمل نوع مشقة محتملة، وفي حدود الطاقة البشرية، وهذه المشقة المحتملة لم يقصد الشارع رفعها، على أن هذه المشقة ليست هي المقصودة للشارع، وإنما المقصود ما يترتب عليها من المصالح، فليس المقصود من الصلاة إتعاب الجسم، وحصر الفكر، وإنما المقصود تهذيب

(١) من الآية رقم ١٠٢ من سورة آل عمران.

النفس، وخشوعها الله حتى لا تأتي شيئاً من المنكرات.

وكذا الصيام ليس المقصود من التكليف به: إيلاء النفس بالجوع والعطش، وإنما المقصود به: صفاء الروح، وتنمية عاطفة الرحمة والشفقة، وهكذا سائر الأعمال التي كلف الله بها، فلم يلزمنا بها لما فيها من المشقة، وإنما ألزمنا بها لما يترتب على المشقة الموجودة فيها من المصالح لنا، وما مثل الشارع في هذا، إلا مثل الطبيب الماهر، يلزم المريض بتناول الدواء المر، وهو عالم بمرارته، ولم يكن قصده من تعاطي الدواء المر إيلاء نفسه، وإنما يقصد سلامته من مرضه.

النوع الثاني: مشقة زائدة: لا يتحملها الإنسان، ولا مكن أن يداوم على الأفعال التي تصاحبها، لما يترتب على بك من الأذى في المال، أو النفس، أو في شئون الحياة، ذلك كالمشقة الناجمة من صوم الوصال، والمثابرة على قيام الليل، والحج ماشياً، فهذه المشقة التي تصاحب الصوم، وقيام الليل، والحج، لا يكلف الشارع عباده بالأفعال التي تصاحبها، لأن المقصود الأول من التشريع: رفع الضرر عن الناس، وفي التكليف بالأفعال التي تصاحبها هذه المشقة، إضراراً بالناس، وتكليف بما ليس في وسعهم، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها، فالشارع ما أباح الرخص عند طرو الأعذار إلا وفقاً لهذه المشقة، فما أباح الفطر في رمضان للمسافر، وما أباح إجراء كلمة الكفر على اللسان، وما أباح التيمم عند المرض، إلا لدفع هذه المشقات، فلا يصح التكليف بأحكام فيها مشقات، قد قصد الشارع دفعها، فالمشقة التي من هذا النوع تحتل أمرين:

الأول: أن المشقة إذا كان يأتي بها نفس العمل المكلف به، فقد دفعها

الشارع بتشريع الرخص.

الثاني: أن المشقة: إذا كان يجمّلها المكلف على نفسه وبإرادته، فقد نهاه الله عن ذلك، وحرّمه عليه، ولنا في رسول الله أسوة حسنة، والقدوة الطيبة وهو ينهى عن صمم الوصال، ويرد على من أراد الترهّب، والتفرغ للعبادة بقوله: " والله إني لأخشاكم الله، وأتقاكم له، ولكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأرقد، وأتزوج النساء فمن يرد على من يرغب عن سنتي، فليس مني ^(١)، كذلك وردت نصوص تبين أن المقصود من التشريع: هو التخفيف، والتيسير على العباد، ورفع الحرج عنهم، يقول الله تعالى: ﴿يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا﴾ ^(٢)، ويقول جل شأنه: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ ^(٣)، وكذلك ما صح: (أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما) ^(٤).

(١) مسلم بشرح النووي ٤٠/٨، مجمع الزوائد ١٩٣/٣.

(٢) الآية رقم ٢٨ من سورة النساء

(٣) من الآية رقم ٧٨ من سورة الحج.

(٤) أخرجه البخاري عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في كتاب الغضب باب قول النبي يسروا ولا تعسروا، البخاري بحاشية السدي ٦٩/٤، رياض الصالحين باب الحلم والأناة والرفق ص

المطلب الثاني

حصول الشرط الشرعي

إن المحكوم فيه: وهو الفعل المكلف به له شروط: عقلية، وشروط لغوية، وشروط شرعية.

والشروط العقلية: حصولها شرط لصحة التكليف اتفاقاً، كفهم الخطاب وكذلك الشروط اللغوية: حصولها شرط اتفاقاً، كإن دخلت المسجد فصل ركعتين، وإن كانت اللغوية غالباً استعمالها في السبب.

أما الشروط الشرعية للفعل المكلف به فهي نوعان:

الأول: شروط أداء: كالإيمان للطاعات، والطهارة للصلاة.

الثاني: شروط وجوب: كالعقل والبلوغ: ولا خلاف في أن شرط الوجوب، حصوله شرط للتكليف اتفاقاً وإنما الخلاف في شرط الأداء وبيانه كما يأتي:

ذهب الشافعية: إلى أن الشرط الشرعي حصوله ليس شرطاً في صحة التكليف، بل يجوز التكليف بالفعل، وإن لم يحصل شرطه شرعاً.

ودليل هذا الرأي: لو كان حصول شرط الفعل شرعاً شرطاً للتكليف به، لم تجب صلاة على محدث وجنب، لانتهاء شرطها وهو الطهارة، ولم تجب الصلاة قبل النية لأنها شرطها، وكل ذلك معلوم البطلان بالضرورة.

وذهب الحنفية: إلى أن حصول الشرط الشرعي، شرط في صحة التكليف، فلا يجوز التكليف بالفعل إلا مع حصول شرطه.

ودليل هذا الرأي: لو وقع التكليف بالمشروط حال عدم الشرط، لم

يمكن امتثاله، والتالي وهو عدم إمكان الامتثال باطل، لأن التكليف يعتمد إمكان الامتثال، بالإتيان بالفعل المكلف به، فيبطل المقدم، وهو وقوع التكليف بالمشروط حال عدم الشرط، أجب عن ذلك: أن الامتثال ممكن بأن يؤتى بالمشروط بعد الشرط، والامتثال كما يكون بفعل المكلف به في الحال يكون بفعله مع التراخي ومبنى الملازمة في كلام المستدل، أن الامتثال إنما يتحقق بفعل المكلف به في الحال، وليس كذلك

وكما نسب هذا الرأي للحنفية، نسب إلى غيرهم، كابن خويز منداد من المالكية، وأبي حامد الإسفراييني من الشافعية، وأبي هاشم من المعتزلة. والحققة: أن هذه النسبة على إطلاقها غير صحيحة، لأنه يلزم على رأيهم أن لا يكون المحدث مكلفا بالصلاة، ولا يقول بهذا عاقل، فضلا عن أن ينسب مثل هذا لهؤلاء الأئمة المحققين، والجملة المدققين^(١).

تحرير محل النزاع:

نخلص من هذا: أن الخلاف ينحصر في تكليف الكفار بفروع الشريعة، وليس هذا الخلاف مبنيًا على الخلاف في الأصل الكلي: وهو أن حصول الشرط الشرعي مطلقا شرطا في صحة التكليف بالمشروط، أم غير شرط، بل الخلاف ينحصر ابتداء في جواز التكليف بما كان الإيمان شرطا لصحته، أيجوز حال عدم الإيمان، أم لا يجوز؟ ويتضح ذلك فيما

(١) التقرير والتحبير ٨٧/٢ وما بعدها، نهاية السؤل ١٥٥/١ - ١٥٧، شرح العضد على المختصر ١٢٢/٢ - ١٣، مسلم الثبوت وشرحه ١٢٩/١، شرح القأني ٤٥٩، الإحكام للآمدي ٢٠٦/١ وما بعدها. شرح المنار ٢٥٤ وما بعدها، شرح الجلال المحلى ومعه حاشية البناني ٢١٠/١، شرح الكوكب المنير ١٥٧ - ١٥٨، إرشاد الفحول ص ٩.

يأتي:

هل الكافر أهل للأحكام

الاتفاق قائم على أن الكافر أهل لأحكام لا يراد بها وجه الله تعالى، مثل المعاملات والعقوبات المشروعة من الحدود والقصاص، لأنه أهل لأدائها، إذ المقصود من المعاملات مصالح الدنيا، وهم أليق بمصالح الدنيا من المسلمين، لأنهم أثروا الدنيا على الآخرة.

وكذا المقصود من العقوبات المشروعة، الانزجار عن الإقدام على أسبابها، وهذا المعنى مطلوب من الكافر، كما هو مطلوب من المؤمن، بل الكافر أليق بما هو عقوبة وجزاء من المؤمن، فكان أهلا للوجوب له وعليه، فيجب له الثمن والأجرة والقصاص إذا قتل وليه، كما تجب عليه هذه الأشياء. كما أنه لا نزاع في أنهم بالنسبة للعبادات مخاطبون بها اعتقادا، فيؤاخذون بترك الاعتقاد، لأن ذلك منهم كفر على كفر، بمعنى أن الكفار يعاقبون على ترك اعتقال مجرب العبادات في الدنيا، كما يعاقبون على أصل كارهم، كما أنه لا نزاع أيضا في عدم جواز الأداء حال الكفر، وعدم وجوب القضاء بعد الإسلام وإنما محل النزاع: في وجوب الأداء عليهم حال الكفر.

ومبنى النزاع: أن الأوامر موجهة إليهم قطعاً، وكون الأوامر موجهة

إليهم يستدعى أمرين:

الأول: اعتقاد اللزوم.

الثاني: الأداء.

والأمر الأول لا نزاع فيه كما ذكرت، وإنما النزاع في الأمر الثاني،
والخلاف على الوجه الآتي:

الرأي الأول: ذهب جمهور الشافعية والعراقيين من الحنفية إلى أن
الكفار مكلفون بفروع الشريعة، فهم أهل للأداء في الدنيا، فالكافر مكلف
بفعل الواجب، وترك الحرام، والاعتقاد في المكروه والمندوب والمباح.

الرأي الثاني: ذهب البخاريون من الحنفية إلى أنهم غير مخاطبين
بفروع الشريعة، فهم ليسوا أهلاً للأداء في الدنيا، وهو مختار المعتزلة،
وأبي حامد الإسفراييني من الشافعية.

الرأي الثالث: أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر، وهذا الرأي نسبه
الفتوحي للإمام أحمد في إحدى الروايات عنه^(١).

الرأي الرابع: أن المرتد مكلف بالفروع دون الكافر الأصلي

الرأي الخامس: أنهم مكلفون بغير الجهاد.

ولكل مذهب من هذه المذاهب أدلة ومناقشات لا داعي لذكرها، لأن
هذه المسألة غايتها: أن الكفار هل يستحقون عقوبة في الآخرة على
تركهم للفروع الدينية، أو لا يستحقون. فالنزاع إنما هو في أمر الآخرة^(٢).
والله أعلم.

(١) شرح الكوكب المنير ١٥٨.

(٢) راجع في ذلك: المستصفى للغزالي ٩١/١، روضة الناظر وشرحها ١٤٥/١، وما بعدها،
الإحكام للآمدي ٢٠٧/١، كشف الأسرار للبخاري ٢٤٣/٤، القواعد والفوائد الأصولية لابن
اللاحام ص ٤٩، مسلم الثبوت وشرحه ١٢٨/١، التقرير والتحبير ٨٨/٢ - ٨٩، تيسير
التحرير ١٤٨/٢، إرشاد الفحول ص ٩

الأسئلة

السؤال الأول: عرف المحكوم فيه، وما هي شروطه مع الشرح والتفصيل؟

السؤال الثاني: هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة، بين أقوال الأصوليين في ذلك بالتفصيل؟

المطلب الثالث

أقسام المحكوم فيه باعتبار ذاته

ينقسم المحكوم فيه باعتبار ذاته إلى قسمين:

الأول: ماله وجود حسي فقط، فلا بد من تحققه حسا، أي من وجوده في الواقع بحيث يدرك بالحس، كالزنا والأكل ونحوه، أو يدرك بالعقل بطريق التغليب، ليدخل فيه مثل تصديق القلب، والنية في العبادات.

الثاني: ما له وجود شرعي مع الوجود الحسي، والمراد بالوجود الشرعي: أن يعتبر الشارع أركاناً وشرائط، يحصل من اجتماعها مجموع مسمى باسم خاص، يوجد بوجود تلك الأركان والشرائط، وينتفي بانتهائها، كالصلاة، والبيع.

وكل من القسمين - ماله وجود حسي أو له وجود شرعي مع الوجود الحسي إما أن يكون سببا لحكم شرعي أولا، وبذلك تكون الأقسام أربعة:

القسم الأول: ما ليس له إلا وجود حسي فقط، وهو متعلق بحكم شرعي وسبب لحكم شرعي آخر، كالزنا، فإنه له وجود حسي، وتعلق خطاب الشارع به، وهو الحرمة، وأيضا هو سبب لحكم شرعي آخر، وهو وجوب الحد.

القسم الثاني: ما ليس له إلا وجود حسي وهو متعلق بحكم شرعي، لكنه ليس سببا لحكم شرعي آخر، وذلك كالأكل، فإن له وجود حسي، وتعلق به حكم شرعي، لأن الأكل تارة يكون مباح، أو واجبا، أو حراما، لكنه ليس سببا لحكم شرعي آخر.

القسم الثالث: ماله وجود شرعي مع الوجود الحسى، وهو متعلق بحكم شرعي، وسبب لحكم شرعي آخر، كالبيع فإنه له مع الوجود الحسى وجودا شرعيا، حيث اعتبر الشارع أركاناً وشرائط، يحصل من مجموعها هذا العقد الخاص المسمى بالبيع، وقد تعلق به حكم شرعي، وهو الإباحة - وأيضا قد جعله الشارع سببا لحكم شرعي آخر، وهو ثبوت الملك.

القسم الرابع: ما له وجود شرعي مع الوجود الحسى، وهو متعلق بحكم شرعي، وليس سببا لحكم شرعي آخر، وذلك كالصلاة، فإن لها وجود حسى، ولها - أيضا - وجود شرعي فإن الشارع حكم بوجودها باجتماع أركان وشرائط مخصوصة، توجد الصلاة بوجودها، وتنتفى بانتفائها، وقد تعلق بها حكم شرعي، وهو الإيجاب، ولكنها ليست سببا لحكم شرعى آخر^(١).

(١) شرح التلويح على التوضيح ١٥١/٢، أصول الفقه للشيخ زكريا البرديسي ص ١٢١، عوارض الأهلية عند الأصوليين للأستاذ الدكتور /صبرى محمد معارك ص ٥٦ - ٥٧

المطلب الرابع

أقسام الفعل باعتبار ما يتعلق به من الحقوق

ينقسم فعل المكلف الذي يتعلق به حكم الله تعالى، باعتبار ما يتعلق به من الحقوق بالاستقراء والتتبع إلى أربعة أقسام^(١).

١- حق خالص الله تعالى.

٢- حق خالص العبد.

٣- ما اجتمع فيه الحقان، وحق الله غالب.

٤- ما اجتمع فيه الحقان، وحق العبد غالب.

وإليك عرض لهذه الأقسام، حسبما يتسع له المقام:

(١) إنما كانت الأقسام أربعة فقط، لأنه لا يوجد، أولاً يتصور قسم يجتمع فيه حق الله وحق العبد على التساوي، فتح الغفار ٥٩/٣

القسم الأول: حق الله تعالى الخالص.

والمراد به: ما يتعلق به النفع العام^(١) لجميع العالم، فلا يختص به واحد دون واحد، وإضافته إلى الله تعالى لعظم خطره، وشمول نفعه لا للملك والاختصاص، لاستواء العالم فيه، لقوله تعالى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾^(٢) ولا للنفع والضرر، لتعالیه جل شأنه عن ذلك.

ويقابل هذا القسم في القوانين الوضعية، ما يسمى بالنظام العام الذي تمثله النيابة العامة.

ومن أمثلة هذا القسم: حرمة البيت، فهو حق الله خالص، لأنه يتعلق بها عموم النفع، وهو اتخاذ المسلمين إياه قبلة، وكذلك حرمة الزنا، فهو حق الله خالص، لأنه يتعلق به عموم النفع من سلامة الإنسان، وصيانة الفراش، ومنع المنازعات والضغائن بين الناس، وصيانة الأولاد من الضياع، وارتفاع السيف بين العشائر بسبب التنازع بين الزناة.

وهذا القسم ينحصر بالاستقراء في ثمانية أنواع^(٣):

الأول: عبادات خالصة كالإيمان.

(١) وقيل: هو ما يكون المستحق له هو الله تعالى، حتى لا يرد عليه النقض بالصلاة والصوم والحج، حيث لم يتعلق بها النفع العام للعباد، قيل: وهو الحق، أنوار الحلك على النار ٨٨٦.

(٢) من الآية رقم ٢٨٤ من سورة المائدة.

(٣) كشف الأسرار ١٣٤/٤، وما بعدها، شرح التلويح على التوضيح ١٥١/٢ وما بعدها، شرح طلعت الشمس ٢٤٠/٢، شرح المنار ٨٨٧، التقرير والتحبير ١٠٤/٢ وما بعدها، أصول السرخسي ٢٩٠/٢ - ٢٩٦، تيسير التحرير ١٧٤/٢ وما بعدها، فتح الغفار ٦٠/٣ وما بعدها، حاشية نسمة الاسحار ٢٣٨ وما بعدها.

الثاني: عقوبات خالصة كالحدود.

الثالث: عقوبات قاصرة كحرمان الميراث.

الرابع: حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة كال كفارات.

الخامس: عبادات فيها معنى المونة كصدقة الفطر.

السادس: مونة فيها معنى العبادة كالعشر.

السابع: مونة فيها شبهة العقوبة كالخراج.

الثامن: حق قائم بنفسه كخمس الغنائم.

واليك إشارة موجزة عن كل نوع من هذه الأنواع:

النوع الأول: العبادات الخالصة: كالإيمان وفروعه

والمراد بالفروع: ما سوى الإيمان من العبادات، لابتنائها على الإيمان، واحتياجها إليه ضرورة أن من لم يصدق بالله لم يتصور منه التقرب إلى الله تعالى، كالصلاة والزكاة^(١) وغيرهما من الفرائض.

وإنما كانت فروعاً للإيمان: لأنها لا تصح بدونه، وهو صحيح بدونها، لذا كان أصلاً لها، والعبادات الخالصة ثلاثة أنواع:

(١) عد الزكاة من قبيل العبادات الخالصة: هو ما ذهب إليه أئمة الحنفية، وخالفهم في ذلك غيرهم من الفقهاء، وقالوا: إنها ليست عبادة خالصة، بل فيها معنى المونة، أى الضريبة على المال أوجبها الله تعالى على الأغنياء حقاً للفقراء المحتاجين. وثمرة هذا الخلاف: تظهر في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وعدم وجوبها فالقائلون: بأن الزكاة عبادة خالصة، لا يقولون بوجوبها في مالهما، والقائلون: إنها ليسم بعبادة خالصة، يقولون بوجوبها في ما لهما. أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان هامش

الأول: أصول، الثاني: لواحق.. الثالث: زوائد

وهذا يعنى: أن الإيمان مشتمل على أصل وملحق به وزوائد، وأن جملة الفروع مشتملة على ما اشتمل عليه الأصل من أصل وملحق به وزوائد، بمعنى أن في جملة الفروع أصلا وملحقا وزوائد، لا بمعنى: أن كل واحد من الفروع يشتمل على الثلاثة وكون الطاعات من فروع الإيمان وزوائد، لا ينافي كونها في نفسها مما له أصل وملحق به وزوائد، لأنه لا مانع أن يكون الشيء فرعاً بالنسبة لشيء، أصلاً بالنسبة لشيء آخر.

فأصل الإيمان: هو التصديق الذي هو إذعان القلب لوحداية الله تعالى وسائر صفاته، ونبوة سيدنا محمد وجميع ما علم مجيئه به بالضرورة على ما هو معنى الإيمان في اللغة، إلا أنه قيد بأشياء مخصوصة، ولهذا قال " الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله " ^(١)، فنبه على أن المراد بالإيمان ليس معناه اللغوي، وإنما الاختصاص في المؤمن به.

الملحق بأصل الإيمان هو: الإقرار عند البعض، وفي المسألة رأيان:

الرأي الأول: ذهب شمس الأئمة وفخر الإسلام وكثير من الفقهاء: أن الإقرار باللسان ركن زائد ملحق بالتصديق، لكونه ترجمة عما في الضمير، ودليل على تصديق القلب، وليس بأصل، لأن معدن التصديق: هو القلب، ولهذا يسقط الإقرار عند تعذره كما في الأخرس، أو تعسره كما في المكره

الرأي الثاني: وعليه جمهور المحققين من الأشعرية والماتريدية: أن الإيمان هو التصديق وحده، والإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، حتى

(١) مسلم بشرح النووي ١/١٥٧.

لو صدق بقلبه، ولا باللسان مع، ولم يقر تمكنه منه، كان مؤمناً عند الله تعالى، وإن لم يكن مؤمناً في أحكام الدنيا، وهذا أوفق باللغة والعرف والنصوص معاضدة له، إلا أن في عمل القلب خفاء، فنيطت الأحكام بدليله الذي هو الإقرار.

ولهذا: فقد اتفق الفريقان على أن الإقرار أصل في أحكام الدنيا لابتنائها على الظاهر، يعني: لو أكره الحربي أو الذمي على الإيمان، فأقر به، صح منه، وقبل إيمانه في أحكام الدنيا، مع قيام القرينة على عدم التصديق.

ولو أكره المؤمن على الردة، والتكلم بكلمة الكفر، ففعل، لم يكن مرتداً في حق أحكام الدنيا، لأن التكلم بكلمة الكفر، دليل الكفر، فلا يثبت حكمه مع قيام المعارض، وهو الإكراه، وركنه، إنما هو تبديل الاعتقاد، وبذلك يظهر الفرق واضحاً بين النطق بالإيمان مكرهاً، حيث يكون مؤمناً في أحكام الدنيا، وبين النطق بالكفر مكرهاً، حيث لا يصير مرتداً.

زوائد الإيمان: هي الأعمال، لما ورد في الأحاديث من أنه لا إيمان بدون الأعمال نفياً لصفة الكمال، من ذلك: قوله: "الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل"^(١)، وقوله: "لا إيمان لمن لا أمانة له"^(٢).

فهذا يدل: أن الأعمال من متممات الإيمان ومكملاته الزائدة عليه، وقد جعل ابن ملك تكرار الشهادة من رواتب الإيمان، فقال: "والزوائد في

(١) الفتح الكبير ٥٧/٣.

(٢) سنن البيهقي ٢٨٨/٦.

الإيمان تكرار الشهادة مرة بعد أخرى" (١)

الأصل في الفروع:

والأصل في فروع الإيمان: الصلاة لأنها لم تخل منها شريعة من شرائع المرسلين، وهي عماد الدين، كما وقعت إليه الإشارة النبوية في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين " (٢).

وهي تالية للإيمان، شرعها الله تعالى شكرا لنعم البدن الظاهرة والباطنة، فنعم البدن الظاهرة: الأعضاء السليمة التي يحصل بها القلب من حالة إلى حالة من القيام والقعود والانحناء وغيرها.

ونعم البدن الباطنة: أفعال القلب من النية والإخلاص والخضوع، وهي نعم تتعلق بالباطن، والدليل على أنها شرعت بطريقة الشكر: ما روى أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلى حتى تورمت قدماء، فقيل له: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال: " أفلا أكون عبدا مشكورا " (٣) أخبر أنه يصلى شكرا لله على ما أنعم عليه، ولا ريب أن ما شرع شكرا لنعم البدن مقدم على غيره، وكان الإيمان أصلا والصلاة من فروعها، لأن الإيمان فيه تقرب إلى الله بلا واسطة، وفي الصلاة تقرب بواسطة البيت، فكانت من شرائع الإيمان، لا من نفس الإيمان (٤).

(١) شرح المنار ٨٨٧.

(٢) الفتح الكبير ٢/٢٠٤، كشف الخفاء ٢/٣١.

(٣) هذا الحديث متفق عليه، صحيح البخارى بحاشية السندى ١٩٨/٩ رياض الصالحين ٢٧١.

(٤) كشف الأسرار ٤/١٣٩، شرح التلويح ٢/١٥٢، شرح المنار ٨٨٨، التقرير والتحبير ٢/١٠٤.

لواحق الفروع:

والمالحق بالصلاة من الفروع الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، ثم الجهاد، وسأبين في كل فرع لم كان مقدما على الذي عليه.
فأول اللواحق الزكاة: لأنها تالية للصلاة في الكتاب والسنة بقول الله تعالى:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾^(١) ويقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا"^(٢) وفيها إظهار شكر نعمة المال، لأن النعمة في الدنيا ضربان: نعمة البدن، ونعمة المال، فالصلاة شرعت، لإظهار شكر نعمة البدن والزكاة شرعت لإظهار شكر نعمة المال.

ولا شك أن نعمة البدن فوق نعمة المال، فما يكون متعلقا بأقوى النعمتين، كان أقوى العبادتين، فكان أحق بالتقديم.

ودليل آخر على أن الصلاة أحق بالتقديم: أنها صارت قرينة بواسطة القبلة التي هي جماد ولا استحقاق لها في التوجه إليها بوجه، وقد يسقط التوجه إليها عند خوف العدو والصلاة على الدابة، والزكاة صارت قرينة بواسطة الفقير الذي له ضرب استحقاق في الصرف إليه، فإن المؤدى يجعل المال المدى، خالصا لله تعالى في ضمن صرفه إلى المحتاج ليكون

(١) من الآية ٤٣ من سورة البقرة.

(٢) أخرجه النسائي في سننه كتاب الإيمان باب على كم بني الإسلام عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٨/١٠٨، قال الإمام النووي: اعلم أن هذا الحديث أصل في معرفة الدين وعليه اعتماده وقد جمع أركانه، (نيل الأوثان للشوكاني ١/٢٨٦)

كفاية له من الله تعالى.

ومؤدى هذا: أن الزكاة دون الصلاة بدرحة، لأن الخلوص في الأولى أزيد منه في الثانية، فكان معنى العبادة فيهما أكمل، قال تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾^(١)

الثاني من اللواحق: الصوم. من حيث إنه عبادة بدنية خالصة فيها تطويع النفس لخدمة خالقها وإنما كان دون الصلاة والزكاة في الرتبة لوجود أمرين:

الأول: أنه وإن كان عبادة إلا أنه شرع رياضة للنفس، لا مقصودا بنفسه، فكان دون الصلاة والزكاة.

الثاني: أنه يصير قرابة بواسطة النفس، وهي دون الوسطة في الصلاة والزكاة، لأن الوسطة في الصلاة الكعبة المعظمة، وإنما يسقط التوجه إليها عند العذر لا غير وفي الزكاة الوسطة الفقير الذى له ضرب استحقاق في الصرف إليه، فكان دونهما في المرتبة^(٢).

الثالث من اللواحق: الحج: وإنما كان دون الصوم، لأنه عبادة فيها هجر الأوطان والأولاد والأقران وسفر إلى زيارة بيت الرحمن، لا يتأدى إلا بأفعال يقوم بها في بقاع معينة، وأوقات شريفة من الطواف والوقوف

(١) من الآية رقم (٢) من سورة البينة

(٢) ذهب البعض: أن الصوم أفضل عبادات البدن استنادا إلى الحديث " كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي " ويرد عليه: يجوز أن يختص المفضول بما ليس للفاضل، ألا ترى: أن الشيطان يفر من الآذان والإقامة، ولا يفر من الصلاة مع أنها أفضل منها، التقرير ١٠٥/٢.

والسعي وغيرها، وهو بما فيه من هجر الوطن، أو مفارقة الخلان والسكن، تنقطع عنه مواد الشهوات، وتضعف نفسه، فيتيسر له قهرها بالصوم، فكان الحج من هذا الوجه بمنزلة الوسيلة إلى الصوم، فكان دونه^(١).

الرابع من اللواحق: الجهاد: وإنما كان دون ما تقدم السببين:

الأول: أنه من فروض الكفاية، وما تقدم من فروض الأعيان، وأصل الجهاد فرض على الجميع، لأن إعلاء كلمة الدين فرض على الكل، لكن كسر شوكة المشركين ودفع شرهم هي المقصودة بالرد والإعدام الذى شرع الجهاد من أجله، وهو يحصل ببعض المسلمين بمنزلة صلاة الجنازة حتى لو لم يحصل كما في النفير العام^(٢) يجب على كل فرد، كالصلاة والصوم.

الثاني: أن الكفر جنائية قائمة بالكافر: ثابتة باختياره، فكان أمرا عارضا فيه، فالجهاد الذى شرع لأجله، لم يكن عبادة أصلية بخلاف الصلاة والزكاة والصوم والحج، فإن الوسائط فيها أصلية، ثابتة بخلق الله تعالى لا اختيار للعبد فيها فكانت تلك العبادات أصلية.

الزوائد في الفروع:

أما الزوائد في الفروع: فهي سوى ما تقدم من نوافل العبادات وسننها وآدابها لأنها شرعت مكملات للفرائض، وزيادة عليها فلم تكن مقصودة، مثل الاعتكاف المؤدى إلى تعظيم المسجد، وتكثير الصلاة حقيقة أو حكما بانتظار الصلاة في مكانها على صفة الاستعداد لها من الطهارة

(١) كشف الأسرار ١٣٨/٤، التقرير والتحرير ١٠٥/٢، شرح التلويح. ١٥٢/٢

(٢) النفير العام: قيام عامة الناس لقتال العدو، المعجم الوسيط ٩٧٧/٢

وغيرها، فإن المنتظر لها فيها حكما، لذا اختص بالمساجد^(١).

النوع الثاني: عبادة فيها معنى المؤنة^(٢) كصدقة الفطر:

وكانت صدقة الفطر عبادة، لأنها مشتملة على خواص العبادة، والشرع سماها صدقة، وجعلها طهرة للصائم من اللغو والرفث، واعتبر لوجوبها صفة الغنى، واشترط لصحة أدائها النية، وعلق وجوبها بالوقت، وأوجب صرفها إلى مصارف الزكاة، وهذه الأوصاف كلها من أوصاف العبادة، فكانت عبادة من هذه الحيثية.

وكان فيها معنى المؤنة: لأنها تجب على المكلف غيره، وهو من يليه ويمونه كما في الحديث " أدوا عمن تمونون -"^(٣) فإن العبادة لا تجب على الغير بسبب الغير، وذلك من أوصاف المؤنة.

ويتضح من هذا: أن خواص العبادة فيها أرجح من خواص المؤنة. لكنها عبادة قاصرة، حيث لم يشترط لها كمال الأهلية، كما شرط للعبادة الخالصة، حتى وجبت على الصبي والمجنون^(٤).

(١) المراجع السابقة

(٢) المؤنة: الثقل والشدة: فعولة من مانت القوم، إذا احتملت مؤنتهم، أى تقلهم. المصباح المنير ٨٠٦/٢، حاشية الرهاوي ٨٩٠.

(٣) تلخيص الحبير ١٨٣/٢، الدار قطنى ١٤٠/٢.

(٤) ولكن أيهما أرجح في صدقة الفطر، العبادة أم المؤنة، أبو حنيفة وأبو يوسف: يرجحان استحسان معنى المؤنة، قياسا على نفقة ذوى الأرحام ويتولى الولى أدائها، ومحمد وزفر: يرجحان معنى العبادة، قياسا على سقوط الخطاب عن الصبي والمجنون، فلا تجب عليهما، لأنها عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية، وتجب على أبيهما إن كان غنيا، حتى لو أداها من مالهما ضمن، التقرير والتحبير ٢/١٠٦، حاشية الرهاوى ٠٨٩١.

النوع الثالث: مؤنة فيها معنى العبادة، كالعشر في الزروع والثمار إذا كان السقي بغير آلة كمطر وغيره، ونصف العشر إذا كان السقي بآلة ونحوها ومعنى المؤنة فيه: أن العشر أو نصفه سبب حفظ الأرض، لأنه يصرف إلى مصارف الزكاة والفقراء الفارين والدافعين شر الكفرة، فبتعلقه بالأرض كان مؤنة، لأن مؤنة الشيء سببه، والعشر سبباً بقاء الأرض.

ومعنى العبادة فيه: أن العشر أو نصفه، مصرفه مصرف الزكاة المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^(١).

إلا أن معنى المؤنة في العشر غالبية، لأن المؤنة باعتبار الأصل، وهو الأرض النامية، وجهة العبادة باعتبار ما هو تابع، وهو محل الصرف، والثابت باعتبار الأصل أرجح.

مقارنة بين صدقة الفطر والعشر:

قد يقال: ما الفرق بين صدقة الفطر والعشر، حيث جعل العبادة فيها أصلاً بتقديم ذكرها على المؤنة، وفي العشر عكس الأمر.

الجواب: الفرق بينهما جلى، لأن ذات الصدقة مبنى على العبادة، لأنها تمليك الشيء الفقير لمرضات الله تعالى، وهو عبادة.

بخلاف العشر: لأن ذاته ليس إلا جزءاً واحداً من العشرة أجزاء، وهو

(١) الآية ٦٠ من سورة التوبة

ليس بعبادة، لأن العبادة فيه بواسطة تملك الفقير، وهو أمر عارض في العشر دون الصدقة^(١).

النوع الرابع: مؤنة فيها معنى العقوبة، كالخراج^(٢).

وجهة المؤنة فيه: أنه في مقابلة بقاء الأرض في أيدي ملاكها، واستثمارها، والمحافظة عليها من يد العدوان، ومؤنة الشيء سبب بقاءه.

وجهة العقوبة فيه: الانقطاع عن الجهاد بسبب استثمار الأرض، وذلك بسبب الذلة والصغار^(٣).

ما يتبنى على هذا النوع:

١- لا يبدأ بالخراج على المسلم، لأن الخراج متضمنا معنى العقوبة والذل والمسلم من أهل الكرامة والعزة، حتى لو أسلم أهل الدار طوعا، أو قسمت الأرض بين المسلمين لم يوضع الخراج على أراضيهم.

٢- جاز إبقاء الخراج على المسلم، فلو اشترى مسلم من كافر أرض خراج، أو أسلم الكافر وله أرض خراج، يؤخذ من الخراج دون العشر لدليلين:

(١) حاشية الرهاوي ٨٩٢.

(٢) الخراج في اللغة: اسم للكرء والغلة، وعند الفقهاء ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدي عنها لبيت المال. والأرض المختصة بوضع الخراج عليها هي التي صولح عليها المشركون من أرضهم على أنها لهم ولنا عليها الخراج. وكذلك الأرض التي فتحت عنوة عند من يقول بوضع الخراج عليها. مادة (خ ر ج) في المصباح المنير (١/١٦٦)، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٢٧.

(٣) شرح التلويح على التوضيح ١٥٢/٢، شرح المنار ٨٩٢، أصول البرديسي ١٢٤

الأول: أن الخراج لما تردد بين العقوبة الغير لائقة بالمسلم، والمؤنة اللائقة به، لم يصح إبقاؤه بالشك.

الثاني: أن جهة المؤنة راجحة في الخراج، لكونها باعتبار الأصل وهو الأرض، والعقوبة باعتبار الوصف، وهو النماء، و المؤمن من.. من. أهل المؤنة، فيصح بقاء، وإن لم يصح ابتداء^(١).

تعقيب: هذا التعليل للخراج بأنه عقوبة، لا يتفق مع المقصود من وضع الخراج الذى راه عمر بن الخطاب الله ووافق عليه سائر الصحابة، لأن الخراج ضريبة وضعها عمر ابن الخطاب على الأرض الزراعية التي تركها بأيدي أهلها غير المسلمين، لتصرف في مصالح المسلمين العامة، فهي ليست عقوبة، وإنما هي نظير الضريبة التي على المسلمين، وهي العشر.

والآراء التي تبودلت بين عمر وكبار الصحابة، في وضع هذه الضريبة، لا يستفاد منها أن فيها معنى الذلة والصغار، بل المقصود منها تحقيق مصلحة الأمة، وإنما لا يبتدأ بالخراج على المسلم، لأنه ملك ما تحت يده من أول الفتح، فإذا انتقلت الأراضي ممن في يده حين الفتح إلى مسلم، يبقى الخراج عليه، لأنه حق الأرض.

ولهذا: كان الأرجح في هذا النوع أن يحذف منه كلمة عقوبة، ويقال مؤنة فقط، كما أن التعبير بكلمة عقوبة لا يليق بسماحة الإسلام ويسره، لأن الإسلام لا يبيح للمسلمين عقوبة الذميين البدنية أو المالية، ولو جعل الخراج عقوبة لأدى ذلك إلى إكراه الذميين إلى الدخول في الإسلام، وهذا

(١) كشف الأسرار ١٤٠/٤، شرح التلويح ١٥٢/٢ .

ما يأباه الإسلام^(١).

النوع الخامس: عقوبات كاملة - خالصة:

ومعنى كمالها: أنها محضة لم يشبها نقص، لترتبها على جنايات كاملة عن نقص شائبة الإباحة.

ومن أمثلتها: الحدود: مثل حد الزنا، وحد السرقة وحد الشرب، فإنها شرعت لصيانة الأنساب والأموال والعقول، وموجبها جنايات كاملة ليس فيها معنى الإباحة، فاقضى كل منها أن يكون له عقوبة كاملة زاجرة عن ارتكابه، حقا الله تعالى.

فهذه العقوبات حقوق خالصة لله تعالى، لأن تشريعها لتحقيق مصلحة المجتمع فلا يملك أحد إسقاط عقوبة منها، أو التهاون في إقامة حد منها، كما لا يكون للمجنى عليه حق إقامتها، وإنما يكون ذلك موكولا إلى الحاكم^(٢).

النوع السادس: عقوبات قاصرة، كحرمان إرث المقتول:

فالحرمان من الميراث: حق الله تعالى، لأنه لا نفع فيه للمقتول، وإنما وجب زجرا عن ارتكاب ما حرم الله.

وكان عقوبة: لأنه غرم لحق القاتل بجنايته، حيث حرم الميراث مع وجود علة الاستحقاق وهى القرابة، لكنها عقوبة قاصرة، لأن القاتل لم

(١) الأموال لأبي عبيد ٨٨ - ٨٩، أصول الفقه الإسلامي للدكتور عبد المجيد مطلوب ٤٠١ - ٤٠٢

(٢) كشف الأسرار ١٤٧/٤، التقرير والتحبير ١٠٩/٢، شرح المنار ٨٨٨، أصول الفقه لزكي الدين شعبان ٢٥٩

يلحقه ألم في بدنه، ولا نقصان في ماله، بل امتنع ثبوت ملكه في تركة المقتول، فكان عقوبة قاصرة.

ما يبتنى عليه من الفروع:

بيتنى على كون الحرمان من الميراث عقوبة للقاتل، قتل لصبي مورثه، اختلف الحنفية والشافعية في حرمان الصبي القاتل من الميراث:

يرى الحنفية: أن الحرمان لا يثبت في حق الصبي إذا قتل مورثه عمداً أو خطأ، لأن فعله لا يوصف بالخطر والتقصير لعدم الخطاب، والجزاء يستدعى ارتكاب محذور

ويرى الشافعية: أن الصبي القاتل يحرم من الميراث، لأنه حكم متعلق بالقتل، بقوله الله " لا ميراث القاتل "^(١) والصبي مثل البالغ في الأحكام المتعلقة بالأفعال ومعنى العقوبة فيه غير لازم، بدليل أنه يثبت في حق الخاطئ، والخطأ ينفي العقوبة، كالصبا، وإذا كان كذلك أمكن إيجابه على الصبي.

ويجاب عن ذلك: أن البالغ الخاطئ يوصف بالتقصير، لكونه محل الخطاب، إلا أن الله تعالى رفع حكم الخطأ في بعض المواضع، تفضلاً منه، ولم يرفعه في القتل لعظم خطر الدم^(٢).

النوع السابع: حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة، كالكفارات:

وذلك: مثل كفارة اليمين، والقتل والظهار - والفطر العمد في نهار

(١) سبق تخريجه.

(٢) روضة الطالبين ٣٠/٦، المغنى ٢٩٢/٦، تبين الحقائق ١٤٠/٦، كشف الأسرار لعبدالعزیز البخاري ١٤٨/٤، شرح التلويح ١٥٣/٢.

رمضان، وكفارة قتل الصيد للمحرم، وصيد الحرم.

ووجه العبادة فيها: أنها تؤدي بما هو عبادة محضة من عتق أو صدقة أو صيام ويشترط فيها النية، ويؤمر من هي عليه بالأداء بنفسه، من غير أن تستوفي منه جبرا كالعبادات، والشرع لم يفوض إلى المكلف إقامة شيء من العقوبات على نفسه، بل هي مفوضة إلى الأئمة، وتستوفي جبرا.

ووجه العقوبة فيها: أنها لم تجب إلا جزاء على أفعال محظورة، توجد من العباد لا مبتدأة كالعبادة، بل تتوقف على أسباب يوجد من العبد فيها معنى الخطر في الأصل، كالعقوبات ولهذا سميت كفارات، لأنها ستارات للذنوب.

وهذه الكفارات قسمان:

الأول: ما غلب فيه جهة العبادة، وهو ما عدا كفارة الفطر والظهار.

الدليل على غلبة جهة العبادة في هذا القسم:

١ - وجوبها على أصحاب الأعذار، مثل الخاطئ والناسي والمكره، والمضطر إلى قتل الصيد لمخمصة، ولو كانت جهة العقوبة غالبية، لامتنع وجوبها بسبب العذر، لأن المعذور لا يستحق العقوبة، وكذا لو كانت مساوية، لأن جهة العبادة إن لم تمنع الوجوب على هؤلاء المعذورين، فجهة العقوبة تمنعه، والأصل عدم الوجوب، فلا يثبت بالشك.

٢ - أنه لا يجب شيء منها - الكفارات - على الكافر لأنه ليس باهل لوجوب العبادة عليه، فدل هذا على أن جهة العبادة فيها غالبية.

الثاني: ما غلب فيه من جهة العقوبة، وهو كفارة الفطر والظهار:

أما كفارة الفطر: فرجحان جهة العقوبة فيها لما يأتي:

١- هتك حرمة شهر رمضان عمداً، وذلك حرام محض، فلا يصح سبباً لوجوب العبادة.

٢- قوله (عَلَيْهِ السَّلَامُ): "من أفطر في رمضان متعمداً فعليه ما على المظاهر"^(١)، فقد جعلها مثل كفارة الظهار، وكفارة الظهار، عقوبة وسببها حرام بالإجماع، كما أنه قيد الإفطار بصفة التعمد، الذي به تتكامل الجنائية، ثم رتب عليه وجوب الكفارة، فدل ذلك: على غلبة العقوبة، كما هو مقتضى كمال الجنائية.

٣- الإجماع على أن الكفارة لا تجب على من أفطر خطأً، بأن سبق الماء إلى حلقه في المضمضة، فلو لم يعتبر سبباً في كمال الجنائية، لما سقطت بالخطأ، ككفارة الخطأ، وفي كمال الجنائية كمال العقوبة.

٤- ليس في الإفطار عمداً شبهة الإباحة بوجه، وهذا يدل على أن جانيته كاملة وكان ينبغي أن تكون كفارته عقوبة محضة، إلا أنه لما كان الصوم منعا عن تسليم الحق إلى مستحقه لا إبطال للحق الثابت، تحقق بهذا الاعتبار قصور ما في الجنائية، فلم يجعل الزاجر عقوبة محضة.

وأما كفارة الظهار: فرجحان جهة العقوبة فيها، لأن الظهار منكر من القول وزور، فتكون جهة الجنائية غالبية، فيكون في جزائها جهة العقوبة غالبية^(٢).

(١) نصب الراية ٤٤٩/٢.

(٢) شرح التلويح ١٥٤/٢، التقرير والتحبير ١٠٩/٢ - ١١٠، حاشية الرهاوى ٨٩٠.

وأيضا - فإن كفارة الفطر جهة العقوبة فيها غالبية، وقد شبهها بكفارة الظهار في قوله: " من أفطر في رمضان متعمدا فعليه ما على المظاهر"، فينبغي أن تكون كفارة الظهار كذلك.

النوع الثامن: حق قائم بنفسه - كخمس الغنائم والمعادن:

ومعنى قيامه بنفسه: أنه ثابت بذاته، من غير أن يتعلق بذمة العبد شيء ومن غير أن يكون له سبب مقصود يجب على العبد أدائه، بل يثبت بحكم أن الله مالك الأشياء كلها.

والغنائم: ما يأخذه المسلمون من الكفار قهرا لإعلاء كلمة الله تعالى.

والمعدن: اسم لما خلق الله في الأرض من الذهب والفضة وامثالهما.

وإنما كان حقا قائما بنفسه: لأن الجهاد حق الله تعالى، شرعه إعزازا لدينه وإعلاء كلمته، فالمصاب كله حق الله تعالى، إلا أن الله تعالى جعل أربعة أخماسه للغانمين امتناناً منه عليهم - واستبقى الخمس حقا له، وأمر بالصرف إلى من سماهم في كتابه العزيز وهو قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾^(١) يتولى السلطان أخذه، وقسمته بينهم، لأنه نائب الشرع في إقامة حقوقه.

والدليل على عدم وجوبه علينا بطريق الطاعة: جواز صرف خمس المغنم إلى الغانمين، وإلى آبائهم وأولادهم عند الحاجة، كما جاز صرف خمس المعدن إلى الواجد عند حاجته.

(١) من الآية ٤١ من سورة الأنفال

٢- لم يحرم الخمس على بنى هاشم، لأن هذا الخمس لم يصر من الأوساخ، لأن المال يصير وسخا، بصيرورته آلة لأداء الواجب، وهذا المال لم يؤدبه واجب، فبقى طيبا كما كان، فحل لبنى هاشم، بخلاف مال الزكاة، فلم يحل لهم لفضيلتهم^(١) ولهذا يقول الرسول ﷺ: "لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء وإنما هي غسالة أيدي الناس، وإن لكم في خمس الغنائم ما يغنيكم"^(٢).



(١) كشف الأسرار ١٤١/٤ - ١٤٢، شرح التلويح ١٥٣/٢، شرح المنار ٨٩٢، التقرير والتحبير ١٠٨/٢.

(٢) مجمع الزوائد ٨٩/٣ - ٩١، سبل السلام ٢٥١/٢.

القسم الثاني: حق العبد الخالص:

وهو ما يكون الغرض منه: تحقق مصلحة خاصة للفرد وبخصوصه، دون المجموع مثاله: بدل المتلف، وبدل المغصوب، وملك المبيع للمشتري، وملك الثمن للبائع، وملك الطلاق، وملك النكاح، والديات، وغير ذلك من الحقوق التي لا يقصد بها الصالح العام، وإنما يقصد بها تحقيق مصلحة خاصة.

ولهذا: يباح مال الغير بإباحة المالك، ولا يباح الزنا بإباحة المرأة، ولا بإباحة أهلها، وهذا النوع من الحقوق أكثر من أن يحصى.

وحكم هذا القسم: أن لصاحب الحق الخيار في استيفاء حقه، أو التنازل عنه بعوض أو بغير عوض، ويجرى فيه العفو والإبراء والصلح وغير ذلك^(١).



(١) كشف الأسرار ١٥٨/٤، شرح التوضيح ١٥٤/٢، شرح المنار ٨٨٦، التقرير والتحبير ١١٠/٢، أصول البرديسي ص ١٢٥، أصول الفقه لزكي الدين شعبان ص ٢٦٠.

القسم الثالث: ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد، وحق الله غالب، كحد القذف:

فحق العبد فيه: من حيث إنه شرع لصيانة عرضه، ولدفع العار عن المقذوف.

وحق الله: من حيث إنه شرع زاجرا، لإخلاء العالم عن الفساد، فيعود نفعه إلى عامة العباد.

والدليل على غلبة حق الله فيه من وجوه:

الأول: أن هذا الحد يجب بسبب القذف بالزنا، وحرمة الزنا خالصة لله تعالى، والحد الواجب عليه خالص الله أيضا، وهذا يوجب أن يكون الحد على القذف بالزنا خالصا لله من هذا الوجه.

ومن وجه آخر: فيه هتك حرمة عرض المقذوف، والله تعالى في عرض المقذوف حق، وللمقذوف حق، فثبت للعبد ضرب حق بهذا الوجه.

فالوجه الأول: أوجب الحق فيه الله تعالى خالصا -

والثاني: أوجب الحق الله وللعبد. وهذا يوجب أن يكون معظم الحق فيه الله تعالى، فكان غالبا.

الثاني: أن حرمة القذف لا تسقط بجنايات العبد من الكفر والكبائر، ولو كان معظم الحق للعبد لسقط بكفره، الذي يسقط به حرمة دمه وحياته.

الثالث: أن حد القذف ينتصف بالرق، وهذا من أظهر الدلائل على غلبة حق الله تعالى فيه لأن ما يجب للعباد لا ينتصف بالرق، كإتلاف

المال، وإنما ينتصف بالرق ما يجب حقا الله تعالى من العقوبات التي تقبل التنصيف.

الرابع: أن المماثلة معتبرة من الشارع في حقوق العباد، بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾^(١) وهذا دليل على غلبة حق الله فيه، لأنه لا مماثلة بين النسبة إلى الزنا، وبين ثمانين جلدة لا صورة، ولا معنى، كما أنه لا مشابهة بين الحد وا غالب. والزنا، فثبت أن حق الله غالب.

ويترتب على غلبة حق الله في حد القذف ما يأتي:

١- أن هذا الحق يجرى فيه التداخل، فلو قذف جماعة بكلمة واحدة، أو بكلمات متفرقات، لا يقام عليه إلا حد واحد.

٢- لا يجرى فيه الإرث، لأن الإرث خلافة، وحق الله تعالى لا يجرى فيه الخلافة

٣- لا يسقط بالعفو، لأن العبد إنما يملك إسقاط ما يتمحض حقا له، أو ما غلب فيه حقه، أما حق الله فلا يملك إسقاطه، وإن كان للعبد فيه حق، كالعدة، فإنها لا تسقط بإسقاط الزوج، لما فيها من حق الله، وقال الشافعي له: إن حق العبد فيه غالب، فيجرى فيه العفو والإرث ولا يجرى فيه التداخل.

واستدل على ذلك: بأن سبب الوجوب التناول من عرضه وعرضه حقه، بدليل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم إذا

(١) من الآية رقم ١٩٤ من سورة البقرة.

أصبح يقول: اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك " والمدح إنما يستحق على التصدق بما هو حقه، وأجيب: أن أبا ضمضم لم يرد به حقيقة التصدق، لأن عرضه لا يقبل التصدق، وإنما أراد به، أن لا أطالبهم بموجب الجناية^(١).

(١) كشف الأسرار ١٥٩/٤، ١٦١، شرح التلويح ١٥٥/٢، شرح المنار ٨٨٦، فتح الغفار ٦٠/٣، شرح طلعت الشمس ٢٤١/٢.

القسم الرابع: ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد، وحق العبد غالب، كالقصاص:

أما اجتماع الأمرين فيه: لأن سببه ليس إلا القتل الذي هو جناية على النفس، وقد اجتمع في النفس حق الله تعالى، وهو الاستعباد، وحق العبد: وهو الاستمتاع ببقائها، فكانت العقوبة الثابتة بسببه، وهو القصاص، مشتملة على الحقين أيضا

والدليل على أن فيه حق الله له ما يأتي:

- ١- أنه يسقط بالشبهات كالحدود الخالصة.
- ٢- أنه يجب جزاء الفعل في الأصل، لا ضمان المحل، حتى يقتل الجماعة بالواحد، ولو كان الواجب به ضمان المحل من كل وجه، كالدية لا يقتلون به، وأجزئة الأفعال تجب حقا لله (عَزَّجَلَّ).

والدليل على غلبة حق العبد فيه ما يأتي:

- ١- أن وجوبه ثابت بطريق المماثلة المبنية على معنى الجبر بقدر الإمكان والجبر لا يكون إلا في حق العبد، فثبوته مشعر برجحان حق العبد فيه، وإليه الإشارة في قوله تعالى:

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾^(١) فإن قوله (لكم) إشارة إلى حق

العبد، وفي اسم القصاص المبنى على المماثلة، إشارة إلى معنى الجبر.

- ٢- أن استيفاءه مفوض إلى السؤال، والإرث جار فيه، ويقع الاعتياض عنه بالمال بطريق الصلح، ويصح عفو الولي عنه، ولكن ليس لولي الأمر

(١) من الآية رقم ١٧٩ من سورة البقرة.

حق العفو إذا تمسك أولياء المقتول بمباشرة تنفيذه^(١) والله أعلم.



(١) المراجع السابقة.

المطلب الخامس

أقسام المحكوم فيه باعتبار الأصالة والخلفية

هذه الحقوق السابقة الذكر، تنقسم كلها سواء كانت حقا لله ام للعباد إلى أصل وخلف، وفيما يلي بعض الأمثلة:

١- الأصل والخلف في الإيمان:

الأصل في الإيمان التصديق والإقرار، ثم صار الإقرار المجرد خلفا قائما مقام الأصل في حق أحكام الدنيا - ولهذا قالوا: في المكروه على الإسلام يحكم بإسلامه بمجرد الإقرار، حتى لو تكلم بكلمة الكفر بعد زوال الإكراه كان مرتدا.

ثم صار أداء أحد الأبوين في الصغير والمجنون والمعتوه، خلفا عن أدائهم لعجزهم عن ذلك، فإن سبب التصديق والإقرار من أحد الأبوين، يثبت الإيمان في حق الولد الصغير، والمجنون، والمعتوه، على أنه خلف عن الإقرار والتصديق في حقهم، وهذا إذا كان التابع والمتبوع حين الإسلام في دار واحدة، أو المتبوع في دار الحرب، والتابع في دار الإسلام وليس العكس.

هذا: ولما كان أداء الصغير أصلا، وأداء الأبوين خلفا، فإذا وجد الأصل، وهو أداء الصغير العاقل لا تعتبر التبعية، فيحكم بإيمانه أصالة لا بكفره تبعية.

وفائدة اعتبار أداء الصبي بنفسه تظهر: فيما إذا أسلم أحد أبويه، ثم أسلم الصغير بنفسه، ثم ارتد الذي أسلم من أبويه، لا يصير الصبي

مرتدا، بل يبقى مسلما بإسلام نفسه، ولو أسلم بنفسه يصح، وإن كان أبواه كافرين.

أما المجنون: فإن أدائه بنفسه لا يخرج عن تبعية أحد الأبوين، لأن المجنون لا عقل له بخلاف أداء الصغير.

وأما المعتوه: فقليل: إنه كالمجنون في عدم صحة أدائه بنفسه، والصحيح: أنه كالصبي لأنه ناقص العقل لا فاقده.

ثم إن فقدت تبعية أحد الأبوين لعدم إسلامهما، صارت تبعية أهل الدار خلفا عن تبعية أحد الأبوين في إثبات الإسلام، وإجراء أحكامه عليه، حتى لو سبى كل من الصغير والمجنون والمعتوه وأخرج إلى دار الإسلام وحده، حكم بإسلامه.

ثم إن فقدت تبعية أهل الدار، صارت تبعية الغائبين خلفا.

وتوضيح ذلك: إذا سبى صبي مثلا، فإن أسلم بنفسه مع كونه عاقلا فهو الأصل، وإلا فإن أسلم أحد الأبوين فهو تبع له، وإلا فإن أخرج إلى دار الإسلام، فهو مسلم بتبعية الدار وإن لم يخرج بل قسم أو بيع من مسلم في دار الحرب فهو تبع لمن سباه في الإسلام، فلو مات يعلو عليه، ويدفن في مقابر المسلمين.

وينبغي أن يعلم: أنه عند عدم الأبوين، ليست التبعية خلفا عن أداء أحد الأبوين، بل عن أداء الصبي نفسه، كابن الميت خلف عنه في الميراث، وعند عدمه يكون ابن الإبن خلفا عن الميت لا عن أبيه، لئلا يلزم للخلف، خلف، فيكون للشيء خلفا أصلا، وهذا فاسد، ولكن البعض مرتب على البعض.

وذلك: كالفدية في باب الصوم، خلف عن الصوم عند العجز عن الصوم عند العجز عن القضاء، لا أنها خلف عن القضاء.

والخلاصة: أن الأداء إذا تحقق من الصغير بنفسه، فلا تبعية بأحد الأبوين وإذا وجد بتبعية أحد الأبوين فلا تبعية بدار أحد أبويه لا يصير مسلماً للإسلام، حتى لو سبى الصبي مع بالدخول في دار الإسلام، لأن تبعية الأبوين أقوى من تبعية الدار، ومع تبعية دار الإسلام، فلا تبعية بالسابي، حتى لو سرق ذمى صبياً من دار الحرب، وأدخله دار الإسلام، يصير مسلماً بتبعية الدار، ووجب تخليصه من يده، ولو مات تجرى عليه أحكام الإسلام^(١).

٢ - الأصل والخلف في الطهارة:

والأصل في الطهارة الماء، والتيمم خلف عنه في حصول الطهارة التي هي شرط الصلاة، لأنه لما كان حكم الأصل، وهو الماء إفادة الطهارة، وإزالة الحدث، فكذا حكم الخلف، إذ لو كان له حكم برأسه لما كان خلفاً بل أصلاً، فلا يصح خلفاً في حق الإباحة مع الحدث، وهذا القدر بلا خلاف بين الحنفية والشافعية.

ولكن هل التيمم خلف مطلق عن الماء أو خلف ضروري؟ يرى الشافعية: أن الخلف ضروري، أي تثبت خلفيته ضرورة الحاجة إلى إسقاط الفرض عن الذمة، مع قيام الحدث كطهارة المستحاضة.

(١) كشف الأسرار ١٦٢/٤، شرح المنار وحواشيه ٨٩٣، شرح التلويح ١٥٥/٢، كشف الأسرار على المنار ٤٠٤/٢، تيسير التحرير ١٨٢/٢ التقرير والتحرير ١١١/٢، عوارض الأهلية للأستاذ الدكتور/ صبرى محمد معارك ٧٥ - ٧٦.

ويرى الحنفية: أن الخلف مطلق، فيكون حكمه حكم الماء في تأدية الفرائض به

دليل الشافعية: أن المسح بالتراب تلويث، وليس بتطهير لأن المتيمم إذا رأى الماء يعود الحدث السابق من جنابة أو غيرها فثبت أنه لم يرتفع، إذ لو ارتفع لم يعد إلا بحدث جديد كطهارة المستحاضة تنتقض بالفراغ من الصلاة، أو بذهاب الوقت، وهو ليس بحدث، فعلم أن الحدث الأول باق، ولكن أبيحت لها الصلاة مع الحدث للضرورة فكذا المتيمم.

وذلك كما في الإكراه على الردة، أو الجنابة على الصوم بالإفطار، يباح الإقدام على إجراء كلمة الكفر، والإفطار، لدفع الضرورة مع قيام حرمة الكفر والفطر.

دليل الحنفية: استدل الحنفية على أن التيمم خلق مطلق، يرتفع به الحدث إلى غاية وجود الماء بالنص، وهو قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾^(١)

وجه الدلالة من الآية: أنه سبحانه وتعالى نقل الحكم في حال العجز عن الماء إلى التيمم مطلقا عند إرادة الصلاة، فيكون حكمه حكم الماء في تأدية الفرائض به، لأن التراب إن جعل خلف عن الماء، فحكم الأصل وهو الماء، إفادة الطهارة وإزالة الحدث، فكذا حكم الخلف، وهو التيمم، وإن جعل التيمم خلفا عن التوضي، فحكم الأصل وهو التوضي - إباحة الدخول في الصلاة بواسطة رفع الحدث بطهارة حصلت به، لا الحدث، فكذا الخلف

(١) من الآية رقم ٤٣ من سورة النساء

وهو التيمم، إذ لو كان له حكم برأسه مع لما كان خلفاً بل أصلاً^(١).

الفروع الفقهية المترتبة على خلاف الشافعية والحنفية في هذا الأصل:

١ - تقديم التيمم على الوقت:

قال الشافعية والمالكية والحنابلة: لا يجوز تقديم التيمم على الوقت، لأن من شروط التيمم دخول الوقت، فلا يتيمم لمؤقت فرضاً، كان أو نفلاً قبل دخول وقته، لأن التيمم طهارة ضرورية، ولا ضرورة قبل الوقت^(٢).

وقال الحنفية: يجوز التيمم قبل دخول الوقت لأن التيمم خلف مطلق عن الماء وتقديم الطهارة بالماء جائز، فكذا ما كان خلفاً عنه^(٣).

وأرى: أن الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الشافعية، ومن معهم لأن السنة جاءت بصحة الوضوء قبل الوقت، ويبقى التيمم على الأصل من منع تقديمه على الوقت، ولأن التيمم شرع للضرورة فلا يفعل إلا عندها، كأكل الميتة للمضطر.

٢ - هل يجوز أداء فرضين أو أكثر بتيمم واحد؟

قال الشافعي ومالك وأحمد: لا بد لكل صلاة مفروضة من تيمم، ثم

(١) المراجع السابقة.

(٢) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/١١٥، شرح العزبة للشيخ عبد الباقي الزرقاني ١١٧،

كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ١/١٦١، شرح التلويح ٢/١٥٥.

(٣) بدائع الصنائع ١/٥٤، جامع الأسرار ٢/٩٨٨، الحاوي الكبير ١/٢٥٧، مغني المحتاج ١/١٠٣،

كشاف القناع ١/١٧٦، شرح العزبة ص ١١٨.

يتيمم للصلاة التي بعدها، لأن التيمم طهارة ضعيفة، فلا تصح إلا لفرض واحد، ولأن خلفيته عن الماء مقيدة بوقت قيام الضرورة، والضرورة قد زالت بأداء فرض الوقت بالتيمم، فلا يجوز أداء فرض آخر به، أما النوافل فله أن يصلّى ما شاء بتيمم واحد، وهذا باتفاق^(١).

وقال الحنفية: إن التراب حكمه حكم الماء، لأنه خلف عنه، يرفع الجنابة ويصلّى به ما شاء من الفرائض والنوافل، وإذا وجد الماء، لم يجب عليه أن يمسه إلا للمستقبل من الصلاة^(٢).

واستدلوا: بأنه تعالى جعله خلفا عن الماء في قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾^(٣) وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء أ ويحدث"^(٤) فيأخذ حكمه.

وأرى: أن الراجح ما ذهب إليه الحنفية، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل التراب قائما مقام الماء عند عدمه (فلم تجدوا ماء) ومن المعلوم: أنه لا يجب الوضوء بالماء إلا من الحدث، وله أن يصلّى به ما شاء من الفرائض، فالتيمم مثله

٣- من عنده إناءان من الماء أحدهما طاهر، والآخر نجس، وقد اشتبها عليه، وكان بمكان لا يقدر فيه على استعمال ما في غير الإناءين.

قال الشافعية: لا يجوز له التيمم، ويجب عليه التحري والاجتهاد، لأن

(١) المراجع السابقة.

(٢) الهداية ٢٧/١، كشف الأسرار ١٦٣/٤، التقرير والتحبير ١١٣/٢، جامع الأسرار ٩٨٩/٣.

(٣) من الآية رقم ٤٣ من سورة النساء.

(٤) سبل السلام ١/١٩٧، الزيلعي في نصب الأرية ١/١٤٨، نيل الأوطار ٢٦١/١.

ما معه ماء طاهر بيقين، يقدر على استعماله بدليل معتبر في الشرع، وهو التحري، فلا ضرورة حينئذ، فلا يتيمم، كما في أمر القبلة، فلا يجوز المصير إلى التيمم مع القدرة على الماء الطاهر^(١).

وقال الحنفية: لا يتحرى للتوضؤ، ولكنه يتيمم، لأن التراب خلف مطلق عند العجز عن الماء في حق الطهورية، حتى كان الإناءان في حكم العدم، وقد تحقق العجز بالتعارض الموجب للتساقط^(٢).

تعيين الخلف عند الحنفية:

بعدما اتفق الحنفية على أن الخلف، خلف مطلق كما سبق اختلفوا في تعيين الخلف - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن الخلفية في الآلة - بمعنى أن التراب خلف عن الماء وقال محمد وزفر: إن الخلفية بين الفعلين، وهما الوضوء أو الاغتسال، والتيمم.

دليل الرأي الأول: أن الله تعالى نص على عدم الماء عند النقل إلى التيمم، بقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، فدل على أن الخلفية بين الماء والصعيد، لا بين التوضؤ والتيمم كما نص على المحيض في قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾^(٣) علم أن الأشهر خلف عن المحيض لا عن التربص، وإذا كان الأمر كذلك لا يترك ظاهر النص إلا بدليل يمنع من العمل به ولم يوجد.

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٠٢، شرح التلويح ١٥٦/٢، جامع الأسرار ٩٨٩/٣.

(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ١٠٦، التقرير والتحبير ١١٣/٢.

(٣) من الآية رقم ٤ من سورة الطلاق.

يؤيده: قوله: "التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء"^(١) وقوله (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا"^(٢) نص على طهورية التراب والأرض، قبل أن التراب خلف عن الماء في الطهورية. دليل الرأي الثاني: أن الله تعالى أمر بالوضوء بقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾^(٣) ثم أمر بالتييم عند العجز بقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾^(٤) فدل على أن الحلقية بين الوضوء أو الاغتسال والتييم، لا بين التراب والماء.^(٥)

ما يتفرع على خلاف الحنفية:

يبتنى على الخلاف المذكور بين الحنفية في تعيين الخلف، مسألة إمامة المتييم للمتوضئين^(٦).

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز إمامة المتييم المتوضئين، لأن التراب لما كان خلفا عن الماء في حصول كان شرط الصلاة بعد حصول

(١) رواه أبو داود في سننه حديث رقم ٣٣٢، نيل الأوطار ١/٢٦٨.

(٢) صحيح البخاري بحاشية السندی ١/٧٠، نيل الأوطار ١/٢٦١.

(٣) من الآية رقم ٦ من سورة المائدة.

(٤) من الآية رقم ٦ من سورة المائدة.

(٥) كشف الأسرار ٤/١٦٤، شرح التلويح على التوضيح ٢/١٥٦، شرح المنار وحواشيه ٨٩٦،

التقرير والتحرير ٢/١١٣، حاشية نسمات الأسحار ٢٤٠، جامع الأسرار ٣/٩٨٩.

(٦) هذا الخلاف المذكور في إمامة المتييم للمتوضئ عند الحنفية، وأما جمهور الفقهاء فيرون جواز إمامة المتييم للمتوضئ، يقول ابن قدامة: ويصح التمام المتوضئ بالمتيم لا أعلم فيه خلافا، لأن عمرو بن العاص؟؟ بأصحابه متيما، وبلغ النبي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فلم ينكره، وأم ابن عباس أصحابه متيما وفيهم نفر من الصحابة فلم ينكروه، ولأنه متطهر طهارة صحيحة فأشبهه المتوضئ (المغني لابن قدامة ٢/٢٢٥، الحاوي الكبير ٢/٢٣٦).

الطهارة موجود في، فيجوز اقتداء أحدهما بالآخر، كالماسح الطهارة، حق كل منهما بكماله يوم الغسلين.

وقال محمد وزفر: لا يؤم المتيّم المتوضّئين، لأن التيمم لما كان خلفاً عن الوضوء، كان المقتدى صاحب الأصل، والمتيمم صاحب الخلف، وليس لصاحب الأصل القوى أن يبني صلاته على صاحب الخلف الضعيف، لأن بناء القوى على الضعيف لا يجوز، كما لا يجوز اقتداء الراكع والساجد بالمومئ^(١).

تعقيب: يقول صاحب التلويح: " وما ذكر أن زفر مع محمد في هذه المسألة، يوافق ما ذكره الاسبيجاني في شرح المبسوط، إلا أن المذكور في عامة الكتب، أنه يجوز اقتداء المتوضّئ بالمتيمم عند زفر - رَحْمَةُ اللَّهِ - وإن وجد المتوضّئ ماء "^(٢).

وبعد ما ذكر صاحب الكشف الخلاف في المسألة، علق بقوله: " فأما الروايات المشهورة عنه (زفر) فلا يصح ذكره مع محمد، لأن قوليهما متناقضان في هذه المسألة، ولهذا لم يذكره شمس الأئمة، وإن لم يثبت عنه رواية أخرى، كان ذكر زفر هنا سهواً من الكاتب "^(٣).

نخلص من ذلك: أن زفر له روايتان في هذه المسألة، لكن المشهور عنه كما ذكر في عامة الكتب أنه يجوز اقتداء المتوضّئ بالمتيمم عنده، وإن وجد المتوضّئ الماء.

(١) الهداية ٥٧/١، المراجع السابقة.

(٢) شرح التلويح على التوضيح ١٥٦/٢.

(٣) كشف الأسرار ١٦٥/٤.

وأرى: أن الراجح ما ذهب إليه الشيخان من جواز إمامة المتيّم للمتوضّئين، لأن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة، فتيّم وصلى بأصحابه، ثم أخبر بذلك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم يأمره بإعادة^(١) ولو كانت إمامته لا تجوز لأمره ومن معه بالإعادة، لكنه لم يأمره، فدل ذلك على الجواز، والله اعلم.

تنبيه: هذا الخلاف المذكور في غير صلاة الجنائز، لأن اقتداء المتوضّئ فيها بالمتيّم جائز بلا خلاف^(٢).

(١) هذا الأثر رواه الدار قطني في سننه ١٧٨/١، باب: التيمم: وقال صاحب التعليق المغنى: وقد استدل بهذا الحديث الثوري ومالك وأبو حنيفة وابن المنذر على أن من تيمم لشدة البرد وصلى لا تجب عليه الإعادة، لأن النبي لم يأمره بالإعادة ولو كانت واجبة لأمره بها، ولأنه أتى بما أمر به وقدر عليه، فأشبهه سائر من يصلى بالتيّم، التعليق المغنى ١٧٨/١ - ١٧٩، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/٢٦٣، رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي أمامة عن سهل بن حنيف، ولم أجد من ذكره، وبقيّة رجاله ثقات

(٢) نسمات الأسحار ٢٤٠ - ٢٤١ .

خاتمة

ما سبق ذكره: كان تمثيلاً للأصل والخلف في حقوق الله تعالى، أما الاستقصاء والحصص إنما يعرف بالرجوع إلى المبسوطات، لأنه مما يكثر تعداده، لكن نذكر طائفة على سبيل الإجمال.

- ١ - الفدية خلف عن الصوم عند العجز.
- ٢ - القضاء خلف عن الأداء في جميع الحقوق التي شرع فيها القضاء.
- ٣ - الكفارة في اليمين خلف عن البر.
- ٤ - إحجاج الغير خلف عن الحج بنفسه عند العجز.
- ٥ - أداء القيم في الزكاة وصدقة الفطر والعشر وسائر الصدقات معنى الخلفية.
- ٦ - قيم المتلفات في حقوق العباد خلف عن الأصل.

بم تثبت الخلفية:

تثبت الخلفية بما يثبت به الأصل، وهو عبارة النص، أو دلالة النص، أو إشارة النص، أو اقتضاء النص، صريحاً كان أو غير صريح، ولا تثبت بالرأي، لأن الأصل لا يثبت بالرأي^(١).

شرط الحنفية:

يشترط لصحة الخلفية ما يأتي:

- ١ - عدم الأصل في الحال لعارض، إذ لا معنى للمصير الخلف مع وجود الأصل، فإذا كان الأصل موجوداً بنفسه فلا يصبح الخلف عنه.

(١) جامع الأسرار للكاكي ٩٩٠/٣.

٢ - إمكان وجود الأصل ليصير السبب منعقدا للأصل، ثم بالعجز عنه يتحول إلى الخلف، ويصح الخلف، فإذا لم يحتمل الأصل الوجود، فلا يصح الخلف عنه.

مثال ذلك: إرادة الصلاة انعقدت سببا للوضوء، الإمكان حصول الماء بطريق الكرامة، ثم لظهور العجز ينتقل الحكم إلى التيمم.

وكذلك: الحلف على مس السماء، فإن اليمين انعقدت موجبة للبر، لاحتمال وجود المس في الجملة، لأن الملائكة يصعدون إليها والنبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صعد إليها ليلة المعراج، إلا أنه معدوم عرفا وعادة، فانتقل الحكم إلى الخلف، وهو الكفارة.

أما إذا لم يحتمل الأصل الوجود، فلا يثبت الخلف، لأن السبب لم ينعقد موجبا للأصل، كالخارج من البدن، إذا لم يكن موجبا للوضوء كالدمع والعرق، لا يكون موجبا للخلف، وهو التيمم، وكالطلاق قبل الدخول لما لم يكن موجبا للأصل، وهو الاعتداد بالإقراء، لا يكون موجبا لما هو خلف عنه وهو الاعتداد بالأشهر.

ومثل البر في الغموس لما لم يحتمل الوجود، لأنها أضيفت إلى ما لا يتصور فيه البر، لا ينعقد موجبه لما هو خلف عن البر، وهو الكفارة^(١).

وبذلك أكون قد انتهيت من الكلام عن المحكوم فيه وأبدأ بعون الله وتوفيقه - في الكلام عن المحكوم عليه - أسأل الله التوفيق.

(١) التقرير والتحبير ١١١/٢، كشف الأسرار ١٦٦/٤، فتح الغفار ٦٣/٣ تيسير التحرير ١٨٤/٢، نور الأنوار على المنار ٤٠٧/٢ - ٤٠٨. جامع الأسرار ٩٩٠/٣.

المبحث الرابع في المحكوم عليه

والكلام في هذا المبحث يشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: في تعريف المحكوم عليه وشروطه.

المطلب الثاني: في فروع تطبيقية على تحقق شرط المحكوم عليه.

المطلب الأول

في تعريف المحكوم عليه وشروطه

أولاً: تعريفه:

المحكوم عليه هو: المكلف الذى تعلق خطاب الشارع بفعله^(١) لأنه هو الذى يحكم على أفعاله بالقبول أو الرد، وكونها داخلة في دائرة المأمور به، أو المنهى عنه، أو غير داخلة^(٢).

ثانياً: شروطه:

إن الله سبحانه وتعالى لم يكلف الإنسان بأداء التكاليف، ويلزمه بها فعلاً أو تركاً، أو يخيره بين الفعل والترك إلا بعد أن يكون قادراً على فهم خطاب الشارع له، والإحاطة بما يتضمنه هذا الخطاب.

ولذلك: يشترط الأصوليون في المحكوم عليه ما يأتي:

الشرط الأول: أن يكون المكلف قادراً على فهم خطاب ما يتوجه إليه، لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا قدرة له على الفهم^(٣) محال، ولأن

(١) شرح التلويح على التوضيح ١٥٦/٢، فتح الغفار بشرح المنار ٧٦/٣، التقرير والتحرير ١٥٧/٢، المستصفى ٨٣/١، شرح الكوكب المنير ١٥٦ - ١٥٧، أصول الفقه للدكتور عباس حمادة ٣٦٠، أصول الفقه لركي الدين شعبان ٢٧٧.

(٢) أصول الفقه للإمام محمد أبي زهرة ص ٢٥٩ ط دار الفكر العربي

(٣) لا خلاف بين الأصوليين في أن القدرة شرط التكليف، أي قدرة من يوجه إليه الخطاب على فهم الخطاب، وذلك لأن مراد الشارع بتوجيه الخطاب هو العمل أو دفع الحاجة عن الناس قال تعالى: (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) من الآية ١٦٥ من سورة النساء ويتحقق ذلك بتصور معانى الألفاظ التي بها التكليف، وقدرة العمل بمراد الشارع، وقد نظر الشافعية للقدرة من حيث فهم الخطاب، وعدم الإكراه ليتصور منه

المكلف به مطلوب حصوله من المكلف طاعة وامتنالاً، لأنه مأمور، والمأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة والامتثال، والقصد إلى ذلك إنما يتصور بعد الفهم، لأن من لا يفهم لا يقال له: افهم، ولا يقال: لمن لم يسمع اسمع، ولا لمن لا يبصر أبصر.

ولا شك في الوسيلة إلى الفهم والإدراك هو العقل، فمن لا عقل له لا يمكنه الفهم، ومن لا يفهم لا يكلف، لأنه لو كلف كل تكليفه بما ليس في وسعه، والتكليف بما ليس في الوسع محال، قال الله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾^(١).

يقول الأمدى: " اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلاً فاهماً، لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقلي له ولا فهم محال كالجماد والبهيمة "^(٢).

نخلص من ذلك: أن القدرة على فهم الخطاب تتطلب أمرين:

الأول: أن يكون المكلف عاقلاً، لأن العقل أداة التفكير والفهم، وبه تنجّه

الطاعة والعمل.

وقال الحنفية: القدرة هي سلامة آلات الفعل، وصحة أسبابه، بأن كان قادراً عليه من حيث الأسباب، وعالمًا به، أو كان سبب العلم قائماً. فالآلات والأسباب هي الوسائل التي بها يحصل الفعل المطلوب، فأما إذا كان ممنوعاً فإنه لا يتوجه عليه الوجوب. شرح التلويح ١٩٨/٢، ١٩٩، التقرير والتحبير ٨٤/٢ - ٨٥، شرح الكوكب المنير ص ١٥٢، إرشاد الفحول ص ١٠، حاشية نسمات الأسحار ص ٤٩ - ٥٠، أركان الحكم للدكتور / جلال الدين عبد الرحمن ص ١٤٢.

(١) من الآية ٢٨٦ من سورة البقرة.

(٢) الاحكام ٢١٥/١.

الإرادة إلى الطاعة والامتثال.

الثاني: أن يكون المكلف فاهماً للخطاب الذي وجه إليه.

وسوف يتضح هذا الشرط بصورة أكثر عند الكلام على تكليف من لا يعرف اللغة العربية.

هذا: ولما كان العقل أساس الفهم والإدراك، كان لابد من ذكر نبذة عنه نوضح فيها تعريف، ومراتبه وما يتعلق به من أحكام.

حقيقة العقل

تعريف العقل لغة: مأخوذ من عقال البعير: يقال عقل العلام، أدرك وميز، وعقل البعير وهو أن تثنى وظيفه مع، فشدهما جميعاً في وسط الذراع بحبل، وهو ذراعه العقال^(١).

تعريف العقل اصطلاحاً:

كثرت تعريفات العقل عند العلماء، وتنوعت تفسيراتهم له، ولهذا قال بعضهم شعراً:

سل الناس إن كانوا لديك أفاضلا عن العقل وانظر هل جواب
محصل

قال الإمام الغزالي: "إذا قيل ما حد العقل، فلا تطمع في أن نحده بحد واحد فإنه هوس، لأن اسم العقل يطلق على عدة معاني، إذ يطلق على بعض العلوم الضرورية، ويطلق على الغريزة التي يتهياً بها الإنسان لدرك العلوم النظرية، ويطلق على العلوم المستفادة من التجربة، حتى إن من لم

(١) المصباح المنير ٥٧٨/٢، المعجم الوسيط ٦٣٩/٢، التعريفات ١٣٣.

تحنكه التجارب لهذا الاعتبار لا يسمى عاقلاً

ويطلق على من له وقار وهيبة وسكينة في حلوسه وكلامه وهو عبارة عن الهدوء، فيقال: فلان عاقل، أي فيه هدوء، وقد يطلق على من جمع العمل إلى العلم، حتى إن المفسد، وإن كان في غاية الكياسة، يمنع عن تسميته عاقلاً، فلا يقال للحجاج عاقل، بل داه، ولا يقال للكافر عاقل، وإن كان محيطاً بجملة العلوم الطبيعية والهندسية، بل إما فاضل، وإما كيس، فإذا اختلفت الاصطلاحات، بالضرورة أن تختلف الحدود، فيقال في حد العقل باعتبار أحد تسمياته إنه: بعض العلوم الضرورية. كجواز الجائزات واستحالة المستحيلات.

وبالاعتبار الثاني إنه: غريزة يتهياً بها النظر في المعقولات^(١).

وعرفه الحكماء بأنه: " الجوهر المجرد في ذاته وفعله، بمعنى: أنه لا يكون جسماً ولا جسمانياً، ولا تتوقف أفعاله على تعلقه بجسم ولو قيل غير المتعلق بالجسم، لكان أنسب، ليخرج النفوس الفلكية، إذ البدن إنما يطلق على بنية الحيوان.

وادعى الحكماء: أن العقل بهذا المعنى أول ما صدر عن الواجب سبحانه، وإليه الإشارة بقوله " أول ما خلق الله تعالى العقل " ^(٢).

وإنما عبر بلفظ ادعى الحكماء: لأنهم استدلوا على ذلك بدلائل واهية مبنية على مقدمات فاسدة، مثل الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، ونحو

(١) المستصفى ٢٣/١.

(٢) جامع الأصول من أحاديث الرسول ١٨/٤، وقال ابن حجر: ليس له طريق ثبت.

ذلك^(١).

وقيل هو: جوهر طهر بماء القدوس، وروح برواح الإنس، وأودع في قوالب بشرية، وأصداق إنسانية كلما أضاء استنار مناهج اليقين، وإذا أظلم خفي مدارج الدين.

وقيل هو: قوى في الطبيعة تنزل في القلب منزلة البصر في العين^(٢).

وقيل هو: قوة مميزة بين الأمور الحسنة والقيحة^(٣).

والذي تقرر عليه رأى أكثر الفقهاء، أن العقل هو: نور يضئ به طريق يبتدأ به من حيث ينتهى إليه درك الحواس، فيبتدى المطلوب للقلب.

شرح التعريف:

فمعنى (نور) أي قوة شبيهة بالنور في أنه يحصل بها الإدراك، ويحتمل أن يكون المراد بالنور: بمعنى المنور، وهو ذلك الجوهر المجرد الذى هو أول المخلوقات، وهذا الاحتمال بعيد عن الصواب، فإنهم جعلوا العقل من صفات الراوي والمكلف، ثم فسروه بهذا التفسير.

ويحتمل أن يراد به: الأثر الفاضل من هذا الجوهر على نفس الإنسان، كما ذكره الحكماء من أن العقل الفعال هو الذي يؤثر في النفس، ويعدها للإدراك، وحال نفوسنا بالإضافة إليه، هو حال أبصارنا بالنسبة إلى الشمس، فبإضاءة نور الشمس تدرك المحسوسات، وكذلك بإفاضة نور العقل، تدرك المعقولات.

(١) شرح التلويح على التوضيح ١٥٧/٢

(٢) كشف الأسرار ٢٣٢/٤.

(٣) حاشية الرهاوي ٩٣٠.

وبمعنى آخر: أن النفس الإنسانية مدركة بالقوة، فإذا أشرق عليها الجوهر المذكور خرج إدراكها من القوة إلى الفعل، بمنزلة الشمس إذا أشرقت خرج إدراك العين من القوة إلى الفعل.

فالمراد بالعقل: هذا النور المعنوي الذي حصل بإشراق ذلك الجوهر. ومعنى (يضىء به) أي يصير طريق ذا ضوء بذلك النور.

والمراد بالطريق: الأفكار وترتيب المبادئ المؤهلة إلى المطالب، ومعنى إضاءتها صيرورتها بحيث يهتدى القلب إليها، ويتمكن من ترتيبها وسلوكها توصيلاً إلى المطلوب ومعنى يبتدأ به من حيث ينتهى إليه درك الحواس (أن الطريق الذي صار ذا ضوء بواسطة ذلك النور، يبتدأ به من نهاية درك الحواس.

ومعنى (فيبتدى المطلوب للقلب) أي يظهر المطلوب للقلب، فيدرك القلب بالتأمل وترديد فكره فيه بتوفيق الله تعالى.

فمثلاً: إذا نظر الإنسان إلى بناء رفيع، يدرك بنور عقله أن له بانياً لا محالة، ذا قدرة وحياة وعلم وغيرها من الأوصاف التي لا بد للبناء منها^(١).

وخلاصة القول: أن العقل اله نورانية تدرك بها النفس، ما لا يصل إليه درك الحواس من المعلومات، فعبداً دلالة العقل، هي نهاية دلالة الحس.

ولهذا قيل: بداية المعقولات نهاية المحسوسات، لأن الإنسان إذا أبصر شيئاً يتضح لقلبه طريق الاستدلال بنفس العقل، فالعقل كاشف لما غاب عن

(١) شرح التلويح مع التوضيح ١/١٥٧، شرح المنار وحواشيه ٦٣٢ - ٦٣٣، فتح الغفار ٨٤/٢ - ٨٥.

الحس وآلة النظر والفكر، كالسراج بالنسبة للعين، والروح مدركة ومرتبة للنظر، ومختار لما يميل إليه من محمود ما يظهر بنظرها ومذمومه، كالعين بالنسبة إلى السراج، والله تعالى خالق لما يميل إليه من محمود و مذموم بجريان عاداته واطراد سنته في خلقه، فالعقل آله، والنفس كاسية، والله تعالى خالق لما يشاء^(١).

والناظر في التعريف السابق للعقل، يجد أنه جعل لدرك الحواس نهاية، فيلزم بالتالي أن يكون له بداية، ولما ذكر لطريق إدراك العقل بداية، لزم أن يكون له نهاية، لأن إدراكاتنا أمور حادثة منقطعة، فنهاية درك الحواس، هو بداية درك العقل.

بداية درك الحواس:

ابتداء درك الحواس هو: ارتسام المحسوس في إحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي:

١- اللمس وهو: قوة مساوية في البدن كله بها يدرك الحار والبارد ونحو ذلك.

٢- الذوق وهو: قوة منبثة في العصب المفروش علي جرم اللسان، يدرك بها الطعوم.

٣- الشم وهو: قوة مرتبة في زائدتى مقدم الدماغ، الشبيهتين بحلمتى الثدي، يدرك بها الروائح.

٤- السمع وهو: قوة مرتبة في العصب المفروش على سطح باطن

(١) حاشية الرهاوى ٦٣٣.

الصماخ، يدرك بها الأصوات.

٥ - البصر وهو: قوة مرتبة في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان في مقدم الدماغ، فيفترقان إلى العينين، يدرك بها الألوان والأضواء وحقيقة المرسم: صورة المحسوس لا نفسه، فإن المحسوس هو هذا اللون الموجود في الخارج، وهو ليس بمرسم في الباصرة، بل صورته، كما أن المعلوم هو ذلك الموجود، والحاصل في النفس صورته، لا حصول نفسه.

نهاية درك الحواس:

انتهاء درك الحواس هو: ارتسام المحسوس في الحواس الباطنة وهي خمسة كذلك:

١ - الحس المشترك وهو: قوة مرتبة في التجويف الأول من الدماغ، ومبادئ عصب الحس، يجتمع فيها صور جميع المحسوسات فيدركها.

٢ - الخيال وهو: قوة مرتبة في آخر التجويف المقدم، ويجتمع فيها مثل المحسوسات وتبقى فيها بعد الغيبة عن الحس المشترك، فهي خزانة.

٣- الوهم وهو: قوة مرتبة في آخر التجويف الأوسط من الدماغ بها تدرك المعاني الجزئية الغير محسوسة، أي التي لم يتأد إليها من طريق الحواس، وإن كانت موجودة في المحسوسات، كعداوة زيد وصداقة عمرو.

٤- الحافظة وهي: قوة مرتبة في التجويف الأخير من الدماغ، تحفظ المعاني الجزئية التي أدركها الوهم، فهي خزانة للوهم، بمنزلة الخيال

للحس المشترك.

٥- المفكرة وهي: " قوة مرتبة في الجزء الأول من التجويف الأوسط من الدماغ، بها يقع التركيب والتفضيل بين الصور المحسوسة المأخوذة عن الحس المشترك، والمعاني المدركة بالوهم، كإنسان له رأسان وإنسان عديم الرأس، وهذا معنى أخذ المدركات عن الطرفين، وهذه القوة تستعملها النفس على أي نظام تريد، فإن استعملتها بواسطة القوة الوهمية وحدها، سميت متخيلة، وإن استعملتها بواسطة القوة العقلية وحدها أو مع الوهمية، سميت مفكرة.

تنبيه: هذا الترتيب بين الحواس، ليس بحسب الوجود والمحل، بل بحسب ترتيب تصرفاتها وأفعالها، فإنه يرسم أولا صورة المحسوس، ثم تخزين، ثم ترسم فيه المعاني، ثم تحفظ، ثم يقع بينهما التركيب والتفضيل.

فإذا تم هذا: انتزع النفس الإنسانية من المفكرة علوما، فهذا بداية تصرف النفس بإشراق العقل^(١).

التعريف المختار للعقل:

بعد عرض هذه التعريفات للعقل أختار تعريفا ذكره صاحب التوضيح بأنه:

قوة للنفس بها تكسب العلوم^(٢)، والمراد بالقوة - ما به يصير الشيء فاعلا أو منفعلا، والمراد بالنفس: النفس الناطقة المسماة بالروح، والمراد

(١) شرح التلويح على التوضيح ١٥٨/٢ - ١٥٩، تيسير التحرير ٢٤٦٠/٢

(٢) شرح التوضيح لمتن التنقيح ١٥٧/٢ .

(بالعلوم) النظريات، واكتسابها تحصيلها من الضروريات، أو من النظريات المنتهية إليها.

وبناء على هذا التعريف يحصل للنفس مراتبها الأربع الآتية:

وقبل ذكر هذه المراتب نذكر أن للنفس الإنسانية قوتين:

الأولى: مبدأ الإدراك وهي باعتبار تأثيرها عما فوقها، مستكملة في ذاتها وتسمى عقلا نظريا.

الثانية: مبدأ الفعل وهي باعتبار تأثيرها في البدن الموضوع، مكملته إياه، تأثيراً اختيارياً، وتسمى عقلاً عملياً.

مراتب النفس: العقل:

المرتبة الأولى: العقل الهولاني: وهو الاستعداد المحض لإدراك المعقولات وهي قوة محضة خالية عن الفعل، كما للأطفال، وإنما نسب إلى الهولي، لأن النفس في هذه المرتبة تشبه الهولي الأولى الخالية في حد ذاتها عن الصور كلها.

المرتبة الثانية: العقل بالملكة: وهي مرتبة تدرك النفس فيها الضروريات وتصبح مستعدة لتحصيل النظريات.

وسمى العقل في هذه المرتبة عقلا بالملكة: لحصول ملكة الانتقال، بمنزلة الأمي المستعد لتعلم الكتابة.

المرتبة الثالثة: العقل بالفعل: وهي التي تدرك فيها النفس النظريات، وتصير عندها القدرة على استحضارها متى شاءت من غير كسب جديد

وسمى العقل في هذه المرتبة عقلا بالفعل: لشدة قربه من الفعل،

وذلك بمنزلة استعداد القادر على الكتابة ولا يكتب، وله أن يكتب في أي وقت يشاء.

المرتبة الرابعة: العقل المستفاد: وهو أن تحضر عنده النظريات التي أدركها بحيث لا تغيب عنه.

وسمى العقل في هذه المرتبة عقلاً مستفاداً: الاستفادة هذه القوة من العقل الفعال بمنزلة الشخص حينما يكتب بالفعل^(١).

مرتبة التكليف:

والمرتبة الثانية: وهى علم الضروريات واستعداد النفس لتحصيل النظريات، وهى مرتبة العقل بالملكة، هي مرتبة التكليف، لأن الإنسان يرتفع في هذه المرتبة عن درجة البهائم، ويشرق عليه نور العقل بحيث يتجاوز إدراك المحسوسات.

مناط التكليف:

بعد ذكر حقيقة العقل ومراتبه والإشارة إلى أن مرتبة التكليف هي المرتبة الثانية وهي التي تسمى العقل بالملكة.

ولكن هل يناط التكليف بكل عقل؟

لما كان العقل بالملكة متفاوتا يختلف فيه الناس اختلافا كثيرا، فهو ليس على درجة واحدة عند كل الناس، بل تتفاوت درجاته بحسب الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وبحسب قدرته في اكتساب العلوم وتحصيلها،

(١) التقرير والتحبير ١٦٣/٢، شرح التلويح ١٥٨/٢، فتح الغفار ٨٤/٢، تيسير التحرير ٢٤٨/٢،

فرب صبي أعقل من بالغ.

وليس من المعقول: أن يناط التكليف بكل قدر: بأن يكلف كل من له مقدار من العقل قليلا كان أو كثيرا، لقصور بعض مراتبه عن فهم الخطاب، وتدبير العمل لكونه خارجا عن وسعه، ولا تكليف إلا على قدر الوسع، فاحتيج إلى ضابط يكون مناطا للتكليف، فأنيط بالبلوغ حال كونه عاقلا.

ويعرف كونه عاقلا بما يصدر عنه من الأقوال والأفعال، فإن كان على سنن واحد كان معتدل الفعل، وهذا الاعتدال إنما يحصل غالبا عند البلوغ، لأن غير البالغ ضعيف العقل والبنية، ولا بد من ضابط يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله، فإنه بتزايد تزايدا خفي التدريج، فلا يعلم بنفسه، والبلوغ ضابط لذلك.

فأدير التكليف على البلوغ تيسيرا للعباد، فإذا بلغ الإنسان، وكان ما يصدر عنه على نمط واحد على الوجه المعروف بين الناس حكم بكونه مكلفا.

وذلك: إقامة للسبب الظاهر مقام حكمه، كما في السفر والمشقة، لحصول شرائط كمال العقل وأسبابه في ذلك الوقت، بناء على تمام التجارب الحاصلة بالإحساسات الجزئية والإدراكات الضرورية، وتكامل القوى الجسمانية المدركة والمحركة^(١).

(١) شرح الكوكب المنير ١٥٧، شرح التلويح ١٦٠/٢، فتح الغفار، شرح المنار ٨٦/٢، تيسير التحرير ٢٤٨/٢، حاشية نسمات الأسفار ٢٤٩، شرح طلعت الشمس ٢٤٥/٢.

الشرط الثاني: من شروط المحكوم عليه: أن يكون المحكوم عليه - المكلف - أهلا لما كلف له:

والمراد بالأهلية: الصلاحية، فالتكليف بشيء لابد أن يكون مقدورا للمكلف، حتى لا يخرج عن نطاق قدرته، ولابد أن يكون المكلف أهلا لما كلف به، أي صالحا للقيام بهذا العملي، وهذه الصلاحية هي التي تسمى بالأهلية.

وسيأتي الحديث عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى.

المطلب الثاني

فروع تطبيقية على تحقق شرط المحكوم عليه

ذكرت أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف الإنسان بالتكاليف الشرعية، ويلزم بها فعلاً أو تركاً، أو يخيره بين الفعل والترك، إلا بعد أن يكون قادراً على فهم خطاب الشارع ومعرفة ما فيه، وأن هذه القدرة لا تتحقق إلا إذا كان المكلف عاقلاً، فاهماً للخطاب الذي وجه إليه، وذلك لأن العقل أداة التفكير وبه تتجه الإرادة إلى الطاعة والامتثال.

وسبب ذلك: أن التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة، والمقصود من التكليف هو قطع اعتذار المعتذر، وإثبات الحجة على الخلق، وإصلاح أحوال الناس في معاشهم ومعادهم.

ومن ثم: فإن من تحققت فيه شروط التكليف بأن وجد بالغاً عاقلاً مسلماً مختاراً تعلق به خطاب الشارع وكان مكلفاً، وتعلق بفعله الأحكام الشرعية، لا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى، وحقوق العباد.

وعلى ذلك: لا يكلف من اختلف فيه وصف من هذه الأوصاف، فلا يكون المجنون مكلفاً وكذا الصبي سواء كان مميزاً^(١) أم غير مميز، وذلك لانعدام شرط التكليف في كل منهما، وكذلك لا يكف النائم حال نومه، ولا

(١) ذكر عن الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه: أن الصبي المميز مكلف، لأنه يفهم الخطاب، ولذلك سمى مميزاً، لأنه يميز الأقوال والأفعال بعضها من بعض، ويفهم ما ينفعه، وما يضره، وأرى أن هذه الرواية ضعيفة، لأنه ليس كل من يفهم هذه الأمور، يعرف أوامر الله ونواهيه حق المعرفة، فلا يستطيع الامتثال الكامل (القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص ١٦، روضة الناظر وشرحها ١/١٣٩).

السكران حال سكره، وذلك لانعدام القدرة على الفهم، وسأكتفي في المطلب بذكر بعض الفروع، لأن الكلام عن هذه الفروع سوف يتضح تفصيلا عند الحديث عن عوارض الأهلية.

وعلى ذلك يكون كلامي في هذا المطلب مشتملا على ثلاث فروع:

الفرع الأول: تكليف المعدوم.

الفرع الثاني: تكليف الغافل.

الفرع الثالث: تكليف من لا يعرف اللغة العربية

الفرع الأول

تكليف المعدوم

معنى كون المعدوم مكلفاً: قيام الطلب في الأزل بمن سيوجد أهلاً للتكاليف الشرعية وليس معنى كونه مكلفاً: أن يكون الفعل أو الفهم مطلوباً منه حال عدمه، فإن بطلان هذا معلوم بالضرورة، ويعبر عن ذلك الإمام الأمدى بقوله: " معنى كونه مكلفاً حال العدم: قيام الطلب القديم بذات الرب سبحانه وتعالى للفعل من المعدوم، بتقرير وجوده وتهيئته لفهم للخطاب، فإذا وجد وتهيأ للتكليف، صار مكلفاً بذلك الطلب^(١) .

مذاهب العلماء في تكليف المعدوم:

اختلف العلماء في تكليف المعدوم على مذهبين:

المذهب الأول: ذهب الأشاعرة إلى القول بجواز تكليف المعدوم، وأن معنى كونه مكلفاً توجه الحكم في الأزل إلى من علم الله وجوده مستجمعاً شرائط التكليف، فإن الوالد لو وصى عند موته لمن سيوجد بعده من أولاده بوصية فإن الولد بتقدير وجوده وفهمه يصير مكلفاً بوصية والده، حتى إنه يوصف بالطاعة والعصيان بتقدير المخالفة والامتنال.

المذهب الثاني: ذهب المعتزلة إلى القول بامتناع تكليف المعدوم، وأن

المعدوم لا يعمه الخطاب مطلقاً

أدلة المذهب الأول:

١- أن الواحد منا حال وجوده يصير مأموراً بأمر الرسول مع أن الأمر ما

(١) الإحكام للأمدى ٢١٩/١.

كان موجودا إلا حال عدمنا، فكذلك في حق الله تعالى.

اعترض الخصم فقال: إن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مخبر ومبلغ عن الله تعالى وأوامره إما بالوحي أو بالاجتهاد، وليس هو بمنشي الأوامر من عنده، فالأمر الوارد منه إخبار عن الله تعالى بأنه عند وجودهم، فلم يحصل الأمر عند عدم المأمور سيأمرهم بخلاف دعواكم في أمر الله تعالى.

وأجيب: أن أمر الله تعالى في الأزل عبارة عن الإخبار أيضا - لأن معناه: أن فلانا إذا وجد بشرط التكليف، صار مكلفا بكذا.

٢- لو لم يتعلق التكليف بالمعدوم، لم يكن التكليف أزليا واللازم باطل.

أما الملازمة: فلأن من حقيقة التكليف التعلق، إذ لا يتحقق حقيقة التكليف إلا به، فإذا كان التعليق حادثا كان التكليف حادثا.

وأما بطلان اللازم: فلأن كلامه سبحانه وتعالى أزلي، لامتناع قيام الحوادث بذاته ومنه أمر ونهى وخبر وغيرها، والأمر والنهي تكليف، فثبت أن المعدوم مكلف

أدلة المذهب الثاني:

١- قالوا: إذا امتنع التكليف في السبي والمجنون فالمعدوم أجدر.

أجيب عن ذلك: أن هذا يرد لو كان المراد من تكليف المعدوم تنجيز التكليف في حال عدمه، بأن يطلب منه الفعل أو الفهم في حال عدمه.

وليس هذا مرادا: بل أريد به التعلق العقلي، وهو أن المعدوم الذي علم الله أنه يوجد بشرائط التكليف، يوجه عليه حكم في الأزل مما يفهمه ويفعله.

٢- لو كان المعدوم يتعلق به الخطاب لزم أن يكون الأمر والنهي والخبر والنداء والاستخبار من غير متعلق، وهو محال، فامتنع تكليف المعدوم. أجيب: أن هذا ليس محال: بل هو محل النزاع: وأن كلامكم مبنى على التقبيح العقلي، وهو غير مسلم.

ويلاحظ: أن أدلة المذهب الثاني، عبارة عن اعتراضات على أدلة المذهب الأول الذي أرجحه، لأنه ما دام التكليف سوف يتعلق بالإنسان حال وجوده وتأهله للخطاب، فلا مانع أن يتعلق به الخطاب في الأزل في صورة تكليف^(١).

سبب الخلاف السابق:

الخلاف في هذه المسألة مبنى على الخلاف في مسألة كلام الله تعالى، هل هو حادث أ وقديم؟ وهي مسألة مجال بحثها علم الكلام، وتطويل الكلام في هذا البحث قليل الجدوى.

يقول الشوكاني: "ومسألة الخلاف في كلام الله سبحانه وتعالى، وإن طالت ذيولها، وتفرق الناس فيها فرقا، وامتنحن من امتحن بها من أهل العلم، وظن من ظن أنها من أعظم مسائل الدين ليس لها كبير فائدة، بل هي من فضول العلم، ولهذا صان الله سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم عن التكلم فيها"^(٢).

(١) شرح العضد على المختصر ١٥/٢، المستصفى ٨٥/١، التقرير والتحبير ١٥٧/٢، نهاية السؤل ١٢٣/١، مناهج العقول ١٣٢/١، مسلم الثبوت وشرحه ١٤٦/١، الإحكام للآمدى ٢١٩/١، ٢٢٠، شرح الكوكب المنير ١٦١، تيسير التحرير ٢٣٩/٢.

(٢) إرشاد الفحول ١٠ - ١١

الفرع الثاني

تكليف الغافل

ذكرت - فيما سبق - أنه يشترط في صحة التكليف - فهو المكلف لما كلف به، بمعنى تصويره، بأن يفهم من الخطاب القدر الذي يتوقف عليه الامتثال، وذلك يتأني بقصد الامتثال، ولا يمكن أن يوصف الإنسان بالقصد إلا إذا كان عالماً بما يقصده فاهماً للخطاب.

وعلى هذا: فالغافل عما كلف به، لا يكون خطابه وتكليفه في حال غفلته، إذ هو في تلك الحالة أسوأ حالا من الصبي المميز فيما يرجع إلى فهم خطاب الشارع، وحصول مقصوده منه، وما يجب عليه من الغرامات والضمانات بفعله في تلك الحال، إنما هو متعلق بماله أو بدمته، فإنه أهل للذمة بإنسانيته المتهيئ بها لقبول فهم الخطاب، وليس ذلك من باب التكليف في شيء^(١).

وقد ذهب الأصوليون في تكليف الغافل في حال غفلته مذهبيين:

المذهب الأول: أن تكليف الغافل حال غفلته محال، فلا يجوز تكليفه، لأن شرط التكليف فهم المكلف لاستحالة الامتثال بدون الفهم، وهو مذهب المحققين وكل من منع تكليف المحال^(٢)، وحجتهم على ذلك ما يأتي:

١ - أنه لو صح تكليف الغافل حال غفلته، لاستدعى ذلك حصول الفعل منه

(١) الإحكام للآمدي ٢١٧/١.

(٢) مناهج العقول ١٣٦/١ - نهاية السؤل ١٣٧/١، معراج المنهاج ١٣٠/١ وما بعدها، مسلم الثبوت وشرحه ١٤٣/١ - ١٤٤، المستصفى ٨٣/١، التقرير والتحرير ١٥٩/٢، تيسير التحرير

على قصد الطاعة، ولا يكفي الإتيان بالفعل من غير امتثال في سقوط التكليف، بل المطلوب تصوره والإتيان به على نية الطاعة لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إنما الأعمال بالنيات) أفاد الحديث أن حصول الأعمال متوقف على وجود النية من الفاعل، وإذا كانت الأعمال بالنيات فالعمل الخالي عن النية ساقط عن اعتبار الشرع، فلا يناط به التكليف.

وقد اعترض المجوز على هذا الدليل: بأنه منقوض بوجوب معرفة الله تعالى، وقد لزم فيها تكليف الغافل.

وبيان ذلك: أن العلم بوجوب معرفة الله تعالى ليس علما ضروريا، بل هو نظري، وعلم المكلف بوجوب النظر إما قبل إثباته بالنظر، أو بعد إثباته بالنظر.

فالأول: - قبل إثباته بالنظر - يجب عليه النظر في وقت لا يمكن العلم بوجوب النظر، وذلك تكليف الغافل.

والثاني: بعد إثباته بالنظر - فيجب عليه النظر بعد إثباته بالنظر، فلزم إما تحصيل الحاصل أو الجمع بين المثليين وكلاهما باطل.

أجيب عن ذلك: أنا لا ندعى أن وقوع الفعل من العبد مشروط بعلة، بل المراد أن اختيار العبد المكلف فعلا معينا بغرض الخروج عن عهدة التكليف مشروط بالعلم به، وهذا معلوم بالضرورة، فلا يقدر فيه ما ذكرتموه^(١).

٢ - أن من لا يفهم الخطاب كيف يقال له افهم؟^(١).

٣ - أنه لو صح تكليف الغافل لصح تكليف البهائم، إذ لا مانع فيها من التكليف إلا عدم الفهم وأنه ليس بمانع لتحقيقه في صورة النزاع مع التكليف، إلا أنه لم يقع وليس عدم المانع من التكليف علة لثبوته، إذ أن علة التكليف اختبار الله تعالى البشر.

ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل: عدم التسليم بأنه لا مانع يتخيل إلا عدم الفهم، بل لعل المانع عدم استعداد الفهم، ولا نزاع في اشتراطه^(٢).

المذهب الثاني: أنه يجوز تكليف الغافل، إذ أن أصحاب هذا الرأي لا يشترطون في التكليف فهم الخطاب، وإلى هذا ذهب من جوز التكليف بالمحال، وحجتهم في ذلك: أن تكليف العاقل بالفعل امتثالا تكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق جائز، فتكليف الغافل جائز^(٣).

يجاب عن ذلك: أن التكليف بما لا يطاق، إنما أجازته من أجازته، إذا أمكن أن يكون له فائدة اختبار الله تعالى للعبد، هل يأخذ في مقدمات ما كلف به؟.

والغافل عن التكليف لا يمكنه الامتثال بما كلف به ولا مقدماته، فكان تكليفه حال غفلته عبثا محالا عليه تعالى.

(١) المستصفى ٨٣/١، روضة الناظر وشرحها ١٣٩/١.

(٢) التقرير والتحبير ١٥٩/٢، مناهج العقول ١٣٦/١، مسلم الثبوت وشرحه ٨٤٤/١، تيسير التحرير ٢٤٣/٢، أركان الحكم للدكتور /جلال الدين عبد الرحمن ص ١٥٣.

(٣) نهاية السؤل ١٣٧/١، معراج المنهاج ١٣٠/١، مناهج العقول ١٣٦/١، عوارض الأهلية للدكتور/ حسين خلف ص ٢٢٨ - ٢٢٩

فإن قيل: إذا كان الغافل غير مكلف، فكيف وجبت عليه الزكاة والنفقات والضمانات.

أجيب: أن هذه الواجبات ليست متعلقة بفعل الغافل، بل بماله أو بذمته^(١). كما سبق.

(١) الإحكام للآمدي ٢١٦/١، المستصفى ٨٣/١ - ٨٤، شرح الكوكب المنير ١٦٠/١ - ١٦١، غاية الوصول ص ٧، إرشاد الفحول ص ١٠.

الفرع الثالث

تكليف من لا يعرف اللغة العربية

ذكرت فيما سبق - أن من شروط المحكوم عليه: أن يكون فاهما للخطاب الذي وجه إليه -، وهذا الفهم يتوقف على معرفة المكلف باللغة العربية، لغة النصوص الدينية الإسلامية فمن توافر فيه شرط التكليف، وهو العقل، ولكن تعذر عليه فهم خطاب التكليف لجهله باللغة العربية، بسبب نشأته البعيدة عن موطن اللغة العربية، كسائر جميع الناشئين في الأقطار البعيدة، التي لا تتكلم العربية، ولا يعرف أهلها عن الإسلام إلا اسمه، ومن عرفه منهم، عرفه بصورة مشوهة، نقلت له عن أعداء الإسلام، والعاملين ضده، بنشر كتب بلغة تلك الأقطار النائية، والتي لا يتكلم أهلها اللغة العربية، وذلك بقصد الصد عنه والتنفير منه.

وبناء على هذا: فإن الذين لا يعرفون اللغة العربية، لا يستطيعون فهم أدلة التكليف الشرعية لعدم ذهاب أحد من المسلمين إليهم، يبشرهم بدين الله تعالى، ويعلمهم لغته وأحكامه، فهؤلاء غير مكلفين، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول الآمدي معبرا عن عدم تكليفهم: " اتفق العقلاء على أن شرط المكلف، أن يكون عاقلا فاهما، لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال كالجماد والبهيمة^(١) .

هذا ولما كان الدين الإسلامي دين البشرية جمعاء؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾^(٢) وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا

(١) الإحكام للآمدي ٢١٥/١.

(٢) من الآية رقم ٢٨ من سورة سبأ.

رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١﴾

هذا ولما كان الدين الإسلامي دين البشرية جمعاء، لقوله وقوله " بعثت إلى الناس كافة " ^(٢) كان لابد من نشره في أقطار الأرض، وذلك يكون بأحد أمرين.

١- أن يتعلم الناس في العالم لغة القرآن إلى الحد الذي يمكنهم من فهم النصوص الدينية، وحينئذ يتعرفون الأحكام الإسلامية من مصادرها الأولى، وذلك متعذر، فإن التفكير في الأديان ومحاولة معرفتها، بتعلم لغتها الخاصة، ليس مما تتجه إليه الأذهان، ولا يكون عادة إلا من أفاض العلماء، فليس من الوسائل العلمية الموصلة إلى المقصود.

٢- أن يتعلم طائفة من المسلمين لغات الأمم الأخرى إلى الحد الذي يمكنهم من نشر مبادئ الإسلام وتعاليمه، وأدلة تكليفه بين تلك الأمم بلغاتهم، وهذا هو الطريق العادي الميسور إلى نشر ذلك

وقد جرى الإسلام على هذا الأصل الفطري، فلم يدع أهله يجلسون في عقر دارهم ينتظرون من يطلب منهم معرفة دينهم، بل كلفهم هم نشره فقال تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ^(٣) وكتب رسول الله بدعوته إلى قيصر وكسرى والنجاشي وغيرهم من الملوك والأمراء، وقال في حجة الوداع: "ألا هل بلغت، اللهم فاشهد، فليبلغ الشاهد منكم الغائب -

(١) الآية رقم ١٠٧ من سورة الأنبياء.

(٢) الفتح الكبير ٧/٢، سبل السلام ١٩٦/١.

(٣) الآية رقم ١٠٤ من سورة آل عمران

فرب مبلغ أوعى من سامع"^(١).

وإذا كان أداء هذا الواجب يتوقف على تعلم اللغات الأجنبية كان تعلمها واجبا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب^(٢).

ويلاحظ: أن هذا ليس واجبا على إقليم من الأقاليم الإسلامية وحده، وإنما هو واجب إسلامي يقع على جميع المسلمين عامة، ويجب عليهم القيام به، متعاونين في ذلك على نشر دين الإسلام، فإذا أهملت الأمة الإسلامية في ذلك، كانت أئمة، لأن تبليغ الدعوة لا يتحقق إلا بذلك.

والله أعلم

(١) صحيح البخاري بحاشية السندي ٨٤/٣.

(٢) شرح العضد على المختصر ١٤/٢، المستصفى ٨٣/١ - ٨٤، مسلم الثبوت وشرحه ١٤٣/١ وما بعدها، التقرير والتحبير ١٥٩/٢، شرح الكوكب المنير ص ١٥٦، روضة الناظر ١٣٧/١ - ١٣٨، أصول الفقه للشيخ محمد زكريا البرديسي ١٢٨ - ١٣١، أصول الفقه للدكتور /عباده حماده ٣٦٤ - ٣٦٧، عوارض الأهلية عند الأصوليين للأستاذ الدكتور / صبري محمد معارك ٩٤ - ٩٥، العوارض السماوية للأهلية للدكتور / رمضان هيثمي ص ١٨ - ٢١.

المبحث الخامس

تعريف الكتاب

تعريف الكتاب

تعريف علماء علوم القرآن للكتاب:

عرف علماء علوم القرآن الكتاب بتعريفات عديدة، فمنهم من أطل في التعريف وأطنب بذكر جميع خصائص القرآن، ومنهم من اختصر فيه وأوجز، ومنهم من اقتصد وتوسط:

فالذين أطنبوا عرفوه بأنه: الكلام المعجز المنزل على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته. وبهذا عرفه أكثر أهل العلم^(١).

فهذا التعريف اشتمل على الخصائص العظمى التي امتاز بها القرآن الكريم، وإن كان قد امتاز بكثير سواها، فقد جمع بين الإعجاز، والتنزيل على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والكتابة في المصاحف، والنقل بالتواتر والتعبد بالتلاوة، ولا يخفى أن هذا التعريف كان يكفي فيه ذكر بعض تلك الأوصاف ويكون جامعاً مانعاً.

والذين اختصروا وأوجزوا في التعريف: منهم من اقتصر على ذكر وصف واحد هو الإعجاز، وعللوا ذلك بأن الإعجاز هو الوصف الذاتي

(١) مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبدالعظيم الزرقاني ١٩/١، ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح ص ٢١، ودراسات في علوم القرآن للدكتور/محمد بكر إسماعيل ص ١٠.

للقرآن، وأنه الآية الكبرى على صدق النبي ﷺ والشاهد العدل على أن القرآن كلام الله.

ومنهم من اقتصر على وصفين: هما الإنزال والإعجاز، وحجتهم: أن ما عدا هذين الوصفين ليس من الصفات اللازمة للقرآن، بدليل أن القرآن قد تحقق فعلا بهما دون سواهما على عهد النبوة.

والذين توسطوا: منهم من عرض للإنزال الألفاظ، وللكتابة في المصاحف، وللنقل بالتواتر فحسب وعللوا ذلك بأن المقصود هو تعريف القرآن لمن لم يدركه زمن النبوة، وأن ما ذكره من الأوصاف هو من اللوازم البينة لأولئك الذين لم يدركوها بخلاف الإعجاز فإنه غير بين بالنسبة لهم وليس وصفا لازما لما كان أقل من سورة من القرآن.

ومن أولئك الذين توسطوا من عرض للإنزال، والنقل بالتواتر، والتعبد بالتلاوة فقط، واستندوا في ذلك إلى أن هذا هو الذي يناسب غرض الأصوليين. وعرفوه بأنه: اللفظ المنزل على النبي ﷺ المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته^(١).

تعريف الأصوليين للكتاب:

عرف الأصوليون الكتاب بتعريفات كثيرة:

فقد عرفه ابن الحاجب، وغيره بأنه: الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه^(٢).

(١) مناهل العرفان في علوم القرآن ٢٠/١.

(٢) مختصر المنتهى ٣٧٢/١، وشرح مختصر الروضة ٨/٢، ونهاية السؤل ص ٧٧، والإبهاج ١٩٠/١.

وعرفه الآمدي بأنه: القرآن المنزل^(١).

وعرفه البزدوي بأنه: الكلام المنزل على الرسول، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا نقلا متواترا بلا شبهة^(٢).

وعرفه ابن قدامة الحنبلي بأنه: ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً^(٣).

وعرفه الزركشي بأنه: الكلام المنزل للإعجاز بآية منه المتعبد بتلاوته^(٤).

وعرفه المرداوي بأنه: كلام منزل على محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معجز متعبد بتلاوته^(٥).

ومن الجدير بالذكر:

أن بعض الأصوليين كالغزالي، والزركشي، وغيرهما نصوا على أن القرآن والكتاب لفظان مترادفان.

وقد حكوا مذهباً للبعض، وهو أن القرآن والكتاب لفظان متغايران، وقد علق ابن قدامة على هذا المذهب بقوله: (وهو باطل)، وقد ذكر الطوفي أن ذكر الخلاف في هذه المسألة فيه بُعد^(٦).

(١) الإحكام للآمدي ١/١٥٩.

(٢) كشف الأسرار ٢٢/١، وإرشاد الفحول ص ٨٥.

(٣) روضة الناظر ١/١٩٩.

(٤) البحر المحيط ٢/١٧٨.

(٥) التحرير شرح التحرير ٣/١٢٤٠.

(٦) المستصفى ص ٨١، وروضة الناظر ١/١٩٨، وشرح مختصر الروضة ٢/٩، والبحر المحيط

١٧٧/٢، والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ٧٠، والتقريب والتحرير ٢/٢١٢،

والتحبير شرح التحرير ٣/١٢٣٧.

وقد أفاد الطوفي أيضا أن هذا المذهب لا يعلم من هو صاحبه، ثم ذكر أن هذا النقل إن كان صحيحا فهؤلاء القوم: إما مخطئون، أو النزاع معهم لفظي.

أما وجه خطئهم: فهو أن يكونوا نظروا إلى تغاير لفظ القرآن والكتاب، فحكموا بالتغاير، ولم ينظروا في دليل جمهور الأمة على أنهما مترادفان.

وأما وجه كون نزاعهم لفظيا، فهو أن يكونوا خصوا كلام الله تعالى بكلامه النفسي، على ما هو رأي الجهمية، والأشعرية، وخصوا القرآن بهذه العبارات المتلوة الدالة على المعنى النفسي عندهم^(١).

خصائص القرآن

القرآن هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محمد بن عبد الله بألفاظه العربية ومعانيه الحقة، ليكون حجة للرسول على أنه رسول الله ودستورا للناس يهتدون بهداه، وقربة يتعبدون بتلاوته، وهو المدون بين دفتي المصحف، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المنقول إلينا بالتواتر كتابة ومشاهدة جيلا عن جيل، محفوظا من أي تغيير أو تبديل، مصداق قول الله سبحانه فيه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾^(٢).

فمن خواص القرآن:

١- أن ألفاظه ومعانيه من عند الله، وأن ألفاظه العربية هي التي

(١) شرح مختصر الروضة ١٠/٢.

(٢) سورة الحجر آية رقم (٩).

أنزلها الله على قلب رسوله، والرسول ما كان إلا تالياً لها ومبلغاً إياها،
وينبني على هذا:

- أن ما ألهم الله به رسوله من المعاني ولم ينزل عليه ألفاظها بل عبر الرسول بألفاظ من عنده عما ألهم به لا يعد من القرآن ولا تثبت له أحكام القرآن، وإنما هو من أحاديث الرسول، وكذلك الأحاديث القدسية وهي الأحاديث التي قالها الرسول فيما يرويه عن ربه لا تعد من القرآن ولا تثبت لها أحكام القرآن فلا تكون في مرتبته في الحجية، ولا تصح الصلاة بها، ولا يتعبد بتلاوتها.
- تفسير سورة أو آية بألفاظ عربية مرادفة لألفاظ القرآن دالة على ما دلّت عليه ألفاظه لا يعد قرآناً مهما كان مطابقاً للمفسر في دلالته لأن القرآن ألفاظ عربية خاصة أنزلت من عند الله.
- ترجمة سورة أو آية بلغة أجنبية غير عربية لا تعد قرآناً مهما روعي من دقة الترجمة وتمام مطابقتها للمترجم في دلالته؛ لأن القرآن ألفاظ عربية خاصة أنزلت من عند الله. نعم لو كان تفسير القرآن أو ترجمته يتم بواسطة من يوثق بدينه وعلمه وأمانته وحذقه يسوغ أن يعتبر هذا التفسير أو هذه الترجمة بياناً لما دل عليه القرآن ومرجعاً لما جاء به، ولكن لا يعتبر هو القرآن ولا تثبت له أحكامه، فلا يحتج بصيغة عبارته وعموم لفظه وإطلاقه لأن ألفاظه وعباراته ليست ألفاظ القرآن ولا عباراته، ولا تصح الصلاة به ولا يتعبد بتلاوته

٢- أنه منقول بالتواتر أي بطريق النقل الذي يفيد العلم والقطع بصحة

الرواية، ويتفرع عن هذا بعض القراءات التي تروى بغير طريق التواتر كما يقال: (وقرأ بعض الصحابة كذا) لا تعد من القرآن ولا تثبت لها أحكامه^(١).

حجية القرآن

لا خلاف بين المسلمين في أن القرآن حجة وأن الأحكام التي تستنبط منه يجب على المكلف أن يذعن لها وأن يعمل بها ولا يجوز له مخالفتها، وأنه المصدر الأول للتشريع.

ويدل على ذلك: أنه من عند الله تعالى، وأنه نقل إلينا عن الله تعالى بطريق قطعي لا ريب في صحته، وبرهان أنه من عند الله: إعجازه، وإذا ثبت كونه من عند الله تعالى بدليل إعجازه، وجب اتباعه^(٢).

أنواع أحكامه

القرآن الكريم اشتمل على أحكام الشريعة إجمالاً، وبيان السنة تابع له؛ لأنه مشتق منه، فالله تعالى يقول: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾^(٣)، وعلى ذلك فقد بين أحكام الشريعة كلها، وسوف نبين هذه الأحكام بصورة موجزة.

أنواع الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم ثلاثة:

الأول: الأحكام الاعتقادية: وهي التي تتعلق بما يجب على المكلف اعتقاده في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

(١) أصول الفقه للشيخ خلاف ص ٢٣، وأصول الفقه للبرديسي ص ١٧٧.

(٢) أصول الفقه للشيخ خلاف ص ٢٤، وأصول الفقه للبرديسي ص ١٧٨.

(٣) سورة النساء آية رقم (٨٠).

والثاني: الأحكام الخلقية: وهي التي تتصل بالفضائل التي يجب على المكلف أن يتحلّى بها، والردائل التي لابد للمكلف أن يتخلّى عنها.

والثالث: الأحكام العملية: وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وتصرفات.

وهذا النوع من الأحكام إما أحكام تتعلق بالعبادات من صلاة، وصوم، وزكاة، وحج، ونذر، ويمين، ونحوها من العبادات التي يقصد بها تنظيم علاقة الإنسان بربه.

وإما أحكام تتعلق بالمعاملات من عقود، وتصرفات، وعقوبات، وجنايات، وغيرها مما عدا العبادات، وما يقصد بها تنظيم علاقة المكلفين بعضهم ببعض، وسواء أكانوا أفراداً أم أمماً أم جماعات.

فأحكام ما عدا العبادات تسمى في الاصطلاح الشرعي بأحكام المعاملات. وأما في اصطلاح العصر الحديث، فقد تنوعت أحكام المعاملات بحسب ما تتعلق به وما يقصد بها إلى الأنواع الآتية:

١- أحكام الأحوال الشخصية: وهي التي تتعلق بالأسرة من بدء تكونها، ويقصد بها تنظيم علاقة الزوجين والأقارب بعضهم ببعض.

٢- والأحكام المدنية: وهي التي تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع وإجارة ورهن وكفالة وشركة مداينة ووفاء بالالتزام، ويقصد بها تنظيم علاقات الأفراد المالية وحفظ حق كل ذي حق.

٣- والأحكام الجنائية: وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وما يستحقه عليها من عقوبة، ويقصد بها حفظ حياة الناس وأموالهم

- وأعراضهم وحقوقهم وتحديد علاقة المجني عليه بالجاني وبالأمّة.
- ٤- وأحكام المرافعات: وهي التي تتعلق بالقضاء والشهادة واليمين، ويقصد بها تنظيم الإجراءات لتحقيق العدل بين الناس.
- ٥- والأحكام الدستورية: وهي التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله، ويقصد بها تحديد علاقة الحاكم بالمحكوم، وتقرير ما للأفراد والجماعات من حقوق.
- ٦- والأحكام الدولية: وهي التي تتعلق بمعاملة الدولة الإسلامية لغيرها من الدول، وبمعاملة غير المسلمين في الدول الإسلامية، ويقصد بها تحديد علاقة الدول الإسلامية بغيرها من الدول في السلم وفي الحرب، وتحديد علاقة المسلمين بغيرهم في بلاد الدول الإسلامية.
- ٧- والأحكام الاقتصادية والمالية: وهي التي تتعلق بحق السائل والمحروم في مال الغني، وتنظيم الموارد والمصارف، ويقصد بها تنظيم العلاقات المالية بين الأغنياء والفقراء وبين الدول والأفراد.
- من استقرأ آيات الأحكام في القرآن يتبين أن أحكامه تفصيلية في العبادات وما يلحق بها من الأحوال الشخصية والمواريث لأن أكثر أحكام هذا النوع تعبدية ولا مجال للعقل فيه ولا يتطور بتطور البيئات، وأما فيما عدا العبادات والأحوال الشخصية، فأحكامه فيها إجمالية، ولم يتعرض فيها لتفصيلات جزئية إلا في النادر، لأن هذه الأحكام تتطور بتطور البيئات والمصالح، فاختصر القرآن فيها على القواعد العامة والمبادئ الأساسية ليكون ولادة الأمر في كل عصر في سعة من أن يفصلوا قوانينهم فيها حسب

مصالحهم في حدود أسس القرآن من غير اصطدام بحكم جزئي فيه^(١).

دلالة القرآن على الأحكام

نصوص القرآن جميعها قطعية من جهة ورودها وثبوتها ونقلها عن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلينا، أي نجزم ونقطع بأن كل نص نتلوه من نصوص القرآن، هو نفسه النص الذي أنزله الله على رسوله، وبلغه الرسول المعصوم إلى الأمة من غير تحريف ولا تبديل.

وتنقسم نصوص القرآن من جهة دلالتها على ما تضمنته من الأحكام إلى قسمين:

القسم الأول: نص قطعي الدلالة على حكمه.

القسم الثاني: نص ظني الدلالة على حكمه.

فالنص القطعي الدلالة هو ما دل على معنى متعين فهمه منه ولا يحتمل تأويلا ولا مجال لفهم معنى غيره منه.

ومن أمثلة هذا القسم:

- قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾^(٢)،

فهذا قطعي الدلالة على أن فرض الزوج في هذه الحالة النصف لا غير.

- وقوله تعالى في شأن الزاني والزانية: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةً

(١) أصول الفقه للشيخ خلاف ص ٣٢، وما بعدها، وأصول الفقه للشيخ أبي زهرة ص ٩٣، وما بعدها، وأصول الفقه للبرديسي ص ١٨٣.

(٢) سورة النساء آية رقم (١٢).

جَلْدَةٍ^(١)، فهذا قطعي الدلالة على أن حد الزنا مائة جلدة لا أكثر ولا أقل، وكذا كل نصل دل على فرض في الإرث مقدار أو حد في العقوبة معين أو نصاب محدد.

وأما النص الظني الدلالة: فهو ما دل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويصرف عن هذا المعنى ويراد منه معنى غيره،

ومن أمثلة هذا القسم:

- قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾^(٢)، فلفظ القرء في اللغة العربية مشترك بين معنيين: الطهر، والحيض، والنص دل على أن المطلقات يتربصن ثلاثة قروء، فيحتمل أن يراد ثلاثة أطهار، ويحتمل أن يراد ثلاث حيضات، فهو ليس قطعي الدلالة على معنى واحد من المعنيين، ولهذا اختلف المجتهدون في أن عدة المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار.

- ومثل قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾^(٣)، فلفظ الميتة عام، والنص يحتمل الدلالة على تحريم كل ميتة، ويحتمل أن يخصص التحريم بما عدا ميتة البحر، فالنص الذي فيه نص مشترك أو لفظ عام أو لفظ مطلق أو نحو هذا يكون ظني الدلالة، لأنه يدل على معنى ويحتمل الدلالة على غيره^(٤).

(١) سورة النور آية رقم (٢).

(٢) سورة البقرة آية رقم (٢٢٨).

(٣) سورة المائدة آية رقم (٣).

(٤) أصول الفقه للشيخ خلاف ص ٣٤، وما بعدها.

الأسئلة

- السؤال الأول: عرف الكتاب، وهل هناك فرق بينه وبين القرآن؟
- السؤال الثاني: اذكر خصائص القرآن الكريم بالتفصيل؟
- السؤال الثالث: بين الأحكام التي اشتمل عليها القرآن، ثم اشرح بالتفصيل دلالاته عليها؟

المبحث السادس

الدلالة وأقسامها

تمهيد

الدلالات أو كيفية دلالة اللفظ على المعنى من أهم المباحث اللغوية والمباحث الأصولية؛ وذلك لأن الوصول إلى الحكم الشرعي هو المقصود الأعظم للفقهاء، وهذا يتوقف على معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها يتوقف على معرفة كيفية الاستدلال بألفاظ النصوص الشرعية، ومعرفة دلالات الألفاظ، وأوجه دلالتها على الأحكام، ومعرفة كيفية الاستدلال بألفاظ النصوص الشرعية على الأحكام تتوقف على معرفة الدلالة وأقسامها.

ولذا سوف نبين في هذا المبحث تعريف الدلالة، وأقسامها.

تعريف الدلالة

تعريف الدلالة في اللغة:

الدلالة في اللغة: بفتح الدال، وكسرهما، وضمها، مصدر: دَلَّ على الشيء، يَدُلُّ عليه، دلالةً.

وتطلق الدلالة في اللغة على الهداية والإرشاد، فيقال: دَلَّ فلانٌ فلاناً على الخير، أي: هداه وأرشده إليه، ودلَّه على الطريق المستقيم، أي: هداه وأرشده إليه^(١).

(١) مختار الصحاح ص ١٠٦، والمصباح المنير ١/١٩٩.

تعريف الدلالة في الاصطلاح:

الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر.

والمراد بالشيء الأول هو الدال.

والمراد بالشيء الثاني هو: المدلول.

سواء أكان لفظاً، أم غير لفظ؛ لأن الدلالة كما سنبين تكون لفظية، وغير لفظية^(١).

فإذا قلنا مثلاً: لفظ "الأسد" فإنه يدل على الحيوان المفترس المعروف، فلفظ "الأسد" هو الدال، والحيوان المفترس هو المدلول.

أقسام الدلالة

تنقسم الدلالة بالمعنى السابق إلى قسمين:

القسم الأول: دلالة غير لفظية.

القسم الثاني: دلالة لفظية.

وكل واحد من هذين القسمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: وضعية، وعقلية، وطبيعية، وهاك بيان هذه الأقسام:

القسم الأول: الدلالة غير اللفظية وأقسامها:

الدلالة غير اللفظية هي: كون الشيء إذا أطلق فهم منه شيء آخر^(٢).

وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:

(١) التعبير شرح التحرير ٣١٧/١، وغاية الوصول ص ٣٢.

(٢) التقرير والتحرير ٩٩/١.

أحدها: دلالة غير لفظية وضعية أي اصطلاحية، وهي التي يكون منشؤها الوضع والاصطلاح، فهي دلالة اصطلاحية أو اتفاقية بمعنى: أن الناس جميعاً قد تواضعوا عليها، أي: اتفقوا عليها، كدلالة الكيلوجرام على الوزن المعين، فيلزم من رؤية الكيلوجرام تصور الوزن المعين المتعارف عليه.

وثانيها: دلالة غير لفظية عقلية، كدلالة الدخان على وجود النار، ودلالة المشروط على الشرط، ودلالة المسبب على وجود سببه.

وثالثها: دلالة غير لفظية طبيعية، كدلالة حمرة الوجه على الخجل أو الحياء، وصفرته على الخوف.

القسم الثاني: الدلالة اللفظية وأقسامها:

الدلالة اللفظية هي: كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى^(١). وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: دلالة لفظية عقلية، كدلالة كلام الشخص على وجود المتكلم وحياته، ودلالة مقدمتي القياس المنطقي على النتيجة، كأن يقال: العالم مخلوق، وكل مخلوق لا بد له من خالق، فينتج أن العالم لا بد له من خالق.

وثانيها: دلالة لفظية طبيعية، كدلالة لفظ "أح، أح" على وجع الصدر، ودلالة الأنين على الألم.

وثالثها: دلالة لفظية وضعية، وهي دلالة الألفاظ على المعاني بواسطة

(١) التقرير والتحبير ٩٩/١.

الوضع اللغوي، كدلالة الرجل على الإنسان الكبير الذكر، ودلالة المرأة على الإنسان الأنثى.

وهي أهم أقسام الدلالة وهي المقصودة عند الأصوليين: إذ المدار عليها في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة^(١).

الدلالة اللفظية الوضعية

تعريفها:

هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالماً بالوضع. أي: للعالم بوضع اللفظ بإزاء المعنى^(٢).

أقسام الدلالة اللفظية الوضعية

تنقسم الدلالة اللفظية الوضعية إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: دلالة المطابقة:

وهي دلالة اللفظ على تمام معناه.

وذلك مثل: دلالة لفظ "الإنسان" على الحيوان الناطق؛ إذ لفظ الإنسان موضوع لكائن فيه الحيوانية والناطقية.

وسميت هذه الدلالة دلالة مطابقة، نظراً لتطابق اللفظ مع المعنى، أي: ساواها، فلم ينقص اللفظ عن معناه، ولم ينقص المعنى عنه^(٣).

(١) الإبهاج ٥١٧/٣، ونهاية السؤل ص ٨٤، والبحر المحيط ٢٦٩/٢، والتقريب والتحبير ٩٩/١، وشرح الكوكب المنير ١٢٥/١.

(٢) الإبهاج ٥١٩/٣، والتقريب والتحبير ٩٩/١.

(٣) نهاية السؤل ص ٨٥، التقريب والتحبير ٩٩/١.

القسم الثاني: دلالة التَّضْمُن:

وهي: دلالة اللفظ على جزء معناه.

ومن أمثلتها:

- دلالة لفظ "الإنسان" على الحيوانية فقط، أو الناطقية فقط.

- دلالة لفظ "الأصابع" على الأنامل في قوله تعالى: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾^(١)، فقد أطلق الله - تعالى - لفظ "الأصابع" وأراد الجزء منها وهي الأنامل، أو أطراف الأصابع؛ لأنه يستحيل إدخال جميع الأصابع في الأذن.

وسميت هذه الدلالة دلالة تضمن؛ لأنها عبارة عن فهم الجزء من الكل، فالجزء داخل في ضمن الكل، أي: في داخله، وهي لا تتحقق إلا في مسمى له أجزاء^(٢).

القسم الثالث: دلالة الالتزام.

وهي: دلالة اللفظ على لازم مسماه، أي: على معنى خارج عن معناه الحقيقي أو المجازي غير أنه لازم له عقلا أو عرفا لا ينفك عنه.

ومن أمثلتها: دلالة السقف على الحوائط، ودلالة الأسد على الشجاعة، ودلالة "الإنسان" على كونه قابلا لتعلم الكتابة، فإن قابلية تعلم الكتابة ليست هي مسمى الإنسان، ولا جزءاً منه، وإنما هي معنى خارج عنه، لكنه

(١) سورة البقرة آية رقم (١٩).

(٢) البحر المحيط للزركشي ٢/٢٦٩، والتعبير شرح التحرير ١/٣١٩، وشرح الكوكب المنير ١/١٢٦.

لازم له، فما من إنسان إلا ويقبل تعلم الكتابة.

وسميت دلالة التزام بهذا الاسم: لأن المعنى المدلول لازم للمسمى الموضوع له اللفظ لزوماً ذهنياً لا ينفك عنه، بحيث ينتقل الذهن من الملزوم إلى اللازم، فدلالة لفظ "السقف" على الحوائط، أو الأعمدة مثلاً تسمى دلالة التزامية، لأنه يلزم من وجود مسمى السقف وجود الحوائط، أو الأعمدة التي تحمل هذا السقف، ولا يتصور وجود السقف من غير وجود الحوائط أو الأعمدة التي تحمله، وهذا اللزوم لزوم ذهني^(١).

فائدة:

اختلف الأصوليون في الدلالات الثلاثة هل هي كلها لفظية، أو المطابقة فقط والأخريان عقليتان، أو المطابقة والتضمن لفظيتان والالتزام عقلية؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: وهو أنها كلها لفظية، وهو قول الأكثر، لأن الاستناد للفظ في كل من الثلاث، إذ هو واسطة في الدلالة على الجزء واللازم، فكان كالمطابقة.

القول الثاني: وهو أن المطابقة فقط لفظية، والتضمن والالتزام عقليتان، وهو قول الرازي، والتلمساني، والهندي، وغيرهم؛ لأن اللفظ الموضوع للكل لم يوضع للجزء ولا لللازم، فما دل إلا بواسطة تضمنه له عقلاً ولازميته له عقلاً، فلذلك ينتقل الذهن من المسمى إليهما انتقالاً من الملزوم إلى اللازم، فهما عقليتان تابعتان للوضع، ولا يعتبر اللزوم العقلي، إذ يصح إطلاق المطلق على المقيد والجزء على الكل، والأعم لا يستلزم

(١) الإبهاج ٥٢١/٣، والبحر المحيط للزركشي ٢٦٩/٢، والتحبير شرح التحرير ٣١٩/١.

الأخص والجزء لا يستلزم الكل.

القول الثالث: وهو كون المطابقة والتضمن لفظيتين، والالتزام عقلية، وهو قول الآمدي، وابن الحاجب؛ لأن الجزء داخل فيما وضع له اللفظ بخلاف اللازم فإنه خارج عنه^(١).

(١) المحصول للرازي ٢١٩/١، والإحكام للآمدي ١٥/١، ونهاية الوصول ١٢٤/١، وبيان المختصر ١٥٥/١، والتحبير شرح التحرير ٣٢١/١.

الأسئلة

السؤال الأول: عرف الدلالة لغة واصطلاحاً، مبيناً أقسامها بالتفصيل؟

السؤال الثاني: عرف الدلالة غير اللفظية، وما هي أقسامها مع

التمثيل لكل قسم؟

السؤال الثالث: فرق بين دلالة المطابقة، والتضمن والالتزام، مع

التمثيل لكل ما تذكر؟

المبحث السابع

الحقيقة والمجاز

إن الألفاظ المركبة من حروف لها دلالات، ولكن تتنوع كيفية دلالة اللفظ على المعنى في اللغة، فالأصل أن يدل اللفظ على المعنى بحسب الحقيقة، ويقابلها المجاز، ولذلك قسم علماء اللغة اللفظ باعتبار استعماله في المعنى إلى قسمين:

القسم الأول: الحقيقة.

القسم الثاني: المجاز.

وتابعهم في ذلك الأصوليون؛ لورود هذا في أدلة الأحكام اللفظية، وفي كلام الناس الذي تترتب عليه أحكام شرعية^(١).

ولذلك سوف نتناول حقيقة كل منهما وأحكامهما في هذا المبحث.

القسم الأول: الحقيقة

تعريف الحقيقة في اللغة:

الحقيقة على وزن فعيلة، وهي مشتقة من الحق، والحق لغة: الثبوت، قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾^(٢)، أي: ثبتت، ومن أسمائه تعالى: الحق؛ لأنه الثابت^(٣).

(١) الوجيز في أصول الفقه للدكتور/ محمد مصطفى الزحيلي ١٢/٢.

(٢) سورة الزمر آية رقم (٧١).

(٣) المصباح المنير ١٤٣/١.

وسمي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً حقيقة؛ لثبوته على ما وضع له، حيث لم ينقل عنه.

تعريف الحقيقة في الاصطلاح:

هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب^(١).

وذلك أن المتكلم يصدر عنه اللفظ، ويريد المعنى الذي وضعه أهل اللغة، كلفظ الشمس للكوكب الذي يضيء النهار، والقمر للكوكب الذي ينير الليل، والإنسان للحيوان الناطق^(٢).

شرح التعريف:

قوله: "اللفظ" جنس يشمل المهمل، والمستعمل فيما وضع له وفي غير ما وضع له.

وقوله: "المستعمل" قيد أول يخرج المهمل واللفظ الموضوع لمعنى قبل الاستعمال، فإنه ليس بحقيقة ولا مجاز.

وقوله: "فيما وضع له" قيد ثان يخرج به المجاز؛ لكونه مستعملاً في غير ما وضع له، والمراد بالوضع في الحقيقة اللغوية: جعل اللفظ بإزاء المعنى، وفي الحقيقة العرفية والشرعية: غلبة استعمال اللفظ في المعنى.

وقوله: "في اصطلاح التخاطب" قيد ثالث قصد به تناول الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية؛ لأن العبرة بالوضع عند المتكلم باللفظ لا بالنسبة للسامع له، فإن كان المتكلم باللفظ قد استعمله فيما وضع عنده

(١) نهاية السؤل ص ١١٨، والبحر المحيط للزركشي ٦/٣.

(٢) الوجيز في أصول الفقه للدكتور/ محمد مصطفى الزحيلي ١٢/٢.

كان الاستعمال حقيقة سواء كان عند السامع كذلك أولاً، وإن كان المتكلم به قد استعمله في غير ما وضع له عنده كان الاستعمال مجازاً وإن كان عند السامع مستعملاً فيما وضع له، فالصلاة مثلاً في اصطلاح اللغة حقيقة في الدعاء، مجاز في الأركان المخصوصة، وفي اصطلاح الشرع بالعكس^(١).

أقسام الحقيقة

من خلال التعريف السابق للحقيقة يتبين أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي: الحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية، والحقيقة العرفية، ويرجع سبب هذا التقسيم إلى أن الحقيقة لا بد لها من وضع، والوضع لا بد له من واضح، فمتى تعين نسبت إليه الحقيقة، فقليل لغوية إن كان صاحب وضعها واضح اللغة كالإنسان المستعمل في الحيوان الناطق، وقيل شرعية إن كان صاحب وضعها الشارع كالصلاة المستعملة في العبادة المخصوصة، ومتى لم يتعين قيل عرفية سواء كان عرفاً عاماً كالدابة لذوات الأربع أو خاصاً كما لكل طائفة من الاصطلاحات التي تخصهم^(٢).

وبيان هذه الأقسام كالتالي:

القسم الأول: الحقيقة اللغوية: وهي الأصل، وهي اللفظ المستعمل في معناه الموضوع له في اللغة، كالأسد للحيوان المفترس.

القسم الثاني: الحقيقة الشرعية: وهي اللفظ المستعمل في المعنى المراد له شرعاً، والواضع لها هو الشرع، كالصلاة للعبادة المخصوصة، والزكاة للجزء المطلوب من الغني ليخرجه من ماله، وهكذا الحج، والشفعة،

(١) نهاية السؤل ص ١١٨، وأصول الفقه للشيخ أبي النور زهير ٤٣/٢.

(٢) كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ٦١/١.

والجهد.

والغالب أن يكون هناك علاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، فالصلاة لغة: الدعاء، وهذا المعنى وارد في المعنى الشرعي الذي يشتمل على الدعاء، والزكاة لغة: النماء والزيادة، وهذا المعنى مقصود في المعنى الشرعي، ويصبح المعنى الشرعي مجازاً في اللغة عند استعماله شرعاً.

القسم الثالث: الحقيقة العرفية: وهي التي لم يتعين واضعها، وإنما توافق الناس عامة على استعمالها للدلالة على شيء معين، وقد تكون عامة، مثل: لفظ الدابة، فهي في اللغة: لكل ما يدب على الأرض، ولكن خصها العرف بالمخلوق الذي له حافر، أو بما يمشي على أربع، وقد تكون خاصة، وهي المصطلحات التي تطلقها كل طائفة من أصحاب العلوم والفنون والحرف والمهن والبلدان على معنى معين يخصهم، ويتعارفون به، وتسمى حقيقة اصطلاحية، كالولد فهو في اللغة: لكل مولود ذكر أو أنثى، فخصه العرف في بعض البلاد بالذكر، وفي بعض البلاد يطلقونه على الرجل، ولفظ الاستحسان عند علماء الأصول، والعقد عند الفقهاء، وكلمة التمييز يختلف المراد منها في اللغة والفقه عن القضاء.

والأصل أن يستعمل اللفظ في المعنى اللغوي والحقيقة اللغوية إلا إذا وردت قرينة تصرفه إلى المعنى الشرعي أو العرفي؛ لأن الحقيقة اللغوية هي الأصل، والأصل عدم النقل إلى غيره^(١).

(١) البحر المحيط للزركشي ٨/٣، وشرح الكوكب المنير ١٤٩/١، والوجيز في أصول الفقه للدكتور/ محمد مصطفى الزحيلي ١٢/٢.

حكم الحقيقة

حكم الحقيقة بأنواعها الثلاثة:

- ثبوت المعنى الذي وضع له اللفظ في اصطلاح المخاطبين، وعدم انتفائه عنه، وتعلق الحكم به. فاللفظ المستعمل في معناه الحقيقي يثبت له المعنى الموضوع له كاملاً فيفيد العموم إن كان عاماً، والخصوص إن كان خاصاً، ويفيد الطلب إن كان أمراً والامتناع إن كان نهياً.

مثال ذلك: قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا^(١) فهذا أمر بحقيقة الركوع والسجود، وكل منهما خاص والموجه إليهم الأمر هم الذين آمنوا وهو عام، لأن اسم الموصول من ألفاظ العموم.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾^(٢) وهذا نهى عن حقيقة القتل، وهو خاص والموجه إليه النهى جميع المخاطبين وهو عام.

- كذلك من أحكام الحقيقة أنها ترجح على المجاز، فلو تعارض لفظان أحدهما حقيقي والآخر مجازي ففي هذه الحالة يرجح الحقيقي على المجازي، وذلك لأن الحقيقي لا يفتقر إلى قرينة، ولأن الأصل في الكلام الحقيقة، بخلاف المجاز فإنه يفتقر إلى قرينة، ولا شك أن ما لا يحتاج أولى مما يحتاج.

قال الشيخ تاج الدين السبكي رَحِمَهُ اللهُ: (تترجح الحقيقة على المجاز

(١) سورة الحج آية رقم (٧٧).

(٢) سورة الإسراء آية رقم (٣٣).

لتبادرها إلى الذهن فتكون أظهر دلالة من المجاز^(١).

ويستثنى من تقديم الحقيقة على المجاز الراجح إذا كانت الحقيقة تراد في بعض الأحيان، فإذا كان المجاز هو الغالب فقد اختلف العلماء في الراجح منها.

فقال الإمام أبو حنيفة رَحِمَهُ اللهُ: الحقيقة أولى؛ لأنها حقيقة.

وقال أبو يوسف رَحِمَهُ اللهُ: المجاز أولى؛ لكونه غالباً.

وذهب جمهور الشافعية إلى القول بأنهما يتساويان وعليه فلا ينصرف لأحدهما إلا بالنية.

ومثاله: شربت من النهر.

فالحقيقة: هي الشرب منه بالفم مباشرة.

والمجاز: هو الشرب باليد أو بغيرها كالكوز.

والحقيقة تراد في بعض الأحيان لأن كثيراً من رعاة الإبل ينبطحون على بطونهم ويشربون من النهر بأفواههم، كما يرجح الخبر المشتمل على الحقيقة الشرعية على الخبر المشتمل على الحقيقة العرفية أو اللغوية، لأن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث لبيان الشرعيات.

ومن أمثلة ذلك: قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الاثنان فما فوقهما جماعة».

فهذا القول مراد به تحصيل ثواب الجماعة في الصلاة للاثنتين فما فوقهما، وليس المراد به بيان حقيقة لغوية، وهي أن أقل الجمع اثنان وذلك لأمر بسيط وهو أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعثه ربه ليبين لنا الأمور الشرعية لا

اللغوية.

- ومن أحكام الحقيقة أيضا امتناع نفي المعنى عن اللفظ، فلا يقال للأب: ليس بأب، وإنما يقال للجد: ليس بأب؛ لأن الجد مجاز بمعنى الأب، فيجوز نفيه^(١).

أقوال الأصوليين في وقوع الحقيقة الشرعية

أولا: تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين الأصوليين في أن الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشرع كالصلاة، والصيام صارت حقائق في معانيها الشرعية المعروفة، وخرجت عن المعنى اللغوي.

وإنما الخلاف بينهم في أن الخروج عن المعنى اللغوي بوضع جديد من الشارع في المعنى الشرعي وضعاً مستقلاً، بحيث تدل على معانيها من غير قرينة، أم أن الشارع قد استعملها في معانيها على جهة المجاز؟

فمثلاً: الصلاة في اللغة: الدعاء، وفي الشرع: أفعال مخصوصة ذات شروط وأركان، فهل خرج الشرع باستعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني عن وضع اللغة، أم لم يخرج بذلك، بل لاحظ في كل لفظ موضوعه اللغوي، لكنه زاد فيه شروطاً شرعية؟^(٢)

إذا تبين هذا، فقد اختلف الأصوليون في وقوع الحقيقة الشرعية على

قولين:

(١) دراسات أصولية في القرآن الكريم للأستاذ الدكتور/ محمد الحفناوي ص ٢٢٣، وما بعدها، والوجيز في أصول الفقه للزحيلي ١٥/٢.

(٢) إرشاد الفحول ٦٣/١.

القول الأول: أن الحقيقة الشرعية واقعة. وهو قول جمهور الأصوليين^(١).

واستدلوا: بما هو معلوم شرعا أن الصلاة في لسان الشارع وأهل الشرع لذات الأذكار والأركان، والزكاة لأداء مال مخصوص، والصيام لإمساك مخصوص، والحج لقصد مخصوص، وأن هذه المدلولات هي المتبادرة عند الإطلاق، وذلك علامة الحقيقة بعد أن كانت الصلاة في اللغة للدعاء، والزكاة للنماء، والصيام للإمساك مطلقا، والحج للقصد مطلقا.

القول الثاني: أن الحقيقة الشرعية غير واقعة. وهو قول القاضي الباقلاني ومن وافقه^(٢).

واستدلوا: بأن إفادة هذه ألفاظ لهذه المعاني لو لم تكن لغوية لما كان القرآن كله عربيا، وفساد اللازم يدل على فساد المزوم، أما الملازمة فلأن هذه الألفاظ مذكورة في القرآن فلو لم تكن إفادتها لهذه المعاني عربية لزم أن لا يكون القرآن عربيا، وأما فساد اللازم فلقوله سبحانه: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾^(٣)، وقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ﴾^(٤).

وأجيب: بأن إفادة هذه الألفاظ لهذه المعاني وإن لم تكن عربية لكنها في الجملة ألفاظ عربية فإنهم كانوا يتكلمون بها في الجملة وإن كانوا يعنون بها غير هذه المعاني وإذا كان كذلك كانت هذه الألفاظ عربية

(١) قواطع الأدلة ٢٧١/١، ونهاية الوصول ٢٦٩/١، وإرشاد الفحول ٦٣/١.

(٢) قواطع الأدلة ٢٧١/١، والمحصول للرازي ٢٩٨/١، ونهاية الوصول ٢٧٠/١، وإرشاد الفحول ٦٤/١.

(٣) سورة الزمر آية رقم (٢٨).

(٤) سورة إبراهيم آية رقم (٤).

فالملازمة ممنوعة.

وأجيب أيضا: بأننا لا نسلم أنها ليست بعربية على تسليم أنها مجازات لغوية جعلها الشارع حقائق شرعية لأن المجازات عربية وإن لم تصرح العرب بأحاديثها فقد جوزوا نوعها وذلك يكفي في نسبة المجازات بأسرها إلى لغة العرب وإلا لزم أنها كلها ليست بعربية واللازم باطل فالملزوم مثله^(١).

ومثال المسألة:

- قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إذا دعي أحدكم إلى الطعام، فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل)^(٢).

فقد حمل بعضهم الصلاة في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فليصل) على الصلاة الشرعية، أي: ليتشاغل بالصلاة؛ تنبيها لهم على أنه صائم، لئلا يحتاج إلى تعريفهم ذلك خطابا، وفيه ما فيه من جهة رياء أو عجب، وليس الحاصل من ذلك بالتنبيه بالصلاة كالحاصل منه بالتصريح بالقول، والشارع دأبه تقليل المفسد، والتزام أيسرها بدفع أعظمها إذا لم يجد إلى دفع الجميع سبيلا.

وحمله آخرون على مسماه اللغوي، أي: ليدع لهم ولا يأكل.

- وكذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (توضؤوا مما مست النار)^(٣).

(١) إرشاد الفحول ٦٤/١.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: النكاح، باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ١٠٦٤/٢ ح رقم (١٤٣١).

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: الوضوء مما مست النار ٢٧٢/١ ح رقم

حمله بعضهم على الوضوء الشرعي: وهو غسل الأعضاء الأربعة مع النية، وبعضهم على الوضوء اللغوي: وهو غسل اليدين^(١).

القسم الثاني: المجاز

تعريف المجاز:

المجاز في اللغة: مشتق من الجواز الذي هو التعدي والعبور، يقال: جزت موضع كذا، أي: عبرته^(٢).

وأما المجاز في الاصطلاح فهو: اللفظ المستعمل فيما لم يوضع له لغة^(٣).

فالمتكلم يستعمل المجاز ويريد به معنى غير موضوع له، لقريئة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، لكن يوجد علاقة بين الحقيقة والمجاز، فيقال عن المرأة الجميلة: شمس، وعن الطفل الوسيم: قمر، ويقال عن الرجل الشجاع: أسد.

والأصل في الكلام الحقيقة، والمجاز عارض، وإذا احتمل اللفظ المعنى الحقيقي والمجازي حمل على الحقيقة؛ لأن المجاز خلاف الأصل^(٤).

(١) شرح مختصر الروضة ٥٠٢/١.

(٢) مختار الصحاح ص ٦٤، ولسان العرب ٣٢٦/٥.

(٣) الإبهاج ٧٠٢/٣، والبحر المحيط للزركشي ٤١/٣، والوجيز في أصول الفقه للزحيلي ١٤/٢.

(٤) الوجيز في أصول الفقه للزحيلي ١٤/٢.

المجاز في القرآن الكريم

جمهور الأصوليين والفقهاء على وقوع المجاز في القرآن الكريم^(١)، قال الزركشي: (ووقع -أي المجاز- في القرآن على الأصح)^(٢)، والدليل على ذلك: أن الله تعالى تكلم بالقرآن على لغة العرب، ووجدناهم تكلموا بالمجاز والحقيقة؛ فوجب أن يجوز ذلك في كلام الله تعالى^(٣).

ومن الأمثلة على ذلك:

- قوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ﴾^(٤) فالإرادة إنما تكون لقصد، وهي من خصائص الإنسان، فإسنادها للجدار مجاز.
- وقوله تعالى: ﴿وَسَلِّ الْقَرْيَةَ﴾^(٥)، فالمراد بالقرية الدور، لأن سؤالها مستحيل، فهو لفظ مستعمل في غير ما وضع له، والمراد به أهل القرية.
- وقوله تعالى: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾^(٦)، قال العزبن عبدالسلام: (هذا من مجاز اللغة).

وأنكر البعض وقوع المجاز في القرآن الكريم، وقد نسب هذا القول إلى الحشوية والظاهرية^(٧).

(١) العدة لأبي يعلى ٦٩٥/٢، وروضة الناظر ٢٠٦/١، ونهاية الوصول ٣٢٦/٢، والبحر المحيط

للزركشي ٤٦/٣، وإرشاد الفحول ٦٦/١.

(٢) البحر المحيط للزركشي ٤٦/٣.

(٣) العدة لأبي يعلى ٦٩٥/٢.

(٤) سورة الكهف آية رقم (٧٧).

(٥) سورة يوسف آية رقم (٨٢).

(٦) سورة طه آية رقم (٤٦).

(٧) نهاية الوصول ٣٢٦/٢، والبحر المحيط للزركشي ٤٧/٣.

وشبهتهم: أن المتكلم لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير، وهو مستحيل على الله تعالى.

قال الزركشي: (وهذا باطل، ولو وجب خلو القرآن من المجاز لوجب خلوه من التوكيد وتثنية القصص والإشارات إلى الشيء دون النص، ولو سقط المجاز من القرآن ذهب شطر الحسن)^(١).

أسباب العدول عن الحقيقة إلى المجاز

يعدل عن الحقيقة إلى المجاز لأسباب، منها:

- أن لا يكون للمعنى الذي عَبَّرَ عنه بالمجاز لفظ حقيقي.
- أن لا يعرف المتكلم أو المخاطب لفظه الحقيقي.
- أنه قد يكون معلوماً لغير المتخاطبين كما هو معلوم لهما، والمجاز قد لا يكون معلوماً لغيرهما، فيَعْبَرُ عنه ثلثاً يطلع غيرهما على ذلك المعنى.
- أن الإخفاء وإن كان غير مطلوب له، لكن قد يثقل لفظ الحقيقة على اللسان، سواء أكان ذلك لمفردات حروفه، أو لتنافر تركيب، أو لثقل وزنه، مثل: الخنفيقي، فإنه حقيقة في الداهية، وهي نوائب الدهر، عدل عنه إلى المجاز كالموت؛ لثقل اللفظ.
- أن يكون معنى الحقيقة حقيراً، كلفظ الخراءة، فإنه حقيقة في الخارج المعتاد عدل عنه إلى لفظ الغائط أو قضاء الحاجة مع أن كلا منهما مجاز في الخارج المعروف لحقارة معنى الحقيقة.
- أن يكون المجاز محققاً لمحسن بديعي كالجناس والطباق أو محققاً

(١) البحر المحيط للزركشي ٤٨/٣.

للقافية في الشعر ولا يكون اللفظ الحقيقي محققا لذلك^(١).

(١) الإيهاج ٨١٤/٣، وأصول الفقه لأبي التور زهير ٥٨/٢.

الأسئلة

- السؤال الأول: عرف الحقيقة لغة واصطلاحاً، مبيناً أقسامها بالتفصيل؟
- السؤال الثاني: اذكر أقوال الأصوليين في وقوع الحقيقة الشرعية، مع ذكر أدلة كل قول؟
- السؤال الثالث: عرف المجاز، وهل المجاز واقع في القرآن الكريم، دلل لكل ما تذكر؟

المبحث الثامن

تعارض ما يخل بالفهم

حصر المخلات بالفهم ووجهه

تنحصر المخلات بالفهم في خمسة أمور، وهي:

الاشتراك اللفظي، والنقل، والمجاز، والإضمار، والتخصيص.

ووجه كون هذه الأمور تحدث خلا في فهم مراد المتكلم: أنه إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل كان اللفظ موضوعا لمعنى واحد، وإذا انتفى احتمال المجاز والإضمار كان المراد من اللفظ ما وضع له، وإذا انتفى احتمال التخصيص كان المراد باللفظ جميع ما وضع له، فلا يبقى عند ذلك خلل في الفهم^(١).

فإذا تعارضت هذه الأمور مع بعضها يقدم الراجح منها على المرجوح، فإن تعارض أمران متساويان كالإضمار مع المجاز كان اللفظ مجملا فيهما ولا يعمل به في واحد منهما حتى تقوم القرينة عليه فيعمل بها.

ولمعرفة الراجح من هذه الأمور الخمسة والمرجوح: أنه يراعى الترتيب السابق، فكل واحد منها ما بعده راجح على ما قبله فيقدم عليه إلا الإضمار والمجاز فإنهما متساويان، فلا يقدم أحدهما على الآخر، ويكون اللفظ مجملا فيهما، وعلى هذا: يقدم النقل على الاشتراك، والمجاز على النقل^(٢).

وتعارض هذه الأمور الخمسة مع بعضها له عشر صور، وبيانها

(١) الإبهاج ٨٢٧/٣، ونهاية السؤل ص ١٢٧، والبحر المحيط للزركشي ١٢٥/٣.

(٢) أصول الفقه لأبي النور زهير ٦٠/٢.

كالتالي:

الصورة الأولى: تعارض الاشتراك مع النقل:

إذا تعارض الاشتراك مع النقل فالنقل يرجح على الاشتراك؛ لأنه على تقدير النقل يكون معنى اللفظ مفردا قبل النقل وبعده؛ لأنه قبله للمعنى اللغوي الأصلي وبعده للعرفي أو الشرعي الذي نقل إليه، وعلى تقدير الاشتراك يكون معناه متعددًا في جميع الأحوال كالمجمل.

ومن أمثلتها:

- لفظ الزكاة، فإنها مستعملة في النماء، وفي القدر المخرج من النصاب، فيحتمل الاشتراك بينهما، ويحتمل أن يكون حقيقة في النماء فقط، ثم نقله الشرع إلى المعنى الثاني، فإذا تعارضا فحملها على النقل أولى؛ لأن اللفظ في حالة النقل وفي حالة عدم النقل ليس له إلا معنى واحد وهو المنقول عنه أو المنقول إليه، أما في حالة الاشتراك فله معنيان في وقت واحد^(١).

- أن يقول الشافعي: الكلب نجس؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (طهور إناء أحلكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا)^(٢)، والطهارة في عرف الشرع منقولة إلى: إزالة الحدث والخبث، ولا حدث فيتعين الخبث.

فيقول المالكي: لفظ الطهارة مشترك في اللغة بين إزالة الأقدار وبين الغسل على وجه التقرب إلى الله تعالى؛ لأنه مستعمل فيهما حقيقة إجماعاً، والأصل عدم التغيير، والتقرب إلى الله تعالى كان معلوماً لهم لقوله تعالى:

(١) البحر المحيط للزركشي ١٢٨/٣، والإبهاج ٨٣٣/٣، وأصول الفقه لأبي النور زهير ٦٠/٢.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، ٢٢٤/١، برقم (٢٧٩).

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾^(١)، والمشارك مجمل فيسقط الاستدلال به حتى يبين الخصم الرجحان.

فيقول الشافعي: جعله منقولاً إلى العبادة المخصوصة أولى من الاشتراك^(٢).

الصورة الثانية: تعارض الاشتراك مع المجاز:

إذا تعارض الاشتراك مع المجاز، فالمجاز أولى من الاشتراك؛ وذلك لعدة وجوه:

الوجه الأول: أن المجاز يحتاج إلى قرينة واحدة أما الاشتراك فيحتاج إلى قرائن متعددة؛ لأن كل معنى من معانيه يحتاج إلى قرينة تعينه.

الوجه الثاني: أنه أكثر في اللغة، والأكثرية دليل الرجحان.

الوجه الثالث: أنه على تقدير المجاز إن كان اللفظ مع القرينة وجب حمله على المجاز، وإن كان مجرداً عنها وجب حمله على الحقيقة، فهو معمول به على التقديرين، بخلاف الاشتراك فإن اللفظ المشترك إذا تجرد عن القرينة وجب التوقف، وإن عمل به احتياطاً فليس العمل للاحتياط كالعمل مع التحقق^(٣).

ومن أمثلتها:

لفظ النكاح، فإنه يحتمل أن يكون مشتركاً لفظياً بين كل من العقد

(١) سورة الزمر آية رقم (٣).

(٢) الإيهام ٨٣٥/٣.

(٣) الإيهام ٨٣٦/٣، وأصول الفقه لأبي النور زهير ٦٠/٢.

والوطء، ويحتمل أن يكون حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر، فالحمل على المجاز أرجح من الحمل على الاشتراك^(١).

الصورة الثالثة: تعارض الاشتراك مع الإضمار:

إذا تعارض الاشتراك مع الإضمار، فالإضمار أولى من الاشتراك؛ لأنه لا يحتاج إلى القرينة إلا في صورة واحدة: وهي صورة إرادة المعنى الإضماري، بخلاف المشترك فإنه مُفْتَقِرٌ إلى القرينة في جميع صُورِهِ؛ إذ ليس البعض فيه أولى من البعض.

ومن أمثلتها:

قوله تعالى: ﴿وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾^(٢) فلفظ "القرية" يحتمل أن يكون حقيقة في كل من الأهل والأبنية، ويحتمل أن يكون حقيقة في الأبنية فقط، وأضمر الأهل في الآية، فالإضمار أولى^(٣).

الصورة الرابعة: تعارض الاشتراك مع التخصيص:

إذا تعارض الاشتراك مع التخصيص، فالتخصيص أولى من الاشتراك؛ لأن التخصيص خير من المجاز، والمجاز خير من الاشتراك، فالتخصيص يكون أولى من الاشتراك.

ومن أمثلتها:

أن يقول الحنفي: موطوءة الأب بالزنا محرمةٌ على الابن؛ لقوله تعالى:

(١) الإبهاج ٨٣٦/٣، ونهاية السؤل ص ١٣٨، وأصول الفقه لأبي النور زهير ٦٠/٢.

(٢) سورة يوسف آية رقم (٨٢).

(٣) الإبهاج ٨٣٩/٣، ونهاية السؤل ص ١٣٨، وأصول الفقه لأبي النور زهير ٦١/٢.

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ وهو حقيقة في الوطء.

فيقول الشافعي: بل هو حقيقة في العقد، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾، وإذا ثبت أنه موضوع للعقد فلم يبق إلا أن يكون مشتركاً بين العقد والوطء، أو يكون مختصاً بالعقد وخُصَّ عنه الفاسد، حتى إذا نكح الأب نكاحاً فاسداً فللابن أن ينكح تلك الموطوءة بالوطء الفاسد، والتخصيص أولى من الاشتراك^(١).

الصورة الخامسة: تعارض النقل مع المجاز:

إذا تعارض النقل مع المجاز، فالمجاز أولى من النقل؛ وذلك لعدة وجوه:

الوجه الأول: أن النقل يستلزم نسخ الأول.

الوجه الثاني: أن النقل يحتاج إلى اتفاق أهل اللسان على تغيير الوضع وذلك متعذر أو متعسر، والمجاز يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الحقيقة وذلك متيسر، فكان المجاز أظهر.

الوجه الثالث: أن المجاز أكثر من النقل، والحمل على الأكثر مقدم.

ومن أمثلتها:

- الصلاة، فإن المعتزلة جعلتها حقيقة شرعية في الأفعال المخصوصة، وجمهور الشافعية قالوا: إنها مستعملة في الأفعال لمناسبة بينها وبين الدعاء، فكانت مجازاً في الأفعال، فقول المعتزلة فيه نقل للفظ، وقول الشافعية فيه مجاز للفظ، والمجاز أولى من النقل؛ لأن النقل فيه هجر

(١) الإبهاج ٨٤٣/٣، ونهاية السؤل ص ١٣٩، وأصول الفقه لأبي النور زهير ٦١/٢.

للمعنى الأول والمجاز فيه التفات إليه ومراعاة له .

- أن يقول المالكي: يجزي رمضان كله بنية واحدة من أوله؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)، ووجه الاحتجاج: أن الصيام منقول عن أصل الإمساك إلى الإمساك المخصوص، والمعرف بأل يفيد العموم واستغراق الصوم إلى الأبد، ورمضان من جملة ذلك، فيكون مفهوم ذلك: أن من بيت كان له الصوم، وهذا قد بيت. فيقول الشافعي: لا نسلم أنه منقول؛ بل مجاز في إمساك جزء من الليل قبل الفجر، ويكون من مجاز التعبير بالأعم عن الأخص؛ فإن الشرع لم يصرح بتبَيُّت النية، وإنما صرح بتبَيُّت الصوم وما ذكرناه محمل صالح له، والمجاز أولى من النقل^(١).

الصورة السادسة: تعارض النقل مع الإضمار:

إذا تعارض النقل مع الإضمار، فالإضمار أولى من النقل؛ لأن الإضمار مساو للمجاز، والمجاز أولى من النقل، فيكون الإضمار أولى من النقل .

ومن أمثلتها:

قوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾^(٢) فإن الربا: هو الزيادة. والزيادة لا توصف بحل ولا حرمة، فكان لا بد من تأويل، فقالت طائفة: فيه إضمار الأخذ، والتقدير: وحرم أخذ الربا، فإذا اتفق البائع والمشتري على إسقاط الزيادة صح العقد.

(١) المحصول للرازي ٣٥٨/١، والإبهاج ٨٤٣/٣، وأصول الفقه لأبي النور زهير ٦١/٢.

(٢) سورة البقرة آية رقم (٢٧٥).

وقالت طائفة: الربا نقل إلى العقد المشتمل على الزيادة، وذلك لقريئة قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾^(١) فإذن المنهي عنه نفس العقد سواء اتفقا على حط الزيادة أم لا، ولذلك قالوا إن إسقاط الزيادة لا يجعل العقد صحيحاً، فكلام الطائفة الأولى يلزمه الإضمار، وكلام الطائفة الثانية يلزمه النقل، والأول أولى؛ لأن الإضمار أولى من النقل^(٢).

الصورة السابعة: تعارض النقل مع التخصيص:

إذا تعارض النقل مع التخصيص، فالتخصيص أولى من النقل؛ لأن التخصيص خير من المجاز، والمجاز خير من النقل، والخير من الخير خير. ومن أمثلتها:

- قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾^(٣) فمن قائل: البيع موضوع للمبادلة مطلقاً، وخُصَّ عنه الفاسد؛ لكونه غير حلال.

ومن قائل: بل نقل من المعنى اللغوي إلى معنى آخر وهو المعاوضة المشتمل على الأركان والشرائط، فالأول يلزمه التخصيص، والثاني يلزمه النقل، والأول أولى؛ لأن التخصيص خير من النقل.

- أن يقول المالكي: يلزم الظهار من الأمة وأم الولد؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾^(٤)، وهما من جملة النساء.

فإن قال الشافعي: لفظ "النساء" صار منقولاً في العرف للحرائر، فلا

(١) سورة البقرة آية رقم (٢٧٥).

(٢) المحصول للرازي ٣٥٩/١، والإبهاج ٨٤٧/٣، وأصول الفقه لأبي النور زهير ٦١/٢.

(٣) سورة البقرة آية رقم (٢٧٥).

(٤) سورة المجادلة آية رقم (٣).

يتناول الأمة محل النزاع، ولو لم يكن منقولاً للزم أن يكون مخصوصاً بذوات المحارم؛ فإنهن من نسائهم ولا يلزمهم فيهن ظهار كان للمالكي أن يقول: إذا تعارض النقل والتخصيص فالتخصيص أولى^(١).

الصورة الثامنة: تعارض المجاز مع الإضمار:

اختلف الأصوليون فيما إذا تعارض المجاز مع الإضمار على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الإضمار مثل المجاز، فلا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل من خارج، وذلك لاستوائهما في الاحتياج إلى القرينة، واحتمال خفائها، وهو قول جمهور الأصوليين^(٢).

القول الثاني: المجاز أولى من الإضمار؛ لأنه أكثر وقوعاً، والكثرة تدل على قلة مخالفة الدليل، وهو قول الرازي في المعالم، واختاره صفي الدين الهندي^(٣).

القول الثالث: الإضمار أولى من المجاز؛ لأن القرينة التي تلغى الحقيقة وتعين المجاز قد تكون منفصلة عن اللفظ، وحينئذ يمكن أن لا تصل إلى السامع فيقع في الجهل باعتقاد ما ليس بمراد مراداً، وأما قرينة الإضمار فمتصلة باللفظ، إذ هو عبارة عن إسقاط شيء من الكلام يدل عليه الباقي، فيمتنع أن لا يصل إليه، وحينئذ يأمن من الغلط

(١) الإبهاج ٨٤٨/٣، وأصول الفقه لأبي النور زهير ٦١/٢.

(٢) المحصول للرازي ٣٥٩/١، والإبهاج ٨٥٠/٣، وتشنيف المسامع ٤٥٧/١، وإرشاد الفحول ٧٩/١.

(٣) شرح المعالم ٢١٢/١، ونهاية الوصول ٤٨٧/٢، والإبهاج ٨٥٠/٣، وتشنيف المسامع ٤٥٧/١.

فيه، فكان أولى^(١).

ومن أمثلتها:

أن القائل لعبده: هذا ابني، والعبد لا يمكن أن يكون ابنه، إما لكونه مشهور النسب من غيره، أو لكونه أكبر سناً منه. فهنا قد انتفت الحقيقة، وبقي اللفظ دائراً بين مجازي الإضمار والمجاز؛ إذ يحتمل أن يكون المراد: مثل ابني في الحنو، أو أنه ابني مجازاً لذلك، فلا يعتق هذا العبد بهذا اللفظ؛ إذ الإضمار يساوي المجاز؛ لأن كلا منهما يحتاج إلى قرينة واحدة، فيكون اللفظ مجملاً، فلا يحمل على واحد من الأمرين حتى تدل القرينة عليه^(٢).

الصورة التاسعة: تعارض المجاز مع التخصيص:

إذا تعارض المجاز مع التخصيص، فالتخصيص أولى من المجاز؛ لوجه:

الوجه الأول: أن الباقي من أفراد العام بعد التخصيص متعين؛ بخلاف المجاز فإنه ربما لا يتعين؛ لأن اللفظ وضع ليدل على المعنى الحقيقي، فإذا انتفى بقرينة افتقر صرف اللفظ إلى المجاز إلى تأمل؛ لاحتمال تعدد المجازات.

الوجه الثاني: أن في صورة التخصيص إذا لم يعرف المخاطب القرينة يجرى اللفظ على عمومته، فيحصل المراد وغيره.

(١) نهاية الوصول ٤٨٧/٢، والإبهاج ٨٥٠/٣.

(٢) الإبهاج ٨٥٠/٣، ٨٥٣، وأصول الفقه لأبي النور زهير ٦٢/٢.

وفي صورة المجاز إذا لم يقف على القرينة يحمله على الحقيقة، فلا يحصل المراد ويحصل غيره، ولا شك أن محذور الأول أقل، فكان أولى.

الوجه الثالث: أن العام انعقد دليلاً على جميع الأفراد، فإذا خرج البعض عن الإرادة بدليل يخصه، بقى في الباقي دليلاً فلا يحتاج في حمله عليه إلى تأمل واستدلال وقرينة معينة خالية أو غيرها.

وأما في صورة المجاز إذا خرجت الحقيقة عن الإرادة، يحتاج في صرف اللفظ إلى المجاز، إلى تأمل واستدلال وقرينة معينة لنوعه وفرده، وربما يقع التعارض بين ذلك النوع وبين نوع آخر، وبين ذلك الفرد وفرد آخر، من ذلك النوع، أو من غيره، فيتوقف فيه فيتعطل المقصود، وهذه الكلفة والمفسدة غير حاصلة في التخصيص فكان أولى.

ومن أمثلتها:

- أن يقول الحنفي والمالكي: متروك التسمية عمدا لا يحل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾^(١) أي: ولا تأكلوا مما لم يتلفظ عليه باسم الله، ومقتضى ذلك أن يكون هذا العموم مخصصاً؛ لأن متروك التسمية نسياناً يؤكل اتفاقاً.

فيقول الشافعي: المراد بذكر الله تعالى هو الذبح مجازاً؛ لأن الذبح غالباً لا يخلو عن التسمية، فيكون نهياً عن أكل غير المذبوح، فالمراد من الآية حينئذ: لا تأكلوا مما لم يذبح بأن مات حتف أنفه، وعلى ذلك فمتروك التسمية يؤكل وليس في الآية ما يدل على عدم جواز أكله.

(١) سورة الأنعام آية رقم (١٢١).

فللحنفي أن يقول: التخصيص خير من المجاز؛ لأن الباقي من أفراد العام بعد التخصيص متعين بخلاف المجاز فإن أفراد غير متعينة؛ لجواز أن يراد به مجاز آخر.

- أن يقول الشافعي: العمرة فرض؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾^(١)، وظاهر الأمر الوجوب.

فيقول المالكي: تخصيص النص بالحج والعمرة المشروع فيهما؛ لأن استعمال الإتمام في الابتداء مجاز، والتخصيص أولى من المجاز^(٢).

الصورة العاشرة: تعارض الإضمار مع التخصيص:

إذا تعارض الإضمار مع التخصيص، فالتخصيص أولى من الإضمار؛ لأن التخصيص خير من المجاز، والمجاز مساوٍ للإضمار، والأولى من المساوي أولى.

ومن أمثلتها:

قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾^(٣) قال بعض المفسرين: إن الخطاب لأولياء الدم، وبذلك يكون المعنى: أن قصاص الأولياء من القاتل فيه حياة لهم؛ لأنهم يتخلصون من عدوهم لأنه ما ادم حيا لا يأمنون على حياتهم؛ لعدواته لهم وعداوتهم له.

وقال فريق آخر: إن الخطاب في الآية للجنة؛ لأنه إذا اقتصر منهم

(١) سورة البقرة آية رقم (١٩٦).

(٢) نهاية الوصول ٤٨٩/٢، والإبهاج ٨٥٧/٣، وتشنيف المسامع ٤٥٨/١، وأصول الفقه لأبي النور زهير ٦٢/٢.

(٣) سورة البقرة آية رقم (١٧٩).

كانت لهم حياة معنوية لأنهم يتخلصون بذلك مما لحقهم من الذنب والمعصية.

وعلى هذين الرأيين فلا إضمار في الآية ولا مجاز.

وقال فريق ثالث: إن الخطاب في الآية للناس جميعا، وعلى هذا تكون الآية قد دخلها التخصيص؛ لأن الجناة خارجون باعتبار أنه يقتصر منهم، فلا تبقى لهم حياة بعد ذلك، ويكون المعنى: ولكم في القصاص حياة لمن عدا الجناة القاتلين، ويحتمل أن تكون الآية قد دخلها الإضمار، ويكون المعنى: ولكم في مشروعية القصاص حياة حقيقة؛ لأن من علم أن من قتل غيره قتل به امتنع عن القتل وكف عنه، وبذلك يعيش الناس أحياء، وفي هذه الحالة يكون التخصيص أولى من الإضمار فيقدم عليه^(١).

(١) نهاية الوصول ٤٨٩/٢، ونهاية السؤل ص ١٤٠، والبحر المحيط ١٣٠/٣، وأصول الفقه لأبي النور زهير ٦٣/٢.

الأسئلة

السؤال الأول: بين الحكم فيما إذا تعارض الاشتراك مع النقل، مع التمثيل والتفصيل؟.

السؤال الثاني: اذكر أقوال الأصوليين فيما إذا تعارض المجاز مع الإضمار، مع ذكر دليل لكل قول، وبيان الراجح؟

الدراسة النصية

دروس من التراث

في

أصول الفقه

لطلاب الفرقة الأولى بكلية الشريعة والقانون

والكليات المناظرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي رفع معالم دين الإسلام وبين لجميع خلقه طرق المعاش والمعاد بقوانين الشرع والأحكام، وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه الكرام.

وبعد: فإنه من الواجب أن ننتبه إلى أن الطالب في دراسته لعلم أصول الفقه في السنة الأولى يختلج في ذهنه الكثير من الاستفسارات عن المادة أهمها:

١. لماذا كانت دراسة علم أصول الفقه ؟
 ٢. لماذا كانت دراسة كتب التراث ؟
 ٣. ماذا ندرس وكيف ؟
 ٤. ما هو الهدف أو الفائدة من هذه الدراسة ؟
- الجواب عزيزي الطالب يتضح لديك من خلال قراءة السطور التالية:
- **أهمية دراسة علم أصول الفقه، وكتب التراث المتمثلة في الدراسة النصية:**

تظهر أهمية علم أصول الفقه من خلال قيمته العظيمة المتضمنة بيان أدلة التشريع الإسلامي القويم ومقاصده مما جعله يرقى إلى درجة السمو الديني والدنيوي؛ إذ لا غنى لأمر الدنيا عن أحكام الدين، ولا غنى لأمر الدين عن الدنيا، فالنفوت لأيهما نفوت للآخر، وكما يقول الإمام الشاطبي رَحِمَهُ اللهُ في كتابه المسمى بالموافقات: "لا قيام لأمر الدين دون أمور الدنيا ولا قيام لأمر الدنيا دون أمور الدين"؛ حيث إن الحياة تنهض

بقيام أمور الدين والدنيا معا فهما تتحقق الحضارة التي تسير على قدمين.

ومن هذا المنطلق: لابد من العلم أو الإدراك أن أحكام التشريع وقواعده ما جاءت إلا لتسهيل أمور الدنيا وضبطها لتسير في انضباط دون فوضى واضطراب، والفقيه الجيد هو الملم أو العارف بأدلة التشريع ومقاصده القادر على تسهيل أمور الناس وضبط الأحكام الشرعية عندهم.

فبيان أدلة التشريع الإسلامي وكيفية الاستفادة منها، والاستنباط الجيد للحكم من الدليل، مع العلم بالاجتهاد وضوابطه وصفات المجتهد كل هذه أمور لا يمكن تعطيلها في المجتمع؛ حيث إن إدراك الأحكام الشرعية ومسائر العصر وما به من وقائع ومستجدات لا تتأتى إلا بالفهم الجيد المستنير لأحكام الشرع الحكيم بعيدا عن التعصب والانفلات.

كما أن كتب التراث الإسلامي العظيم لها دورها الهام في بناء الفكر المستنير والعقل الشرعي الواعي بهموم أمته؛ لما فيها من الفكر المتنوع والاستنباط الدقيق للأحكام الفقهية والتحليل الجيد لمدارك الأدلة، فهي الروافد الأساسية والمداد الكريم لكل قلم يخط أو يبحث في أحكام الشرع ومقاصده، ومن هنا جعلت كلية الشريعة والقانون من صميم برامجها الدراسية تدريس كتب التراث الإسلامي فقهاً وأصولاً.

• الهدف من دراسة المقرر والمخرجات العلمية المستهدفة:

تهدف هذه الدراسة إلى الآتي:

- بث برنامج معرفي عن أهمية علم أصول الفقه وأهمية دراسة التراث الإسلامي

- مد الطالب بالمعارف العلمية المتعلقة بأدلة التشريع الإسلامي القويم.
- بناء عقلية الحوار والفكر لدى الطالب من خلال آراء الأئمة ومناقشتهم.
- بناء مهارة ذهنية من خلال المناقشة والاعتراض على الاستدلالات والمناقشات.
- بناء مهارة عملية من خلال القدرة على مواجهة الفكر بالفكر والحوار بالحوار؛ نتيجة إدراك الطالب لمناقشات الأئمة دون مصادرة رأي الغير أو التعصب والتخطئة غير المستنيرة.

• التعريف بالكتاب المقرر ومؤلفه:

لضمان وجود كتب التراث في أيدي طلاب العلم الشرعي ولسهولة الحصول عليها قامت جامعة الأزهر مشكورة بطبع كتب التراث المتنوعة وتوفيرها للطلاب بثمن رمزي، وكان من تلك الكتب كتب أصول الفقه، وقد اختارت الجامعة متمثلة في كلية الشريعة والقانون كتاب « نهاية السؤل شرح منهاج الأصول » ضمن برامجها الدراسية للتراث الإسلامي، وهو كتاب عظيم تضمن بسط أبواب أصول الفقه ومسائله، ونهاية السؤل هو شرح مفصل لمسائل علم أصول الفقه اختص به الإمام جمال الدين الإسنوي وهو الإمام عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر، الملقب بجمال الدين. الشافعي المذهب، ولد بإسنا، ومن هنا نسب إليها فقيل الإسنوي حيث ولد سنة (٧٠٤هـ) ونشأ في رحاب تعلم علوم الشرع القويم، وقدم القاهرة فدرس ودرس وصنف وتخرج على يديه الكثير من طلاب العلم ومن أهم تصانيفه الأصولية كتاب " نهاية السؤل " وهو كتاب

شرح فيه المتن القويم في أصول الفقه المسمى بمتن (منهاج الأصول) وهو من المتون العظيمة المشهورة بين كتب التراث في علم أصول الفقه، ألفه القاضي ناصر الدين البيضاوي وهو الإمام القاضي: عبد الله بن محمد بن علي، أبو الخير، الملقب بناصر الدين، والذي نسب إلى مدينة البيضاء التي كانت ببلاد فارس، وقد اشتهر بهذه النسبة وذاع صيته وامتد نفعه مما يدل على أن العلم لا جنسية له ولا زمان، فالفائدة في العلم للجميع.

وقد ولد القاضي ناصر الدين البيضاوي في بلدته البيضاء ولم تذكر كتب التراجم ضبطاً لتاريخ مولده، كما أنه قد ذكر الكثير من التواريخ لوفاته، ينحصر معظمها ما بين سنة (٦٨٢هـ) إلى سنة (٧١٩هـ) إلا أنه قيل: إنه عاش مائة عام^(١).

• المنهج العلمي الذي سلكه المؤلف:

لقد انتهج فيه الإمام جمال الدين الإسنوي نهجاً علمياً استقرائياً حيث تتبع المسألة لدى العلماء وضمنها التحليل العلمي مما جعل كتابه يمتاز بالآتي:

- سلك فيه الإسنوي طريق الجواب عن الأسئلة الفرضية أو التوقعية.
- أورد فيه الكثير من الإضافات التي جاءت في مشكل إيرادات على القاضي البيضاوي.
- نبه فيه القارئ إلى المذاهب المختلفة وخاصة المذهب الشافعي.

(١) انظر في هذا رسالة أ.د. جلال الدين عبد الرحمن - رَحِمَهُ اللهُ - القاضي ناصر الدين البيضاوي.

- قام بالشرح والتحليل لما ورد في المتن من مصطلحات ومسائل علمية وأصولية.

- أضاف إليه الكثير مما أورده الشراح من تحليل علمي.

- نبه فيه على الكثير من المسائل التي خالف فيها القاضي البيضاوي غيره من الأئمة؛ وهو شرح شامل لجميع أبواب أصول الفقه ومسائله.

• التوصيف الإجمالي للمقرر أو المحتوى الرئيسي:

يقوم الدارس المتمذهب بمذهب آخر غير الحنفي، أي الدارس على مذهب المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، وغيرهم من الطلاب العرب أو غير العرب الدارسين لمذهب آخر غير الحنفي بدراسة المقرر من علم أصول الفقه في السنة الأولى شعبة الشريعة الإسلامية، وشعبة الشريعة والقانون، وشعبة اللغة الإنجليزية، وكذلك شعبة الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات وبنين.

ومن أهم المباحث الأصولية المقررة: مباحث الحكم الشرعي التي تعني ببيان الحكم الشرعي وتقسيماته ومتعلقاته، وأحكامه، وأركانه.

ولما كانت دراسة مقرر علم أصول الفقه يقوم على نظامين.

نظام الدراسة الموضوعية للمادة (أي دراسة المادة في شكل موضوعات) ونظام الدراسة النصية للمادة (أي دراسة بعض موضوعات المقرر من خلال كتب التراث) وهي دراسة علمية تحليلية تعنى بإبراز الفكر الشرعي القويم من أصوله وروافده الثابتة بعيداً عن التأثير بالإعراض والأهواء لتبقى الشريعة الإسلامية بأصول أحكامها بعيدة عن

التعصب والاعوجاج بفضل الله ومشيبته.

ومن هنا كان المقرر حسب الخطة الدراسية في الدراسة النصية المسائل الأصولية المتعلقة بأحكام الحكم وهي سبع مسائل.

• التوصيف التفصيلي للمقرر:

يتضمن نظام الدراسة النصية لمقرر أصول الفقه للفرقة الأولى دراسة المسائل الأصولية التي تعنى بدراسة أحكام الحكم الشرعي، وهي على النحو التالي:

- المسألة الأولى: في الواجب المخير وقد اهتمت هذه المسألة ببيان أقسام الواجب من حيث التعيين والتخير، حيث إن الوجوب قد يتعلق بأمر معين وقد يتعلق بمبهم من أمور فيكون التخير ويتأتى الواجب المخير، وهذه المسألة فيها دراسة تحليلية لأهم ما قيل من آراء علمية في هذا الشأن وما أثير حولها من ردود واعتراضات، وكذلك بيان ما يمكن أن يتفرع عليها من فروع فقهية.

- المسألة الثانية: في الواجب الموسع، وما فيه من أقوال وتفريعات فقهية.

- المسألة الثالثة: في فرض العين وفرض الكفاية.

- المسألة الرابعة: في مقدمة الواجب وما فيها من أحكام.

- المسألة الخامسة: فيما إذا كان وجوب الشيء مستلزماً لحرمة نقيضه أو لا، وهو المعبر عنها (بالأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده).

- المسألة السادسة: فيما إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز.

- المسألة السابعة: في الواجب لماذا لا يجوز تركه.

• الساعات الدراسية للمقرر:

تعتمد الخطة الدراسية ثلاث ساعات أسبوعياً يدرس فيها الطالب موضوعات الدراسة النصية المقررة طوال العام، وهي دراسة تعتمد على إكساب الطالب المعارف والمفاهيم تجاه هذا المقرر بالإضافة إلى إكسابه المهارة المتنوعة.

• توزيع الساعات الدراسية على البرنامج.

يتم دراسة الثلاث مسائل الأولى في الفصل الدراسي الأول نظراً لطولها كما وكيفاً وما بها من تفرعات علمية واتصالها المباشر بحياة الناس.

وفي الفصل الدراسي الثاني يتم دراسة المسائل الأربع الأخرى.

• طرق التقييم:

يعتمد نظام التقييم في الدراسة النصية على الآتي:

- أ - التساؤل والتفاعل المستمر - من خلال المحاضرة بين الطالب والأستاذ بالإضافة إلى أسئلة التقييم الذاتي في كل فصل دراسي.
- ب - الامتحان الشفهي للمقرر في آخر العام الدراسي.
- ج - الامتحان التحريري للمقرر في آخر العام الدراسي.
- د - قاعة البحث وما يوجبه الأستاذ على الطالب فيها من مادة بحثية تدخل في إطار التقييم آخر العام.

• وقفة مع الطالب:

عزيزي الدارس هل تريد أن تكون طالباً متميزاً لتحظى بمسمى الخريج الجيد؟ عليك اتباع الآتي:

- ١- احرص على حفظ كتاب الله الكريم.
- ٢- احرص على معرفة آيات وأحاديث الأحكام الشرعية.
- ٣- احرص على حضور المحاضرات مع المتابعة الدائمة مع الأساتذة.
- ٤- احرص على المقابلات الدائمة للأساتذة مع التحضير الجيد لما تتطلبه من استفسار.
- ٥- احرص على التفاعل مع زملائك وتقبل حوار الغير.
- ٦ - تزود بالمعارف الحديثة من لغة وكومبيوتر فهي أدوات العصر.
- ٧ - كن ملماً باللغة العربية نحواً وصرفاً، مع الثقافة العامة.
- ٨- احرص على الاتصاف بالوسطية والاعتدال وتعلم لغة الحوار والتخاطب مع الغير.
- ٩- اعرّف قضايا العصر وأحكامها من خلال دراستك لكتب الفقه الإسلامي وأصوله واغتنم فرصة وجودك بالجامعة لتتعلم وتعد واحداً من رجال عصرك.

١٠- مادمت قد اخترت طريق الدراسات القانونية فاحرص على أن تكون قانونياً جيداً من خلال الدراسة للقواعد والنظم القانونية التي تؤهلك لأن تكون على قدر ممتاز من المعرفة والفهم والتطبيق مع اكتساب

المهارات المتنوعة من خلال حضور جلسات وورش العمل القانونية المتنوعة.

إذا حققت ذلك والتزمت به منذ السنة الأولى من وجودك بالكلية فاعلم أنك ستحقق بإذن الله صفة الخريج الجيد فسر على بركة الله،،،

• المنهج العلمي لتدريس المقرر:

- قراءة النص وضبطه ضبطاً لغوياً.
- شرح النص شرحاً إجمالياً مع بيان ما نص عليه المصنف وما نص عليه الشارح.
- بيان علاقة النص بما قبله والأهمية العلمية له.
- بيان المحاور العلمية للنص من خلال:
 - أ - بيان سبب ومحل النزاع في المسألة.
 - ب - بيان آراء العلماء فيها.
 - ج - تقرير الآراء من خلال بيان المفاهيم العلمية لكل رأي علمي.
 - د - بيان أدلة كل رأي وما فيها من رؤى ومفاهيم.
- بيان أهم ما أثير من اعتراضات ومناقشات والتنبيه على ما يمكن أن تكسبه تلك الاعتراضات والمناقشات من مهارات ذهنية لتحريك العقل نحو التعمق وجودة الاختيار.
- وكذلك اكتساب مهارة مهنية من خلال تعلم قبول الغير ومحاورته وقبول النقد والتصحيح.

- وضع الآراء والأدلة والمناقشات في الميزان والترجيح.

- بيان القواعد الأصولية المستنبطة من النص.

- بيان مدى قابلية النص للتطبيق الفقهي والعملي.

• المصادر والمراجع:

- كتاب نهاية السؤل شرح منهاج الأصول للإمام جمال الدين الإسئوي

بتعليق الشيخ المطيعي طبع جامعة الأزهر كتاب نهاية السؤل شرح

منهاج الأصول للإسئوي ومعه شرح البدخشي بمكتبة الكلية.

وبعد:

فهذه مسائل من التراث مأخوذة من كتاب " نهاية السؤل في شرح

منهاج الأصول "

واليك هذا البيان العلمي عن الكتاب المقرر وبعض رموزه العلمية

أولاً: كتاب " منهاج الأصول " هو متن جمع فيه القاضي البضاوي معظم

موضوعات علم أصول الفقه بايجازكما كانت عادة العلماء في تلك

العصور، حيث ارتأى النخبة من العلماء مثل القاضي البضاوي

وغيره أن تكون له علامة مميزة في عصره وبصمة مضيئة في

تاريخه فاتجه من من الله عليه بالعلم النافع إلى التأليف في الفنون

مجميلين مادتهم العلمية في المتون، وسادت المقولة الشهيرة: " من

حاذ المتون نال الفنون".

ثانياً: لقد تعرض لهذا المتن الشهير في علم أصول الفقه الكثير من شراح

هذا الفن بالشرح والتحليل مبرزين حقائق هذا العلم ودقائقه، ومن

هؤلاء الشراح:

أ- الشيخ الإمام جمال الدين الاسنوي المتوفى سنة ٧٧٢ هجرية، الذي شرح هذا المتن في شرح قيم هو " نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول "

ب- الشيخ الإمام تقى الدين السبكي، وهو الإمام: على بن عبدالكافي بن على بن تمام السبكي، الذي ولد في بلدة تسمى سبك بالمنوفية وهى بلدة ما زالت موجودة حتى الآن، وقد توفي هذا العالم - رَحِمَهُ اللهُ - سنة ٧٥٦ هجرية، وفي حياته تولى ابنه الشيخ تاج الدين السبكي إتمام ما بدأه والده فكان هذا الشرح القيم " الإبهاج في شرح المنهاج " الذي برزت أهميته لدى طلاب العلم فاتجهوا للانتفاع به في كل زمان ومكان.

ثالثا: حينما نقول: المصنف فالمراد به صاحب المتن وهو القاضي ناصر الدين البيضاوي رَحِمَهُ اللهُ - وهو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير ناصر الدين البيضاوي،، وحينما نقول الشارح فالمراد به الشيخ جمال الدين الاسنوي صاحب هذا الشرح الشهير: " نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول ".

قال: "الفصل الثالث في أحكامه^(١)."

المسألة الأولى: في انقسام المأمور به إلى معين ومخير

قال القاضي البيضاوي: "الأولى: الوجوب قد يتعلق

بمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة: نكاح

الكفارة، ونصب أحد المستعدين للإمامة، وقد

اختلف العلماء في المحل الذي يتعلق به الوجوب.

وقالت المعتزلة: الكل واجب، على معنى: أنه لا يجوز

الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان به.

(١) لقد تكلم القاضي ناصر الدين البيضاوي عن الحكم، وفيما لا بد منه للحكم، فجعل الباب الأول في الحكم وجعل الباب الثاني فيما لا بد منه للحكم.

أما الكلام في الحكم فجعله في الحكم من حيث: تعريفه، وتقسيماته، وأحكامه

وقد جعل هذا في ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في تعريف الحكم.

الفصل الثاني: في تقسيمات الحكم.

الفصل الثالث: في أحكام الحكم، وهذا هو ما يعود الضمير عليه في قوله "في أحكامه"

ولا خلاف في المعنى.

وقيل: الواجب معين عند الله تعالى دون الناس.

ورد: بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواجب والتخير
يجوز، وثبت اتفاقاً في الكفارة فانتفى الأول.

قيل: يحتمل أن المكلف يختار المعين أو يعين ما يختاره
أو يسقط بفعل غيره.

وأجيب عن الأول: بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه،
وهو خلاف النص والإجماع.

وعن الثاني: بأن الوجوب محقق قبل اختياره.

وعن الثالث: بأن الآتي بأيها آت بالواجب إجماعاً.

أقول: (أى يقول الإسني في شرحه): عقد المصنف
هذا الفصل لأحكام الحكم الشرعي وجعله مشتملاً
على سبع مسائل.

والإمام نخر الدين الرازي ذكر ذلك في الأوامر
والنواهي، وجعل الأربع الأخيرة من هذه المسائل

السبع في الأحكام كما ذكره المصنف. وأما المسائل
الثلاث الأولى فجعلها في أقسامه لا في أحكامه،
فقال:

النظر الأول: في الوجوب، والبحث اما في أقسامه أو
أحكامه.

أما أقسامه فاعلم: أنه بحسب المأمور به ينقسم إلى:
معين ومخير؛ وبحسب وقته إلى مضيق وموسع.
وبحسب المأمور: إلى واجب على التعيين وواجب على
الكفاية.

هذا كلامه، وذكر صاحب الحاصل وصاحب
التحصيل.

والمصنف جعل الكل في أحكام الحُكم وليس بجيد.

ثم إنه أطلق الحُكم، وإنما هي أقسام للوجوب خاصة^(١).

(١) لقد أخذ القاضي البيضاوي - صاحب المتن - في عرض المسألة، وبيان
أقوال العلماء فيها، ثم أخذ الشارح الشيخ جمال الدين الاسنوي في بيان
هذه المسألة بالشرح والتحليل، وبداية أخذ في عرض المنهج العلمي الذي
==

المسألة الأولى: في انقسام المأمور به إلى معين ومخير

اعلم: أنّ الوجوب قد يتعلق بشيء معين كالصلاة والحج وغيرهما؛ ويسمى واجباً معيناً، وقد يتعلق بواحد مبهم من أمور معينة أى بواحد منها، ويسمى

ارتضاه القاضي البيضاوي لعرض المسائل السبع المتعلقة بأحكام الحكم الشرعي، كما بين منهج الامام فخر الدين الرازي في عرضه لهذه المسائل. أما عن منهج القاضي البيضاوي: فبين الشارح أنه قد عرض المسائل السبع كاملة في فصل واحد وبين أنه قد اختار لهذا الفصل عنواناً علمياً اسمه: "أحكام الحكم الشرعي"

أما الإمام فخر الدين الرازي فكان منهجه هو عرض تلك المسائل في باب "الأوامر والنواهي"، وقد جعل المسائل الثلاث الأولى في الأقسام، وجعل المسائل الأربع الأخرى في الأحكام، والمسائل السبع محل الدراسة هي: المسألة الأولى: في انقسام المأمور به إلى معين ومخير
المسألة الثانية: في الواجب المضيق والواجب الموسع.
المسألة الثالثة: الواجب على التعيين والواجب على التخيير.
المسألة الرابعة: في مقدمة الواجب.
المسألة الخامسة: في وجوب الشيء هل يستلزم حرمة نقيضه
المسألة السادسة: إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز.
المسألة السابعة: الواجب لا يجوز تركه.

واجباً مخيراً؛ ثم هذا على قسمين:

فقسمٌ يجوز الجمع بين تلك الأمور وتكون - أيضاً - أفرادها محصورة نكصال الكفارة، فإن الوجوب تعلق بواحد من الإطعام والكسوة والعتق، ومع ذلك يجوز إخراج الجميع.

وقسم لا يجوز الجمع، ولا تكون أفرادها محصورة، كما إذا مات الإمام الأعظم، ووجدنا جماعة قد استعدوا للإمامة، أى: اجتمعت فيهم الشرائط فإنه يجب على الناس أن ينصبوا منهم واحداً، ولا يجوز نصب زيادة عليه.

وذكر المصنّف هذين المثالين لأجل هذا المعنى، ولا يتصور التكليف بواحد مبهم من أمور مبهمة؛ لأنه تكليف بما لا يعلمه الشخص.

وكون الواجب واحداً مبهماً من أمور، أى: أحدها لا بعينه: نقله في المحصول والمنتخب عن الفقهاء فقط، ولم ينقل عن الأصوليين تصريحاً بموافقتهم ولا

مخالفتهم، بل ظاهر كلامه المخالفة؛ لأنه أبطل ما استدلوا به، وكذلك فعل صاحب الحاصل والتحصيل. نعم نقله الآمدي عن الفقهاء والأشاعرة، وارتضاه، واختاره أيضاً ابن الحاجب.

ولك أن تقول: أحد الأشياء قدر مشترك بين الخصال كلها، لصدقه على كل واحد منها، وحينئذ فلا تعدد فيه، وإنما التعدد في محالِّه؛ لأنَّ المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد، كالإنسان، وليس موضوعاً لمعان متعددة.

وإذا كان أحد الخصال هو متعلق الوجوب، كما تقدم:- استحال فيه التخيير، وإنما التخيير في الخصوصيات، وهي خصوص الإطعام مثلاً، أو الكسوة، أو الإعتاق، فالذي هو متعلق الجوب لا تخيير فيه، والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه، وهذا نافع في كثير من المباحث الآتية فافهمه^(١).

(١) أخذ الإمام الاسنوي في توضيح أقسام الواجب بحسب المأمور به، وبيان

أقوال العلماء في الواجب المخير الذي هو محل الخلاف، فالواجب الذي هو متعلق الوجوب ينقسم بالنظر إلى الشيء المأمور به إلى: معين ومخير، وهذا هو ما أشار إليه الاسنوي في قوله: اعلم أن الوجوب قد يتعلق بشيء معين كالصلاة والحج وغيرهما ويسمى واجباً معيناً، وقد يتعلق بواحد مبهم من أمور معينة ويسمى واجباً مخيراً.

فالواجب المعين: هو ما تعلق الوجوب فيه بشيء معين، أو بمعنى آخر هو الفعل الذي طلبه الشارع الحكيم بعينه حيث لا تخيير فيه ولا شأن للمكلف أن يأتي بخلافه ومن هنا كان معيناً من قبل الشارع الحكيم وليس للمكلف إلا أن يمثل لأوامر الشارع الحكيم بالالتيان به بعينه كالصلوات الخمس ونحوها، فهي معينة من قبل الخالق سبحانه وتعالى، وهذا أمر لإخلاف فيه بين العلماء.

أما الواجب المخير: فهو ما تعلق الوجوب فيه بواحد مبهم من أمور معينة، أو بمعنى آخر هو الفعل الذي خير فيه الشارع المكلف بأن يأتي بواحدة من أمور معينة حددها الشارع الحكيم، كما في كفارة اليمين، فقد خير الشارع الحكيم فيها المكلف بأن يأتي بواحدة من خصال الكفارة.

وقد نبه الاسنوي وغيره على ما إذا كان الوجوب يمكن أن يتعلق بواحد مبهم من أمور معينة، فانه لا يمكن أبداً أن يتعلق الوجوب بواحد مبهم من أمور مبهمة؛ حيث انه يكون تكليفاً للشخص بما لا يعلم وهو لا يجوز هذا، والواجب المخير هذا على قسمين:

قسم يمكن الجمع بين أفراده، كخصال الكفارة فان خصالها معروفة ومحصورة من قبل الشارع الحكيم، قال تعالى: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ

واعلم أن المصنف حكى في هذه المسألة ثلاثة مذاهب:

أحدها: ما تقدم.

والثاني: ما نقله عن المعتزلة: أن الأمر بالأشياء على

التخير يقتضي وجوب الكل على التخير.

قالوا: والمراد من قولنا: إن الكل واجب على التخير،

هو أنه لا يجوز للمكلف ترك جميع الأفراد، ولا

يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٩٠﴾ [المائدة: ٨٩، ٩٠]، وقد خير
الشارع المكلف بن الإطعام والكسوة والعتق، فإذا أتى المكلف بواحدة من
تلك الخصال أجزاء ذلك وإذا أتى بها جميعا أجزأه أيضاً مع زيادة الثواب
على الزيادة، ومن هنا قيل يمكن الجمع بين أفر هذا الواجب المخير هو
مخير لتخير الشارع في تلك الخصال المحصورة، وهو واجب لأنه لا بد من
الإتيان بالكفارة، ومن الواجب المخير أيضاً القسم الذي لا يجوز الجمع بين
أفراده، كما إذا مات الإمام الأعظم أو أصبح منصب الحاكم شاغراً، وقد
وجد لهذا المنصب الكثير الذين تتوفر فيهم صفات شغل هذا المنصب، حيث
اجتمع في كل واحد منهم الشروط الواجب توافرها في الحاكم، ففي هذه
الحالة لا يجوز تعيين الكل ولكن يمكن اختيار واحداً من هؤلاء، فهو واجب
من حيث وجوب تعيين واحداً منهم، وهو مخير من حيث امكان الاختيار
من بينهم؛ وهو لا يجوز الجمع بين أفراده من حيث عدم جواز تعيين أكثر
من واحد حتى لا يفسد أمر البلاد وتتعطل مصالح العباد.

يلزم الجمع بينها.

وهذا بعينه هو قول الفقهاء، فلا خلاف في المعنى،
وحيث فلا حاجة إلى دليل يرد عليهم.

فإن قيل: بل الخلف في المعنى، وهو الثواب على
الجميع، والعقاب عليه.

قلنا: لا؛ فإنّ الآمدي نقل عنهم في الإحكام أنّه لا
ثواب ولا عقاب إلا على البعض.

واعلم: أنّ وصف الكل بالوجوب يلزمنا أيضاً القول به؛
لأنّ كل حكم ثبت للأعم ثبت للأخص بالضرورة؛
لاشماله عليه، وقد تقدم أنّ الوجوب ثابت لمسمى
إحدى الخصال، فيكون ثابتاً لكل واحد منها لاشماله
عليه.

والمذهب الثالث: أن الواجب معين عند الله تعالى غير
معين عندنا، وهذا القول يسمى قول التراجع؛
لأنّ الأشاعرة ترويه عن المعتزلة والمعتزلة
ترويه عن الأشاعرة، كما قال في المحصول، ولما

لم يعرف قائله عبر عنه بقوله: "وقيل".

وهذا المذهب باطل؛ لأن التكليف بمعين عند الله تعالى غير معين للعبد، ولا طريق له إلى معرفته بعينه: من التكليف بالمحال^(١).

(١) لقد انتهى كلام الاسنوي في عرض الآراء في المسألة، حيث أخذ في عرض آراء العلماء فيها وهى ثلاثة كما أشار إليها المصنف (القاضي ناصر الدين البضاوي).

ولتوضيح الآراء لابد من الإشارة إلى محل النزاع فيها، وهو: أن الوجوب إذا جاء متعلقا بواحد مبهم من أمور معينة فهل الواجب يكون واحداً مبهماً من تلك الأمور المعينة أم يكون الواجب هو الكل هذا هو محل الخلاف بين العلماء حيث اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: القول الأول: وقد أشار إليه الاسنوي بقوله أحدها: ما تقدم وتوضيحه أن الكثير من العلماء ذهب الى القول: بأن الواجب يكون واحداً مبهماً من تلك الأمور المعينة، أى أن الواجب واحد لا بعينه من تلك الأمور المعينة، وهذا المذهب ارتضاه الأمدى وابن الحاجب ونقله الإمام فخر الدين الرازى في المحصول.

المذهب الثانى: الكل واجب على التخيير، أى: أن الأمر بتلك الأشياء على التخيير يقتضى وجوب الكل على التخيير، وهذا هو مذهب المعتزلة؛ وبتدقيق النظر في هذا الكلام نجد أن هذا المذهب هو عين ما قيل في المذهب الأول، حيث لا خلاف في المعنى؛ لأن معنى قولهم: الكل واجب على التخيير هو أنه لا يجوز للمكلف أن يترك جميع أفراد الواجب ولا يلزمه

وأبطله المصنف: بأن مقتضى التعيين أنه لا يجوز
العدول عن ذلك الواحد المعين، ومقتضى التخيير
جواز العدول عنه إلى غيره، والجمع بينهما متناقض،
فإذا ثبت أحدهما بطل الآخر، والتخيير ثابت بالاتفاق
منا ومنكم فيبطل الأول الذي هو التعيين^(١).

الجمع بينها، وهذا المعنى هو المتفق عليه بين المعتزلة والأشاعرة وغيرهم.
المذهب الثالث: أن الواجب معين عند الله تعالى غير معين عند العبد،
وهذا القول يسمى بقول التراجم؛ لأن الأشاعرة يروونه عن المعتزلة،
والمعتزلة يروونه عن الأشاعرة، فلما لم يعرف قائله سمى بقول التراجم.
(١) بعد أن ساق الاسنوي هذا الرأي الثالث الذي يقال له برأي التراجم صرح
ببطلانه من وجهة نظره، ومن وجهة نظر المصنف.

أما من وجهة نظر الاسنوي: فإن التكليف أو المكلف به لو كان واحدًا معينًا
عند الله تعالى غير معين عند العبد لاستحال معرفة هذا الشيء المكلف به؛
حيث لا طريق إلى معرفته، فلو كلف به لكان تكليفًا بالمحال، وهو غير
جائز.

وأما من وجهة نظر المصنف فقد صرح الاسنوي بهذا، فقال: وأبطله
المصنف، ووجه بطلان المصنف له هو: (أن مقتضى التعيين أنه لا يجوز
العدول عن ذلك الواحد المعين ومقتضى التخيير جواز العدول عنه إلى
غيره.....).

ومعنى هذا: أن القول بأن الواجب واحد معين عند الله تعالى، غير معين
عند العبد يؤدي إما إلى التعيين وإما إلى التخيير، فإذا قلنا بالتعيين

وقوله: قيل يحتمل ... الخ.

أى: اعترض الخصم على الرد المذكور من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنا لانسلم أن مقتضى التخيير تجويز ترك ذلك الواحد المعين؛ لجواز أن الله تعالى يلهم كل مكلف عند التخيير إلى اختيار ما عينه له.

الثاني: أنه يحتمل أن الله تعالى يعين ما يختاره للوجوب.

الثالث: أنا لا نسلم أيضاً أن التعيين يحيل ترك ذلك الواحد المعين، فإن الواجب المعين قد يسقط بفعل غيره، كما سقطت الجلسة الفاصلة بين السجدين بجلسة الاستراحة، وغسل الرجل بمسح الخف، والشاه الواجبة في خمس من الإبل بإخراج البعير، وشبه ذلك.

وأجاب المصنف عن الأول: بأنه لو كان الواجب

فمعناه أنه لا يجوز العدول عن ذلك الواحد إلى غيره، وإذا قلنا بالتخيير فمقتضاه جواز العدول عنه إلى غيره، ولكن التخيير ثابت، فبطل التعيين.

واحدًا معينًا، ويختاره المكلف لكان كل من اختار شيئًا يكون هو الواجب عليه دون غيره من الخصال، فيكون الواجب على هذا غير الواجب على الآخر عند اختلافهم في الاختيار، لكن التفاوت بين المكلفين باطل بالنص والإجماع:

أما النص: فلأن الآية الكريمة دالة على أن كل خصلة من الخصال مجزئة لكل مكلف؛ وأما الإجماع: فلأن العلماء متفقون على أن المكلفين سواء في ذلك، وأن الذي أخرج خصلة لو عدل إلى أخرى لأجزأته، ووقعت واجبة.

وهذا الجواب لم يذكره الإمام ولا أتباعه، بل تمسكوا بالتنافي فقط.

وأجاب عن الثاني: -وهو كونه تعين باختياره- بأن الوجوب ثابت قبل اختيار المكلف إجماعًا، مع أن الواجب في تلك الحالة لا يستقيم أن يكون واحدًا معينًا، لأن الفرض أن التعيين متوقف على اختياره،

وقد فرضنا أنّ لا اختيار.

وأجاب عن الثالث: بأنه لو كان الواجب واحداً
معيناً، والمأتي به بدل عنه يسقطه؛ لكان الآتي به ليس
آتياً بالواجب بل ببدله، لكن الإجماع منعقد على أن
الشخص الآتي بأى واحدة شاء من هذه الخصال
آت بالواجب إجماعاً^(١).

(١) بعد أن ساق اعتراض أصحاب الرأى الثالث.

وأجوبتهم في الرد على المصنف وهى الأجوبة الثلاث المذكورة أتى بجواب
المصنف عليها وبين أن المصنف اعتبرها شُبهاً؛ وأجاب عليها بثلاثة أجوبة
كذلك فارجع إليها من خلال النص.

[دليل القائل بأنّ الواجب واحد معين]

"قيل: إن أتى بالكل معاً فالامتنال إما بالكل؛ فالكل واجب.

- أو بكل واحد؛ فتجتمع مؤثرات على أثر واحد.
- أو بواحد غير معين ولم يوجد.
- أو بواحد معين، وهو المطلوب.

وأيضاً الوجوب معين فيستدعي معيناً، وليس الكل ولا كل واحد.

وكذا: الثواب على الفعل والعقاب على الترك.

فإذا: الواجب واحد معين".

أقول: احتج الذهاب إلى أن الواجب واحد معين بأن فعل الواجب له صفات هي: إسقاط الفرض، وكونه واجباً، واستحقاق ثواب الواجب.

وتركه أيضاً له خاصة، وهي استحقاق العقاب.

وهذه الأربعة تدل على أنه واحد معين.

ثم ذكر المصنف هذه الأوصاف على الترتيب؛ فبدأ بإسقاط الفرض، وعبر عنه بالامثال، فقال: أنه إذا أتى المكلف بالخصال جميعها في وقت واحد، فلا شك في كونه ممثلاً، وهذا الامثال لا جائز أن يكون معللاً بالكل من حيث هو كل، على معنى أن يكون المجموع هو العلة في إسقاط الواجب وكل واحد جزء من أجزاء العلة وهو المسمى بالكل المجموعي؛ لأنه يلزم أن يكون الكل واجباً.

ولا جائز أن يكون معللاً بكل واحد وهو المسمى بالكل التفصيلي؛ لأنه يلزم اجتماع مؤثرات وهي: الاعتاق، والصيام، والإطعام على أثر واحد، وهو الامثال، وذلك محال؛ لأن إسناده إلى هذا يستغنى به عن إسناده إلى ذاك، وإسناده إلى ذاك يستغنى به عن إسناده إلى هذا، فيستغنى بكل منهما عن الآخر، ويفتقر لكل منهما بدلاً عن الآخر، فيكون محتاجاً

إليهما معاً، وغنياً عنهما معاً^(١).

(١) هذه الفقرة التي عرضها المصنف والشارح إنما هي بيان لوجهة نظر أصحاب الرى الثالث في الاستدلال لرأيهم؛ وبيانها: أن الفعل المكلف به، وهو الواجب له أثر، هذا الأثر في الواقع أثاران أثر في جانب الفعل، وأثر في جانب الترك، وهذان الأثاران يدلان على أن الواجب واحد.

أما جانب الفعل: فإن الواجب يستدعي صفات معينة:

١ - كونه يؤدي إلى إسقاط الفرض عن المكلف إذا فعله فعلاً صحيحاً، أى جاء الفعل مستوفياً لجميع أركانه وشروطه الشرعية، فإذا فعل على هذه الصفة فإن المكلف يكن ممثلاً، وهو ما عبر عنه المصنف بالامتثال.

٢- الصفة الثانية: هي وصف الفعل بكونه واجباً.

٣- الصفة الثالثة: كون المكلف يستحق على فعله ثواب الواجب.

أما جانب الترك: فآثره أن المكلف إذا لم يمثل وترك الواجب فإنه يكون مستحقاً للعقاب على الترك.

فالصفات إذا أربع، ثلاث في جانب الإيجاب وواحدة في جانب الترك وأما تقرير الصفة الأولى وهي سقوط الفرض: فإنه لو لم يكن الواجب واحداً معيناً كان المكلف إذا أتى بكل الخصال مرة واحدة لترتب على هذا أن يكون سقوط الفرض معللاً بكل واحدة من تلك الخصال، أو يكون معللاً بالمجموع، أى: مجموع الخصال، وكلاهما محال.

أما كونه معللاً بكل واحد، وهو ما يسمى بالكل التفصيلي، فلأنه يلزم منه اجتماع مؤثرات وهي (الاعتاق، والصيام، والإطعام) على أثر واحد وهو الامتثال، وهذا محال؛ لأن إسناده إلى هذا يستغنى به عن إسناده إلى ذاك، وإسناده إلى ذاك يستغنى به عن إسناده إلى هذا، فيكون مستغنياً بكل منهما عن الآخر، ومفتقراً بكل منهما بدلاً عن الآخر، فيكون محتاجاً إليهما

ولا جائز أن يكون الامتثال معللاً بواحد غير معين؛
لأنه لا وجود له، إذ كل موجود هو في نفسه متعين
ولا إبهام ألبتة في الوجود الخارجي، إنما الإبهام في
الذهن فقط، فإذا انتفى ذلك كله تعين أن الامتثال
حصل بواحد معين عند الله تعالى مبهم عندنا، وهو
المطلوب.

قوله: "وأيضاً الوجوب معين" ... إلى آخره.

هذا دليل ثان على أن الواجب واحد معين، وهو
الوصف الثاني من جملة الأوصاف المتقدم ذكرها؛

معاً ومستغنيا عنهما معاً وهذا محال.

أما سقوط الفرض بالمجموع وهو المسمى (بالكل الإجمالي) فهذا محال
أيضاً؛ لأنه يلزم أن يكون المجموع هو العلة في إسقاط الفرض مما يترتب
عليه أن يكون الكل واجباً، وقد سبق أن قلنا: أن الإتيان بالكل غير واجب.
ولا جائز أن يكون الامتثال معللاً بواحد غير معين، لأن هذا لا وجود له
أصلاً إذ كل موجود هو في نفسه متعين، ولا يلزم من هذا إبهام البتة في
الوجود الخارجي إذ الإبهام في الذهن فقط.
وإذا انتفى هذا كله تعين أن يكون الامتثال قد حصل بواحد معين عند الله
تعالى غير معين عندنا وهو المطلوب.

وتقريره من وجهين:

أحدهما: أن الحكم الشرعي متعلق بفعل المكلف،
والوجوب حكم معين من بين الأحكام الخمسة،
وهو معنى من المعاني فيستدعي محلاً معيناً
يتعلق به، ويوصف ذلك المحل بأنه واجب،
لأن غير المعين لا يناسب المعين، ولا وجود له
أيضاً في نفسه فيمتنع وصفه بالوجوب،
لاستحالة اتصاف المعدوم بالصفة الثبوتية؛
فبطل أن يكون غير معين.

ولا جائز أن يكون المعين هو الكل، ولا كل واحد
لعدم وجوبه، فتعين أن يكون واحداً وهو المطلوب.

التقرير الثاني: أن الفعل المأمور به يسقط الحكم الحكم
المتعلق بالشخص، والوجوب حكم معين من
بين الأحكام الخمسة، فيستدعي فعلاً معيناً
يسقط به، ويأتي ما قلناه بعينه... إلى آخره^(١).

(١) لقد أخذ الامام الاسنوي في بيان الصفة الثانية من الصفات التي استند

والتقرير الأول هو المذكور في المحصول والحاصل

اليها أصحاب القول الثالث في الاستدلال لرأيهم، وتقريرها كما ذكر من وجهين:

الأول: أن الحكم الشرعي الذي هو خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف، والإيجاب قسم من أقسام الحكم الشرعي التكليفي، حيث إن أقسام الحكم التكليفي خمسة: الإيجاب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة، وكل واحد من هذه الخمسة متعلق بفعل المكلف ولما كان الوجوب حكما معينا من بين هذه الأحكام الخمسة فإنه يستدعي محلا معينا يتعلق به، وهذا المحل الذي تعلق به يوصف بأنه واجب، فإذا كان المحل غير موجود فإنه يمتنع وصفه بالوجوب حيث يستحيل وصف المعدوم، فبطل أن يكون الواجب غير معين.

ولا جائز أن يكون المعين - أيضا - هو الكل ولا كل واحد، لأنه لو كان هو الكل لزم أن يكون الكل واجبا على التعيين لا على التخيير، وهو باطل. ولا جائز - أيضا - أن يكون واحدا غير معين؛ لأن غير المعين يمتنع وجوده فيمتنع وجوبه، فتعين أن يكون الواجب واحدا معينا في نفسه غير معين عندنا وهو المطلوب.

أما التقرير الثاني فبيان: أن الفعل المأمور به إذا أتى به المكلف مستوفيا لأركانه وشروطه فإنه يكون صحيحا ويرتب أثرا وهو سقوط الحكم المتعلق بالشخص أو خروج الشخص من عهدة المطالبة به مرة أخرى، ولما كان الوجوب حكما معينا من بين الأحكام الخمسة فإنه يستدعي أيضا محلا معينا أو فعلا معينا يسقط به، فتقرر ما قلناه من أن الوجوب يتعلق بواحد معين وهو المطلوب.

وغيرهما، ولكن فيه بعض تغيير للمذكور هنا.

وصرح الإمام بأنّ ذلك فيما إذا أتى بالكل معاً،
ويحتمل فرضه أيضاً قبل الإخراج.

وقوله: "وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك".

هذا هو الوصف الثالث والرابع من الأوصاف المتقدمة
لِلواجب، الدالة على أن الواجب واحد معين معين.

وتقريره: أنه إذا أتى بالكل فلا شك أنه يثاب ثواب
الواجب، وذلك لا جائز أن يكون على الكل، ولا على
كل واحد، ولا على واحد لابعينه؛ لما تقدم فتعين أن
يكون على واحد معين، فيكون الواجب واحداً معيناً.

وكذلك إذا ترك الكل لا جائز أن يعاقب على الكل
ولا على كل واحد لابعينه لما قلناه، فلم يبق إلا
المعين^(١).

(١) من صفات الفعل الواجب: أنه إذا فعل صحيحاً فإن المكلف يثاب على
ثواب الواجب، وإذا ترك الفعل فإنه يعاقب كذلك على ترك الواجب.
فإذا أتى المكلف بالخصال كلها فلا شك أنه يكون ممثلاً ويثاب ثواب

فثبت بهذه الأدلة الأربعة أن الواجب واحد معين عند الله، مبهم عندنا.

واعلم: أنه لا كلام في أنه يثاب على الكل إذا أتى بذلك معاً، إنما الكلام في ثواب الواجب، كما نص عليه في المحصول والحاصل وغيرهما، فإطلاق المصنف ليس بجيد.

وثواب الواجب يزيد على ثواب النفل بسبعين درجة، قاله إمام الحرمين وغيره، وأوردوا فيه حديثاً.

قال: "وأجيب عن الأول ب: أن الامتثال بكل واحد، وتلك معرفات.

الواجب، وهذا الثواب هل يكون على فعل الخصال كلها أو على واحد منها فقط لابعينه أو على كل واحد؛ لا جائز أن يكون الثواب على هذا ولا ذاك لما تقدم، فتعين أن يكون الواجب واحداً معيناً عند الله تعالى غير معين عندنا وهو المطلوب.

وما قيل في الثواب على الفعل يقال في العقاب على الترك، بمعنى أنه إذا ترك فهل يكون العقاب على الخصال كلها أو على كل واحد أو على واحد منها لابعينه؛ فتعين أن يكون على واحد معين عند الله تعالى غير معين عندنا وهو المطلوب.

وعن الثاني: بأنه يستدعي أحدها لا بعينه كالمعلول المعين يستدعي علة من غير تعيين، وعن الأخيرين بأنه يستحق ثواب وعقاب أمور معينة، ولا يجوز ترك كلها، ولا يجب فعلها".

أقول: شرع في الجواب عن الأدلة الثلاثة، التي ذكرها القائلون بأن الواجب واحد معين.

فأجاب عن الدليل الأول وهو قولهم: إنه إذا أتى بالكل معاً، فلا جائز أن يكون الامتثال بالكل، ولا بكل واحد، ولا بواحد غير معين.

فقال: نختار القسم الثاني، وهو حصول الامتثال بكل واحد، ولا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد؛ لأن هذه الأمور وغيرها من الأسباب الشرعية علامات لا مؤثرات، واجتماع معرفات على معرف واحد جائز، كالعالم المعروف للصانع.

ولك أن تقول ما تقدم من الدليل على امتناع التأثير بكل واحد، جاز بعينه في امتناع التعريف والامتثال

به.

سَلَّمنا، لكن هذا الجواب وإن أفاد الرد على الخصم، لكنه يقتضي إيجاب كل واحد لحصول الامتثال به، ومختاره أن الواجب واحد لا بعينه.

سَلَّمنا أنه لا يقتضي ذلك، بل يمكن أن يدعى معه أن الواجب واحد لا بعينه، لكنه قد سلم للخصم بطلانه، وأن غير المعين لا وجود له، فإن كان باطلا كما سلم فلا يصح أن يجيب به، وإن لم يكن باطلا، بل تسليمه هو الباطل فلا فائدة في هذا التطويل، بل كان بحيث ابتدأ باختيار القسم الثالث، فإن الواجب على هذا التقدير يؤدي إليه.

واعلم أن تسليمه هو الباطل لثلاثة أمور:
أحدها: أن ذلك غير مذهبه؛ لأن اختياره أن الواجب واحد لا بعينه.

الثاني: أنه مناقض لقوله بعد ذلك أن "يستدعي أحدها لا بعينه".

الثالث: أن غير المعين إنما لا يوجد إذا كان مجردا عن
 المشخصات، ويوجد إذا كان ضمن شخص
 بدليل الكلي الطبيعي، كمطلق الإنسان، فإنه هو
 موجود، مع أن الماهيات الكلية لا وجود
 لها^(١).

قوله: "وعن الثاني".

أجاب عن الدليل الثاني -وهو قولهم: إن الوجوب
 معين فيستدعي معينا، ب: أنا لا نسلم ذلك بل يستدعي

(١) هذه أجوبة من المصنف على الأدلة التي استدل بها الخصم على وجهة نظره.

وهذا جواب على الدليل الأول والذي سبق بيانه من الإسنوي وللإيضاح، أقول: أن الخصم قد قال في الدليل الأول: ان الامتثال المعبر عنه بسقوط الفرض في حالة الاتيان بكل الخصال لايجوز أن يكون هذا الامتثال قد حصل بالكل ولا بكل واحد ولا بواحد غير معين، وقد أجاب المصنف على هذا الاستدلال: بأن سقوط الفرض قد حصل بكل واحد من تلك الخصال. ولا يجوز أن يعترض الخصم على هذا بقوله: انه يلزم من ذلك اجتماع مؤثرات على مؤثر واحد، واذا اعترض بهذا فالجواب عليه: ان هذه معرفات عندنا وليست مؤثرات واجتماع معرفات أو علامات على معرف واحد جائز ولا اشكال فيه، مثل العالم المعرف للصانع، فكلها علامات ومعرفات على وجود الصانع.

إحدى الخصال لا بعينه، وإن كان لا يقع إلا في معين، وأحدها لا بعينه موجود وله تعيين من وجه، وهو أنه أحد هذه الثلاثة، ولك كالمعلول المعين مثل الحدث، فإنه يستدعي علة من غير تعيين وهو: إما البول أو اللبس أو غير ذلك^(١).

(١) هذا جواب على الاستدلال الثاني الذي استدل به الخصم، وإليك أولاً تقرير دليل الخصم ثم بيان الجواب عليه: أولاً: تقرير دليل الخصم: إن الإيجاب حكم معين؛ لأنه خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلباً جازماً، وإذا كان كذلك فإنه لا بد له من محل معين يتعلق به، وهذا المحل يمكن أن يطلق عليه وصف الواجب أى يوصف بكونه واجباً، ولا يصح أن يكون المتعلق غير معين؛ لأن غير المعين معدوم فلا يمكن أن يتعلق به الموجود وهو الإيجاب، وإذا تقرر هذا، فقد ثبت أن متعلق الإيجاب معين.

ولا يجوز أن يكون المعين الذي تعلق به الإيجاب، هو كل واحد لما يلزم عليه قيام الوصف الواحد على متعدد، ولا جائز أن يكون المعين هو الكل من حيث هو كل لما يلزم عليه أن يكون الواجب هو الكل من حيث هو كل، حيث تكون كل خصلة من تلك الخصال جزء واجب وهذا باطل؛ لأنه يقتضي أن يكون الاختصار على خصلة واحدة من الخصال غير محقق للواجب، فإذا ثبت هذا ثبت أن يكون متعلق الإيجاب هو واحد معين وهو المطلوب؛ والجواب عن ذلك: إذا سلمنا أن الإيجاب حكم وأنه يستدعي محلاً معيناً يتعلق به إلا أنا نختار أن يكون متعلق هذا الإيجاب هو أحد

وهو الجواب لا ذكر له في كتب الإمام، ولا كتب أتباعه، وقد تقدم أنه مخالف لما سلمه للخصم، لكنه صحيح في نفسه.

قوله: "وعن الآخرين".

أي: وأجيب عن الآخرين وهما الثواب والعقاب، بـ: أنه إذا أتى بالكل، فيستحقّ الثواب على مجموع أمور، لا يجوز ترك كلها، ولا يجب فعلها، والمصنف وعد بذكر الجوابين، ولم يجب عن العقاب وقد وقع ذكره في بعض النسخ فقال: "يستحقّ ثواب وعقاب أمور".

قال ابن التلمساني في شرح المعالم: والجواب الحق أن نقول: لا يخلو إما أن يأتي بالجميع على الترتيب أو على المعية. فإن أتى بها على الترتيب كان ثواب الواحد حاصلًا على الأول. وإن أتى بها معًا: كان مرتبًا على الأعلى، إن تفاوتت، لأنه لو اقتصر عليه لحصل له

هذه الخصال لا بعينه، والقول بأنه معدوم باطل لوجوده بوجود أفرادهِ فصَح أن يكون محلاً للإيجاب، مثل: الحدث فهو معين ومعلول لعلل وهي البول واللمس وغير ذلك.

ذلك، فإضافة غيره إليه لا تنقضه، وإن تساوت فإلى أحدها. وإن ترك الجميع عوقب على أقلها؛ لأنه لو اقتصر عليه لأجزأه^(١).

(١) هذا جواب على الدليل الثالث المتعلق بالثواب على الفعل والعقاب على الترك، وتقريره:

أولاً: بالنسبة للثواب على الفعل: فإن المكلف إذا فعل خصال الكفارة كلها - مثلاً - فلا خلاف في كونه يثاب ثواب الواجب، لكن علة هذا الثواب لا يجوز أن تكون هي فعل الكل من حيث هو كل وإلا ترتب عليه أن يكون فعل الخصلة الواحدة غير محقق لثواب الواجب، ولا يجوز كذلك أن تكون علة الثواب هي فعل كل واحد بحيث يمثل فعل كل واحد علة مستقلة، لأنه يلزم منه اجتماع مؤثرات على مؤثر واحد، وهو باطل.

وكذلك لا جائز بأن تكون علة الثواب هي فعل واحد غير معين؛ لأن غير المعين لا يمكن فعله حيث لا وجود له، فتعين أن تكون علة الثواب هي فعل واحد معين عند الله تعالى غير معين عند العبد وهو ما ندعيه.

والجواب عن هذا الدليل الذي قررناه يمكن أن يأتي في صورتين: الصورة الأولى: أن الخصم ذكر أن علة الثواب، إما أن تكون فعل الكل أو فعل كل واحد أو فعل واحد غير معين، وكل هذا لا يصلح أن يكون علة. والجواب هنا أننا نختار: أن تكون علة الثواب هي فعل واحد لا بعينه من هذه الأمور المعينة.

وقول المستدل: إن المكلف لم يفعله لكونه معدوماً هذا القول ممنوع؛ لأن المكلف بفعله لتلك الأفراد المعينة يكون قد فعل ما يحقق هذا الواحد. الصورة الثانية من الجواب: هي ما قرره ابن التلمساني وهو واضح.

وهذا الجواب نقله الإمام في المحصول، والمنتخب عن بعضهم، وإن كان المذكور هنا فيه زيادة. ثم قال: ويمكن أن يقال كذا وكذا، وذكر جواب المصنف.

وإنما لم يذكر المصنف الجواب الآخر؛ لأن صاحب الحاصل قال: إنه ضعيف؛ لأنه يوجب تعيين الواجب. قال: بل الصواب الجواب الآخر.

وما قاله باطل، فإنه لا يلزم من تعيينه بعد الإيقاع تعيينه في أصل التكليف، والمحذور إنما هو التعيين في أصل التكليف، بدليل أن الآتي بأي الخصال شاء يكون آتيا بالواجب اتفاقا، كما تقدم من كلام المصنف مع أنها معينة.

أما بالنسبة للعقاب على الترك، فيتقرر كما تقرر دليل الثواب على الفعل، ويتقرر كذلك كما تقرر الجواب عليه؛ والله أعلم.

[الحكم المتعلق على الترتيب - وأقسامه]

قال: "تذنيب: الحكم قد يتعلق على الترتيب، فيحرم الجمع كأكل المذكي والميتة. أو يباح كالوضوء والتميم. أو يسن ككفارة الصوم".

أقول: هذا الفرع شبيه بالواجب الخير، من حيث إن الحكم فيه تعلق بأمر متعددة، وإن كان تعلقه بالترتيب، فلها ذكر الواجب الخير ذكره بعده، لكونه كالفضلة منه والبقية، فلذلك عبر بالتذنيب وهو بالذال المعجمة.

قال الجوهري: ذنب عمامته، بالتشديد: إذا أفضل منها شيئاً فأرخاه كالذنب.

وحكى الجوهري أيضاً أنه يقال: ذنبه يذنبه بالتخفيف أي: تبعه يتبعه، فهو ذائب أي: تابع، فيجوز أن يكون التذنيب مأخوذاً من الأول، وعلى هذا فلا كلام، ويجوز أن يكون مأخوذاً من الثاني بعد تضعيفه، ليصير متعدياً إلى اثنين كعرّف وغيره.

والمعنى: أنه ذنب هذا الفرع ذلك الأصل، أي: أتبعه إياه.

والإمام وأتباعه عبروا عن هذا بقولهم: فرع.
وحاصل ما قال: أنّ الحكم قد يتعلق على الترتيب،
وحيثئذ فينقسم إلى ثلاثة أقسام:

- قسم: يحرم الجمع كأكل المذكي والميتة. وهذا واضح.

- وقسم: يباح الجمع كالوضوء والتميم، فإن التيمم عند العجز عن الماء واجب، ولو استعمله أيضاً مع الماء لكان جائزاً.

- وقسم: يسن ككفارة المجمع في رمضان، فإنه يجب عليه إعتاق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً، ويستحب له الإتيان بالثلاثة.

وهذه المثل ذكرها الإمام وأتباعه، لكن التمثيل بالتميم فاسد؛ لأن التيمم مع وجود الماء لا يصح، والإتيان

بالعبادة الفاسدة حرام إجماعاً، لكونه تلاعباً كما صرحوا به في الصلاة الفاسدة، فإن فرض أنه استعمل التراب في وجهه ويديه، لا على قصد العبادة، فلا يكون تيمماً.

وتمثله أيضاً بالكفارة فيه نظر؛ لأن الكفارة سقطت الأول، فلا ينوي بالثاني الكفارة، لعدم بقائها عليه، فلا تكون كفارة، لكن القرب من حيث هي مطلوبة، وفي المحصول ومختصراته: أن الأقسام الثلاثة أيضاً تجري في الواجب المخير، فتحريم الجمع كنصب المستعدين للإمامة، وتزويج المرأة من خاطبين، وإباحة الجمع كستر العورة بثوب بعد ثوب، واستحبابه كتحصيل كفارة اليمين.

المسألة الثانية

[تقسيم الوجوب باعتبار وقته]

قال: "الثانية: الوجوب، إن تعلق بوقت، فإما أن يساوي الفعل كصوم رمضان وهو المضيق.

أو ينقص عنه: فيمنعه من منع التكليف بالمحال، إلا لغرض القضاء كوجوب الظهر على الزائل عذره، وقد بقي قدر تكبيرة.

أو يزيد عليه: فيقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه؛ لعدم أولوية البعض.

وقال المتكلمون: يجوز تركه في الأول بشرط العزم في الثاني، وإلا لجاز ترك الواجب بل بدل.

ورد ب: أن العزم لو صلح بدلا لتأدى الواجب به، وب: أنه لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل، والمبدل واحد.

ومنا من قال: يختص بالأول، وفي الأخير قضاء.

وقالت الحنفية: يختص بالأخير، وفي الأول تعجيل.

وقال الكرخي: الآتي في أول الوقت إن بقي على صفة الوجوب يكون ما فعله واجباً، وإلا نافلة.

واحتجوا بـ: أنه لو وجب في أول الوقت لم يجز تركه.

قلنا: المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزائه.

أقول: هذا تقسيم آخر للوجوب باعتبار وقته.

وحاصله: أن الفعل المتعلق بوقت معين، ينقسم إلى ثلاثة أقسام.

أحدها: أن يكون وقته مساوياً له، لا يزيد عليه، ولا ينقص، كصوم شهر رمضان، ويسمى هذا بالواجب المضيق.

الثاني: أن يكون الوقت ناقصاً عن الفعل، فلا يجوز التكليف به عند من لا يجوز التكليف بالمحال، إلا أن يكون لغرض القضاء، فيجوز كوجوب الظهر مثلاً على من زال عذره في آخر الوقت، كالجنون والحیض والصبا، وقد بقي مقدار تكبيرة.

وإطلاق المصنف لفظ القضاء فيه نظر؛ لأن ذلك مخصوص بما إذا لم يكن فعل ركعة في الوقت فإن فعل، فهي أداء على المشهور عندنا، فالأحسن أن يقول: إلا لغرض التكميل خارج الوقت.

الثالث: أن يزيد الوقت على الفعل، وهو الذي نسميه بالواجب الموسع، وفيه خمسة مذاهب:

أحدها: وهو اختيار الإمام وأتباعه وابن الحاجب: أن الأمر بذلك يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت، بلا بدل، سواء كان أولاً أو آخرًا؛ لأن قوله -صلى الله عليه وسلم: "الوقت ما بين هذين"^(١)، متناول لجميع أجزائه، وليس تعيين بعض الأجزاء للوجوب بأولى من تعيين البعض الآخر، وهذا هو معنى قول الأصحاب: إن الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً.

وأهمل المصنف التصريح بوجوبه بأول الوقت، ولكنه

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده "٤ / ٤١٦"، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد "١٧٨".

يؤخذ من تعليل ما يليه.

والمذهب الثاني: ونقله المصنف عن المتكلمين يعني أصحاب أصول الدين: أن الحكم كذلك لكن لا يجوز تركه في الجزء الأول، إلا بشرط العزم على الفعل في الجزء الثاني.

ونقل الإمام في آخر المسألة أنه قول أكثر أصحابنا، وأكثر المعتزلة، وكذلك في المنتخب، واختاره الآمدي.

ولأصحابنا فيها وجهان حكاهما الماوردي في الحاوي وغيره، والصحيح هو الوجوب، وصححه النووي في شرح المهذب وغيره، ونقل الأصفهاني في شرح المحصول عن القاضي عبد الوهاب المالكي أنه قول أكثر الشافعية.

قوله: "والا لجاز".

أي: احتج الذهاب إلى وجوب العزم أنه لو جاز الترك في أول الوقت بلا عزم مع قولنا بوجوبه في أول

الوقت، كان يجوز ترك الواجب من غير بدل وهو محال.

ورده المصنف بوجهين:

أحدهما: أن العزم لا يصلح أن يكون بدلا عن الفعل؛ لأنه لو صلح بدلا لتأدى الواجب به؛ لأن بدل الشيء يقوم مقامه، وإذا لم يصلح للبدلية، فقد لزم جواز ترك الواجب بلا بدل.

الثاني: أنه إذا عزم في الجزء الأول من أجزاء الزمان على الفعل، فلا يخلو إما أن يجب العزم في الجزء الثاني أيضا، أو لا يجب، فإن لم يجب: فقد ترك فإن الواجب بلا بدل، ويلزم أيضا التخصيص من غير مخصص، وإن وجب فقد تعدد البدل، وهو الأعزام، مع أن المبدل واحد.

فإن قيل: قد يكون صالحا للبدل في ذلك الوقت لا مطلقا، فإذا أتى بالبدل في هذا الوقت سقط عنه

الأمر بالأصل في هذا الوقت لا في كل الأوقات.

قال في المحصول: هذا ضعف؛ لأن الأمر لا يفيد التكرار بل لا يقتضي الفعل إلا مرة واحدة، فإذا صار البدل قائماً مقام الأصل في هذا الوقت؛ فقد صار قائماً مقامه في المرة الواحدة فيلزم الاكتفاء به.

قال في البرهان: والذي أراه أنهم لا يوجبون تحديد العزم في الجزء الثاني، بل يحكمون بأن العزم الأول ينسحب على جميع الأزمنة المستقبلية كانسحاب النية على العبادة الطويلة مع عزوبها.

وهذا الذي قاله فيه تبين لمذهبهم وجواب عما قاله المصنف.

وهذان المذهبان متفقان على الاعتراف بالواجب الموسع، والثلاثة الآتية منكّرة له.

قوله: "ومنا من قال... إلخ"

شرع في ذكر المذاهب الثلاثة المنكّرة للواجب الموسع^(١):

(١) ما ذكره الشارح الإسْنَوِي دليل لأصحاب الرأى الثانى الذين اشترطوا

أحدها: أن الوجوب يختص بأول الوقت، فإن فعله
في آخره كان قضاء لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي آخره
عفو الله"^(١).

والمراد بقوله: "ومنا" أي: ومن الشافعية، صرح به
الإمام في المعالم خاصة، فإن عبارة المحصول
والمنتخب: ومن أصحابنا.

وهذا القول لا يعرف في مذهبنا، ولعله التبس عليه
بوجه الإصطخري، حيث ذهب إلى أن وقت العصر
والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار.

نعم نقله الشافعي في الأم عن المتكلمين، فقال: وقال
قوم من أهل الكلام وغيرهم ممن يفتي ممن يقول: إن

العزم، وكذلك جواب المصنف عليه هو واضح؛ وهذان المذهبان هما
المذهبان المتفقان على الاعتراف بالواجب الموسع، ويبقى ثلاثة مذاهب في
المسألة، وهم المنكرون للواجب الموسع.

(١) أخرجه الدارقطني في سننه "١/ ٢٤٦" وابن حجر في تلخيص الحبير "١/

وجوب الحج على الفور: إن وجوب الصلاة يختص بأول الوقت، حتى لو أخره عن أول وقت الإمكان عصى بالتأخير اهـ.

وهذا يحتمل أيضاً أن يكون سبب هذا الغلط.

والثاني: أن الوجوب يختص بآخر الوقت، فإن فعل في أول الوقت كان تعجيلاً، ويصير كمن أخرج الزكاة قبل وقتها.

ومقتضى هذا الكلام أن تقع الصلاة نفسها واجبة، ويكون التطوع إنما هو التعجيل كمن عجل ديناً أو زكاة، وقد ذكر في البرهان ما يقتضيه، لكن نقل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما عن هذا القائل أنه يقع نفلاً.

وهذا المذهب باطل؛ لأن التقديم لا يصح بنية التعجيل إجماعاً، كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم فبطل كونه تعجيلاً.

والثالث: وهو رأي الكرخي من الحنفية: أن الآتي

بالصلاة في أول الوقت إن أدرك آخر الوقت
وهو على صفة التكليف كان ما فعله واجباً،
وإن لم يكن على صفتهم بأن كان مجنوناً أو
حائضاً أو غير ذلك كان ما فعله نفلاً، هكذا
ذكره في المحصول والمنتخب وغيرهما، ومقتضى
ذلك أن صفة التكليف لو زالت بعد الفعل
وعادت في الوقت يكون أيضاً فرضاً.

وكلام المصنف يأباه؛ لأنه شرط بقاءه على صفة
الوجوب إلى آخر الوقت، وسبقه الآمدي وصاحب
الحاصل وابن الحاجب إلى هذه العبارة، ونقل الشيخ
أبو إسحاق في شرح اللمع^(١) عن الكرخي: أن الوجوب
يتعلق بوقت غير معين ويتعين بالفعل، ففي أي وقت
فعل يقع الفعل واجباً، ونقل عنه القولين معاً الآمدي
في الأحكام.

قوله: "احتجوا".

(١) اللمع في أصول الفقه للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الشيرازي،
المتوفى سنة ٤٧٦هـ" وشرحه له أيضاً، "كشف الظنون: ١٥٦٢".

أي: احتجت الحنفية على اختصاص الوجوب بآخر الوقت بـ: أنه لو وجب في أوله لما جاز تركه، لكنه يجوز إجماعاً، فانتفى أن يكون واجباً.

والجواب: ما قاله في المحصول، وأشار إليه المصنف: أن الوجوب الموسع -في التحقيق- يرجع إلى الواجب المخير؛ لأن الفعل واجب الأداء في وقت ما: إما أوله أو وسطه أو آخره، فجرى مجرى قولنا في الواجب المخير: إن الواجب إما هذا أو ذاك، فكما أننا نصنفها بالوجوب، على معنى: أنه لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يجب الإتيان به، فكذلك هذا.

فتلخص: أن المكلف مخير بين أفراد الفعل في المخير، وبين أجزاء الوقت الموسع، ونحن لم نوجب الفعل في أول الوقت بخصوصه، حتى يُورد علينا جواز إخراجِه عنه، بل خيرناه بينه وبين ما بعده^(١).

(١) استدل الأحناف فيما ذهبوا إليه من أن الوجوب مختص بآخر الوقت: بأن الفعل الواجب لو كان يجب إيقاعه في الجزء الأول أو الجزء الثاني أو أي جزء آخر من أجزاء الوقت عد الجزء الأخير، لما جاز تركه لكنه تركه في

هذه الأجزاء اتفاقاً، وإذا كان يجوز تركه في هذه الأجزاء ثبت أن الفعل لا يجب إيقاعه في هذه الأوقات، وأنه يجب في الجزء الأخير وهو المطلوب. وأجيب عن هذا: إن الذي ينافي الوجوب الموسع هو ترك الفعل في جميع الأوقات، أما ترك الفعل في بعض الأوقات أو أجزاء الوقت فهذا لا ينافي الوجوب الموسع؛ لذا: فإن جواز الترك فيما عدا الجزء الأخير لا يقضي بعدم وجوب الفعل فيه.. والله أعلم..

خلاصة القول في المسألة: إن للوجوب تقسيمات بحسب اعتبارات مختلفة، وهنا ينظر في تقسيمه بحسب الوقت المضروب للفعل.

فالخطاب الطالب للفعل طلباً جازماً وهو ما يعرف (بالإيجاب) إن تعلق بفعل له وقت فبالنظر إلى هذا الوقت يكون له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: أن يكون الوقت الذي يؤدي فيه الفعل مساوياً للفعل، أي أن الوقت يكون على قدر الفعل لا يزيد عليه ولا ينقص عنه وهكذا كصوم رمضان، فإن إيجاب الصوم - هنا - قد تعلق بفعل الصوم، وهذا الفعل له وقت مقدر في الشرع وهو شهر رمضان؛ وهذا ما يسمى بالواجب المضيق؛ فصوم رمضان (الفعل) يسمى بالواجب المضيق؛ والذي ينبغى التنبيه عليه هنا:

أن التضيق راجع إلى وقت الفعل وليس راجعاً إلى الفعل، ولا إلى الوجوب الذي تعلق به.

لذا فإن تسمية الفعل بالواجب المضيق، وتسمية الوجوب الذي تعلق به بالوجوب المضيق من قبيل التسمية المجازية.

الحالة الثانية: هي كون الوقت ناقصاً عن الفعل، وهذا يختلف بحسب القصد: فإن كان القصد من التكليف هو إيقاع الفعل كاملاً في هذا الوقت الذي لا يسع الفعل، فهذا لا يجوز عند من لا يجوز التكليف بالمحال، حيث

لا قدرة للمكلف على الفعل فى هذا الوقت.

وأن كان القصد من التكليف هو ابتداء الفعل فى هذا الوقت الناقص فالتكليف بإيقاع الفعل فى هذا الوقت جائز فعلا من هذه الزاوية.

مثال هذا: حالة ما إذا أفاق المجنون وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة، أو كانت الحائض قد انقطع حيضها وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة، أو أن الصبي قد بلغ وأمامه من الوقت ما يسع أداء جزء من العبادة فقط فى كل هذه الحالات قد زال العذر فى آخر الوقت.

لذا فإن الشارع قد أوجب ابتداء الفعل حتى ولو بقى من الوقت مقدار تكبيره، ولم يقصد الشارع من هذا الإيجاب إتيان المكلف لجميع الفعل فى ذلك الوقت الذى لا يسع الإتيان بالفعل كاملا، بل يجب أن يبتدئ العبادة ثم يكمل خارج الوقت.

الحالة الثالثة: كون الوقت يزيد عن الفعل، بحيث إذا أدى المكلف الفعل فى ذلك الوقت كان الوقت يفى الفعل وزيادة؛ وهذا هو ما يسمى بالواجب الموسع.

وإليك الكلام فى هذه المسألة عن الواجب المضيق أولا، ثم عن الواجب الموسع ثانيا.

أولا: الواجب المضيق: حقيقة هذا الواجب: هو أن يكون الوقت الذى يؤدى فيه الفعل على قدر أداء الفعل بحيث لا يزيد ولا ينقص عنه، فوقت الوجوب - هنا - على قدر فعل الواجب كصوم رمضان، فإن شهر رمضان وقت قد عين شرعا لفرض الصوم فيه، والوقت-هنا- على قدر الفعل لا زيادة فيه ولا نقصان.

حكم هذا الواجب: واجب الأداء على الفور، ولا يجوز للمكلف تأخير الإتيان به، بل ويأثم المكلف إذا أخره عن وقته، إلا إذا كان التأخير لعذر.

كما فى حالة المريض والمسافر فى نهار رمضان فلهما تأخير الصوم، لقوله تعالى فى شأنهما: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر).

هل لابد من النية فى هذا الواجب للتعيين:

بمعنى: أن مطلق النية يكون كافيا فى صحة صوم رمضان وبذا يصح الصوم بنية النفل أو أنه لابد من نية فرض رمضان ٠٠٠ ؟

الذى عليه الجمهور: أنه لابد من التعيين، لعدم وجود مزاحم، حيث إن الوقت هنا يعتبر معيارا للتعيين، فمطلق النية كاف فى صحة صوم رمضان، لأن اليوم الذى لا يتسع لصوم أكثر من يوم واحد كأيام شهر رمضان لما أوجب الله تعالى الصوم فيه صار الصوم الذى يسعه اليوم صوم فرض، فالإطلاق والتعيين سواء عندهم - فلو نوى النفل يتأدى الفرض، واستندوا فى هذا إلى قول الرسول ﷺ: (فإذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان) فقد نفى فى هذا الحديث حقيقة غير صوم رمضان.

وخلاصة هذا: أن الشافعية ومن وافقهم يرون أنه لابد من نية التعيين سواء فى الفرض، كما فى نية فرض رمضان، أو فى النفل، كمن نذر صوم يوم معين.

أما الأحناف: فإنهم يرون أن الفرض لا يشترط فيه نية التعيين وإنما يصح بمطلق النية.

فائدة: الوقت الذى تعلق به الفعل: قد يكون سببا للوجوب، كرمضان فإنه عين شرعا لفرض الصوم، وقد لا يكون الوقت سببا للوجوب، كنذر يوم معين أوجبه المكلف على نفسه.

ثانيا: الواجب الموسع: حقيقته: هو كل ما كلن وقته زائدا عن فعله. بمعنى: أنه إذا كان الوقت الذى يؤدى فيه الواجب يسع فعله وزيادة فإنه يسمى واجبا موسعا، كالوقت المحدد شرعا لصلاة الظهر، فإن الوقت الذى قدره

الشارع للصلاة يسع الفعل وزيادة.

مذاهب العلماء في الواجب الموسع:

لقد اختلف الأصوليون في الواجب الموسع ما بين مقرر ومنكر له.

أولاً: القائلون بالواجب الموسع:

هؤلاء هم جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة وبعض الحنفية وعامة المتكلمين من الشاعرة، والمعتزلة.

وهؤلاء بعد أن اتفقوا على القول بالواجب الموسع اختلفوا في أنه هل يشترط العزم بدلاً من الفعل إذا لم يؤتى بالفعل في الجزء الأول من الوقت؟

ذهب معظم من قال به إلى القول: بأن الوجوب متعلق بإيقاع الفعل في أى جزء من أجزاء الوقت، سواء كان في أول الوقت، أو في آخره ولا يشترط العزم بدلاً عن الفعل في حالة عدم إيقاع الفعل في أول الوقت، ولا يعصى إلا إذا تضيق عليه الوقت بأن علم أنه لو أجزأه الفعل فإنه أداء الواجب، ففى هذه الحالة يجب عليه الأداء ويحرم عليه التأخير.

وذهب البعض ممن قالوا بالواجب الموسع إلى القول: بأنه يمكن إيقاع الفعل في أى جزء من أجزاء الوقت بشرط العزم على الفعل إذا لم يأت به في الجزء الأول من الوقت. بمعنى: أنه إذا لم يأت بالفعل في الجزء الأول من الوقت فعليه أن يعزم على الفعل في الجزء الآخر من الوقت، فيكون العزم بدلاً من الفعل حتى يتضيق عليه الوقت أى لا يبق من الوقت إلا قدر ما يسع الفعل فيتعين عليه الإتيان بالفعل في هذا الوقت الذى تضيق عليه. وقد نقل البيضاوى هذا القول عن المتكلمين، ونقله الإمام عن أكثر المعتزلة وقد اختاره الأمدى، وصححه النووى في شرح المذهب، ونقل الأصفهاني في شرح المحصول عن القاضي عبد الوهاب المالكي: أنه قول أكثر الشافعية.

ثانيا: المنكرون للواجب الموسع:

هؤلاء هم أكثر أصحاب أبي حنيفة، فقد ذهبوا إلى القول: بأن القول بالواجب الموسع فيه جمع بين المتناقضين، حيث إن الواجب لا يجوز تركه بل ويعاقب على تركه، والموسع يجوز تركه ولا يعاقب على تركه وفى هذا جمع بين المتناقضين.

وهؤلاء قد اختلفوا فى الوقت الذى تعلق به الوجوب.

فذهب البعض إلى القول: بأن الوجوب يختص بأول الوقت، فإن فعله فى آخره كان قضاء.

وذهب آخرون إلى القول: بأن الوجوب يختص بأخر الوقت، فإن فعل فى أول الوقت كان تعجيلا ويصير كمن أخرج الزكاة قبل وقتها.

وذهب البعض الآخر منهم: ويعزى إلى الكرخى من الحنفية إلى القول: بأن الآتى بالصلاة فى أول الوقت إن أدرك آخر الوقت وهو على صفة التكليف كان ما فعله واجبا، وإن لم يكن على صفة التكليف بأن صار مجنونا، أو حاضت المرأة، أو غير ذلك كان ما فعله نفلا.

ومقتضى هذا: أن صفة التكليف لو زالت بعد الفعل، وعادت فى آخر الوقت لا يكون قد فعل الواجب، وعند الأمام يكون قد فعله لكون الاعتبار عنده بأخر الوقت.

خلاصة المذاهب فى المسألة:

لقد اختلف الأصوليون فى وقت أداء الواجب الموسع على خمسة أقوال:

القول الأول: ذهب أكثر الفقهاء من المتكلمين إلى أن وقت أدائه هو جميع الوقت جوازا، فإذا أوقع المكلف الفعل فى أى جزء من أجزاء الوقت يكون قد أدى الواجب، فوقت الجواز - عند هؤلاء - من أول الوقت إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الواجب.

القول الثانى: ذهب البعض الآخر من الأصوليين القائلين بالواجب الموسع إلى القول أن جميع وقت الواجب الموسع يعتبر وقت أداء إلا أنه إذا ترك الأداء فى الجزء الأول من الوقت لزمه العزم.

القول الثالث: ذهب البعض ممن أنكروا الواجب الموسع إلى القول بأن وقت الأداء هو أول الوقت.

القول الرابع: وذهب البعض الآخر ممن أنكروا الواجب الموسع إلى القول: بأن وقت الأداء هو آخر الوقت.

القول الخامس: وهو للكرخى من الحنفية: ذهب إلى أن المفعول فى أول الوقت أو الوسط لا يقع واجبا إلا أن يبقى من أدركه الوقت بصفة التكليف حتى آخر الوقت، فإن لم يبق كذلك كان المفعول فى الأول أو الوسط مندوبا؛ والله أعلم ...
الأدلة ومناقشتها:

أولاً: أدلة أصحاب الرأي الأول، الذين قالوا: إن جميع الوقت فى الواجب الموسع يعتبر وقت أداء؛ واستدل هؤلاء بأدلة من الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول:

١- الدليل من الكتاب قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل "، فالأمر فى الآية تناول الوقت ولكنه لم يعين جزءا منه، فليس فى الآية دلالة على اختصاص وقوع الفعل فى جزء معين من ذلك الوقت، فيكون المكلف مخيراً فى إيقاع الفعل فى أى جزء شاء منه.

٢- الدليل من السنة قول الرسول ﷺ (إن للصلاة أولاً وآخراً) ففى الحديث دلالة على أن جميع أجزاء الوقت تعتبر وقتاً للصلاة). وكذلك ما روى أنه لما أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام ليعلم النبى ﷺ أفعال الصلاة وأوقاتها، فأقام جبريل عليه السلام النبى ﷺ، وصلى

به أول يوم الصلاة فى أول وقتها، ثم صلى به فى اليوم الثانى الصلاة فى آخر وقتها، ثم بين النبى ﷺ لأمتة الوقت بقوله: (الوقت ما بين هذين).

ففى هذا أربع احتمالات يحتملها هذا الخبر:

- أ- أن المكلف حين يحرم بالصلاة من أول الوقت لا ينتهى منها حتى آخره.
 - ب- أن المكلف يظل يصلى حتى ينتهى الوقت.
 - ج- أن المكلف يؤدى الصلاة فى جزء معين من الوقت.
 - د- أن المكلف يوقع الصلاة مرة واحدة فى أى جزء شاء من أجزاء الوقت والاحتمالان الأول والثانى باطلان بالإجماع.
- والاحتمال الثالث لا دليل عليه حتى يخصص جزء من الوقت دون جزء فلم يبق إلا الاحتمال الرابع أن المكلف يؤدى الصلاة فى أى جزء شاء من أجزاء الوقت فيكون هو المراد من الحديث.

٣- الدليل من الأجماع:

لقد انعقد الإجماع على أن من أسلم فى وسط الوقت أو فى آخره تجب عليه الصلاة، وكذلك الحائض لو طهرت، فلو كان الوجوب متعلقاً بأول الوقت - كما قيل - ما وجبت عليهم الصلاة لفوات أول الوقت كذلك انعقد الإجماع على أن الواجب يؤدى بنية الفرض أو، بمطلق النية ولو كان الواقع نفلاً - كما قال البعض - لتأدى بنية النفل، ولو كان موقوفاً - كما قال البعض - لا استواء فيه نية النفل والفرض.

٤- الدليل العقلى: إن الله تعالى لما أمر بالصلاة استفيد الوجوب من هذا الأمر وهذا الأمر لما تناول الوقت لم يخصص جزءاً دون جزء، وإذا كان كذلك فليس تعيين بعض الأجزاء للوجوب بأولى من تعيين البعض الآخر؛ والله أعلم.....

ثانياً: أدلة أصحاب الرأى الثانى القائلين بوجوب العزم فى حالة ترك الفعل فى الجزء الأول من الوقت: احتج هؤلاء لوجوب العزم بقولهم: إن العزم على الفعل فى حالة عدم الإتيان بالفعل فى أول الوقت يعتبر واجباً إذا لو لم يكن واجباً عند عدم الإتيان بالفعل للزم ترك الواجب بلا بدل، وهذا باطل، لما يترتب عليه جعل الواجب غير واجب، لأن الواجب: ما لا يجوز تركه بلا بدل وغير الواجب: ما جاز تركه بلا بدل؛ فكان العزم واجباً بدلاً من الفعل عند عدم الإتيان بالفعل.

وقد نوقش هذا الدليل من وجهين:

الأول: إن من شأن البديل أن يقوم مقام المبدل منه، فعلى كلامهم هذا يصير العزم قائماً مقام الفعل، ولكن العزم لا يصلح أن يقوم مقام الفعل عند عدم الإتيان بالفعل، وإلا لو قام العزم مقام الفعل ما طوّل المكلف بالفعل عند العزم عليه، وهذا لا يجوز، لأن الإجماع على أن المكلف لا يسقط عنه التكليف إلا بالإتيان بالفعل فقط.

الثانى: أن القول: بأن ترك العزم على الفعل عند عدم الإتيان بالفعل يجعل الواجب غير واجب، باطل؛ لأن هذا يناقض أن الفعل واجب، لأن الوجوب موسع، والذى يناقض الوجوب الموسع هو الترك فى جميع أجزاء الوقت.

وقد اعترض على هذا من جهة:

أن العزم على الفعل ليس بدلاً عن أصل الفعل، فلم يكن بدلاً عن الفعل مطلقاً، وإنما هو بدل عن الفعل فى الجزء من الوقت الذى لم يؤد فيه الفعل، فيكون المتعين على المكلف هو الفعل.

وقد رد هذا الاعتراض بوجهين:

الوجه الأول: القول بأن العزم يكون بدلاً عن الفعل فى الجزء الذى لم يؤد فيه يؤدى إلى تعدد الأبدل وهى الأعزام فى الأزمنة التى لم يحصل فيها

الفاعل، وبذلك يلزم منه كون الأبدل متعددة، والمبدل منه واحد وهو الفاعل، وتعدد الأبدال مع

اتحاد لمبدل منه باطل، حيث إن البديل من شأنه أن يوافق المبدل منه تعدداً وإتحاداً.

الوجه الثانى: لو كان العزم بدلا عن الفعل فى الجزء الذى لم يحصل فيه الفعل لما طوِّب المكلف بالفعل مرة ثانية، وهذا كلام لا يصح، لأنه لا تسقط المطالبة عن المكلف إلا بالإتيان بالفعل، لا بالعزم.

الترجيح: أقول: الحق هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول: وهو أن الوجوب متعلق بإيقاع الفعل فى أى جزء من أجزاء الوقت، سواء كان فى أول الوقت أ، فى آخره.

والقول بوجوب العزم بدلا عن الفعل لا يصح، لأنه لو كان العزم بدلا عن الفعل فى أول الوقت، لما وجب الفعل بعده، ولما جاز المصير إليه مع القدرة على المبدل كسائر الأبدال مع مبدلاتها

ولكان من آخر الصلاة عن أول الوقت مع الغفلة عن العزم عاصياً، لكونه تاركاً للأصل وبدله، وليس كذلك.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الأمر الذى ورد بإيجاب الصلاة فى هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم، فيكون إيجاب للعزم زيادة على مقتضى الأمر وكذلك فإن العزم فعل من أفعال القلوب وما عهدنا فى الشرع أن نكون أفعال القلوب أبداً عن الأفعال العادية. والله أعلم....

ثالثاً: أدلة أصحاب القول الثالث وهم من الحنفية القائلين بأن الوجوب يتعلق بأول الوقت:

استدل هؤلاء: بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الصلاة فى أول الوقت رضوان الله، وفى آخره عفو الله).

فالعفو من الله تعالى لا يكون إلا عن ذنب، فلو أخره عن أول الوقت مع الإمكان كان عاصياً بالتأخير. لذا فإن الوجوب يختص بأول الوقت؛ وهذا هو ما يقتضيه الحديث.

وقد أجيب عن هذا:

بأننا نسلم بأن المبادرة بفعل الطاعات أفضل من التراخي فيها، ونسلم أيضاً بأن التراخي في العبادة يعتبر تقصيراً يتطلب عفو من الله تعالى، ولكن هذا التقصير لا يصل إلى درجة العقوبة، وإلا لو كان يتطلب العقوبة لصرح الشارع بها، كما صرح بالعقوبة المترتبة على تأخير الصلاة وفعلها خارج وقتها، ولكن الشارع لم يصرح بعقوبة على تأخير الصلاة إلى آخر الوقت وعدم التصريح هذا دليل على عدم وجودها.

ويمكن الجواب أيضاً: بأن هذا الكلام يلزم منه عدم وجود فائدة في التحديد الذي حدده الشارع للأوقات، وهو ما ثبت في حديث "الوقت ما بين هذين" السابق هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الإتيان بالصلاة في أى جزء من أجزاء الوقت جائز بالكتاب والسنة، وما ورد في سيرة السلف الصالح؛ والله أعلم....

رابعاً: أدلة أصحاب القول الرابع: وهو من الحنفية القائلين بأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت:

استدل هؤلاء: بأنه لو كان الفعل واجباً في الجزء الأول من الوقت لما جاز تركه فيه، لكنه يجوز تركه إلى آخر الوقت اتفاقاً، فبطل أن يكون واجباً فيما عدا الجزء الأخير من الوقت، وثبت كون الوجوب متعلقاً بالجزء الأخير من الوقت، وهو ما ندعيه.

وقد أجيب عن هذا: بأن جواز ترك الفعل في الجزء الأول من الوقت، أو فيما عدا الجزء الأخير من الوقت ليس معناه عدم وجوب الفعل في ذلك

الوقت لأن الوجوب فى هذه الأوقات وجوب موسع، والذي ينافى الوجوب الموسع هو ترك الفعل فى جميع الأوقات لا فى بعض أجزاء الوقت مع الإتيان به فى الجزء الآخر.

هذ وقد ذكر الشيخ جمال الدين الإسنى فى " نهاية السؤل " أن الواجب الموسع يؤول إلى الواجب المخير، من حيث إن كلا منهما فيه تخيير، غير أن، الواجب الموسع: المكلف مخير فى أن يوقع الفعل فى أى جزء من أجزاء الوقت المقدر له شرعاً، أما الواجب المخير فالمكلف مخير فى أن يوقع فرد من أفراد الفعل الذى تعلق به الإيجاب.

فالتخيير الموسع راجع إلى زمن الفعل، اما التخيير فى الواجب المخير فهو راجع إلى أفراد الفعل.

والذى ينافى الوجوب فى الواجب المخير هو ترك جميع الأفراد المكلف بفعل أحدها أما ترك بعض الأفراد - كترك بعض خصال الكفارة - مع الإتيان بالواجب فى البعض الآخر، فإن هذا لا ينافى الوجوب.

وكذلك الحال فى الواجب الموسع فترك الفعل فى بعض أجزاء الوقت مع الإتيان به فى جزء آخر من الوقت لا ينافى كون الفعل واجباً فى الوقت الذى لم يفعل فيه.

خامساً: أدلة أصحاب القول الخامس الذين ذهبوا إلى: القول بأن المفعول فى أول الوقت لا يعتبر واجباً حتى يبقى من أدركه الوقت بصفة التكليف. ذهب الكرخى إلى: القول بأن الآتى بالصلاة فى أول الوقت، صلاته موقوفة على ما يظهر من حاله - كما سبق أن بينا.

ولم أعثر للكرخى على دليل فيما ذهب إليه من هذا القول الغريب، وقد قال الشيخ محمد أبو النور زهير فى مذكرة أصول الفقه: " لعل وجهة الكرخى فيما ذهب إليه أن آخر الوقت معتبر فى سقوط التكليف بالفعل

قال: "فرع: الموسع قد يسعه العمر كاللحج وقضاء
الفائت فله التأخير ما لم يتوقع فواته إن أخر لكبر أو
مرض".

أقول: هذا التقسيم في الواجب الموسع مبنيٌّ على ثبوته؛
فلذلك جعله فرعاً له.

وحاصله: أنَّ الواجب الموسع قد يسعه العمر جميعه
كاللحج، وقضاء الفائت أي: إذا فات بعذر، فإن فات

عن المكلف كما هو معتبر في إيجابه عليه ابتداء.

وهذا المذهب مرفوض، لأن الأمر بالصلاة في قوله تعالى: (أقم الصلاة)
الوقت فيه جاء موسعاً، والمكلف مخير بالآداء في أي جزء من أجزائه ولا
يعد عاصياً إذا لم يؤت به في الجزء الأول، والقول يجعل وقت الفعل في
أول الوقت أو آخره: فيه تضيق على المكلف يناقض ما قصده الشارع من
التوسعة فكيف نضيق نحن ما جعله الشارع موسعاً؟.

ويحضرني في هذا قول ابن قدامة في روضة الناظر: "ألا ترى أن السيد
لو قال لعبده: ابن هذا الحائط في هذا اليوم، أما في أوله وإما في وسطه،
وإما في آخره، وكيف أردت فأبها فعلت امتثلت إيجابى وإن تركت عاقبتك
كان كلاماً معقولاً، ولا يمكن دعوى أنه ما أوجب شيئاً أصلاً، ولا أنه أوجب
مضيقاً، لأنه صرح بقصد ذلك، فلم يبق إلا أنه أوجب موسعاً، وقد عهدنا
من الشارع تسمية هذا القسم واجباً.

بتقصير، فالمشهور وجوب فعله على الفور.

وحكم الموسّع بالعمر أنه يجوز له التأخير من غير توقيت، اللهم إلا أن يتوقع فوات ذلك الواجب، أي: يغلب على ظنه فواته كما صرح به في المحصول، قال: فإن توقع أي: ظن الفوات، إما لكبر سن أو مرض شديد حُرِّم التأخير عند الشافعي.

وما قاله في المرض مُسَلَّم وهو معنى قول الأصحاب في الفروع: إنه إذا خشي العضب يتضيّق عليه الحج على الصحيح.

وأما ما قاله في الشيخ فممنوع، بل جوز أصحابنا التأخير مطلقاً، وجعلوا التفصيل بين الشيخ والشاب وجهاً ضعيفاً في العصيان بعد الموت، وصحّحوا أنه يعصي مطلقاً. وقيل: لا مطلقاً. وقيل: بهذا التفصيل.

والإمام اعتمد في هذه المقالة على المستصفى للغزالي، فإنها مذكورة فيه.

وقوله: "لكبر أو مرض" متعلّق بقوله: "يتوقع فواته"،

ويؤخذ منه: أنه لا يحرم عليه التأخير، إذا لم يظن
 الفوات أصلاً، أو ظنه، لكن لا لكبر أو مرض بل
 لغيرهما من الأسباب التي لا أثر لها شرعاً، كالتنجيم
 والمنام^(١).

(١) فائدة: الواجب الموسع:

قد يكون الوقت فيه معلوماً بأن يكون له بداية ونهاية معلومة، كالصوات
 الخمس، فوقت كل صلاة فيها معلوم البداية والنهاية، وقد يكون الوقت فيه
 غير معلوم، مثل الحج، وقضاء الفوائت لعذر من الأعذار فالشارع قد جعل
 العمر كله وقتاً للحج، وقضاء ما فات من الواجبات لعذر، والعمر كله غير
 معلوم النهاية.

فالواجب الموسع إذا كان وقته محدداً جاز للمكلف تأخيره عن أول الوقت،
 وإيقاعه في أى جزء من أجزائه، ما لم يخف فوات الفعل لأمر من الأمور،
 فإن خاف فواته إذا لم يؤده في الوقت هو فيه تضيق عليه الوقت ووجب
 عليه الأداء قبل الزمن الذى ضمن فيه الفوات وإلا كان آثماً.

أما الواجب الموسع الذى وقته العمر كله كالحج، فللمكلف جواز التأخير ما
 لم يظن الفوات لأمر من الأمور كالمرض أو كبر السن، وإلا إذا ظل يؤخر
 حتى مرض أو كبر كان عاصياً. مادام كان يملك الاستطاعة.

فروع فقهيه على هذه المسألة:

١- ما حكم من أخر في الواجب الموسع عن أول الوقت أو وسطه وكان
 يظن أنه سيموت عقب ما يسعه منه، هل يعصى بالتأخير؟.

الحكم أنه يكون عاصياً بهذا التأخير اتفاقاً، لظنه فوات الواجب عليه
 بذلك.

- ٢- ما الحكم لو تخلف ظنه وعاش ثم فعل الواجب فى وقته الموسع.
الذى عليه الجمهور: أنه إذا عاش وفعل الواجب فى وقته الموسع، يكون هذا أداء لوقوعه فى وقته المقدر له شرعاً.
وزهد البعض منهم البلاقلانى: إلى أنه فعله يعد قضاء، لأنه وقع بعد الوقت الذى تضيق عليه بظنه.
وأرى أن مذهب الجمهور هو الصواب، حيث لا عبرة بظن بان خطؤه.
والله أعلم...
- ٣- ما الحكم لو أخر الأداء مع ظن السلامة من الموت ثم مات قبل الفعل فى الوقت الموسع. هل يعد عاصياً؟.
قيل: يكون عاصياً، لأن جواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة.
وأرى أنه لا يعد عاصياً، لأن التأخير جائز له عملاً بظنه، والموت لا اختيار له فيه.
- ٤- ما الحكم لو أخر ما وقته العمر كله؟.
يجوز للمكلف تأخير الفعل من غير توقيت بزمان، ما لم يظن الفوات لمرض أو لكبر سن لا يستطيع معهما الفعل.
فإن خاف الفوات لسبب من الأسباب كالمرض أن الكبر وجب عليه الإتيان بالفعل فوراً قبل ذلك الزمن الذى يتوقع فيه الفوات.
فإن أخر حتى مرض أو كبر ولم يستطع الأداء كان عاصياً بالتأخير لظنه فوات الواجب.
ولكن ما الحكم لو ظن الفوات للموت، ولكنه عاش وفعل بعد أن أخر الأداء مع ظنه الفوات على مذهب الجمهور: يكون ما فعله أداء لفعله فى الوقت المقدر شرعاً.
وقيل: إنه يكون قضاء.

وأرى: أنه لا عبرة بظن بان خطؤه ويكون فعله هذا آداء.
 ويلاحظ أن الشافعية جوزوا في هذه المسألة التأخير مطلقاً، ولا يرون ظن
 كبر السن وجهاً يصلح للمفاضلة بين الشيخ والشاب.
 ولكن ما الحكم إذا لم يظن الفوات لمرض أو لكبر سن وآخر، ثم مات فجأة
 قبل أن يفعل هل يآثم؟.

ذهب الجمهور إلى القول بتأثيمه، لتركه الواجب من غير عذر. وترك
 الواجب من غير عذر يوجب العصيان، وإلا لما تحقق بالنسبة إليه.
 وذهب البعض من العلماء إلى القول: بأنه لا يعد عاصياً، لأن التأخير
 جائز له، وعدم الإتيان بالفعل معذور فيه لمفاجأة الموت له من غير توقع،
 فمثل هذا لا يآثم، ولا ينافى هذا كون الفعل واجباً.

وأرى: أن مثل هذا لا يعد عاصياً لأنه آخر ما وقته موسعاً فالتأخير كان
 جائزاً له، وهو قد أخر دون فوات الواجب، والقول بأنه آخر وترك الواجب
 دون عذر يمكن رده بأن الموت نفسه الذي فاجأه يعد عذراً في ترك
 الواجب، والله أعلم...

٥- وجوب الصلاة في أول الوقت: الذي عليه الشافعي رضى الله عنه: أن
 الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً من أول الوقت إلى آخره؛ وقال أبو
 حنيفة: لا تجب إلا في آخر الوقت، والأداء قبله يقع تعجيلاً أو نفلاً ثم
 ينقلب فرضاً؛ وعلى هذا: فإن الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في
 آخره لا تلزمه الإعادة عند الشافعي، ولكن عند أبي حنيفة يلزمه الإعادة
 من آخر ما وقته العمر كالحج بعد أن أمكنه فعله مع ظن السلامة من
 الموت إلى مضي وقت يمكنه فعله فيه، ثم مات قبل الفعل.

على الصحيح: أنه يكون عاصياً، لأنه لو لم يكون عاصياً لم يكن الوجوب
 متحققاً في حقه؛ وقيل: لا يكون عاصياً لجواز التأخير له؛ والله أعلم..

المسألة الثالثة

[فرض العين وفرض الكفاية]

قال: " الثالثة: الوجوب إما أن يتناول كلَّ واحد كالصلوات الخمس، أو واحدًا معينا كالتهجد، فيسمى فرض عين. أو غير مُعَيَّن كالجهاد، ويسمى فرضًا على الكفاية، فإن ظن كل طائفة أنَّ غيره فعَل سقط عن الكل، وإن ظن أنه لم يفعل وجب".

أقول: هذا تقسيم آخر للوجوب باعتبار من يجب عليه، وحاصله: أن الوجوب ينقسم إلى فرض عيني وفرض كفاية.

ففرض العين قد يتناول كل واحد من المكلفين، كالصوم والصلاة. واقتصر الإمام وأتباعه عليه.

وقد يتناول واحدًا معيَّنًا كالتهجد، والضحي، والأضحي، وغيرها من خصائص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ولكن الأصح، وهو الذي نص عليه الشافعي: أن وجوب التهجد نسخ في حقه.

وأما فرض الكفاية فهو: الذي يتناول بعضاً غير معين، كالجهاد.

وسمّي بذلك، لأن فعل البعض كافٍ في تحصيل المقصود منه، والخروج عن عهده بخلاف الأولى، فإنه لا بد من فعل كل عين أي: ذات؛ فلذلك سمّي فرض عين.

وهذا التقسيم أيضاً يأتي في السنة، وقد أهمله المصنف، فسنة العين كصلاة الضحى وشبهها. وسنة الكفاية كتشميت العاطس والأضحية في حق أهل البيت^(١).

(١) الفرض: هو الفعل الذى طلب الشارع حصوله من المكلف على سبيل الجزم والتحكم، وهو بهذا يكون كالواجب تماماً وهذا ما ذهب إليه الشافعية، ومن وافقهم.

أما السادة الأحناف: فذهبوا إلى أن الفرض غير الواجب فالفرض - عندهم -: هو الفعل الذى طلب الشارع حصوله من المكلف طلباً جازماً، بدليل قطعى، كالصلاة أما الواجب - عندهم -: فهو الفعل الذى طلب الشارع حصوله من المكلف بدليل ظنى، كقراءة الفاتحة فى الصلاة فالحنفية يرون بطلان صلاة من لم يقرأ أى قرآن فى الصلاة، أما من ترك قراءة الفاتحة لكنه قرأ غيرها من القرآن لا تبطل صلاته.

وقد ذهبوا إلى هذا، لأن قراءة أى قرآن فى الصلاة مطلوبة على سبيل

الجزم والتحتم لقوله تعالى: "فاقرؤا ما تيسر من القرآن"، لذا فإن قراءة أى قرآن فى الصلاة - عندهم - فرض لكونه ثابت بالآية وهى دليل قطعى. أما قراءة الفاتحة فى الصلاة فهو واجب، وهو فعل طلب الشارع حصوله من المكلف على سبيل الجزم - أيضاً - إلا أنه ثبت بدليل ظنى وهو قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب".

وأقول: هذه التفرقة من الحنفية بين الفرض والواجب لا وجه لها، لأن الفرض فى اللغة هو التقدير سواء كان ثابتاً بدليل قطعى أو بدليل ظنى. وكذلك فإن الحنفية أنفسهم أحياناً يخالفون هذه التفرقة ولا يلتزمون بها فى تعبيراتهم فتراهم تارة يقولون على ما يثبت بدليل قطعى أنه واجب فيقولون -مثلاً:- الصلاة واجبة والزكاة واجبة.

ونراهم - أيضاً - يقولون على ما يثبت بدليل ظنى أنه فرض فيقولون -مثلاً:- الوتر فرض، ومسح ريع الرأس فرض.

هذا: والتقسيم الذى أتى به المصنف للواجب فى هذه المسألة هو تقسيم للواجب بالنظر إلى المكلف نفسه أى الفاعل فهذا الاعتبار يتقسم الواجب إلى:

١- فرض عين.

٢- فرض كفاية.

أما فرض العين: فهو الفعل الذى طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين أو من شخص معين.

أما حصوله من كل واحد من المكلفين فالصلوات الخمس والصوم والحج وغيرها.

أما حصوله من شخص واحد معين فكالواجبات التى اختص بها الله تبارك وتعالى النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كفريضة التهجد بالنسبة له عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

أما فرض الكفاية: فهو الذى طلب الشارع حصوله من المكلفين من غير تعيين، بمعنى أن الشارع قصد حصوله فى الجماعة أو فى الأمة. فإذا قام به بعض المكلفين دون البعض كفى هذا فى صول الواجب فى حق الجميع وتبرأ ذمة الجميع ويسقط الحرج عنهم كفصل الميت، ودفنه، وتكفينه، والجهد إذا كان فرض كفاية وغيرها من الواجبات فوائد علمية:

فائدة ١: ليس معنى قيام البعض بالواجب الكفائى وسقوط الحرج بهذا الفعل عن الباقيين إنه لو أتت طائفة أخرى وفعلت هذا الواجب بعد الطائفة الأولى أن الفعل يقع منهم نفلاً، بل يقع منهم فرضاً، كما لو صلت جماعة على جنازة ثم صلت بعدهم جماعة أخرى عليها فإن الجميع يقع فرضاً ويثاب الجميع ثواب الواجب.

فائدة ٢: إذا حصل فرض الكفاية بتمامه فإنه يمتنع قيام البعض الآخر به مرة ثانية فى بعض الواجبات، بل إن فعل البعض له مرة أخرى يعتبر ممنوعاً، كما لو قام جماعة بدفن الميت فإن الواجب يكون قد حصل بتمامه ويمتنع أن يقوم جماعة أخرى بنش القبر ودفنه ثانية.

فائدة ٣: إذا لم يقم بالواجب الكفائى أحد، فإن الجميع يأتون على ترك هذا الواجب فيهم.

فائدة ٤: فرض الكفاية سمي بذلك: لأن فعل البعض له كافٍ فى تحصيل المقصود منه.

وفرض العين سمي بذلك: لأنه لابد فعله من كل واحد بعينه وذاته

فائدة ٥: كما إنه يمكن تقسيم الفرض إلى فرض عين وفرض كفاية فإنه يمكن تقسيم السنة كذلك أيضاً.

فسنة العين: كصلاة الضحى، فهى سنة على كل واحد بعينه.

قوله: "فإن ظن".

يعني: أن التكليف بفرض الكفاية دائر مع الظن، فإن ظن كل طائفة أن غيره فعل سقط الوجوب عن الجميع، وإن ظن كل طائفة أن غيره لم يفعله: وجب عليهم الإتيان به ويأثمون بتركه، وإن ظنت طائفة قيام غيرها به^(١)، وظنت أخرى عكسه: سقط عن الأولى، ووجب على الثانية.

ولك أن تقول: هذا يشكل بالاجتهاد، فإنه من فروض الكفاية، ولا إثم في تركه، وإلا لزم تأثم أهل الدنيا. فإن قيل: إنما انتفى الإثم لعدم القدرة. قلنا: فيلزم أن لا يكون فرضاً.

وسنة الكفاية: كتشميث العاطس فهو سنة إلا أنه يكفي أن يقوم به البعض.

(١) اعلم: أفادك الله أن التكليف بفرض الكفاية موقوف على الظن الغالب: فإن غلب على ظن جماعة أن غيرها يقوم بذلك الواجب الكفائي سقط عنهم المطالبة بالفعل؛ وإن غلب على ظنهم أن غيرهم لا يقوم به وجب عليهم وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم لا يقوم به وجب على كل طائفة القيام به؛ وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم يقوم به سقط الفرض عن كل واحدة من تلك الطوائف.

"فائدة": جزم المصنف بأن فرض الكفاية يتعلق بطائفة غير معينة.

والمسألة فيها مذهبان: أحدهما هذا، وهو مقتضى كلام الإمام في المحصول.

والثاني: وهو الصحيح عند ابن الحاجب، واقتضاء كلام الآمدي: أنه يتعلق بالجميع، ولكن يسقط بفعل البعض.

وهذا هو مقتضى كلام المصنف في آخر المسألة؛ لأنه صرح بالسقوط، فقال: "سقط عن الكل"، وسقوطه عن الكل يتوقف على تكليفهم به.

احتج الأول: بأنه لو تعلق بالكل لما سقط إلا بفعل الكل.

واحتج الثاني: بتأيم الكل عند الترك إجماعاً، ولو تعلق بالبعض لما أتم الكل.

وأجابوا: عن احتجاج الأول: بأننا إنما أسقطناه بفعل البعض؛ لحصول المقصود، فإن بقاء طلب

غسل الميت، وتكفينه مثلاً عند القيام به من طائفة أخرى: أمر بتحصيل الحاصل، وهو محال^(١).

(١) لقد اختلف الأصوليون فيمن يجب عليه فرض الكفاية، هل هو موجه لجميع المكلفين، فيكون الفعل من البعض مسقطاً للطلب عن الباقيين، أو هو موجه إلى بعض غير معين من المكلفين، فيكون الفعل من البعض مسقطاً للطلب الموجه عليهم ويجعل الخطاب غير متوجه إلى غيرهم. الأول: إنه يجب على البعض، بمعنى أنه يتعلق بطائفة غير معينة. وقد استدل أصحاب هذا المذهب: بأنه لو كان واجبا على الكل لكان لا بد من حصوله من الكل، ولما اكتفى بحصوله من البعض لكن الواقع إنه يكفي حصوله من البعض دون الكل فثبت أنه يتعلق بطائفة أى ببعض غير معين. الثاني: أنه يجب على الكل ولكنه يسقط بفعل البعض وهذا هو الذى عليه الجمهور، وهو مقتضى كلام المصنف وهذا لتصريحه بالسقوط فى آخر المسألة، حيث قال: (فإن ظن كل طائفة أن غيره فعل سقط عن الكل). وقد استدل هؤلاء: بأن هذا الفرض لو كان واجبا على البعض فقط لما ترتب على ترك هذا الفرض أو عدم قيامه تأثيم الكل يترتب على عدم حصوله تأثيم الكل لذا فإنه يتعلق بالكل وهو المطلوب. قوله الشارع: (وأجابوا عن الاحتجاج الأول). بيانه: أن أصحاب المذهب الأول القائلون: بأنه يتعلق بالبعض غير المعين، لأنه لو لم يكن متعلقا بالبعض لما سقط إلا بفعل الكل دون فعل البعض. والجواب عن هذا: بأنه إنما سقط بفعل البعض له لحصول المقصود منه، فغسل الميت وتكفينه إذا قامت به طائفة سقط الطلب عن الباقيين، ولو لم

المسألة الرابعة

[ما لا يتم الواجب إلا به]

قال: "الرابعة"^(١): وجوب الشيء مطلقاً يُوجب وجوب

يسقط الطلب وظل قائماً لكان تحصيل حاصل؛ والله أعلم.

مسألة متفرعة عن هذه المسألة: اختلف الأصوليين في الذي شرع في فرض الكفاية، هل يجب عليه الإتمام، بمعنى إنه يتقلب فرض عين في حقه.

١- ذهب البعض: وهو الأصح إلى أنه يتعين عليه الإتمام قياساً على فرض العين بجامع الفرضية في الكل.

ذهب البعض الآخر: إلى أنه لا يتعين عليه الإتمام لأن فرض الكفاية المقصود هو حصوله في الجملة بخلاف فرض العين.

(١) أى: المسألة الرابعة من جملة المسائل التي جعلها المصنف في أحكام الحكم.

هذه المسألة قد عبر عنها البعض بقوله: إيجاب الشيء يقتضى إيجاب ما يتوقف عليه.

وعبر عنها البعض بقوله: ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب. وهذه هي المسألة المعروفة بمقدمة الواجب:

والمراد بمقدمة الواجب: الأمور الخارجة عن ماهيته والتي يتوقف عليه، أما الجزء فغير مراد هنا، لأنه داخل ضمن الأمر بالكل.

واعلم أن الواجب يتوقف على سببه وشرطه، كما يتوقف على ركنه وجزئه. فالشرط: هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه لذاته، والشرط: أن كان منشأ الشرع فهو شرعى، وإن

ما لا يتم إلا به وكان مقدورا.

قيل: يوجب السبب دون الشرط. وقيل: لا، فيهما.

كان العقل فهو عقلى، وإن كان العادة فهو عادى. فالطهارة مثلا بالنسبة للصلاة: عدمها يستلزم عدم صحة الصلاة، ولكن لا يلزم من وجودها وجود الصلاة ولا عدمها.

أما السبب: فهو ما يلزم من وجوده وجود المسبب ومن عدمه عدم المسبب، فهو يؤثر بطرفى الوجود والعدم بخلاف الشرط، فإنه يؤثر من جهة العدم. وتأثير السبب فى المسبب: إن كان من جهة الشرع فهو شرعى، وإن كان من جهة العقل فهو عقلى، وإن كان من جهة العادة فهو عادى أما الركن: فهو ما يلزم من عدمه العدم، ومن وجوده الوجود، وكونه داخلاً فى الماهية فهو يخالف السبب من حيث إن السبب خارج عن الماهية أما الركن - فهو داخل فيها.

ويتفق الركن مع السبب من حيث تأثير كل منهما بطرفى الوجود وقد اتفق الأصوليون:

على أن وجوب الشئ إذا كان مقيداً بشرط أو سبب فإن المكلف لا يجب عليه تحصيل الشرط ولا تحصيل السبب لى يكون مكلفاً بذلك الشئ فلو قال الشارع مثلاً - إن ملكت النصاب فقد أوجبت عليك الزكاة فإنه لا يجب على المكلف تحصيل ملك النصاب ليتحقق إيجاب الزكاة.

أما وجوب الشئ إذا كان مطلقاً غير مقيد بشرط أو سبب مثل الصلاة فوجودها صحيحة بتوقف على شروط صحتها؛ وغير ذلك فهذا هو محل الخلاف. انظر: شرح الكوكب المنير (٣٥٨/١)، والإبهاج (٦٩/١)، وسلم الوصول للمطيعى (١٩٨/١).

لنا: أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال.

قيل: يختص بوقت وجود الشرط. قلنا: خلاف الظاهر.

قيل: إيجاب المقدمة أيضاً كذلك. قلنا: لا، فإن اللفظ لم يدفعه".

أقول: الأمر بالشيء هل يكون أمراً بما لا يتم ذلك الشيء إلا به، وهو المسمى بالمقدمة أم لا يكون أمراً به؟

حكى المصنف فيه ثلاثة مذاهب:

أصحها الإمام وأتباعه وكذلك الآمدي أنه يجب مطلقاً، سواء كان سبباً، وهو: الذي يلزم من جوده الوجود ومن عدمه العدم.

أو شرطاً، وهو: الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.

وسواء كان السبب شرعياً كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب، أو عقلياً كالنظر المحصل للعلم الواجب، أو

عادياً كحز الرقبة بالنسبة إلى القتل الواجب.

وسواء كان الشرط أيضاً شرعياً كالوضوء مثلاً، أو عقلياً، وهو: الذي يكون لازماً للمأمور به عقلاً، كترك أضداد المأمور به. أو عادياً، أي: لا ينفك عنه عادة، كغسل جزء من الرأس في الوضوء.

وإلى هذا كله أشار بقوله: "وجوب الشيء يوجب وجوب ما لا يتم إلا به".

أي: التكليف بالشيء يقتضي التكليف بما لا يتم إلا به، فالوجوب الأول والأخير بمعنى التكليف، والوجوب الثاني بمعنى الاقتضاء.

مثال ذلك: إذا قال السيد لعبده: ائتني بكذا من فوق السطح، فلا يتأتى ذلك إلا بالمشي ونصب السلم، فالمشي سبب والنصب شرط.

والمذهب الثاني: أنه يكون أمراً بالسبب دون الشرط؛ لأن وجود السبب يستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط.

والثالث: أنه لا يكون أمراً لا بالسبب ولا بالشرط،
 وإليه أشار بقوله: "وقيل: لا فيهما"، وإنما قيده بقوله:
 "فيهما"، ولم يقل، وقيل: لا؛ لأن النفي المطلق يدخل
 فيه جزء الماهية لأنها لا تتم إلا به أيضاً. ومع ذلك فهو
 واجب بلا خلاف فافهمه^(١).

(١) لقد اختلف العلماء: في الخطاب الذى دل على وجوب الشئ هل يكون -
 أيضاً - دالاً على وجوب ما يتوقف عليه ذلك الشئ من مقدمات خلاصة
 مذاهب العلماء في المسألة:

- المذهب الأول: وهو لجمهور الأصوليين، منهم الآمدى، والشيرازى
 والقاضى البيضاوى، والإمام الرازى وأتباعه، وهؤلاء ذهبوا إلى الخطاب
 الدال على وجوب الشئ يدل أيضاً على وجوب ما يتوقف وجوده عليه
 مطلقاً، بمعنى أن التكليف بالشئ يدل على التكليف بما لا يتم الشئ إلا
 به، سواء كان ما يتوقف عليه وجود الشئ سبباً أو شرطاً، وسواء كان
 السبب شرعياً أو عقلياً أو عادياً، وكذلك الشرط سواء كان شرعياً أو
 عقلياً أو عادياً؛ غير أن دلالة الخطاب على وجوب الشئ دلالة مطابقة،
 ودلالته على وجوب مقدماته دلالة التزامية.

والدلالة في اللغة:

من " دلالة " تأتي بفتح الدال، وكسرهما، وضمها، إلا أن الفتح أولى والفعل "
 دل " قد جاء فى اللغة بمعان متعددة منها:

أ- بمعنى " أبان "، والدلالة: إبانة الشئ بأمانة تعلمها، مثل قولهم: دل فلا
 ن فلا نا على الطريق، أى بينه له.

ب- " دل " بمعنى هدى وأرشد، وقد جاء فى لسان العرب: قولهم " دل فلا نه إذا هدى " ومنه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الدال على الخير كفاعله "، والجديد أخرجه مسلم وأحمد والترمذى، فتكون الدلالة فى اللغة بمعنى " الإبانة والهداية والإرشاد ". ينظر: الحديث فى كشف الخفاء للعجلونى ج١ ص ٤٨٠؛ ولسان العرب ج١١ ص ٢٤٨، والصباح المنير ج١ ص ٢١٣.

والدلالة اصطلاحاً، فقد قيل: هى كون الشئ بحالة يلزم من العلم به العلم بشئ آخر. وهذا المعنى يشمل الدلالة اللفظية وغير اللفظية. والدلالة اللفظية هى: كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى، أو هى كون اللفظ متى أطلق فهم منه المعنى عند العلم بالوضع. والدلالة غير اللفظية هى: عبارة عن دلالة الأثر على المؤثر والسبب على وجود سببه

الدلالة اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أ- دلالة المطابقة: وهى دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق وسميت مطابقة لتطابق اللفظ أى أن المعنى لا يزيد على اللفظ ولا يزيد اللفظ على المعنى.

ب- دلالة التضمن: وهى عبارة عن دلالة اللفظ على جزء المعنى أى على جزء المعنى الموضوع له اللفظ كدلالة الإنسان على الحيوان فقط، أو الناطق فقط، وتسمى بالدلالة التضمنية.

ج- دلالة الالتزام: وهى دلالة اللفظ على أمر خارج لازم لمعناه، وسميت بذلك لوجود التلازم بين الخارج والمعنى؛ كدلالة الأسد على الشجاع، والأبوة على النبوة، والعلم على المعلوم.

- المذهب الثانى: وينسب للواقفية وهو: أن الخطاب الدال على إيجاب

ولا ذكر لهذا الثالث في كلام الآمدي، ولا كلام الإمام وأتباعه.

نعم حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير، وإن كلامه في الصغير في أثناء الاستدلال يقتضي أن إيجاب السبب مجمع عليه، واختار -أعني ابن الحاجب- فيما عدا السبب: أنه إذا كان شرطاً شرعياً وجب،

الشئ يدل على وجوب ما يتوقف عليه الشئ إذا كان سبباً فقط سواء كان السبب شرعياً أو عقلياً، أو عادياً، أما إذا كان شرطاً فالخطاب الدال على إيجاب الشئ لا يدل على إيجابه مطلقاً، بمعنى أن المقدمة إذا كانت سبباً فتجب مطلقاً، وأما إذا كانت شرطاً فلا تكون واجبة.

- المذهب الثالث: أن الخطاب الدال على إيجاب الشئ يدل على إيجاب ما يتوقف عليه إذا كان شرطاً شرعياً، ولا يدل على إيجاب غيره من السبب مطلقاً، أو الشرط العقلي والعادي؛ وهذا المذهب لإمام الحرمين.

- المذهب الرابع: هو أن الخطاب الدال على إيجاب الشئ لا يدل على إيجاب ما يتوقف الشئ عليه مطلقاً، أى سواء كان ما يتوقف الشئ عليه سبباً أو شرطاً، سواء كان كل منهما شرعياً، أو عقلياً، أو عادياً. ينظر: رفع الحاجب (١/ ١٢٩)، وسلم الوصول للمطيعي (١/ ١٩٩)؛ وحاشية العطار (١/ ٢٧٧)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٣٥٩)، وغاية الوصول للأنصاري (ص: ٢٩)، وسلم الوصول للمطيعي (١/ ٢٠٠)، وشرح المحلى على جمع الجوامع (١/ ٩٢).

وإن كان شرعياً كالعقل والعادي فلا.

فإن قلنا بالوجوب فله شرطان ذكرهما المصنف:

أحدهما: أن يكون الوجوب مطلقاً، أي: غير معلق على حصول ما يتوقف عليه، فإن كان معلقاً على حصوله، كقوله: إن صعدت السطح ونصبت السلم فاسقني ماء، فإنه لا يكون مكلفاً بالصعود، ولا بالنصب بلا خلاف، بل إن اتفق حصول ذلك صار مكلفاً بالسقي وإلا فلا.

الشرط الثاني: أن يكون ما يتوقف عليه الواجب مقدوراً للمكلف، كما مثناه، فإن لم يكن مقدوراً له لم يجب عليه تحصيله، كإرادة الله تعالى لوقوعه؛ لأن فعل العبد لا يقع إلا بها، وكذلك أيضاً الداعية على الفعل وهو العزم المصمم عليه.

وبيانه: أن الفعل يتوقف وقوعه على سبب يسمى بالداعية، وإلا لكان وقوعه في وقت دون وقت

ترجيحاً من غير مُرَّح، وتلك الداعية مخلوقة لله تعالى لا قدرة للعبد عليها، إذ لو كانت من فعل العبد لانتقل الكلام إليها في وقوعه في وقت دون وقت فيلزم التسلسل.

وهذا الاحتراز قد أشار إليه الإمام في الكلام على الفروع الآتية من بعد، وصرح به ابن التلمساني في شرح المعالم، ثم القرافي والأصفهاني في شرحيهما للمحصل.

ولا يصح أن يقال: احترز به عن غير ذلك من المعجوز عنه، كسلامة الأعضاء ونصب السلم ونحوهما، فإن العاجز عنه لا يكون مكلفاً بالأصل بلا نزاع، لفقدان شرطه، وفي ذلك إحالة لصورة المسألة، فإن الكلام فيما إذا كلف بفعل، وكان متوقفاً على شيء لا قدرة له عليه بخلاف الداعية ونحوها، فإن عدم القدرة عليها لا يمنع التكليف وإلا لم يتحقق تكليف ألبتة.

فكل شرط للوجوب الناجز لا بد أن يكون مقدورا
للمكلف، وإلا ما قلناه.

قال الأصفهاني: وضابط المقدور أن يكون ممكنا للبشر.
لكن ذكر الآمدي في الإحكام: أن المقدور احتراز
عن حضور الإمام والعدد في الجمعة^(١).

وقوله: "لنا أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال".
هذا دليل لما اختاره المصنف من وجوب السبب
والشرط. وإنما استدل على الشرط؛ لأنه يلزم من
وجوبه ووجوب السبب بطريق الأولى.

وتقرير الدليل من وجوه:

أحدها: أنه إذا كان مكلفا بالمشروط لا يجوز له تركه،
وإذا لم يكن مكلفا بالشرط جاز له تركه، ويلزم
من جواز ترك المشروط، فيلزم الحكم بعدم

(١) مَنْ قال بوجوب المقدمة اشترط لها شروطاً، منها:

الأول: كون الوجوب مطلقاً أى غير معلق على حصول ما يتوقف عليه، وإلا
انتفى التكليف بالمقدمة كما ذكر.

الثاني: كون المقدمة داخلة تحت قدرة المكلف كما ورد في تفصيل الشارح.

جواز ترك المشروط، وبجواز تركه، وذلك جمع بين النقيضين وهو محال.

الثاني: ما ذكره ابن الحاجب: أنه إذا لم يكن مكلفا الشرط، فيكون الإتيان بالمشروط وحده صحيحا؛ لأنه أتى بجميع ما أمر به، فلا يكون الشرط شرطاً، وهو محال.

الثالث: ما ذكره في المحصول: أن الأمر بالشيء لو لم يقتض وجوب ما يتوقف عليه لكان مكلفا بالفعل ولو في حال عدمه؛ لأنه لا مدخل له في التكليف، مع أن الفعل في تلك الحالة لا يمكن وقوعه؛ لأن المشروط يستحيل وجوده عند عدم شرطه، فيكون التكليف به إذ ذاك تكليفاً بالمحال.

وهذه التقارير صحيحة لا اعتراض عليها يصح.

وقد اعترض الآمدي وصاحب التحصيل ومن تبعهما على تقرير الإمام باعتراض زعموا أنه لا محيص عنه،

وهو ضعيف، سببه اشتباه الفرق بين التكليف في حال عدم الشرط بفعل المشروط والتكليف بفعل المشروط في حال عدم الشرط.

فإن الأول ممكن، وطريقه أن يأتي بالشرط، ثم بالمشروط.

وأما الثاني: فيحتمل أمرين، وأحدهما هو المراد؛ ولذلك صرحت به في التقرير، ولولا خشية الإطالة لذكرت ذلك كله مبسوطا لكن في هذا تنبيه لمن أحب الوقوف عليه.

قوله: "قل: يختص".

أي: اعتراض الخصم على الدليل المذكور، فقال: لم لا يجوز أن يكون التكليف بالشرط مخصوصا بوقت وجود الشرط، ولا امتناع في ذلك، فإن غايته تقييد الأمر ببعض الأحوال لدليل اقتضاء، وهو الفرار من المحال الذي ألزمتونا به.

فأجاب المصنف ب: أن اللفظ يقتضي إيجاب الفعل

على كل حال، فتخصيص الإيجاب بزمان حصول الشرط خلاف الظاهر.

اعتراض الخصم على ذلك فقال: إنه معارض بمثله فإنك أوجبت المقدمة بمجرد الأمر، مع أن اللفظ لا يقتضي وجوبها، وذلك خلاف الظاهر.

فأجاب المصنف بـ: أنا لا نسلم أن إيجاب المقدمة خلاف الظاهر.

قال في المحصول: لأن مخالفة الظاهر هي إثبات ما يدفعه اللفظ أو دفع ما يثبت اللفظ، فأما إثبات ما لا يتعرض له اللفظ لا بنفي ولا بإثبات فليس خلاف الظاهر.

إذا علم ذلك فالمقدمة لم يتعرض لها اللفظ بنفي ولا إثبات، فأيجابها بدليل منفصل ليس خلاف الظاهر، بخلاف تخصيص الوجوب بحالة وجود الشرط دون حالة عدمه، فإنه يخالف ما يقتضيه اللفظ من وجوب

الفعل على كل حال^(١).

(١) والتوضيح في الأدلة ومناقشتها.

أولاً: أدلة أصحاب القول الأول وهم الجمهور؛ وعليه استدل الجمهور على وجوب المقدمة مطلقاً من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: لو كان المشروط مكلفاً به دون الشرط، لجاز ترك الشرط، ولو جاز ترك الشرط للزم منه جواز ترك المشروط، حيث إن انتفاء الشرط مستلزم لانتفاء المشروط؛ وبهذا يلزم كون المشروط جائز الترك وواجب الفعل، مما يلزم منه الجمع بين التقضين، وهذا محال.

لذا فإن التكليف بالمشروط يلزم منه التكليف بالشرط، أى موجباً له، وإذا كان كذلك فى الشرط فيكون فى السبب أولى، حيث إن من قال بوجوب الشرط قال بوجوب السبب؛ فلا معنى للتوصل للواجب إلا بالإتيان بما يتوقف عليه من شرط أو سبب.

الوجه الثانى: إن الشرط يجب بوجوب المشروط، وإلا امتنع التكليف بفعل المشروط حيث إن فعل المشروط فى حال عدم الشرط مستحيل، لأنه يجعل الشرط غير شرط، فمن كلف فى حل عدم الشرط بفعل المشروط كان كمن كلف بأن يوجد الصلاة الصحيحة بدون الطهارة، وهذا غير ممكن. فوقع الشئ فى حال عدم ما يتوقف عليه محال.

وبهذا لزم القول: بأن الخطاب الدال على وجوب الشئ من شرط، وما قيل فى الشرط يقال فى السبب أيضاً حيث أن السبب ألصق بالمسبب من الشرط بالمشروط.

الوجه الثالث: أن الإجماع من الأمة قد انعقد على القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع سواء كانت هذه الأشياء التى تمكن من الإتيان بالواجب أسباباً أو شروطاً.

ثانياً: أدلة المذهب الثانى: القائلون بوجود المقدمة إذا كانت سبباً فقط. قد استند هؤلاء إلى: أن ارتباط الشئ بسببه أقوى من ارتباطه بشرطه، حيث إن السبب يؤثر بطرفى الوجود والعدم، أما الشرط فيؤثر بطرف العدم فقط، فارتباط السبب بالسبب أقوى وأشد من ارتباط الشرط بالمشروط.

لذا فإن الخطاب الدال على إيجاب الشئ يدل على إيجاب ما ارتبط به ارتباطاً قوياً وهو السبب، ولا يدل على ما عداه.

وقد أجب عن هذا: بأن الخطاب الذى ورد بإيجاب الشئ لا تعرض فيه للسبب ولا للشرط، فيكون كل من الشرط والسبب متساويين بالنسبة للخطاب، وعليه فإن القول بإيجاب السبب دون الشرط يعد ترجيحاً لأحدهما على الآخر بلا مرجح، وترجيح أحد المتساويين على الآخر دون مرجح باطل.

ثالثاً: أدلة المذهب الثالث: القائلين بوجود المقدمة إذا كانت شرطاً شرعياً فقط.

ذهب هؤلاء إلى: أن الشرط الشرعى - كالوضوء للصلاة - إنما عرفت شرطيته من الشارع، فعدم إيجابه بالخطاب الموجب للمشروط يؤدي إلى غفلة المكلف عنه، وعدم التفاته إليه، وهذا يؤدي إلى تركه، وفى تركه بطلان للمشروط، فلزم أن يكون الخطاب الموجب للشئ موجباً لما يتوقف عليه الشئ إذا كان شرطاً شرعياً، حتى لا يغفل المكلف عنه ويتركه، وهذا بخلاف غيره من الشرط العقلى والعادى فإنه لا حاجة إلى قصدتهما بالطلب، لمعرفة شرطيتهما، فالعقل يعتبر مذكراً للشرط العقلى، والعادة المتكررة تعتبر مذكراً للشرط العادى.

وقد أجب عن هذا: بأن هذا مردود بالسبب الشرعى - أيضاً - حيث عرفت

[أقسام مقدمة الواجب]

سببته من الشرع كذلك، فكان عليكم القول بالسبب الشرعى كما تقولون بالشرط الشرعى، وحيث إنكم قلتم بالشرط الشرعى فقط فقد نقض دليلكم ولم يثبت لكم ما قلتموه؛ والله أعلم.

رابعاً: أدلة المذهب الرابع: القائلين بأن الخطاب الدال على إيجاب الشئ لا يدل على إيجاب ما يتوقف الشئ عليه مطلقاً، سواء كان سبباً أو شرطاً. وقد استند هؤلاء: إلى أن الخطاب الدال على إيجاب الشئ لا دلالة فيه على إيجاب ما يتوقف عليه من سبب أو شرط، لامطابقة ولا تضمناً ولا التزاماً، فإثبات شئ مثل هذا إثبات لشئ لم يقتضه الخطاب فيكون باطلاً.

ويمكن أن إيجاب عن هذا: بأن إجماع الأمة قد انعقد على القول بموجب تحصيل ما أوجبه الشارع، وتحصيله إنما يكون بتحصيل الأمور الممكنة من الإتيان به.

وقد قال الآمدى فى هذه المسألة: " وبالجمله فالمسألة وعرة، والطرق ضيقة فليقع بمثل هذا فى هذا المضيق".

ينظر: الإحكام للآمدى (٨٤/١)، ونزهة الخاطر العاطر على روضة (١٠٨/١)، ومناهج العقول (٩٦/١)، ومسلم الثبوت (٩٥/١)، وتيسير التحرير (٢١٥/٢)؛ وبغية المحتاج ص: (١١٦، ١١٧)، والإبهاج شرح المنهاج (٧١/١)؛ وسلم الوصول للمطيعى (١٩٩/١)؛ وشرح المحلى على جمع الجوامع (٩٣/١)، وشرح الكوكب المنير (٣٥٩/١) وحاشية العطار (٢٢٧/١)؛ وغاية الوصول للأنصارى ص: (٢٩)، ونهاية السؤل مع شرح البدخشى (١٣٦/١) ط صبيح، وأصول الفقه للخضرى ص: (٥١)، وأصول الفقه للشيخ زهير (١٢٤/١).

قال: "تنبيه: مقدمة الواجب إما أن يتوقف عليها وجوده شرعا كالوضوء للصلاة، أو عقلا كالمشي للحج، أو العلم به كالإتيان بالخمس إذا ترك واحدة ونسي، وستر شيء من الركبة لستر الفخذ".

أقول: اعلم أن الإمام جعل هذا فرعا، وجعله المصنف تنبيها، وجعله صاحب الحاصل تقسيما، ولكل واحد وجه.

أما التقسيم: فلأن مدلوله إظهار الشيء الواحد على وجوه مختلفة، ووجوده هنا واضح.

وأما التنبيه^(١): فالمراد منه ما نبه عليه المذكور قبله

(١) ما يتوقف عليه وجود الشيء قسمان:

أحدهما: ما يتوقف عليه أصل وجود الشيء، سواء من جهة الشرع، كالطهارة بالنسبة للصلاة، فإن الصلاة يتوقف وجودها في الخارج صحيحة على الطهارة، وهذا التوقف إنما هو من جهة

الشرع، لأن العقل لا دخل له في ذلك، وسواء من جهة العقل مثل قطع المسافة من المكان الذي يوجد فيه الشخص إلى مكة لأداء الحج، فإن أداء الحج يتوقف على قطع هذه المسافة، وهذا التوقف إنما علم من العقل.

ثانيهما: ما يتوقف عليه العلم بوجود الشيء، ولكن لا يتوقف عليه أصل وجوده، كأن يترك المكلف صلاة من الخمس ونسى عينها، فلم يدر أهي

بطريق الإجمال، وههنا كذلك؛ لأن توقف الشيء على مقدمته أعم من كونه يتوقف عليها من جهة الوجود أو من جهة العلم بالوجود، إما شرعا أو عقلا، فلما لم يكن هذا منصوبا عليه بخصوصه، وخيف أن يغفل عنه الناظر، قيل: تَفَطَّنْ وَتَنَبَّهْ لذلك.

أما الفرع: المراد منه أن يكون مندرجا تحت أصل كلي؛ وهو حاصل ههنا؛ لأن كل واحد من هذه الأقسام المستفادة من هذا التقسيم قد اندرج تحت الأصل السابق.

وحاصل ما قاله المصنف أن مقدمة الواجب قسمان:

أحدهما: أن يتوقف عليها وجود الواجب، إما من جهة

الظهر أم العصر، أم المغرب، أم العشاء، أم الصبح؛ فعلى هذا الشخص الإتيان بجميع الصلوات الخمس حتى يتيقن من الإتيان بالصلاة التي نسي عينها.

فالعلم بوجودها لا يتأتى إلا بالإتيان بالأربعة فالأربعة يتوقف عليها الإتيان بالصلاة المتروكة من حيث العلم بها لا من حيث أصل وجودها، لأن وجودها قد يحصل بأول صلاة حيث من الجائز أن تكون هي المتروكة؛ والله أعلم....

الشرع كالوضوء للصلاة، إذ العقل لا مدخل له في ذلك. وإما من جهة العقل كالمشي للحج، هكذا ذكره المصنف.

والصواب: التعبير بالسير أو بقطع المسافة كما قاله في المحصول لا بالمشي.

والقسم الثاني: أن يتوقف عليها العلم بوجود الواجب لا نفس وجود الواجب، وذلك كمن ترك الصلاة من الخمس ونسي عينها، فإنه يلزمه أن يصلي الخمس لأن العلم بالإتيان بالمتروك لا يحصل إلا بعد الإتيان بالخمس، فالأربعة مقدمة للواجب، لكن هذه المقدمة لا يتوقف عليها وجود الواجب، بل العلم به كما قدمناه؛ لأنه قد يصادف أن يكون المفعول أولاً هو الواجب. ومن ذلك أيضاً: وجوب ستر شيء من الركبة لتحقيق ستر الفخذ.

وإنما أتى المصنف بهذين المثالين لما أشار إليه في المحصول، وهو أن الأول قد كان الواجب فيه متميزاً

عن المقدمة، ولكن طراً عليه الإيهام.

والثاني لم يتميز الواجب عن المقدمة أصلاً؛ لأجل ما بينهما من التقارب.

ولك أن تفرق أيضاً بأن الواجب في الأول ملتبس بالمقدمة.

وأما الثاني فلا، غير أنه لا يمكن عادة إلا بفعله.

[من فروع مقدمة الواجب]

قال: "فروع:

الأول: لو اشتبهت المنكوحه بالأجنبية حرمتا على معنى أنه يجب عليه الكف عنهما.

الثاني: لو قال: إحداكما طالق حرمتا تغليباً للحرمة، والله تعالى يعلم أنه سيعين إحداهما، لكن لما لم يعين لم تتعين.

الثالث: الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واجب، وإلا لم يجز تركه".

أقول: جعل المصنف هذه الثلاثة فروعاً للأصل المتقدم وهو وجوب المقدمة التي يتوقف عليها العلم بالإتيان بالواجب.

وتفريع الأول والثاني واضح.

وأما الثالث: ففيه كلام يأتي وستعرف الجميع.

الفرع الأول: إذا اشتبهت الزوجة بأجنبية حرمتا جميعاً، على معنى أنه يجب عليه الكف عن وطئهما

جميعاً: إحداهما لكونها أجنبية، والأخرى لاشتباهاها بالأجنبي.

ووجه تفريعه: أن الكف عن الأجنبية واجب، ولا يحصل العلم به إلا بالكف عن الزوجة.

وإنما فسر المصنف تحريمهما بالكف عنهما؛ لأن تحريم الزوجة ليس بالذات بل بالاشتباه، وهذا الذي يشير إليه لا تحقيق فيه، فإن المراد بتحريم الأجنبية أيضاً إنما هو الكف لا تحريم ذاتها^(١).

"الفرع الثاني": إذا قال لزوجتي إحداكما طالق، قال في المحصول: فيحتمل أن يقال ببقاء حل وطئهما؛ لأن الطلاق شيء معين، فلا يحصل إلا في محل متعين، فإذا لم يعين لا يكون الطلاق واقعا، بل الواقع أمر له

(١) ينظر: نهاية السؤل مع شرح البدخشى ج١ ص١٣٦، ونزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر ج١ ص١١٠، وحاشية العطار ج١ ص٢٣٢، وسلم الوصول للمطيعي ج١ ص٢١٣، وانظر أصول الفقه للشيخ زهير رَحِمَهُ اللهُ ج١ ص ١٢٩.

صلاحية التأثير في الطلاق عند التعيين^(١).

ومنهم من قال: حرمتا جميعاً إلى وقت البيان تغليبا
لجانب الحرمة هذا كلامه.

وذكر في المنتخب مثله أيضاً، وقد جزم المصنف
بالثاني، مع أن صاحب الحاصل لم يذكر ترجيحاً، ولا
نقلاً، بل حكى احتمالين على السواء، وتفرع هذا
يعرف مما قبله.

والفرق بينهما: أن إحدى المرأتين في الصورة الأولى
ليست محرمة بطريق الأصالة، بل للاشتباه، بخلاف
الفرع الثاني فإنهما في ذلك سواء؛ ولهذا خيرناه.

(١) وقد أجاب صاحب روضة الناظر عن هذا بقوله: " وهذا متناقض، إذ ليس
الحل والحرمة وصفاً ذاتياً لهما، بل هو متعلق بالفعل، فإذا حرم فعل الأكل
منها فأى معنى قولنا: هى حلال ". ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر جـ ١
ص ١١٠.

(١) إنما يقدم الحظر على الإباحة لقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ما اجتمع
الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرام الحلال"، ومن هذا الحديث كانت
القاعدة الفقهية " إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ". انظر:
الحديث مع القاعدة الفقهية فى الأشباه والنظائر لابن السبكي ص: (١١٧).

وأيضاً فإنه ليس قادراً على إزالة التحريم في الأول بخلاف الثاني.

قوله: "والله يعلم... إلخ" جواب عن سؤال مقدر ذكره في المحصول.

وتوجيهه: أن الله تعالى يعلم المرأة التي سيعينها الزوج بعينها؛ فتكون هي المحرمة، والمطلقة في علم الله تعالى، وإنما هو مشتبه علينا. هذا حاصل ما قاله الإمام، وهو اعتراض على ما ذكره أولاً من حلها جميعاً، واقتضى كلامه الميل إليه؛ وذلك لأنه إذا تقرر بما قاله: إن إحداها مُطلّقة، والأخرى مشتبهة بها، فتحرمان جزماً، كما تقدم في الفرع الذي قبله، ولا يبقى للإباحة مع ذلك وجه.

ولا يستقيم جعله اعتراضاً على القائل الآخر، وهو الذهاب إلى التحريم؛ لأنه على وفقه لا على عكسه.

وجوابه: ما ذكره المصنف، وهو أن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه فيعلم ما ليس بمتعين غير

متعين، لأنه الواقع، إذ لو علمه متعينا مع أنه غير متعين
:- للزم الجهل وهو محال على الله تعالى.

إذا تقرر ذلك فنقول: لا شك أن الزوج ما لم يعين
المطلقة لم تتعين في نفسها، وإذا لم تتعين فيعلمها الله
تعالى غير متعينة، وإن كان يعلم أن هذه هي التي
ستتعين، وأما كونه يعلمها متعينة حتى تكون هي
المطلقة فلا.

وإذا علمت توجيه الاعتراض، وعلمت جوابه: علمت
أن الواقع في المنهاج خطأ، فإن هذا اعتراض على
الإباحة، وهي غير مذكورة فيه، وكأن المصنف توهم
أنه اعتراض على التحريم، لذكره عقبه في المحصول
والحاصل: وهو غلط سببه عدم التأمل.

الفرع الثالث: القدر الزائد على الواجب الذي لا يتقدر
بقدر معين كمسح الرأس والطمأنينة وغيرهما: لا
يوصف بالوجوب على ما جزم به المصنف؛ لأنه يجوز
تركه.

وفي المحصول والمنتخب أنه الحق. وفي الحاصل أن
مقابله خطأ.

وهذه المسألة فيها اختلاف شهير عندنا، واضطراب في
كلام من يفتي بكلامه.

وقد ذكرت نظائر المسألة والاضطراب الواقع فيها،
وفوائد الخلاف في باب صفة الوضوء من كتاب
الجواهر، ثم ذكرته أيضاً أبسط من ذلك التناقض
الكبير المسمى بالمهمات، وهو الكتاب الذي لا
يستغنى عنه.

ووجه تفريع هذا على القاعدة المتقدمة هو أن الواجب
لا ينفك غالباً عن حصول زيادة فيه، فتكون هذه
الزيادة مقدمة للعلم بحصوله.

ولك أن تقول: إذا كان هذا الزائد عند المصنف
مقدمة للواجب، فيلزم أن يكون واجباً، كستر شيء
من الركبة، وأنظاره على ما تقدم في القاعدة، وحينئذ
فيكون وصفه بعدم الوجوب مناقضاً لما تقرر عنده

فيما لا يتم الشيء إلا به، اللهم إلا أن يريد نفي كونها
مقدمة^(١).

(١) وأقول: إن المكلف في الفرعين السابقين، وهما الثاني والثالث: كان عاجزاً عن إزالة التحريم في أحدهما لاشتباه المحرم بالمباح؛ أما في الفرع الذي معنا فالزوج - هنا - قادر على إزالة الاشتباه بإيقاع الطلاق في واحدة بتعيينها، وتبقى الأخرى مباحة، فلا وجه للتفريع إذا. وذهب البعض الآخر من العلماء منهم الإمام الرازي إلى القول بأن: الطلاق لا يقع على واحدة منهما، ولذلك يباح له وطئهما؛ واستند في هذا: إلى أن الطلاق لفظ معين، والمعين لا يقع إلا في معين، لأن غير المعين لا يصلح أن يكون محلاً للمعين؛ وحيث إن الزوج لم يعين فإنه لم يقع منه طلاق، فبقيت الإباحة.

واعترض على الرازي في هذا: بأن محل الطلاق معين عن الله تعالى، وهي من سعيينها الزوج للطلاق وعدم معرفة من وقع عليها الطلقة إنما هو بالنسبة لعلمنا نحن، وأما علم الله تعالى فقد وسع كل شئ علماً؛ وما دام كذلك فإنه يحرم على الزوج وطئهما حتى يتم تعيين من يقع فيها الطلاق وأجاب الإمام الرازي عن هذا: بأن الله تعالى يعلم من سعيينها الزوج في المستقبل فيعلم بأن فلانا سعيين فلانة للطلاق، ويعلم ما حصل في الماضي وما حصل في الحال؛ فيكون لفظ الطلاق عند صدوره واقعاً على غير معين، فيكون لغواً.

وأرى: أن ما حصل من اعتراض على الرازي وما حصل من جواب للرازي: إنما هو خروج بالمسألة عن محلها حيث إن الكلام بالنسبة لما هو واقع وما وقع من المكلف أو بمعنى آخر، فإن الكلام فيما هو محرم، وما هو مباح، وهذا من متعلقات الحكم، فالحكم خطاب من الله وبعد تلبس المكلف

المسألة الخامسة

[الأمر بالشيء نهي عن ضده]

قال: " الخامسة: جوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه؛

لأنها جزؤه، فالدال عليه يدل عليها بالتضمن.

قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا: الموجب قد يغفل عن

نقيضه.

قلنا: لا، فإن الإيجاب بدون المنع من نقيضه محال،

وإن سلم فنقوض بوجوب المقدمة".

أقول: هذه هي المسألة المعروفة بأن الأمر بالشيء نهي

عن ضده^(١)، وفيها ثلاثة مذاهب مشهورة ممن حكاها

بالفعل، فإن الفعل من العبد يوصف بكونه محرماً أو مباحاً، فالكلام فيما هو حصل ووقع من المكلف وما كان من ردود إنما هي فلسفة دقيقة لا بأس في معرفتها، والله أعلم. ينظر: المحصول (١ / ٢٣٨)؛ وشرح الاسنوى ج١، ص١٣٨.

(١) هذه المسألة عبر عنها البعض بقوله: " الأمر بالشيء نهى عن ضده " وعبر عنها البعض بقوله: " وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه "؛ ويبدو أن لكل وجهته فيما قصده من تعبير: فمن عبر عن هذه المسألة بقوله: " الأمر بالشيء نهى عن ضده "، نظر إلى أن صيغة " افعل " التي وضعت للأمر

إمام الحرمين في البرهان^(١).

أحدها: أن الأمر بالشئ هو نفس النهي عن ضده،
فإذا قال مثلاً: تحرك فمعناه: لا تسكن واتصافه
بكونه أمراً ونهياً باعتبارين، كاتصاف الذات

إنما هي تفيد الوجوب في حالة عدم وجود القرينة التي تصرفها إلى غيره من الندب وغيره، وتفيد الندب في حالة وجود القرينة الصارفة لها عن الوجوب إلى الندب والنهي قد يكون للتحريم وقد يكون للكرهية، وبذلك يكون الأمر بالشئ نهياً عن ضده وهو التحريم إن كان الأمر للندب، فلعل من عبر عن المسألة بهذا التعبير قصد أن الأمر يشمل الإيجاب والندب والنهي يشمل التحريم والكرهية. فقال: " الأمر بالشئ نهى عن ضده ليشمل التعبيرين، والله أعلم.

ومن عبر عن المسألة بقول: " وجوب الشئ يستلزم حرمة نقيضه " رأى أن الوجوب كما يستفاد من صيغة " افعل " يستفاد من غيرها كالقياس وفعل الرسول " بوجوب الشئ يستلزم حرمة نقيضه " فيه بيان لحكم النقيض في الوجوب مطلقاً سواء استفيد من الصيغة أم من غيرها.

وهذا أولى من قول البعض: " وجوب الشئ يستلزم حرمة ضده "، لأنه ليس فيه بيان لحكم الضد في الوجوب المستفاد من غير الصيغة كالقياس وفعل الرسول، لأن الأمر خاص بصيغة الطلب ولا يستعمل في غيرها إلا مجازاً.

(١) البرهان في أصول الفقه، للإمام أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني النيسابوري المعروف بإمام الحرمين الشافعي، المتوفى سنة ٤٨٧هـ. ينظر: كشف الظنون: ص: ٢٤٢.

الواحدة بالقرب والبعد بالنسبة إلى شيئين.

وهذا المذهب لم يذكره المصنف.

والثاني: أنه غيره، ولكنه يدل عليه بالالتزام، وعلى هذا

فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، بخلاف

النهي عن الشيء فإنه أمر بأحد أضداده،

وشرط كونه نهياً عن ضده أن يكون الواجب

مضيقاً كما نقله شراح المحصول على القاضي عبد

الوهاب؛ لأنه لا بد أن ينتهي الترك المنهي عنه

حين ورود النهي، ولا يتصور الانتهاء عن الترك

إلا بالإتيان بالمأمور به، فاستحال النهي مع

كونه موسعاً.

وهذا المذهب وهو كونه يدل عليه بالتزام نقله صاحب

الإفادة عن أكثر أصحاب الشافعي واختاره الآمدي،

وكذا الإمام وأتباعه ومنهم المصنف.

وعبروا كلهم بـ: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده،

فدخل في كلامهم كراهة ضد المندوب إلا المصنف،

فإنه عبر بقوله: "وجوب بالشيء يستلزم حرمة نقيضه"،
وسبب تعبيره بهذا أن الوجوب قد يكون مأخوذاً من
غير الأمر، كفعل الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ،
والقياس، وغير ذلك، فلما كان الواجب أعم من هذا
الوجه عبر به.

وأما الكراهة ضد المندوب فإن المصنف قد لا يراه،
وذلك لأننا إذا قلنا: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده،
فهل يكون خاصاً بالواجب؟

فيه قولان شهيران حكاهما الآمدي وابن الحاجب
وغيرهما.

ولكن الصحيح: أنه لا فرق كما صرح به الآمدي
وغيره.

والمذهب الثالث: أنه لا يدل عليه ألبتة، واختاره ابن
الحاجب ونقله المصنف عن المعتزلة، وأكثر الأصحاب
تبعاً لصاحب الحاصل.

وأما الإمام في المحصول، والمنتخب، فنقله عن جمهور

المعتزلة وكثير من أصحابنا^(١).

(١) تحرير محل النزاع فى المسألة:

اختلف العلماء فى الأمر الذى ورد للإيجاب، هل يدل على حرمة الضد بطريق الالتزام أم لا يدل عليه أصلاً لا تضمناً ولا التزاماً.

مذاهب العلماء فى المسألة:

المذهب الأول: الأمر بالشئ هو نفس النهى عن ضده، سواء كان الضد واحداً، كالأمر بالإيمان، فإنه يكون نهياً عن الكفر، أو كان الضد غير واحد، كالأمر بالقيام فهو نهى عن القعود، والركوع والسجود وغير ذلك؛ وهذا المذهب ينسب للقاضى الباقلانى، وأبى الحسن الأشعرى وبعض الشافعية والشيروازى، وبعض المعتزلة، وبه قال القاضى عبد الوهاب.

وأصحاب هذا المذهب اشترطوا لكونه نهياً عن ضده: أن يكون الواجب مضيقاً، حيث لا يمكن الانتهاء عن الترك إلا بالإتيان بالمأمور به، فيستحيل النهى إذا كان المأمور به موسعاً.

المذهب الثانى: الأمر بالشئ غير النهى عن ضده، ولكن يتضمنه ويقتضيه، وقد ذهب إلى هذا أكثر المعتزلة، وأبو الحسين البصرى، والإمام الرازى وأتباعه، وأكثر أصحاب الشافعى، وقول آخر للباقلانى، واختاره الآمدى.

المذهب الثالث: وهو لأبى هاشم وأتباعه من المعتزلة، ومال إليه إمام الحرمين والغزالى، واختاره ابن الحاجب، أن الأمر بالشئ لا يستلزم النهى عن ضده ولا يقتضيه عقلاً.

المذهب الرابع: أن أمر الوجوب يتضمن نقيضه فقط، أما أمر الندب فلا يتضمن النهى عن الضد.

الأدلة ومناقشتها:

أدلة أصحاب المذهب الأول: القائلون بأن الأمر بالشئ هو نفس النهى

عن ضده: استدل هؤلاء: بأن الامتناع عن الضد من لوازم وجوب الفعل لأن الوجوب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك، فحرمة الضد جزء من ماهية الوجوب، فاللفظ الدال على الوجوب يدل على حرمة النهي بالتضمن.

وقد قال القاضى عبد الوهاب مستدلاً على أن وجوب الشئ يقتضى النهي عن الضد إذا كان الوجوب مضيقاً: إن الضد متى كان منهيّاً عنه وقت الأمر بالفعل كان الاشتغال بالفعل مطلوباً على الفور، لأن النهي يقتضى الفور، والنهي متعلق بجميع الأضداد المفوتة للفعل، وذلك لا يكون إلا بالاشتغال بالفعل، وهذا لا يتحقق إلا فى الواجب المضيق.

وقد رفض هذا المذهب أمام الحرمين بقوله اعتراضاً على ما ذكر من أدلة: (إن هذا عرى عن التحصيل، فإن القول القائم بالنفس الذى يعبر عنه " بافعل " مغاير للقول الذى يعبر عنه بـ " لا تفعل "، ومن جحد هذا سقطت مكالمته، وعد مباهتاً....، وقال: وهذا القدر كاف فى إسقاط هذا المذهب).

أدلة المذهب الثانى: القائل: بأن الأمر بالشئ يقتضى النهي عن الضد ويتضمنه فقط ولكنه ليس عينه.

استدل هؤلاء على مذهبهم: بأن حرمة الضد جزء من الوجوب، فالدال على الوجوب يدل على حرمة الضد، فلا يتم فعل المأمور به إلا بترك ضده، وهو إما الكف عن ضده، أو نفى ضده، فالكف عن الضد أو نفى الضد واجب وهو معنى النهي، فما لا يتم فعل المأمور به دون تركه يكون واجب الترك.

وقد اعترض على هذا: بأن الموجب للشئ قد يكون غافلاً عن نقيضه، فلا يكون النقيض منهيّاً عنه حيث إن النهي عن الشئ مشروط بتصوره، والأمر

غير متصور للنقيض.

وقد أجيب عن هذا: بأنه على فرض القول: بأن الموجب للشئ، قد يكون غافلاً عن نقيضه، إلا أن هذا لا يمنع حرمة النقيض، بدليل وجوب المقدمة. ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض: بأن هذا الاعتراض غير وارد في محل النزاع لأن محل النزاع إنما هو في الضد والاعتراض قد ورد على النقيض، حيث إن النقيضين - كما سبق أن بينا - لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان والضدان أمران وجوديان، أم النقيضان فأحدهما وجودى والآخر عدمى، فالقيام، ضده الجلوس، ونقيضه عدم القيام. أدلة المذهب الثالث: القائل بأن الأمر بالشئ لا يستلزم النهى عن ضده ولا يقتضيه عقلاً.

استدل هؤلاء: بأنه لو كان الأمر بالشئ نهياً عن الضد، أو يتضمنه ما حصل هذا بدون تعقل الضد والكف عنه، لكنه حصل، حيث إن القطع بطلب حصول الشئ مع الذهول عن الضد والكف عنه حاصل.

وقد اعترض على هذا: بعدم التسليم بطلب حصول الفعل مع الذهول عن الضد، وخاصة لو أريد الضد العام أى أحد الأضداد لا على التعيين. أدلة المذهب الرابع: القائل: بأن أمر الوجوب يتضمن نقيضه فقط بخلاف أمر الندب فإنه لا يتضمن النهى عن الضد.

استدل هؤلاء: بأن الضد فى أمر الندب لا يخرج عن أصله من الأفعال المباحة، فلا يكون منهياً عنها لا نهى تحريم ولا نهى تنزيه، بخلاف الضد فى أمر الوجوب، لاقتضائه الذم على الترك.

نتيجة هذا الخلاف فى الفروع الفقهية: ثمرة هذا الخلاف فيما إذا قال رجل لزوجته: إن خالفتى نهى فأنت طالق، ثم أمرها بالقيام، فقال لها قومى فجلست.

فمن ذهب إلى: أن الأمر بالشئ يستلزم النهى عن ضده رأى: أن قوله لزوجته قومی فيه أمر بالقيام، ونهى لها عن القعودة فإذا قعدت تكون قد خالفت نهيه فيقع الطلاق، حيث حصل المعلق عليه الطلاق وهو مخالفة النهى.

أما من ذهب إلى أن الأمر بالشئ لا يدل على النهى عن ضده فرأى: أن الطلاق لا يقع، لأنه لما قال لها قومی يكون قد أمرها بالقيام فقط ولا تعرض في هذا النهى عن القعود، فإذا قعدت فإنها لا تكون قد خالفت نهيه، بل تكون قد خالفت أمره، والطلاق لم يعلق على مخالفة الأمر وإنما علق على مخالفة النهى فقط، ولم تخلف.

فائدة: إن الخلاف السابق بين العلماء في أن الأمر هل يستلزم النهى عن الضد واقع بينهم - أيضاً - في النهى: فالنهي عن الشئ هل يستلزم وجوب ضده؟ وفي هذا أربعة أقوال للعلماء:

القول الأول: النهى عن الشئ أمر بأحد أضداد المنهى به إيجاباً وندباً، حيث إن المطلوب في النهى هو فعل الضد، فكما لا يتم المطلوب في الأمر إلا يترك جميع أضداده، فكذلك لا يتم المطلوب في النهى إلا بأحد أضداده. القول الثاني: النهى عن الشئ يتضمن أمر بأحد الأضداد.

وقد نفى إمام الحرمين هذين القولين الأول والثاني.

القول الثالث: النهى عن الشئ ليس أمراً بالوجوب ولا يتضمنه عقلاً لأن الضد فيه لا يخرج عن أصل الجواز.

القول الرابع: النهى عن الشئ يقتضى أن يكون فعل ضده واجباً، إن فوت المقصود بالنهى، وإن لم يفوته يكون فعل الضد سنة مؤكدة.

ينظر: البرهان (٢٥٤/١)؛ ونهاية السؤل (١٤٤/١)، والتوضيح (٢٢٣/١)؛ والإبهاج (٧٧/١، ٨٠)، ومختصر المنتهى مع شرح العضد (٨٥/٢)؛ وجمع

وفائدة الخلاف من الفروع ما إذا قال: إن خالفت
نهي فأنت طالق، ثم قال: قومي فقعدت. ففي الطلاق
خلاف.

ومستند الوقوع في هذه القاعدة، صرح به الرافعي في
الشرح الصغير.

وفي المسألة اختلاف في الترجيح المذكور مبسوط في
المهمات.

قوله: "لأنه جزؤه"

أي: الدليل على أن وجوب الشيء يستلزم حرمة
نقيضه؛ أن حرمة النقيض جزء من ماهية الوجوب،
إذ الوجوب مركب من طلب الفعل مع المنع من
الترك كما تقدم في موضوعه.

فاللفظ الدال على الوجوب يدل على حرمة النقيض
بالتضمن.

وهذا الدليل أخذه المصنف من الإمام، وإنما ادعى الالتزام، وأقام الدليل على التضمن؛ لأن الكل يستلزم الجزء.

وبالجملة فهو دليل باطل، وممن نبه على بطلانه صاحب التحصيل.

وتقرير ذلك موقف على مقدمة وهو: أنه قال السيد مثلاً لعبده: اقعد، فهنا أمران منافيان للمأمور به، وهو وجود القيود.

أحدهما: مناف له بذاته، أي بنفسه وهو عدم القعود؛ لأن المنافاة بين التقيضين بالذات، فاللفظ الدال على القعود دال على النهي عن عدمه، أو على المنع منه بالذات.

والثاني: منافٍ له بالعرض -أي: بالاستلزام-، وهو: الضد، كالقيام مثلاً أو الاضطجاع.

وضابطه: أن يكون معنى وجودياً يضاد المأمور به.

ووجه منافاته بالاستلزام: أن القيام مثلاً يستلزم عدم

القعود؛ الذي هو نقيض القعود، فلو حصل القعود
لاجتمع النقيضان، فامتناع اجتماع الضدين إنما هو
لامتناع اجتماع النقيضين لا لذاتهما.

فاللفظ الدال على القعود:- يدل على النهي عن
الأضداد الوجودية، كالقيام مثلاً بالتزام، والذي يأمر
قد يكون غافلاً عنها، هكذا ذكره الإمام في المحصول
وغیره.

وفي المسألة قول آخر: أن المنافاة بين الضدين بالذات.
إذا علمت ذلك فقول المصنف: "وجوب الشيء يستلزم
حرمة نقيضه؛ لأنه جزؤه".

لقائل أن يقول: إذا أراد بذلك أنه يدل على المنع من
أضداده الوجودية، فهذا مسلم، ولكن لا نسلم أنه جزء
من ماهية الوجوب بل جزؤه المنع من الترك.

وإن أراد به أنه دال على المنع من تركه، فليس محل
النزاع، إذ لا خلاف أن الدال على الوجوب دال على
المنع من الترك، لأنه جزؤه، وإلا خرج الواجب عن

كونه واجباً.

بل النزاع في دلالاته على المنع من أضداده الوجودية، كما اقتضاه كلام الإمام، فيلزم إما فساد الدليل أو نصبه في غير محل النزاع.

وإذا أردت إصلاح هذا الدليل بحيث يكون مطابقاً للمدعى:- فقل: الأمر دال عن المنع من الترك، ومن لوازم المنع من الترك المنع من الأضداد، فيكون الأمر دالاً على المنع من الأضداد بالالتزام، وهو المدعى.

وقوله: "قالت المعتزلة"

أي: استدلت المعتزلة على أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده بأن الموجب للشيء قد يكون غافلاً عن نقيضه، فلا يكون النقيض منهياً عنه؛ لأن النهي عن الشيء مشروط بتصوره.

ويغفل بضم الفاء كما ضبطه الجوهري قال: ومصدرها غفلة وغفولاً.

وأجاب المصنف بوجهين:

أحدهما: لا نسلم إمكان الإيجاب للشيء مع الغفلة عن نقيضه؛ لأن المنع من النقيض جزء من ماهية الوجوب، كما قررناه، فيستحيل وجود الإيجاب بدونه، لاستحالة وجود الشيء بدون جزئه.

وإذا استحال وجوده بدونه، فالمتصور للإيجاب متصور للمنع من الترك، فيكون متصوراً للترك لا محالة.

وهذا الجواب باطل؛ لكونه في غير محل النزاع كما تقدم.

الثاني: سلمنا أن النقيض قد يكون مغفولاً عنه، لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون منهياً عنه، فإنه ينتقض بوجوب مقدمة الواجب أي: ما لا يتم الواجب إلا به، فإنه واجب، كما تقدم مع أن الموجب قد يكون غافلاً عنه، فكذلك حرمة النقيض.

المسألة السادسة

[إذا نسخ الوجوب بقي الجواز]

قال: "السادة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز خلافاً للغزالي؛ لأن الدال على الوجوب يتضمن الجواز. والناسخ لا ينافيه، فإنه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك.

قيل: الجنس يتقوم بالفصل، فيرتفع بارتفاعه. قلنا: لا.

وإن سَلِمَ فتقوم بفصل عدم الحرج".

أقول: إذا أوجب الشارع شيئاً، ثم نسخ وجوبه:- فيجوز الإقدام عليه عملاً بالبراءة الأصلية، كما أشار إليه في المحصول في آخر هذه المسألة، وصرح به غيره.

ولكن الدليل على الإيجاب قد كان أيضاً دالاً على الجواز كما سيأتي تقريره، فدلالته على الجواز: هل هي باقية أم زالت بزوال الوجوب؟

هذا محل الخلاف.

فقال الغزالي: إنها لا تبقى، بل يرجع الأمر إلى ما

كان قبل الوجوب، من البراءة الأصلية أو الإباحة أو التحريم، وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن، هكذا جزم به في المستصفي.

وقال الإمام وأتباعه والجمهور: إنها باقية. ومراد هؤلاء بالجواز هو: التخيير بين الفعل والترك كما سيأتي، وقد صرح به المصنف في آخر المسألة، وهو الذي صرح الغزالي أيضاً بعدم بقاءه، وعلى هذا فيكون الخلاف بينهما معنوياً، على خلاف ما ادعاه ابن التلمساني.

وصورة المسألة: أن يقول الشارع: نسخت الوجوب أو حرمة الترك، أو رفعت ذلك.

فأما إذ نسخ الوجوب بالتحريم، أو قال: رفعت جميع ما دل عليه الأمر السابق من جواز الفعل، ومنع الترك -: فيثبت التحريم قطعاً.

وقوله: "لأن الدال"

أي: الدليل على بقاء الجواز أن الجواز جزء من ماهية الوجوب؛ لأنّ الوجوب مركب من جواز الفعل مع

المنع من الترك. وإن شئت قلت: من رفع الحرج عن الفعل مع إثبات الحرج على الترك.

واللفظ الدال على الوجوب دال على الجواز بالتضمن، والناسخ للوجوب لا ينافي الجواز، فإن الوجوب يرتفع بارتفاع المنع من الترك إذ المركب يرتفع بارتفاع جزئه. وإذا تقرر أنه لا ينافيه:- فتبقى دلالة عليه.

ولك أن تقول: الدليل الراجع للمنع من الترك إن لم يرفع أيضاً الجواز:- فلا يكون ذلك نسخاً بل تخصيصاً، لأنه إخراج لبعض ما دل عليه اللفظ، وهو غير المدعى، وإن رفعه فلا كلام.

وأيضاً فالمدعى بقاءه هو: الجواز بمعنى التخيير، والذي في ضمن الوجوب هو: الجواز بمعنى رفع الحرج عن الفعل.

ولا يتم المدعى إلا بزيادة أخرى تأتي في الجواب عن اعتراض الغزالي، ومع تلك الزيادة أيضاً فليس مطابقاً للدعوى كما سيأتي ايضاحه.

قوله: "قيل: الجنس... إلخ"

هذا يحتمل أن يكون إبطاً للدليل السابق، ويحتمل أن يكون دليلاً للغزالي.

وتقرير الأول أن يقال: لا نسلم أن النسخ لا ينافي الجواز؛ لأن كل فصل فهو علة لوجود الحصة التي فيه من الجنس، كما نص عليه ابن سينا^(١)؛ لأنه يستحيل وجود جنس مجرد عن الفصول، كالحوانية مثلاً، وإليه أشار بقوله: "يتقوم بالفصل" أي: يوجد به. ولعله من قولهم: فلان قوام أهل بيته - بكسر القاف - أي: الذي يقيم شأنهم، حكاة الجوهرى.

إذا تقرر ذلك: فالجواز جنس للواجب والمندوب والمكروه والمباح، والعلة في وجوده في الواجب، هو

(١) ابن سينا هو الحسين بن عبد الله بن سينا، أبو علي شرف الملك، الفيلسوف الرئيس صاحب التصانيف في الطب والمنطق والطبيعات والإلهيات، أصله من بلخ، ومولده في إحدى قرى بخارى، نشأ وتعلم في بخارى ثم سار إلى أصفهان وصنف بها أكثر كتبه، وعاد في أواخر أيامه إلى همذان فمرض في الطريق ومات بها سنة "٤٢٨هـ". من تصانيفه: المعاد، والشفاء، والسياسة والمنطق "الأعلام: ٢/٢٤٢".

فصل الواجب وهو الحرج على الترك، فإذا زال
الفصل زال الجواز؛ لأن المعلوم يزول بزوال علته.

وفي ذلك يقول بعضهم:

أيا من حياتي جنس فصل وصاله ** ومن عيشتي ملزوم لازم
قر به

أيوجد ملزوم ولا لازم له ** محال وجنس لم يقيم فصله
به

فثبت أن الناسخ ينافي الجواز.

التقرير الثاني: أن يقال: الدليل على أن الجواز لا يبقى،
وذلك أن كل فصل فهو علة ... إلخ.

ثم أجاب المصنف بوجهين:

أحدهما: وإليه أشار بقوله: "قلنا: لا" أي: لا نسلم ما
قاله ابن سينا من أن الفصل علة للجنس، فقد
خالفه الإمام، وقال: إنهما معلولان لعلّة
واحدة.

وتقرير ذلك مذكور في الكتب الحَكَمِيَّة.

ويحتمل أن يكون المراد: أنا لا نسلم أن هذا الفصل الخاص - وهو: الحرج على الترك - علةٌ لهذا الجنس الخاص - وهو الجواز لأنهما حكمان شرعيان، والأحكام القديمة، فلا يكون أحدهما علة للآخر.

الثاني: سلّمنا أنه علة له، لكن لا نُسلّم أنه يلزم من ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس؛ لأن الجواز له قيدان أحدهما: الحرج على الترك، والثاني: عدم الحرج عليه. فإذا زال الأول خلفه الثاني، وهذا الثاني استفدناه من الناسخ؛ لأنه أثبت رفع الحرج عن الترك.

فالماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين:

أحدهما: زوال الحرج عن الفعل، وهو مستفاد من الأمر.

والثاني: زوال الحرج عن الترك، وهو: مستفاد من الناسخ. وهذه الماهية هي: المندوب أو المباح،

هكذا ذكره في المحصول. وهو معنى ما قاله
المصنف.

واستفدنا من كلامه: أنه إذا نسخ الوجوب بقي إما
الإباحة أو النذب من الأمر وناسخه لا من الأمر
فقط، فينبغي أن تكون الدعوى بهذه الصيغة، وهذا
الكلام هو الذي سبق الوعيد بذكره.

قال صاحب الحاصل: وفي هذه المسألة بحث دقيق.
ولعله يشير إلى شيء من هذا، أو إلى مقالة ابن سينا
السابقة، فإنها غير مذكورة في المحصول ولا في
مختصراته.



[ثمرۃ الخلاف في مسألة: إذا نُسخ الوجوب:]

وأما فائدة هذا الخلاف من الفروع فهو: كل موضع بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ من ذلك ما إذا وجد المنافي للفرض دون النفل، ويندرج فيه صور كثيرة، كالإحرام قبل الزوال بالظهر.

ومن ذلك ما أشار إليه الغزالي في الوسيط، وهو: ما إذا أحال المشتري البائع بالثمن على رجل، ثم وجد بالمبيع عيباً فردّه، فإن الحوالة تبطل على الأصح.

ولكن هل للمحتال قبضه للمالك؟، فيه خلاف: وجه الجواز: أن الحوالة متضمنة لجواز الأخذ، والمنافي ورد على خصوص الحوالة، فيبقى الجواز.

وهذه المسألة قد أشار إليها الآمدي وابن الحاجب بقولهما: المباح ليس بجنس للواجب.
ولكن هذه الترجمة غير محل النزاع^(١).

(١) التعليق والتوضيح العام للمسألة: الجواز يطلق وله ثلاثة معان:

الأول: الإذن في الفعل، وهو بهذا يشمل: الإيجاب، والندب، والإباحة.

الثانى: الإذن فى الفعل والترك، وبهذا يشمل: الإيجاب، والندب والإباحة والكراهة.

الثالث: التخيير بين الفعل والترك، وهو بهذا لا يشمل إلا الإباحة ويلاحظ أن الوجوب يمكن أن يقال فى ماهيته:

هو: طلب الفعل مع المنع من الترك.

أو هو: الإذن فى الفعل مع المنع من الترك.

أو هو: عدم الحرج فى الفعل مع الحرج فى الترك.

فالوجوب حقيقة مركبة من جزئين، هما: عدم الحرج فى الفعل والحرج فى الترك والمركب يرتفع إما بأحد جزئية، أو بارتفاع جزئية.

لذا فإن الوجوب يتحقق بارتفاع الحرج فى الترك أو بارتفاع الجزئين معاً وهما: عدم الحرج فى الفعل، والحرم فى الترك.

محل النزاع فى المسألة:

محل النزاع بين العلماء فى المسألة هو: فيما إذا نسخ الشارع الوجوب بدليل لم يتعرض فيه لحكم المنسوخ بعد نسخه، كأن قال: نسخت وجوب الفعل عنكم فهل يبقى الجواز بمعنى عدم الحرج فى الفعل مع عدم الحرج فى الترك أو إذا نسخ الوجوب فلا يبقى الجواز، بل يعود الفعل بعد نسخ الوجوب إلى ما كان عليه قبل الوجوب؛ أو إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الندب؟.

هذا: والنزاع هو فيما إذا نسخ الوجوب بدليل لم يبين فيه حكم الفعل بعد نسخه، أما إذا تعرض الشارع للحكم فلا مشكلة ولا خلاف؛ اختلف الأصوليون فى هذا على أربعة مذاهب، وإليك مذاهب الأصوليين فى هذه المسألة:

المذهب الأول: وهو لجمهور الأصوليين، ذهبوا إلى: أنه إذا نسخ الوجوب

بقى الجواز، بمعنى عدم الحرج فى الفعل، وعدم الحرج فى الترك، ويكون الفعل بعد نسخ الوجوب إما مندوباً أو مباحاً، ويعين أحدهما بالدليل. المذهب الثانى: إذا نسخ الوجوب بقى الجواز، وهو التخيير بين الفعل والترك، وهو ما يعرف بالإباحة.

المذهب الثالث: إذا نسخ الوجوب بقى الندب.

المذهب الرابع: إذا نسخ الوجوب عاد الفعل إلى ما كان عليه قبل الوجوب، فإن كان قبل الوجوب، مندوباً عاد مندوباً، وإن كان مباحاً عاد مباحاً، وإن كان محرماً عاد محرماً، وإن كان مكروهاً عاد مكروهاً، وهذا المذهب للإمام الغزالى.

خلاصة هذه المذاهب، مما سبق يتضح لنا: أن المعنى الأعم والشامل للجواز هو أنه يشمل: الندب، والإباحة، والكراهة.

والناظر فى المذاهب الثلاثة الأولى يجد أنه يمكن تلخيصها فى مذهب واحد وهو: إذا نسخ الوجوب بقى الجواز.

فيكون الخلاف بين الأصوليين متلخصاً فى قولين:

الأول: إذا نسخ الوجوب بقى الجواز وهذا المذهب للجمهور.

الثانى: إذا نسخ الوجوب عاد إلى ما كان عليه قبل الوجوب، وهذا المذهب للحنفية ومعهم الغزالى.

الأدلة ومناقشتها:

أدلة المذهب الأول: الذين ذهبوا إلى أن الجواز بمعنى عدم الحرج فى الفعل، وعدم الحرج فى الترك.

استدل هؤلاء: بأن الدليل الذى استفيد منه وجوب الفعل قد دل على شيئين هما: عدم الحرج فى الفعل، وعدم الحرج فى الترك.

أما الدليل الذى دل على نسخ الوجوب فقد تعرض النسخ للوجوب فقط،

ولم يتعرض لعدم الحرج فى الفعل، فظل الوجوب بعد النسخ دالا على عدم الحرج فى الفعل ولما كان الناسخ رافعاً للحرج فى الترك، اقتضى ثبوت نقيضه وهو عدم الحرج فى الترك حيث إن النقيضين لا يرتفعان. فيكون عدم الحرج فى الفعل مستفاداً من دليل الوجوب، وعدم الحرج فى الترك مستفاداً من الناسخ؛ وبذلك يكون الباقي بعد نسخ الوجوب هو الجواز بمعنى عدم الحرج فى الفعل وعدم الحرج فى الترك وهو ما ندعيه؛ والله أعلم.

أدلة المذهب الثانى: الذين ذهبوا إلى أن الجواز بمعنى الإباحة.

ذهب هؤلاء إلى: أن الوجوب عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترك، ولما نسخ الوجوب ارتفع طلب الفعل، والمنع من تركه، وطالما رفع طلب الفعل والمنع من تركه فيكون المكلف مخيراً بين الفعل والترك، وهذا هو معنى الإباحة.

أدلة المذهب الثالث: الذين قالوا ببقاء الندب بعد نسخ الوجوب

ذهب هؤلاء إلى: أن الدليل الموجب للفعل قد دل على شيئين هما: طلب الفعل والمنع من الترك، وطالما نسخ الوجوب ولا يزال الدليل للفعل، فإنه يبقى الفعل مندوباً، حيث إن الذى يطلب فعله بعد الواجب هو المندوب، والله أعلم.

أدلة المذهب الرابع: القائل: بعودة الفعل إلى ما كان عليه قبل الوجوب بعد نسخ الوجوب؛ وحجة الإمام الغزالى ومن معه فى هذا: هو أن الوجوب حقيقة مركبة من شيئين:

أحدهما: الجنس وهو عدم الحرج فى الفعل، وثانيهما: الفعل وهو الحرج فى الترك، ولما كان الجنس يتقوم بالفصل ويوجد بوجوده، فإن رفع الفصل رفع للجنس، فإذا ارتفع الوجوب بارتفاع فصله (وهو الحرج فى الترك) فقد

ارتفع الجنس (وهو عدم الحرج فى الفعل).

فيكون الخطاب الذى دل على الوجوب دالا على عدم الحرج فى الفعل بعد النسخ ومتى ارتفع الوجوب عاد الفعل إلى ما كان عليه قبل النسخ، حيث لا دليل يدل على حكم معين فى الفعل حتى يؤخذ به.

وقد نوقش هذا الدليل من وجهين:

الأول: يمكن التسليم بأن الفصل علة للجنس، ولكن فى الأحكام الشرعية لا يمكن التسليم بهذا، حيث إن العلة من شأنها أن تتقدم على المعلول والأحكام الشرعية لا يتحقق فيها ذلك، لأنها قديمة فلا تقدم لبعضها على البعض الآخر حتى يكون المتقدم علة للمتأخر.

الثانى: سلمنا أن هذا يجرى فى الأحكام الشرعية ولكن لا نسلم أن رفع الفصل يوجب رفع الجنس مطلقاً، بل يوجب رفع الجنس فى حالة ما يكون للجنس فصل واحد فقط، أما إذا كان للجنس فصول متعددة كل منها يحقق نوعاً خاصاً من أنواع الجنس فإن رفع فصل لا يحقق رفع الجنس، بل يكون الجنس باقياً لوجود فصل آخر، ويتحقق بهما معاً نوع آخر غير النوع الأول الذى نسخ، وهذا هو ما معنا، فإن رفع الفصل الذى هو الحرج فى الترك إذا رفع فإنه يحل محله فصل آخر نقيض الفصل الأول وهو عدم الحرج فى الترك، وهذا الفصل الأخير يحقق مع الجنس وهو عدم الحرج فى الفعل حقيقة أخرى غير الحقيقة المنسوخة وهى عدم الحرج فى الفعل مع عدم الحرج فى الترك فالجنس لا يزال باقياً لوجود علة أخرى وهى الفصل الثانى وهى عدم الحرج فى الترك.

وقد أجاب الغزالى بالآتى:

(١) الأحكام الشرعية حادثة، لأنها تتعلق بأفعال المكلفين، والتعلق حادث فتكون الأحكام حادثة، فلا مانع إذا من جعل بعضها علة فى الآخر.

(٢) وأجاب الغزالي: عن المناقشة الثانية: بأن الحصة التي وجدت من الجنس بواسطة الفصل الذى حل محل الفصل الذى نسخ (وهى عدم الحرج فى الفعل مع عدم الحرج فى الترك) - وهى حصة أخرى لها علة أخرى لا علاقة لدليل الوجوب بها، فلا يكون دليل الوجوب دالا عليها، لأنها لم تكن موجودة قبل النسخ.

وقد رد الجمهور هذه المناقشة على الغزالي: بأن عدم الحرج فى الفعل الذى به يتحقق الوجوب قبل النسخ هو بعينه عدم الحرج فى الفعل الباقي بعد النسخ، فلا يكون ما ذكر من مناقشة للغزالي إلا تدقيق وفلسفة فى الموضوع. والله أعلم.

وثمرة هذا الخلاف بين الجمهور والغزالي تظهر فيما إذا كان الفعل قبل الوجوب محرماً، ثم نسخ فعلى رأى الغزالي لا يجوز الإقدام عليه لأنه محرم، وعلى رأى غيره: يجوز الإقدام عليه، حيث لا حرمة فيه؛ فروع فقهية على هذه المسألة.

الفرع الأول: لو أحرم شخص بالظهر قبل دخول الوقت، فلا خوف فى أن الصلاة لا تنعقد فرضاً حيث لم يدخل الوقت؛ ولكن الخلاف فى انعقادها نفلاً، هل تقع نفلاً أو لا ؟

ذهب الغزالي: إلى عدم انعقادها لا نفلاً ولا فرضاً، وذهب غيره: إلى أنها تنعقد نفلاً.

والخلاف بين الجمهور والغزالي، فيما إذا وجد ما ينافى الخصوص ولا ينافى العموم فهل يكون العموم باقياً، أم يرتفع بارتفاع الخصوص.

ورأى الجمهور: أنه لا يلزم فى منافاة الخصوص منافاة العموم، لذا قالوا: بانعقاد الصلاة نفلاً.

الفرع الثانى: فيما إذا اشترى شخص سلعة من شخص آخر وأحال المشتري

المسألة السابعة

[الواجب لا يجوز تركه]

قال: "السابعة: الواجب لا يجوز تركه.

قال الكعي^(١): فعل المباح ترك الحرام، وهو واجب.

البائع على شخص آخر مدين للمشتري ليقبض منه الثمن، فوجد المشتري بالسلعة عيباً يوجب ردها.

فقد بطلت الحوالة، لكن الحوالة قد تضمنت الإذن بالقبض، فهل يجوز للبائع أن يقبض الثمن ويدفعه للمشتري، بناء على هذا الإذن، أم يجوز له ذلك، بناء على بطلان الإذن ببطلان الحوالة. فذهب من قال ببطلان الإذن إلى القول: بأنه لا يجوز للبائع قبض الثمن ليدفعه للمشتري.

الفرع الثالث: إذا عجل شخص زكاته وأخرجها بلفظ، هذه زكاتي المعجلة، فهل له الرجوع إذا عرض مانع؛ وذهب البعض إلى القول: بأنه لا يجوز له الرجوع، وقال البعض بالجواز.

ينظر: المستصفى للغزالي (٧٣/١)، المحصول (٢٤٢/٢/١)، ونهاية السؤل مع شرح البدخشى (١/ ١٤٦)، والإبهاج (٨٠/١، ٨١)، وشرح الكوكب المنير (٤٣٠/١)؛ ونهاية السؤل (١٤٧/٢)؛ وبغية المحتاج (١١٠، ١٢٦)، وأصول الفقه للشيخ زهير (١٣٨/١، ١٤٠، ١٤٢).

(١) الكعي: هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعي البلخي، العالم المشهور، كان رأس طائفة من المعتزلة يقال لهم: "الكعية" وهو صاحب مقالات، وكان من كبار المتكلمين، وله اختيارات في علم الكلام،

قلنا: لا، بل به يحصل.

وقالت الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر؛ لأنهم شهدوا الشهر، وهو موجب، وأيضاً عليهم القضاء بقدره.

قلنا: العذر مانع والقضاء يتوقف على السبب لا الوجوب، وإلا لما وجب قضاء الظهر على مَنْ نام جميع الوقت".

أقول: قد عرفت فيما تقدم أن الوجوب هو اقتضاء الفعل مع المنع من الترك فيستحيل كون الشيء واجباً مع كونه جائز الترك لاستحالة بقاء المركب بدون جزئه، وذكر المصنف ذلك توطئة للرد على طائفتين: إحداهما الكعبي وأتباعه، والثانية: الفقهاء.

فأما الكعبي: فادعى أن المباح واجب، كونه جائز الترك، واستدل بأن فعل المباح ترك الحرام وترك الحرام واجب، فينتج أن فعل المباح واجب.

وتوفي في مستهل شعبان سنة "٣١٧هـ"، "وفيات الأعيان: ٣٣/ ٣٤".

وقوله: "قلنا: لا"، أي: لا نسلم أن فعل المباح هو نفس ترك الحرام.

قال في الحاصل: لأن فعل المباح أخص من ترك الحرام.

وتقريره: أنه يلزم من فعل المباح ترك الحرام، ولا يلزم من ترك الحرام فعل المباح؛ لجواز تركه بالواجب والمندوب، ففعل المباح أخص من ترك الحرام والأخص غير الأعم، فلا يكون المباح ترك الحرام، بل هو شيء يحصل به تركه، لما بينا أنه قد يحصل به وبغيره، فكل واحد من الواجب والمندوب والمباح والمكروه وسيلة لترك الحرام، وإذا كان للواجب وسائل فيجب واحد منها لا بعينه، لا واحد بخصوصه، فلا يتعين خصوص المباح للوجوب:- فتبطل دعوى الكعبي.

وهكذا أجاب به الإمام وهو ضعيف؛ لأنه يلزم منه أن يكون المباح واجباً على التخيير، والواجب على

التخيير واجب على الجملة، وكل فرد يقع منه يكون واجباً بلا خلاف، كما تقدم في خصال الكفارة.

لكن تخصيص الكعي بالمباح لا معنى له، بل يجري في غيره، حتى في المكروه، ولأجل ضعف هذا الجواب قال الآمدي وابن برهان وابن الحاجب: إنه لا مَخْلَص مما قاله الكعي، مع التزام أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وأما الفقهاء فقال كثير منهم: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر لوجهين:

أحدهما: أنهم شهدوا الشهر، وشهود الشهر مُوجِب للصوم لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾^(١).

الثاني: أن القضاء يجب عليهم بقدر ما فاتهم، فوجب أن يكون بدلا عنه كغرامة المتلفات.

والجواب عن الأول: أن شهود الشهر إنما يكون موجبا

(١) [سورة البقرة: ١٨٥].

عند انتفاء الأعذار المانعة من الوجوب، والعذر ههنا قائم؛ فلذلك امتنع القول بالوجوب.

وعن الثاني: أن القضاء يتوقف على سبب الوجوب، وهو دخول الوقت لا على وجود الوجوب؛ إذ لو توقف على نفس الوجوب لما كان قضاء الظهر مثلاً واجباً على مَنْ نام جميع الوقت؛ لأنه غير مكلف بالظهر في حال نومه لامتناع تكليف الغافل.

والإمام وأتباعه لم يجيبوا عن هذين الدليلين، كما أجاب المصنف، بل انتقلوا إلى المعارضة بما هو أقوى، وهو جواز الترك كما قرره المصنف أولاً.

وقوله: "وقالت الفقهاء: هي عبارة صاحب الحاصل.

والصواب عبارة الإمام في المحصول والمنتخب، فإنه قال: وقال كثير من الفقهاء. ثم قال بعد ذلك: وعندنا أنه لا يجب على الحائض والمريض أصلاً. وأما المسافر فيجب عليه صوم أحد الشهرين، إما رمضان أو شهر غيره، وأيهما أتى به كان هو الواجب، كما في خصال

الكفارة.

هكذا قال في المحصول والمنتخب، وفيه نظر، فإن المريض أيضاً يجوز له الصوم فيكون مخيراً، وإذا كان مخيراً فيكون كالمسافر، إلا أن يفرض ذلك في مريض يفضي به الصوم لهلاك نفسه أو عضوه، فإنه يحرم عليه الصوم.

قال الغزالي في المستصفى: فلو صام والحالة هذه فيحتمل أنه لا يجزئه؛ لأنه حرام، ويحتمل تخريجه على الصلاة في الدار المغصوبة^(١).

(١) التعليق والتوضيح العام للمسألة: والمعنون لها من قبل أهل الأصول، وهى: أن الواجب لا يجوز تركه.

تمهيد: الوجوب عبارة عن طلب الفعل مع المنع من ترك، لذا فإن الوجوب لا يتحقق ولا يوجد إلا بالمنع من الترك؛ فعدم جواز ترك الواجب - أمر لا ينبغي أن يكون محل خلاف حيث إن الواجب هو ما تعلق به الوجوب، فيكون غير جائز الترك، وإلا ما وصف الفعل بكونه واجباً.

محل الخلاف فى المسألة وبيان ما فيها من أقوال:

لما كان من لوازم الواجب عدم جواز الترك، فإنه يستبعد أن يكون هذا من محل الخلاف.

ولكن قد وجد البعض من العلماء من يقول: بأن بعض الواجبات يجوز

تركها.

فذهب الكعبي وأتبعه إلى القول: بأن فعل المباح فيه ترك للحرام وترك الحرام واجب، فيكون فعل المباح واجب، ولما كان المباح يجوز تركه فكان بعض الواجب يجوز تركه.

وذهب البعض من الفقهاء إلى القول - أيضاً - بأن بعض الواجب يجوز تركه.

الأدلة ومناقشتها:

استدل الكعبي ومن معه: بأن كل مباح يتحقق به ترك الحرام، فمثلاً السكوت مباح ويتحقق به ترك الغيبة والنميمة، والنوم مباح ويتحقق به ترك السرقة، وهكذا، فكل مباح يحقق ترك الحرام، وترك الحرام واجب، فيكون فعل المباح واجب؛ ولما كان المباح يجوز تركه لذا كان بعض الواجب يجوز تركه، أما كون المباح يجوز تركه فمسلّم.

وقد أجيب عن هذا: بأن المباح ليس عين ترك الحرام، ولكن المباح شئ يحصل منه ترك الحرام، فكما يتحقق الحرام بالمباح يتحقق أيضاً بالمكروه، والواجب، والمندوب، فترك الحرام أهم من المباح، والأعم غير الأخص؛ ففعل المباح ليس واجباً أصالة، ولا وجوب أصالة، لأن الواجب وهو ترك الحرام لا يتوقف وجوده عليه، بل يوجد بغيره؛ هذا وإذا كان المباح شئ يحصل به ترك الحرام فإنه لا يكون واجباً لأن ما يحصل به الواجب ليس بواجب، بخلاف ما لا يحصل الواجب إلا به فإنه يكون واجباً.

أما الفقهاء فقد قالوا: إن بعض الواجب يجوز تركه أيضاً.

واستدلوا على هذا: بأن الحائض والمريض، والمسافر يجب عليهم الصوم مع أنه يجوز لهم الترك، فالمريض والمسافر يجوز لهما الترك مع جواز الفعل، والحائض يمتنع في حقها الفعل.

هذا: وإنما وجب عليهم الصوم لأمرين:

الأول: إنهم قد شهدوا الشهر وهذا موجب للصوم لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (سورة البقرة: ١٨٥).

الثاني: أنه يجب عليهم القضاء، فيقضون ما فاتهم من الأيام التي كان يجب عليهم الصوم فيها، ووجوب القضاء مشعر بوجوب الأداء لأنه بدل عنه؛ هذا: وإذا كان يجب الصوم على هؤلاء مع جواز الترك لهم فقد ثبت إذا أن بعض الواجب يجوز تركه.

وقد أجيب عن هذا من وجهين أيضاً:

الأول: أن المقتضى لوجوب الصوم على هؤلاء وهو شهود الشهر وإن كان قائماً إلا أن المانع من الوجود موجود وهو السفر والمرض والحيض لذا فإن الصوم لم يجب عليهم حيث إن العذر المانع من الوجوب في حق كل منهم قام.

الثاني: إن وجوب القضاء لا يدل على وجوب الأداء، حيث إن وجوب القضاء ليس تابعاً لوجوب الأداء وإنما هو تابع لسبب الوجوب فقط وإن لم يكن الأداء واجباً، فترى - مثلاً - النائم إذا استغرق وقت الصلاة بالنوم فإنه يجب عليه القضاء مع أنه لا يجب عليه الأداء.

هذا: ومما تقدم نعلم: أن الأصوليين يقولون إن الأعذار السابقة مانعة من الوجوب على هؤلاء الثلاثة، لذا فإن القضاء عليهم يجب بأمر جديد وليس بالأمر الأول.

أما الفقهاء فيرون: أن الوجوب متوجه عليهم والأعذار مبيحة للترك، لذا فإن القضاء عندهم - يكون واجباً على هؤلاء بالأمر الأول، لأن الوجوب لا يسقط إلا بالإتيان بالفعل.

هذا: والمدقق في كلام الأصوليين والفقهاء يجد أنه لا خلاف بينهم من

.....وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.....

حيث المعنى، حيث إن الجميع متفقن على أن ذمة كل من الحائض، والمريض والمسافر مشغولة بالصوم، حيث إن المقتضى لشغل الذمة موجود وهو شهود الشهر، وأن الأداء لا يجب على هؤلاء لوجود المانع، لذا فإن ما بينهم من خلاف هو مجرد خلاف فى اللفظ فقط.

وأقول: إن الإيجاب هو خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلباً جازماً، فيكون الوجوب إذا عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترك، ويكون المنع من الترك أو عدم جواز الترك من لوازم الواجب وهذا أمر واضح ولا يصح أن يوجد فيه خلاف، حيث إن الفعل الواجب لا يتحقق إلا بالمنع من الترك وأما ما وجد من كلام الكعبى وأتباعه وبعض الفقهاء من أن بعض الواجب يجوز تركه هو مجرد فلسفة لفظية لا داعى لها ما دام المعنى واضحاً. ينظر: المستصفى (٨٢/١)، والمحصول (٣٤٩/٢/١)، ونهاية السؤل (١٥١/١)، والإبهاج (٨٣/١) ونهاية السؤل مع شرح البدخشى (١٥١/١٤)، وبغية المحتاج ص: (١٣٢)؛ ونهاية السؤل (١٥٢/١)، وأصول الفقه للشيخ زهير (١٤١/١)، ١٤٣، (١٤٥).

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
مقدمة	٣
مقدمة في مبادئ علم أصول الفقه	٤
موضوع علم أصول الفقه	١٢
استمداد علم أصول الفقه	١٥
أهمية علم أصول الفقه	١٦
نشأة علم أصول الفقه	٢٠
تدوين علم أصول الفقه وأسبابه	٢٧
مباحث الأحكام	٤٠
المبحث الأول في الحكم الشرعي	٤١
المطلب الأول في تعريف الحكم الشرعي	٤٢
المطلب الثاني في أقسام الحكم الشرعي	٤٧
أقسام الحكم التكليفي	٥١
ثانياً: الحكم الوضعي	٩٧
المبحث الثاني في الحاكم	١١٢
المبحث الثالث في المحكوم فيه	١٢١
المطلب الأول في تعريف المحكوم فيه وشروطه	١٢٢
المطلب الثاني حصول الشرط الشرعي	١٢٩
المطلب الثالث أقسام المحكوم فيه باعتبار ذاته	١٣٤
المطلب الرابع أقسام الفعل باعتبار ما يتعلق به من الحقوق	١٣٦
المطلب الخامس أقسام المحكوم فيه باعتبار الأصالة والخلفية	١٦١
خاتمة	١٧١
المبحث الرابع في المحكوم عليه	١٧٣
المطلب الأول في تعريف المحكوم عليه وشروطه	١٧٤
المطلب الثاني فروع تطبيقية على تحقق شرط المحكوم عليه	١٨٧
المبحث الخامس تعريف الكتاب	١٩٩
المبحث السادس الدلالة وأقسامها	٢١٠
المبحث السابع الحقيقة والمجاز	٢١٨
القسم الأول: الحقيقة	٢١٨

٢٢٧.....	القسم الثاني: المجاز
٢٣٢.....	المبحث الثامن تعارض ما يخل بالفهم
٢٤٥.....	الدراسة النصية
	• أهمية دراسة علم أصول الفقه، وكتب التراث المتمثلة في الدراسة
٢٤٦.....	النصية:
٢٤٧.....	• الهدف من دراسة المقرر والمخرجات العلمية المستهدفة:
٢٤٨.....	• التعريف بالكتاب المقرر ومؤلفه:
٢٤٩.....	• المنهج العلمي الذي سلكه المؤلف:
٢٥٠.....	• التوصيف الإجمالي للمقرر أو المحتوى الرئيسي:
٢٥١.....	• التوصيف التفصيلي للمقرر:
٢٥٢.....	• الساعات الدراسية للمقرر:
٢٥٢.....	• توزيع الساعات الدراسية على البرنامج:
٢٥٢.....	• طرق التقييم:
٢٥٣.....	• وقفة مع الطالب:
٢٥٤.....	• المنهج العلمي لتدريس المقرر:
٢٥٥.....	• المصادر والمراجع:
٢٥٧.....	قال: "الفصل الثالث في أحكامه.....
٢٦٠.....	المسألة الأولى: في انقسام المأمور به إلى معين ومخير.....
٢٧١.....	[دليل القائل بأن الواجب واحد معين]
٢٨٦.....	[الحكم المتعلق على الترتيب - وأقسامه]
٢٨٩.....	المسألة الثانية [تقسيم الوجوب باعتبار وقته].....
٣١٥.....	المسألة الثالثة [فرض العين وفرض الكفاية]
٣٢٢.....	المسألة الرابعة [ما لا يتم الواجب إلا به].....
٣٣٧.....	[أقسام مقدمة الواجب]
٣٤٢.....	[من فروع مقدمة الواجب]
٣٤٩.....	المسألة الخامسة [الأمر بالشيء نهي عن ضده].....
٣٦٢.....	المسألة السادسة [إذا نسخ الوجوب بقي الجواز]
٣٦٩.....	[ثمرة الخلاف في مسألة: إذا نُسخ الوجوب]:
٣٧٥.....	المسألة السابعة [الواجب لا يجوز تركه]
٣٨٤.....	فهرس الموضوعات